内容简介

《思想道德与法治》（2023年版）是我国高校采用较多的思想道德与法治权威教材之一。作为该教材的学习辅导书，本书具有以下几个方面的特点：

1．知识框架体系，通俗易懂易记

本书每章的知识框架部分清晰勾勒出了每章的知识脉络，通关提要部分剖析了本章重难点、考查特点和学习方法，方便考生熟悉考查重点。每章均有典型习题（含考研真题），部分真题附有视频讲解，便于考生掌握解题技巧。

2．解析课后习题，提供详尽答案

本书参考大量思想道德与法治相关资料对该教材的课后习题进行了详细的分析和解答，并对重要知识点进行了延伸。

3．精选考研真题，补充典型习题

本书精选了近年的思想道德与法治考研政治真题、考研专业课真题，并补充了典型习题。所选习题涵盖的知识点全面，特别注重理论联系实际，凸显当前热点。

目　录

绪　论　担当复兴大任　成就时代新人

0.1　复习指南

0.2　课后习题详解

0.3　典型题（含考研真题）详解

第一章　领悟人生真谛　把握人生方向

1.1　复习指南

1.2　课后习题详解

1.3　典型题（含考研真题）详解

第二章　追求远大理想　坚定崇高信念

2.1　复习指南

2.2　课后习题详解

2.3　典型题（含考研真题）详解

第三章　继承优良传统　弘扬中国精神

3.1　复习指南

3.2　课后习题详解

3.3　典型题（含考研真题）详解

第四章　明确价值要求　践行价值准则

4.1　复习指南

4.2　课后习题详解

4.3　典型题（含考研真题）详解

第五章　遵守道德规范　锤炼道德品格

5.1　复习指南

5.2　课后习题详解

5.3　典型题（含考研真题）详解

第六章　学习法治思想　提升法治素养

6.1　复习指南

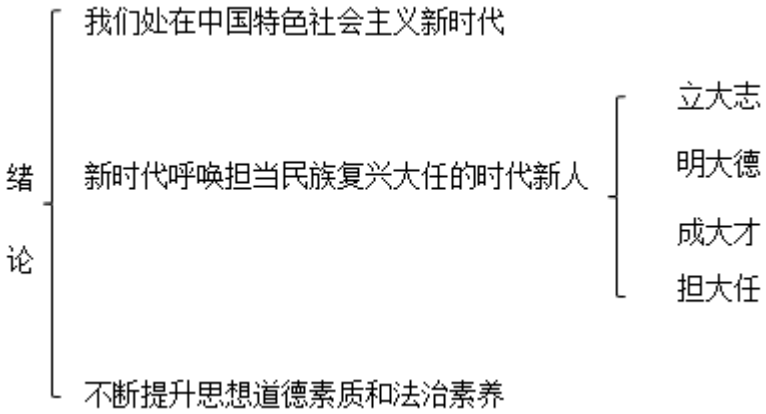
6.2　课后习题详解

6.3　典型题（含考研真题）详解

绪　论　担当复兴大任　成就时代新人

0.1　复习指南

【知识框架（庖丁解牛）】



【本章概述（提纲挈领）】

本章主要阐述了中国特色社会主义新时代，做“四有”时代新人，提升思想修养和法律修养。本章主要通过选择题考查考生对知识点的把握，因此，在备考时要对这部分知识的准确理解，着重把握新时代的内涵以及怎样做好时代新人。

0.2 课后习题详解

1 习近平指出，要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，心怀“国之大者”，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。谈谈新时代青年在实现第二个百年奋斗目标中应担负的历史使命。

答：习近平总书记在《在纪念五四运动一百周年大会上的讲话》中指出，新时代中国青年运动的主题，新时代中国青年运动的方向，新时代中国青年的使命，就是坚持中国共产党领导，同人民一道，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

一个时期有一个时期的历史使命和任务。第二个百年奋斗目标是全面建成社会主义现代化强国。新时代青年在实现第二个百年奋斗目标中应担负的历史使命主要包括：

（1）要树立远大理想

青年理想远大、信念坚定，是一个国家、一个民族无坚不摧的前进动力。新时代中国青年要担负时代使命，在担当中历练，在尽责中成长，让青春在新时代改革开放的广阔天地中绽放，让人生在实现中国梦的奋进追逐中展现出勇敢奔跑的英姿，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）要热爱伟大祖国

爱国主义是我们民族精神的核心，是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带。新时代青年要把爱国视为本分和职责，深刻意识到爱国是立身之本、成才之基，更坚定地高举爱国主义的伟大旗帜，更热情地投入到民族复兴的伟大事业中，在为祖国、为人民、为人类的奉献中焕发出更加绚丽的光彩，把国家建设得更美好。

（3）要担当时代责任

时代呼唤担当，民族振兴是青年的责任。新时代中国青年须以青春之我、奋斗之我，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，执着追梦，永不低头，在青春里拼尽全力，做自立、自强、自信的时代弄潮儿，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量，如此方能不辜负党的期望、人民的期待、民族的重托。

（4）要勇于砥砺奋斗

广大青年要坚定理想信念，志存高远，脚踏实地，勇做时代的弄潮儿，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章！

（5）要练就过硬本领

新时代青年要练就过硬本领，这样才能够为服务国家奠定基础。通过服务国家的担当实干，面对激荡的社会思潮和形形色色的社会热点，青年要能够更好地作出价值判断和行为抉择，将个人力量融汇到国家发展的磅礴力量中。

（6）要锤炼品德修为

习近平总书记指出：“要锤炼品德，自觉树立和践行社会主义核心价值观，自觉用中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂、启智润心，加强道德修养，明辨是非曲直，增强自我定力，矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。”

2 新时代大学生如何成为担当民族复兴大任的时代新人。

答：青年兴则国家兴，青年强则国家强。大学生是国家宝贵的人才资源，只有青年一代有理想、有本领、有担当，国家才有前途，民族才有希望。新时代的大学生想要成为担当民族复兴大任的时代新人，需要做到立大志、明大德、成大才、担大任。

(1) 立大志，就是要有崇高的理想信念，牢记使命，自信自励。没有坚定的理想信念，就会导致精神上的“软骨病”，而新时代的大学生应当有中国人的志气、骨气和底气。就像陈延年烈士，牺牲时年仅27岁，但是面对国民党反动军的压迫，他依然没有背叛组织，坚决维护党组织的秘密。面对敌人的拷问和羞辱，高声回应：革命者光明磊落、视死如归，只有站着死，绝不跪下！他的志气、骨气和底气值得所有新时代的大学生学习，保持对理想信念的激情和执着，将实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史使命内化为担当的自觉，外化为实际的行动。

(2) 明大德，就是要锤炼高尚品格，崇德修身，启润青春。我们要建成的社会主义现代化强国，不仅要在物质上强，更要在精神上强。持久深沉的道德力量，对于大学生成长成才极为重要。面对变幻的国际形势，要有明辨是非和良莠的能力；面对如今幸福的生活，也要有居安思危的反思和饮水思源的感恩，自觉树立和践行社会主义核心价值观，做对国家有用的人。

(3) 成大才，就是要有高强的本领才干，勤奋学习，全面发展。身处日新月异的新时代，面对世界百年未有之大变局，知识更新周期大大缩短，大学生要有本领不够的危机感、能力不足的紧迫感，自觉加强学习、勤奋探索，勇于实践，全面发展。随着科学技术的不断发展，获得知识的渠道越来越多也越来越方便，大学生应当有终身学习的觉悟，为自己读书，为国家读书，敢于站在变革前沿，引领潮流之先，守正创新，以新的实践创造更大成就，让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真。

(4) 担大任，就是要有天下兴亡、匹夫有责的担当精神，讲求奉献，实干进取。一代人有一代人的使命。新时代青年必须准确把握我国社会发展所处的新的历史方位，深刻理解新时代、新矛盾、新使命、新方略、新征程的科学内涵和具体要求，从而坚定为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奉献青春的信心和决心。要大力发扬奋斗精神，克服满足现状、坐享其成、不劳而获、好逸恶劳的思想，积极应对具有许多新的历史特点的伟大斗争，以不怕困难、不惧风雨、不言失败的顽强精神，逢山开路、遇水架桥的拼搏精神，排除万难、勇往直前的气魄胸襟，在新时代的征程中砥砺奋进，接续奋斗，驰而不息。要勇攀科技高峰，瞄准科技前沿和关键领域，勇于攻克“卡脖子”的关键核心技术，为建设社会主义现代化强国提供科技支撑。

3 结合自身实际，谈谈新时代大学生如何提升思想道德素质和法治素养。

答：思想道德和法律都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段。要成为担当民族复兴的时代新人，大学生应通过思想道德素质和法治素养的不断提升，切实提高思想觉悟、道德水准和文明素养，夯实全面发展的基础，展现新时代奋进者、开拓者、奉献者的新风貌、新姿态。

(1) 思想道德素质是人们的思想观念、政治立场、价值取向、道德情操和行为习惯等方面品质和能力的综合体现，反映着一个人的思想境界和道德风貌，是促进个体健康成长、社会进步发展的重要保障。提升思想道德素质，一方面需要认真学习思想道德理论课的内容，充分认识思想道德素质的基本内涵，将理论内化于心；另一方面需要在内化于心的基础上外化于行，在日常生活中践行思想道德理论指导的行为，不断规范自己的价值观和人生观，在生活中不断提升思想道德素养。

法治素养是指人们通过学习法律知识、理解法律本质、运用法律思维、依法维护权利和依法履行义务的品质和能力，对于人们尊崇法治、遵循法律具有重要的意义。提升法治素养，一方面要通过学习法律，真正理解法律的本质，充分认同我国的法律体系；更重要的是要将法律转化为内心自觉，才能真正为人们所遵循。

(2) 新时代大学生要提升思想道德素质和法治素养，一方面要认真学习思想道德理论课的内容，充分认识、充分认同，把理论内化为内心自觉；另一方面要在日常生活中，以高标准严要求规范自己的行为习惯，养成法治思维，自觉遵守思想政治理论要求，从而具备优秀的思想道德素质和法治素养。

0.3 典型题（含考研真题）详解

一、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1 作为调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的两种重要手段的思想道德与法律，二者的不同点主要体现在（　　）。

A．调节领域

B．调节方式

C．调节目标

D．理论基础

【答案】ABC

【解析】思想道德和法律作为调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的两种重要手段，虽然在调节领域、调节方式、调节目标等方面发挥的作用和方式存在很大不同，但二者是相辅相成、密不可分的。

2 社会主义思想道德与社会主义法律作为调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的两种重要手段，虽然在调节领域、调节方式、调节目标等方面发挥的作用和方式存在很大不同，但二者是相辅相成、密不可分的。二者的相辅相成关系主要体现在（　　）。

A．社会主义思想道德为社会主义法律提供思想指引和价值基础

B．社会主义法律为社会主义思想道德建设提供了制度保障

C．社会主义思想道德和社会主义法律都服务于经济社会健康有序的发展

D．社会主义思想道德能够促进人们自觉遵守法律，维护法律权威

【答案】ABD

【解析】思想道德和法律都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段，二者相辅相成，相互促进，主要表现为：①思想道德为法律提供思想指引和价值基础。思想道德是法律正义性和合理性的重要基础，同时促进人们自觉维护法律权威。②法律为思想道德提供制度保障。法律对违法犯罪的制裁，有助于惩罚和遏制严重违背道德的行为，引导和促进人们自觉履行道德义务、社会责任和家庭责任。C项，社会主义思想道德和社会主义法律都服务于经济社会健康有序的发展，强调二者的一致性，而不是相辅相成关系。

3 “法律是显露的道德，道德是隐藏的法律”，这句话包含的道德和法律二者之间的关系是（　　）。

A．法律的规定之中蕴含道德的要求，道德的要求中也包含了法律的规定

B．道德和法律在维护社会秩序有序化的过程中是相辅相成的

C．道德的要求和法律的要求是统一的

D．二者的调节领域、调节目标、调节方式是一致的

【答案】ABC

【解析】道德和法律二者之间相辅相成，互为统一。ABC三项，道德和法律在规定上的相互融合，在维护社会秩序上的相辅相成，在追求目标上的一致都是二者相互关系的体现。D项，法律和道德在调节领域、调节目标、调节方式等方面发挥的作用和方式存在很大不同。这主要表现为：① 调节范围不同，法律调节的领域小，道德调节的领域广；② 调节目标不同，法律要求必须改正，道德是希望改正；③ 调节方式不同，法律是强制，道德是说服教育。

4 思想道德素质和法律素质是人的基本素质，体现着人们协调各种关系、处理各种问题时所表现出的是非善恶判断能力和行为选择能力，决定着人们在日常生活中的行动目的和方向。其中，思想道德素质主要包括（　　）。

A．思想政治素质

B．道德素质

C．法律素质

D．身体素质

【答案】AB

【解析】思想道德素质和法律素质是人的基本素质，体现着人们协调各种关系、处理各种问题时所表现的是非善恶判断能力和行为选择能力，是政治素养、道德品格和法律意识的综合体，决定着人们在日常生活中的行动目的和方向。思想道德素质主要包括思想政治素质和道德素质。思想政治素质是人们为实现本阶级利益而进行的精神活动和实践活动中表现出来的素养和能力。道德素质是人们的道德认识和道德行为水平的综合反映，包含着一个人的道德修养和道德情操，体现着一个人的道德水平和道德风貌。C项，法律素质包括法律思维能力、法律表达能力和对法律事实的探索能力三个方面。D项，身体素质包括速度素质、力量素质、耐力素质、灵敏素质和柔韧素质五个方面。

5 法律素质是人们学法、遵法、守法、用法的素养和能力。其基本要素包括（　　）。

A．具备基本的政治素养

B．掌握必备的法律知识

C．树立必需的法律观念

D．拥有必要的用法、护法能力

【答案】BCD

【解析】法律素质是人们掌握和运用法律的素养和能力。法律素质的基本要素包括：① 掌握必备的法律知识；② 树立必需的法律观念；③ 拥有必要的用法、护法能力。A项，政治素养主要是人们的政治态度和政治知识的掌握能力和素养，是思想道德素质的一部分，与法律素质是两个不同的概念。

6 下列关于道德和法律的说法正确的有（　　）。

A．道德和法律所追求的目标一致

B．道德是法律的补充

C．道德发挥作用的领域更加广泛

D．法律发挥作用的领域更加广泛

【答案】ABC

【解析】道德和法律都是维护公共秩序的重要手段，具体表现为：① 公共生活中的道德和法律所追求的目标是一致的，都是通过规范人们的行为来维护公共生活中的秩序，实现经济社会的稳定和发展。② 虽然道德和法律发挥作用的方式有所不同，但两者互为补充、相辅相成。③ 道德规范作用的更好发挥，需要法律支撑；而法律作用的更好实现，则需要以道德建设为重要条件。④ 良好社会秩序的形成、巩固和发展，要靠道德，也要靠法律。⑤ 在公共生活中，道德可以用来调节、规范人们的行为，预防犯罪的产生，道德是法律的补充。⑥ 道德发挥作用的领域更加广泛，它能够调整许多法律效力所不及的问题。⑦ 个体道德素质和整个社会道德水准的提高，为法律的实施创造了条件。

二、简答题

1 中国特色社会主义进入新时代的三个“意味着”及新时代的内涵是什么？

答：新时代是我们理解当前所处历史方位的关键词，中国特色社会主义进入新时代的三个“意味着”以及新时代的内涵，具体如下：

（1）中国特色社会主义进入新时代的“三个意味着”

① 意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

② 意味着科学社会主义在21世纪的中国焕发出强大生机活力，在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜。

③ 意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

（2）新时代的内涵

① 新时代是承前启后、继往开来、在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代。

② 新时代是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代。

③ 新时代是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代。

④ 新时代是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代。

⑤ 新时代是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。

2 如何理解习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内涵？

答：可以从“十个明确”“十四个坚持”和十三个方面成就来理解习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内涵，具体分析如下：

（1）十个明确

① 明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，中国共产党是最高政治领导力量，全党必须增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；

② 明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴；

③ 明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展；

④ 明确中国特色社会主义事业总体布局是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体，战略布局是全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全面”；

⑤ 明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化；

⑥ 明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家；

⑦ 明确必须坚持和完善社会主义基本经济制度，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，把握新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全；

⑧ 明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流军队；

⑨ 明确中国特色大国外交要服务民族复兴、促进人类进步，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体；

⑩ 明确全面从严治党的战略方针，提出新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，落实管党治党政治责任，以伟大自我革命引领伟大社会革命。

（2）十四个坚持

① 坚持党对一切工作的领导；

② 坚持以人民为中心；

③ 坚持全面深化改革；

④ 坚持新发展理念；

⑤ 坚持人民当家作主；

⑥ 坚持全面依法治国；

⑦ 坚持社会主义核心价值体系；

⑧ 坚持在发展中保障和改善民生；

⑨ 坚持人与自然和谐共生；

⑩ 坚持总体国家安全观；

⑪坚持党对人民军队的绝对领导；

⑫坚持“一国两制”和推进祖国统一；

⑬坚持推动构建人类命运共同体；

⑭坚持全面从严治党。

“十个明确”和“十四个坚持”有机融合、有机统一，体现了理论与实际相结合、战略和战术相一致、认识论和方法论相统一的理论特色。

（3）十三个方面成就

包括坚持党的全面领导、全面从严治党、经济建设、全面深化改革开放、政治建设、全面依法治国、文化建设、社会建设、生态文明建设、国防和军队建设、维护国家安全、坚持“一国两制”和推进祖国统一、外交工作。

3 如何理解思想道德和法律的关系？

答：思想道德和法律都是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的重要手段，虽然它们在调节领域、调节方式、调节目标等方面存在很大不同，但是二者都是上层建筑的重要组成部分，共同服务于一定的经济基础。两者的关系

分析如下：

（1）思想道德为法律提供思想指引和价值基础

① 思想道德为法律的制定、发展和完善提供价值准则，是社会主义法律正当性和合理性的重要基础；

② 思想道德能够促进人们自觉尊法学法守法用法，维护法律权威；

③ 思想道德调整社会关系的范围和方式更加广泛灵活，可以弥补法律调整的短板，与法律一道共同促进良好社会秩序的形成。

（2）法律为思想道德提供制度保障

① 法律为思想道德提供制度保障，为思想道德建设提供国家强制力保障；

② 科学立法和民主立法，可以将思想道德有机融入法律体系，使法律具有鲜明道德导向，让法治成为良法善治；

③ 严格执法和公正司法，有利于维护社会公平正义，弘扬真善美、打击假恶丑，使思想道德要求在实践中得到切实遵循；

④ 全民普法和全民守法，有助于增强人们信守法律的思想道德水平，引导人们自觉履行法定义务、家庭责任、社会责任。

三、论述题

为什么说法律素质和思想道德素质是人的基本素质？[华东政法2010年研]

答：法律素质和思想道德素质是人的基本素质，其主要原因在于：

（1）思想道德素质和法律素质是人的素质有机体中不可缺少的两个基本素质，它们体现着人们协调各种关系、处理各种问题时所表现出来的是非善恶判断能力和行为选择能力，是政治素养、道德品格和法律意识的综合体，决定着人们在日常生活中的行动目的和方向。

（2）人的本质是一切社会关系的总和。一个人要成长成才，必须处理好自身与他人的关系，实现人的社会化，这需要自己掌握和运用道德和法律规范，正确调整自己的行为。

（3）良好的思想道德素质是促进个体健康成长、社会发展进步的重要保障和基础。

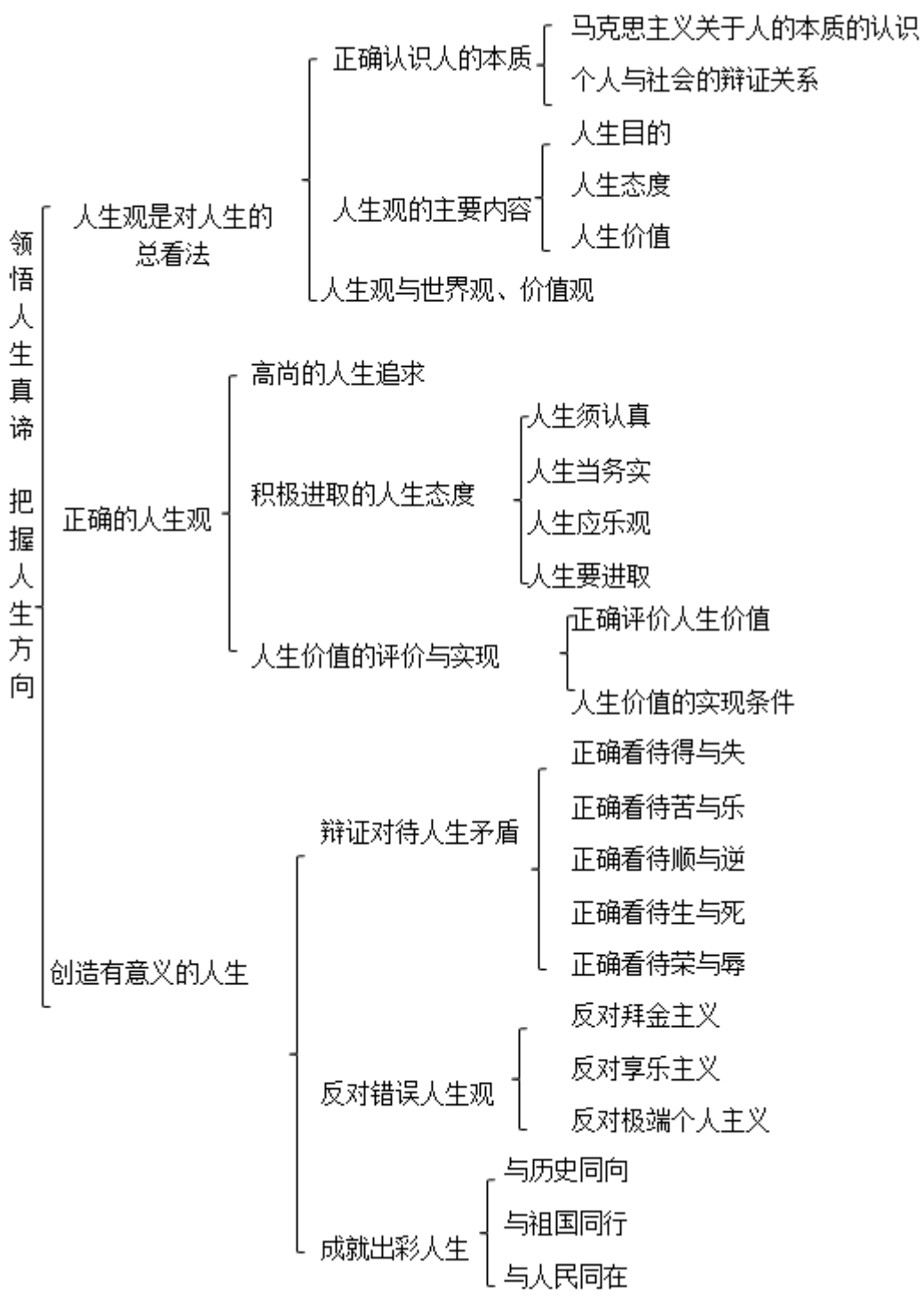
（4）法律素质是人们掌握和运用法律的素养和能力。掌握必备的法律知识，对于维护社会秩序、弘扬社会主义法治精神有重要的意义。

（5）良好的思想道德素质和法律素质是个人把握发展机遇、创造人生精彩的基础条件。

第一章　领悟人生真谛　把握人生方向

1.1　复习指南

【知识框架（庖丁解牛）】



【本章概述（提纲挈领）】

本章主要介绍世界观、人生观和价值观，着眼于新时代大学生所面临的新特点、新要求，探索当代大学生应如何创造有意义的人生。本章为考试命题的重要章节，题型较为灵活，难度较大。因此，考生在复习时要把握本章重点知识，深刻理解基本内涵，同时通过典型材料的练习，强化对知识点的运用能力。

1.2 课后习题详解

1 马克思主义认为，个人与社会是辩证统一的。请你据此谈谈人生的自我价值与社会价值的关系。

答：（1）个人与社会的关系

马克思主义认为，个人与社会是辩证统一的。个人是历史的、具有社会性的个体；社会则是以共同的物质生产活动为基础而相互联系和运动发展的人类生活共同体。马克思指出，“个人是一个特殊的个体，并且正是他的特殊性使他成为一个个体，成为一个现实的、单个的社会存在物”。然而，“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”。现实的人总是生活在一定社会关系之中，每个人都不能离开社会而生存；人的生存和发展受到社会的制约。社会也总是人的社会，由无数个体所组成，离开了人，社会也就不复存在；人在受到社会制约的同时也以自己的实践活动作用于社会。

（2）人生的自我价值和社会价值

人生价值是一种特殊的价值，人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。人生的自我价值，是个体的人生活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度；人生的社会价值，是个体的实践活动对社会、他人所具有的价值。

（3）自我价值和社会价值的关系

人生的自我价值和社会价值，既相互区别，又密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体。

① 人生的自我价值是个体生存和发展的必要条件，人生的自我价值的实现是个体为社会创造更大价值的前提。个体的人生活动不仅具有满足自我需要的价值属性，还必然地包含着满足社会需要的价值属性。个体通过努力提高自我价值的过程，也是其创造社会价值的过程。

② 人生的社会价值是社会存在和发展的重要条件，人生社会价值的实现是个体自我完善、全面发展的保障。没有社会价值，人生的自我价值就无法存在。人是社会的人，这不仅意味着个体物质和精神的需要必须在社会中才能得到满足，还意味着以怎样的方式和在多大程度上得到满足也是由社会决定的。

2 青年处于人生道路的起步阶段，在学习、工作、生活方面往往会遇到不少困难和挫折。请你结合自身实际，谈谈如何正确认识和处理人生矛盾。

答：青年在学习、工作、生活方面往往会遇到不少困难和挫折，也会面对许许多多的矛盾，我们应当以积极进取的态度去面对生活中的成败得失，积极处理矛盾，将它们转化成人生的财富而不是人生的包袱。

（1）应当以积极乐观的心态正确认识人生矛盾。既不过分看中一时的“得”，也不要惧怕一时的“失”。面对顺利的人生时，保持谦虚和谨慎，不可洋洋得意以免乐极生悲。但面对坏事时也要有“塞翁失马，焉知非福”的乐观心态，积极面对并朝着自己的目标不断努力，才能实现更大的人生价值，为社会做出更大的贡献。

（2）应当用自己的学识积极处理人生的矛盾。马克思主义哲学认为，矛盾即对立统一，在一定的条件下是可以相互转化的。而在人生的语境中则意味着，风雨、困苦在一定条件下也可以转化成人生的乐趣。我们应当培养自身吃苦耐劳的精神，向红军学习、向女排姑娘学习、向航天人学习，充分认识到快乐可以由奋斗的艰苦转化而来。

在青年时期，选择了吃苦也就选择了收获。用积极的心态认识矛盾，用合理的方式处理矛盾，努力做迎难而上、艰苦奋斗的开拓者。

3 新时代是奋斗者的时代，只有奋斗的人生才称得上幸福的人生。新时代大学生如何成就出彩人生？

答：新时代是奋斗者的时代，只有在奋斗的过程中才能收获真正的快乐，只有奋斗的人生才能称得上幸福的人生。新时代，大学生想要成就出彩的人生，就必须通过自己的双脚去丈量，通过自己的双手去实践，通过自己的努力不断奋斗。要把自己的小我融入祖国的大我和人民的大我之中，与历史同向、与祖国同行、与人民同在。

（1）与历史同向。历史的车轮滚滚向前，但是从来只会眷顾坚定的奋进者。新时代的大学生应当有正确认识历史方位，正确把握历史方向的能力，尊重并顺应历史和人民的选择，准确把握我国发展所处的重要战略机遇，与时代同步伐，与时代共命运。

（2）与祖国同行。当代大学生不应当只在意自身的个体价值的实现，更应当将自己的人生目标与国家和民族的命运紧密联系在一起，才能最大限度地实现人生价值。当代中国正处于中华民族伟大复兴的关键时期，建成社会主义现代化强国任重道远。当代大学生要正确认识国家和民族赋予的历史使命和时代责任，自觉与国家和民族共奋进、同发展。

（3）与人民同在。人民群众是历史的创造者，是国家的主人。当代大学生应当要在为人民群众服务、实现人民群众利益的过程中实现人生价值。只有走与人民群众相结合的道路，向人民群众学习，从人民群众中汲取营养，做中国最广大人民群众根本利益的维护者，才能使自己的人生大有作为。

1.3 典型题（含考研真题）详解

一、单项选择题（下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的）

1 人生目的是人在人生实践中关于自身行为的根本指向和人生追求，它所认识和回答的根本问题是（　　）。[2012年考研政治真题]

A．人为什么活着

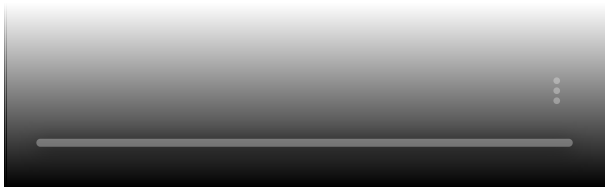
B．人如何对待生活

C．怎样对待人生境遇

D．怎样选择人生道路

【答案】A

【解析】人生观的主要内容包括：①人生目的，回答人为了什么活着，它是人生观的核心；②人生态度，回答人应当如何活着，以怎样的心态实现人生目标；③人生价值，回答什么样的人生才有价值。人生观教育是对受教育者进行人生目的、人生价值和人生态度等根本观点的教育。



2 马克思说："人只有为同时代人的完美、为他们的幸福而工作，自己才能达到完美。如果一个人只为自己劳动，他也许能够成为著名的学者、伟大的哲人、卓越的诗人，然而他永远不能成为完美的、真正伟大的人物。"这表明（　　）。[2019年考研政治真题]

A．实现自我价值是创造社会价值的原因

B．人生价值是自我价值和社会价值的统一

C．人生社会价值可以代替自我价值

D．个人价值的实现取决于他人的认可

【答案】B

【解析】人生价值内在地包含两个方面：①人生的自我价值，是个体的人生活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。②人生的社会价值，是个体的实践活动对社会、他人所具有的价值。人生价值所包含的两个方面既相互区别，又密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体。人生价值是自我价值和社会价值的统一。



3 人是社会的人，每一个人都存在和活动于具体的、基于特定历史的现实社会当中。个人与社会是对立统一的关系，两者相互依存、相互制约、相互促进。个人与社会的关系最根本的是（　　）。[2021年考研政治真题]

A．个人价值与社会价值

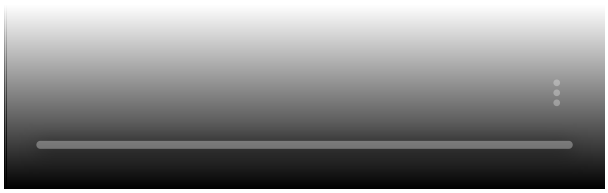
B．个人利益与社会利益

C．个人理想与社会理想

D．个人存在与社会存在

【答案】B

【解析】个人与社会的关系，归根到底是个人利益与社会整体利益的关系，社会利益离不开个人利益，个人利益也离不开社会利益，社会利益体现了作为社会成员的个人的根本利益和长远利益，是个人利益得以实现的前提和基础。



4 社会主义核心价值观，为人们确定和实现人生价值提供了基本遵循。人生价值评价主要是看一个人的人生活动是否符合社会的客观规律，其评价的根本尺度是（　　）。[2017年考研政治真题]

A．经济标准

B．历史标准

C．政治标准

D．文化标准

【答案】B

【解析】评价人生价值的根本尺度，是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。在今天，衡量人生价值的标准，最重要的就是看一个人是否用自己的劳动和聪明才智为国家和社会真诚奉献，为人民群众尽心尽力服务。



5 马克思说：“在选择职业时，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。”在这里，马克思所说的以“我们自身的完美”为主要指针，就是追求我们自身的人格高尚、才智发展、生活幸福，这是（　　）。

A．人生的现实境遇

B．人生的存在状态

C．人生的自我价值

D．人生的社会价值

【答案】C

【解析】人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。其中，人生的自我价值，是个体的人生活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。本题中，所追求的自身的人格高尚、才智发展、生活幸福，属于自我价值的实现过程。

6 人生态度属于人生观的范畴，是指（　　）。

A．人生实践活动的总目标

B．人的实践对于社会、他人和自身所具有的意义

C．人们在实践中形成的对人生目的和意义的根本看法和态度

D．人们通过生活实践所形成的对人生问题的一种稳定的心理倾向和精神状态

【答案】D

【解析】人生观包括人生目的、人生态度和人生价值。其中，人生态度是指人们通过生活实践形成的对人生问题的一种稳定的心理倾向和精神状态。它是人生观的重要内容，一个人有什么样的人生观就会有什么样的人生态度。

7 人的本质在其现实性上，是（　　）。

A．一切经济关系的总和

B．一切自然关系的总和

C．单个人所固有的抽象物

D．一切社会关系的总和

【答案】D

【解析】对人的认识，核心在于认识人的本质。马克思指出：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”这一论断，使人的本质问题在人类历史上第一次得到了科学的说明。

8 人在现实生活中不可避免地会遇到各种各样的问题，引发对人生的思考，这种思考最后集中到“人为什么活着”“人应该怎样活着”等根本问题。对这些根本问题的回答，体现了一个人的（　　）。

A．道德观

B．世界观

C．人生观

D．价值观

【答案】C

【解析】人生观是人们在实践中形成的对于人生目的、人生态度、人生价值等问题的总看法和总观点。对“人为什么活着”“人应该怎样活着”等根本问题的回答，体现了一个人的人生观。

9 人生观主要是通过人生目的、人生态度和人生价值三个方面体现出来的。其中核心是（　　）。

A．人生目的

B．人生态度

C．人生价值

D．人生意义

【答案】A

【解析】人生观的主要内容包括人生目的、人生态度和人生价值。这三个方面相互联系、相辅相成，统一为一个有机整体。其中，人生目的是指生活在一定历史条件下的人在人生实践中关于自身行为的根本指向和人生追求，是对“人为什么活着”这一人生根本问题的认识和回答，是人生观的核心，在人生实践中具有重要的作用。

10 资产阶级人生观的核心是（　　）。

A．牟利主义

B．拜金主义

C．享乐主义

D．个人主义

【答案】D

【解析】个人主义是一种强调个人自由、个人利益，强调自我支配的政治、伦理学说和社会哲学。实质上，它是一种从个人至上出发，以个人为中心来看待世界、看待社会和人际关系的世界观。个人主义是生产资料私有制的产物，是资产阶级人生观的核心。

11 发扬自强不息、敢为人先、百折不挠、坚忍不拔的精神，始终保持蓬勃朝气、昂扬锐气，充分发挥生命的创造力，体现的人生态度是（　　）。

A．人生须认真

B．人生当务实

C．人生应乐观

D．人生要进取

【答案】D

【解析】端正的人生态度包括：人生须认真、人生当务实、人生应乐观、人生要进取。其中，人生要进取这一人生态度对大学生的要求包括：① 要积极进取，不断丰富人生的意义，不能贪图安逸、满足现状、因循守旧、故步自封，否则人生就会失去应有的光彩；② 要发扬自强不息、敢为人先、百折不挠、坚忍不拔的精神，始终保持蓬勃朝气、昂扬锐气，充分发挥创造力，在创新创造中不断书写人生的新篇章。

12 评价人生价值的根本尺度是（　　）。

A．是否自食其力

B．劳动和贡献的尺度

C．劳动以及通过劳动对社会和他人作出的贡献

D．人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步

【答案】D

【解析】评价人生价值的根本尺度，是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。劳动以及通过劳动对社会和他人作出的贡献，是社会评价人生价值的普遍标准。

二、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1 人生的自我价值和社会价值既相互区别，又密切联系，共同构成了人生价值的矛盾统一体。下列有关人生的自我价值和社会价值的说法中，正确的有（　　）。

A．人生的社会价值是实现人生的自我价值的基础

B．社会价值的创造过程与自我价值的实现过程是统一的

C．一个人社会价值的大小取决于其自我价值实现的程度

D．实现自我价值是因，创造社会价值是果，不实现自我价值，就无从创造社会价值

【答案】AB

【解析】人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。两者既相互区别，又密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体：① 人生的自我价值是个体生存和发展的必要条件，人生的自我价值的实现是个体为社会创造更大价值的前提。个体通过努力提高自我价值的过程，也是其创造社会价值的过程。② 人生的社会价值是社会存在和发展的重要条件，人生社会价值的实现是个体自我完善、全面发展的保障。没有社会价值，人生的自我价值就无法存在。

2 对人生观理解正确的有（　　）。

A．人生观是世界观的重要组成部分

B．人生观是人们在实践中形成的关于人生目的、人生态度和人生价值等问题的总观点和总看法

C．对人的认识，核心在于认识人的本质

D．人的本质是一切社会关系的总和

【答案】ABCD

【解析】A项，世界观决定人生观，有什么样的世界观，就会有什么样的人生观。人生观是世界观的一个重要组成部分，受到世界观的制约。B项，人生观是人们关于人生目的、人生态度、人生价值等问题的总观点和总看法。人生目的回答人为了什么活着，人生态度回答人应当如何活着，人生价值回答什么样的人生才有价值。这三个方面相互联系、相辅相成，统一为一个有机整体。CD两项，对人的认识，核心在于认识人的本质。马克思指出：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”这一论断，使人的本质问题在人类历史上第一次得到了科学的说明。

3 拜金主义人生观的主要表现有（　　）。

A．将金钱神秘化、神圣化，视金钱为圣物

B．把追逐和获取金钱作为人生的目的和生活的全部意义

C．将金钱作为衡量人生价值的唯一标准

D．主张人生的唯一目的和全部内容就在于满足感官的需求与快乐

【答案】ABC

【解析】拜金主义是一种认为金钱可以主宰一切，把追求金钱作为人生至高目的的思想观念。拜金主义是一切向钱看的思想倾向，它将金钱神秘化、神圣化，视金钱为圣物，把追逐和获取金钱作为人生的目的和生活的全部意义，金钱成为衡量人生价值的唯一标准。D项，是享乐主义人生观的主要表现。

4 人生目的是人生观的核心，其重要作用有（　　）。

A．决定人生道路

B．决定人生态度

C．决定人生价值选择

D．决定世界观

【答案】ABC

【解析】人生目的是人们对于自己人生所追求的客观目标，是人们改造客观世界要得到的结果。人生目的是人生的根本问题，是人生精神支柱的基石。人生目的在人生实践中具有重要的作用，具体包括：① 人生目的决定人生道路；② 人生目的决定人生态度；③ 人生目的决定人生价值选择。D项，人生目的属于人生观的内容，而世界观决定人生观。

5 个人主义人生观、拜金主义人生观和享乐主义人生观的共同特征有（　　）。

A．都是资产阶级人生观的核心

B．忽视或否认社会性是人的存在和活动的本质属性

C．它们都没有正确把握个人与社会的辩证关系

D．它们对人的需要的理解是片面的

【答案】BCD

【解析】个人主义、拜金主义、享乐主义人生观的共同特征为：① 没有正确把握个人与社会的辩证关系；② 忽视或否认社会性是人的存在和活动的本质属性；③ 对人的需要的理解极端、狭隘和片面；④ 其出发点和落脚点都是一己之私利。A项，资产阶级人生观的核心是个人主义。

6 在社会主义社会中，个人利益与社会利益的统一关系主要体现在（　　）。

A．事实上，任何社会的个人利益与社会利益在根本上都是一致的

B．社会利益体现了作为社会成员的个人的根本利益和长远利益

C．社会利益既是个人利益得以实现的前提和基础，又是个人利益得以实现的保障

D．社会利益体现了所有作为社会成员的个人的全部利益

【答案】BC

【解析】个人与社会的关系，最根本的是个人利益与社会利益的关系，具体体现为：① 社会利益离不开个人利益。社会利益不是个人利益的简单相加，而是所有人利益的有机统一，社会利益体现了作为社会成员的个人的根本利益和长远利益。② 个人利益也离不开社会利益。社会利益是个人利益得以实现的前提、基础和保障，个人利益的满足只能是在一定的社会条件下、通过一定的社会方式来实现。③ 在社会主义社会中，个人利益与社会利益在根本上是一致的。

7 人生的自我价值的主要表现有（　　）。

A．个人对社会的责任和贡献

B．个人对自身物质需要的满足程度

C．个人对自身精神需要的满足程度

D．社会对个人的尊重和满足

【答案】BC

【解析】人生价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。其中，人生的自我价值，是个体的人生活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。

8 评价人生价值的根本尺度有（　　）。

A．看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律

B．看一个人的实践活动是否促进了历史进步

C．看一个人是否坚持完善自身与贡献社会相统一

D．看一个人是否坚持物质贡献与精神贡献相统一

【答案】AB

【解析】人生价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。评价人生价值的根本尺度，是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。劳动以及通过劳动对社会和他人作出的贡献，

是社会评价人生价值的普遍标准。CD两项，是评价人生价值的方法。

9 比较客观、公正、准确地评价社会成员人生价值的大小，除了要掌握科学的标准外，还需要掌握恰当的评价方法，坚持（　　）。

A．能力有大小与贡献须尽力相统一

B．物质贡献与精神贡献相统一

C．完善自身与贡献社会相统一

D．主观与客观相统一

【答案】ABC

【解析】人生价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。客观、公正、准确地评价社会成员人生价值的大小，除了要掌握科学的标准外，还需要掌握恰当的评价方法，主要包括：① 坚持能力有大小与贡献须尽力相统一；② 坚持物质贡献与精神贡献相统一；③ 坚持完善自身与贡献社会相统一。

三、简答题

1 简述人生观的主要内容。

答：人生观是人们关于人生目的、人生态度、人生价值等问题的总观点和总看法。人生观教育的主要内容是教育学生树立正确的生死、苦乐、善恶、荣辱等观点，懂得人生的意义和价值，确立正确的人生道路和奋斗目标。

（1）人生观的主要内容

① 人生目的，是指生活在一定历史条件下的人在人生实践中关于自身行为的根本指向和人生追求。它是人生观的核心，在人生实践中具有重要的作用。

② 人生态度，是指人们通过生活实践形成的对人生问题的一种稳定的心理倾向和精神状态。它是人生观的重要内容，一个人有什么样的人生观就会有什么样的人生态度。

③ 人生价值，是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。它内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。

（2）三个主要内容之间的关系

人生目的、人生态度和人生价值作为人生观的主要内容，相互联系、相辅相成，统一为一个有机整体。人生目的回答人为了什么活着，人生态度回答人应当如何活着，人生价值回答什么样的人生才有价值。

2 错误的人生观存在哪些危害？

答：错误的人生观包括拜金主义、享乐主义和极端个人主义等。这些错误的人生观容易侵蚀人们的心灵，不利于人们树立科学高尚的人生观、价值观。其危害具体体现为：

（1）拜金主义

持此观念的人认为：“在社会上，无钱万万不能”与“金钱至上”等，这种价值观被认为起源于资本主义鼓励人类追求自我物质利益的思想主张。其危害可归纳为：金钱至上，不顾法律、法令、政策、纪律和道德规范，一切交往都成了赤裸裸的金钱交易，会腐蚀社会主义经济、政治和文化的肌体，把社会主义的社会关系蜕变为唯利是图、尔虞我诈、腐朽堕落、有钱能使鬼推磨的资本主义的社会关系。

(2) 享乐主义

享乐主义是所有动作皆可被一个人会产生的享受与痛楚所决定，力求将享乐与痛苦的差距增至最大。其危害可归纳为：

① 从个人的自我发展和完善的角度看，享乐主义最终会将个人引向败德亡身。

② 从社会及文明演化的角度看，享乐主义会导致国家和民族的衰落，乃至文明的消亡。

③ 就人类而言，享乐主义泛滥会导致人类的最终毁灭。

(3) 极端个人主义

极端个人主义是一种极其浓厚、强烈的个人主义，它把个人主义的种种特点扩展到了极点。其具体表现及危害可归纳为：为了满足个人私欲而不惜损害社会和他人的利益。

3 何为价值，如何理解人生价值？[首都经贸2018年研]

答：价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。可以从以下几个方面来理解人生价值：

(1) 人的自我价值即个人对自我的价值，是个人的存在和活动对于自身的意义，是个人通过自己的活动来满足自己的需要，并获得社会对个人的尊重和满足。

(2) 人生的社会价值，是个体的实践活动对社会、他人所具有的价值。人生的自我价值和社会价值，既相互区别，又密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体。

(3) 人的价值是社会价值和自我价值的统一，二者是互为前提不可分割的。

① 社会价值是自我价值的基础，没有社会价值，就不可能实现真正的自我价值。个人只有在社会中并通过实现社会价值才能实现自我价值。

② 自我价值要以有益于社会、他人为前提，只有当人的自我价值有利于社会时，才能获得自身的幸福，成就自身的完美。个人的活动如果危害社会和他人的利益，就会受到社会和他人的否定，最终丧失自我价值。

从根本上说，人的价值在于对社会的贡献。人的自我价值也不可忽视。一个人要为社会做出贡献，也要以实现自我价值为必要条件。

(4) 我们要正确评价人生价值以及努力实现人生价值。

① 正确评价人生价值。评价人生价值的根本尺度，是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。

a．既要看贡献的大小，也要看尽力的程度。坚持能力有大小与贡献须尽力相统一。

b．既要尊重物质贡献，也要尊重精神贡献。

c．既要注重社会贡献，也要注重自身完善。

② 努力实现人生价值。人们在实践中努力实现自己的人生价值。

a．实现人生价值要从社会客观条件出发。人生价值是在社会实践中实现的，人的创造力的形成、发展和发挥都要依赖于一定的社会客观条件。

b．实现人生价值要从个体自身条件出发。

c．不断增强实现人生价值的能力和本领。实现人生价值，需要人们充分发挥主观能动性。

四、论述题

试述大学生应如何对待人生矛盾。

答：大学生要科学认识实际生活中的各种问题，勇敢面对和正确处理各种人生矛盾，具体应做到以下几点：

（1）树立正确的幸福观

幸福都是奋斗出来的。奋斗本身就是一种幸福。大学生的人生课题之一就是什么是真正的幸福观。

① 幸福总是相对的，不是尽善尽美的。人世间的一切幸福都需要靠辛勤的劳动来创造。

② 追求幸福的过程就是不满足于现状、不断追求和创造更美好生活的过程。

③ 个人幸福与社会整体幸福和他人幸福相互联系，个人幸福只有在社会整体幸福不断增长中才会有保障。

（2）树立正确的得失观

正确认识人生发展过程中的得与失这对矛盾，它体现着一个人的智慧与修养。大学生要以积极进取的态度去面对生活中的成败与得失，具体应做到：

① 不要拘泥于个人利益的得失。人生不会一帆风顺，遇到一点挫折就轻言放弃，面对一点失败就灰心丧气，这样的人生不会创造更大的价值；在失意之际坚持不懈，在坎坷之时不断努力，这样的人生才能更有意义。

② 不要满足于一时的得。满足于一时的得，往往会放弃接下来的努力，以致造成最后的失败，历史上很多事件都诠释了这条人生道路。

③ 不要惧怕一时的失。个人利益的得失只能部分地衡量人生价值的大小，在奉献社会中才能实现更大的他人和社会的尊重，实现作为一个大写的人的社会价值。

（3）树立正确的苦乐观

苦与乐既对立又统一，在一定条件下可以相互转化。苦乐观是人们对苦与乐及其关系的根本看法和态度。人生观的组成部分，是人生观在苦乐问题上的表现。苦与乐是反映人在与自然、与他人和社会之间的相互联系过程中所产生的不同主观体验的范畴。

（4）树立正确的顺逆观

① 在顺境中前进，如同顺水行舟，使人们更容易接近和实现目标。在逆境中奋斗，会有顺境中难以得到的获得感和成就感。面对顺境我们要居安思危，逆境时我们要迎难而上。顺境与逆境是相互对立的，人在这一生中不可能一帆风顺，总会遇到这样或那样的问题。在顺境不要骄傲，因为顺境过后，逆境很快就会到来，当逆境来临时也不能失去斗志，应该逆流而上，去战胜它，不应向它屈服。在面对逆境时，不能气馁，要用一颗平常心去面对它，从中总结经验和教训。

（5）树立正确的生死观

① 生与死是贯穿人生始终的一对基本矛盾。从一定意义上说，正是因为每个人只有一次生命，生命短促而无常，才更体现出人生观的重要意义。

② 人的生命只有投入到实现社会价值的过程之中，才能开发出生命所蕴藏的巨大潜能。大学生应当正确理解人生的意义和价值，确立高尚的人生价值追求，创造自己的精彩人生。

（6）树立正确的荣辱观

① 荣辱观是指人们对荣与辱的评价标准的价值确认。“由义为荣，背义为辱”。“荣”指荣誉或光荣，是人们对高尚的道德行为所作的客观评价和主观感受。荣辱观对个人的思想行为具有鲜明的动力、导向和调节作用。

② 大学生应坚持以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻，以服务人民为荣、以背离人民为耻，以崇尚科学为荣、以愚昧无知为耻，以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻，以团结互助为荣、以损人利己为耻，以诚实守信为荣、以见利忘义为耻，以

遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻，以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻。

五、材料分析题（要求结合所学知识分析材料回答问题）

结合材料回答问题：[2011年考研政治真题]

郭明义，鞍山钢铁集团矿山公司齐大山铁矿采场公路管理员。几十年来，他照着雷锋那样去做，“把雷锋的道路作为自己的人生选择，把雷锋的境界作为自己的人生追求”，连续15年每天提前2小时上班，相当于多奉献了5年的工作量；连续20年先后55次无偿献血、捐献血小板，累计近6万毫升；连续16年为希望工程、工友、灾区群众捐款12万元，资助180多名特困生。可是，他一家至今还是住在一间不过40平方米的旧楼房里。

有人曾不解地问郭明义，你这么做究竟值不值得？“如果发出一点光，放出一点热，能够换来孩子幸福的笑脸，换来他人生命之花的绽放，换来人与人之间的温暖和谐，这样的人生，我无怨无悔！”“给人温暖就是给自己幸福”。他是这样说的，也是这样做的。

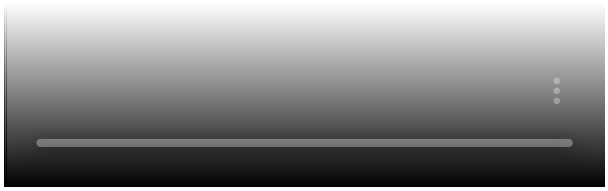
30年来，郭明义就像一支火把燃烧着自己，也燃旺着志愿者和社会上更多人的爱心。他8次发起捐献造血干细胞的倡议，得到1700多人的响应；他7次发起献血的建议，600多人无偿献出15万毫升热血；他发起成立遗体（器官）捐献志愿者俱乐部，汇聚了200多名志愿者；他发起成立“郭明义爱心联队”，从12人已经发展到2800多人，捐款40余万元、资助特困生1000多名。

郭明义的精神是一块磁石，在鞍钢、在辽宁、在全国吸引汇集越来越多的人加入爱心行动，为他人奉献、为社会分忧、为国家尽责，凝聚成巨大的道德力量，推进着当代中国社会稳定和谐发展。郭明义的先进事迹体现了“简单中的伟大”。

——摘编自《人民日报》

（1）如何理解“给人温暖就是给自己幸福”？

（2）为什么说郭明义的先进事迹是“简单中的伟大”？



【参考答案】

（1）如何理解“给人温暖就是给自己幸福”？

答：“给人温暖就是给自己幸福”体现了人生的自我价值和社会价值两个方面的内容和辩证关系，具体分析如下：

① 人生价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。人生的意义，需要从人生价值的角度进行审视和评价。人们只有找到自己对生活意义的正确答案，才会自觉地朝着选定的目标努力，以全部的情感、意志、信念去创造有价值的人生。

② 人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。人生的自我价值即个人对自我的价值，是个人的存在和活动对于自身的意义，是个人通过自己的活动来满足自己的需要，并获得社会对个人的尊重和满足。人生的社会价值，是个体的实践活动对社会、他人来说所具有的价值。人生的社会价值和自我价值，既相互区别，又密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体。

a．个体生存和发展的必要条件之一是人生的自我价值。个体通过努力提高自我价值的过程，也是其创造社会价值的过程。

b．人生的社会价值是个体的人生活动对社会、他人所具有的价值。衡量人生的社会价值的标准是个体对社会和他人所作的贡献。没有社会价值，人生的自我价值就无法存在。在社会主义社会，一个人的需要能不能从社会中得到满足，在多大程度上得到满足，取决于他的人生活动对社会和他人的贡献，即他的社会价值。

综上，人生的社会价值是自我价值实现的基础。因此，“给人温暖就是给自己幸福”，通过善意的行为温暖他人，在实现自己的社会价值的同时也在实现着自己的自我价值。

（2）为什么说郭明义的先进事迹是“简单中的伟大”？

答：“简单中的伟大”是人们对郭明义人生价值的评价。人的社会性决定了人生的社会价值。人生价值评价的根本尺度，是看一个人的人生活动是否符合社会发展的客观规律，是否通过实践促进了历史的进步。劳动以及通过劳动对社会和他人作出的贡献，是社会评价人生价值的普遍标准。对郭明义的先进事迹可以采用以下几种方法来进行价值评价：

① 坚持能力有大小与贡献须尽力相统一。人生价值是在社会实践中实现的，人的创造力的形成、发展和发挥都依赖于一定的社会客观条件。考察一个人的人生价值，应当把个人对社会的贡献同他的能力以及与能力相对应的职责联系起来。郭明义就是在做好自己本职工作的前提下，用自己的能力帮助了别人。

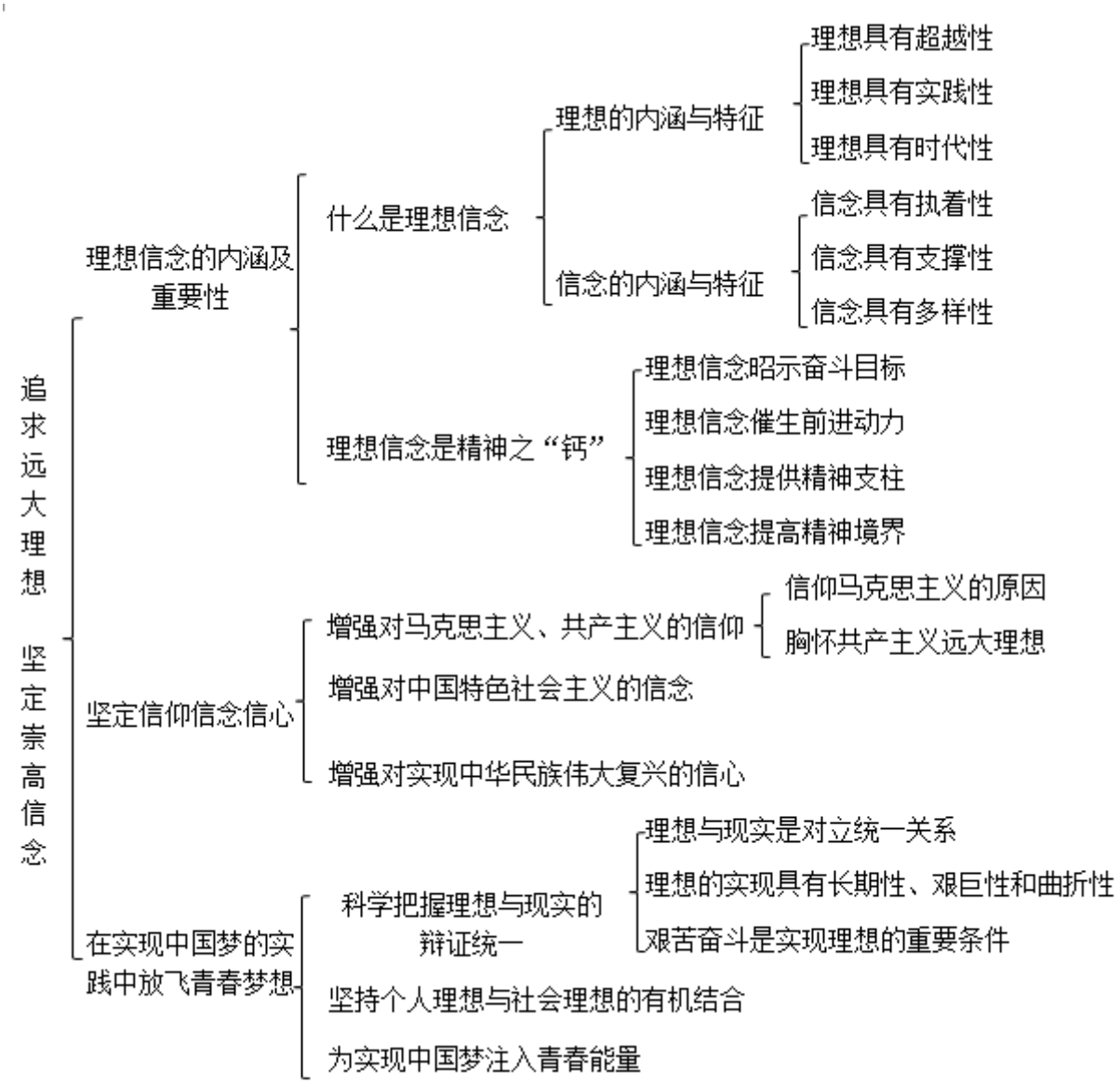
② 坚持物质贡献与精神贡献相统一。社会的发展与进步是物质文明和精神文明的共同发展与进步。评价人生价值，既要看一个人对社会作出的物质贡献，也要看他对社会作出的精神贡献，同时还要充分肯定从事物质生产劳动的人同样可以对社会作出巨大的精神贡献。30年来，郭明义就像一支火把，不仅燃烧着自己，也燃旺着志愿者和社会上更多人的爱心。

③ 坚持完善自身与贡献社会相统一。社会是人类创造并由其个体组成的，人的自我完善和全面发展、人生自我价值的实现将使个体为社会创造更大的价值。郭明义多年坚持做平凡简单的事情，但是他的精神是伟大的，境界是崇高的，他影响、带动了更多的人，起了很好的示范作用，产生的社会效应是广泛而深远的。

第二章　追求远大理想　坚定崇高信念

2.1　复习指南

【知识框架（庖丁解牛）】



【本章概述（提纲挈领）】

本章主要介绍理想信念及其相互关系、马克思主义的信仰、共产主义的信仰、中国特色社会主义的信念、中华民族伟大复兴的信心、理想与现实、个人理想与社会理想的关系，是对第一章人生问题探讨的进一步展开。本章是历年分析题命题较集中的章节，题型灵活，考生在复习时不仅要把握基本概念，还要注重分析题的练习，做到融会贯通。

2.2 课后习题详解

1 李大钊说，以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族。谈谈理想信念对大学生成长成才的重要意义。

答：理想指引方向，信念决定成败。理想信念是人生发展的内在动力。在大学期间，大学生不仅要提高知识水平，增强实践才干，更要坚定崇高的理想信念。理想信念对大学生成长成才的重要意义，主要体现在以下几个方面：

（1）理想信念能够帮助大学生树立奋斗目标

①人生是一个在实践中奋斗的过程。要使生命富有意义，就必须在科学的理想信念指引下，沿着正确的人生道路前进。理想信念是人的思想和行为的定向器，一旦确立就可以使人方向明确、精神振奋，即使前进的道路曲折、人生的境遇复杂，也能使人看到未来的希望和曙光，永不迷失前进的方向。

②人的理想信念，反映的是对社会和人自身发展的期望。有什么样的理想信念，就意味着以什么样的期望和方式去改造自然和社会，塑造和成就自身。只有树立起崇高的理想信念，才能够解答好人生的意义、奋斗的价值以及做什么样的人等重要的人生课题。

（2）理想信念能够为大学生提供前进动力

①一个人有了崇高坚定的理想信念，才会以惊人的毅力和不懈的努力成就事业。

②大学时期确立的理想信念，对今后的人生之路将产生重大影响，甚至会影响终身。

③大学生应当重视理想信念的选择和确立，努力树立科学崇高的理想信念，使人生道路越走越宽广，使宝贵的人生富有价值。

（3）理想信念能够为大学生提供精神支柱

理想信念是一个人在精神生活领域“安身立命”的根本。在当前的时代，正处于百年未有之大变局中，虽然不像战争年代一样充满生死考验，但其他考验依然存在。新时代的大学生，只有铸牢理想信念之魂，才能经受得住各种考验，创造人生事业的辉煌。

（4）理想信念能够提高大学生的精神境界

理想信念是衡量一个人精神境界高下的重要标尺。理想信念作为人的精神世界的核心：

①能使人的精神生活的各个方面统一起来，使人的精神世界成为一个健康有序的系统，避免精神空虚和迷茫。

②能引导人们不断地追求更高的人生目标，并在追求和实现理想目标的过程中提升精神境界、塑造高尚人格。

大学生只有树立崇高的理想信念，才能激发起为民族复兴和人民幸福而发愤学习的强烈责任感与使命感，掌握建设祖国、服务人民的本领。不论今后从事什么职业，大学生都要把个人的奋斗志向同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，把个人的学习进步同祖国的繁荣昌盛紧紧联系在一起，使理想信念之花结出丰硕的成长成才之果。

2 2021年4月25日至27日，习近平赴广西壮族自治区考察，第一站就到桂林市全州县的红军长征湘江战役纪念园，强调理想信念之火一经点燃就会产生巨大的精神力量。结合自身实际，谈谈为什么要坚定信仰信念信心。

答：理想是人们在实践中形成的、有实现可能性的、对未来社会和自身发展目标的向往和追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。理想信念是人的精神世界的核心，是人精神上的“钙”。

正如红军将士们在长征途中展现出的一样，长征就是一次理想信念的伟大远征。习近平总书记指出：“长征胜利启示我们：心中有信仰，脚下有力量；没有牢不可破的理想信念，没有崇高理想信念的有力支撑，要取得长征胜利是不可想象

的。”红军之所以能够完成看似不可能完成的伟大征程，正是因为他们有坚定的理想信念，用顽强的意志征服了人类生存的极限。

实现中华民族伟大复兴的中国梦需要一代又一代青年矢志奋斗。当代青年学生肩负重任，应当志存高远、脚踏实地，切实增强对马克思主义、共产主义的信仰，增强对中国特色社会主义的信念，增强对实现中华民族伟大复兴的信心，把个人理想追求融入党和国家事业之中。

(1) 增强对马克思主义、共产主义的信仰。坚定的理想信念，必须建立在对马克思主义的坚定信仰上，建立在对历史规律的深刻把握上。

(2) 增强对中国特色社会主义的信念。中国特色社会主义，承载着几代中国共产党人的理想和探索，凝聚着亿万人民的奋斗和牺牲，是近代以来中国社会发展的必然选择。在中国共产党领导下，坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，要求我们必须增强对中国特色社会主义的坚定信念。

(3) 增强对实现中华民族伟大复兴的信心。实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福，它凝聚了几代中国人的夙愿，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。

综上所述，对于现代社会的我们来说，要继承发扬长征精神，坚定信仰信念信心，这样才能在时代和历史的发展洪流中坚定自己的信念和目标，不被社会中不好的氛围所影响，不怕千难万险，坚定不移为实现既定目标而奋斗。在不断实现自我价值的过程中，也不断对社会和国家有更多的贡献，不断提升社会价值。

3 从个人理想与社会理想辩证关系的角度，谈谈青年一代为什么要树立共同理想和远大理想。

答：(1) 个人理想与社会理想辩证关系

个人理想与社会理想是辩证统一的。个人理想是指处于一定历史条件和社会关系中的个体对于自己未来的物质生活、精神生活所产生的向往和追求。社会理想是指社会集体乃至社会全体成员的共同理想，即在全社会占主导地位的共同奋斗目标。个人理想与社会理想的关系实质上是个人与社会关系在理想层面的反映。二者相互联系、相互影响、相互制约。

① 个人理想以社会理想为指引。追求个人理想的实践活动都是在社会中进行的，正确的个人理想不是依个人的主观愿望随意确定的，而是由正确的社会理想规定的。个人理想的实现，必须以社会理想的实现为前提和基础。

② 社会理想是个人理想的汇聚和升华。社会是个人的联合体，社会理想与个人理想密不可分。社会理想不是凭空产生的，也不是由外在力量强加的，而是建立在众人的个人理想基础之上的。社会理想归根到底要靠全体社会成员的共同努力来实现。

(2) 青年一代要树立共同理想和远大理想的原因

① 只有树立共同理想和远大理想，才能够让青年一代将个人理想与社会理想相统一。每一个青年的前途离不开国家，没有国家的前途也就没有青年的前途。

② 当社会理想与个人理想产生冲突时，共同理想和远大理想能够指引青年做出正确选择。

③ 走好新时代的长征路，青年一代要不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者，为崇高理想信念而矢志奋斗。

2.3 典型题（含考研真题）详解

一、单项选择题（下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的）

1 中华传统美德是中华优秀文化的重要组成部分，其内容博大精深、源远流长。从《诗经》中的“夙夜在公”到《尚书》中的“以公灭私”，从西汉贾谊《治安策》中的“国而忘家，公而忘私”到宋代范仲淹《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，再到清代林则徐的“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，贯穿其中的传统美德是（　　）。[2022年考研政治真题]

A．强调知行合一，注重躬行实践

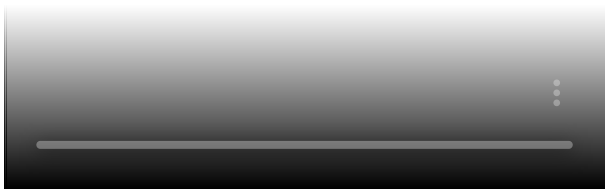
B．推崇“仁爱”原则，注重以和为贵

C．重视整体利益，强调责任奉献

D．提倡人伦价值，重视道德义务

【答案】C

【解析】中华传统美德内涵丰富、博大精深，是中华传统文化中不可分割的组成部分，是人类文明发展的重要精神财富，是我国社会主义道德建设的源头活水。从《诗经》中的“夙夜在公”到《尚书》中的“以公灭私”，从西汉贾谊《治安策》中“国而忘家，公而忘私”到宋代范仲淹《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，再到清代林则徐的“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，都体现了强烈的为国家、为民族献身的精神，贯穿其中的传统美德是重视整体利益、国家利益和民族利益，强调责任意识和奉献精神。



2 理想作为一种精神现象，是人类社会实践的产物。理想源于现实，又超越现实，在现实中有多种类型。从层次上划分，理想有（　　）。[2011年考研政治真题]

A．个人理想和社会理想

B．道德理想和政治理想

C．生活理想和职业理想

D．崇高理想和一般理想

【答案】D

【解析】理想是多方面和多类型的，根据不同的标准，可以划分为不同的类型。从理想的性质和层次划分，有科学理想和非科学理想、崇高理想和一般理想；从理想的对象划分，有个人理想和社会理想；从理想的内容划分，有社会政治理想、道德理想、职业理想和生活理想。



3 信念是认知、情感和意志的有机统一体，是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚定不移并身体力行的心理态度和精神状态。信念是人们追求理想目标的强大动力，决定事业的成败。信念有不同的层次和类型，其中（）。[2017年考研政治真题]

A．低层次的信念代表了一个人的基本信仰

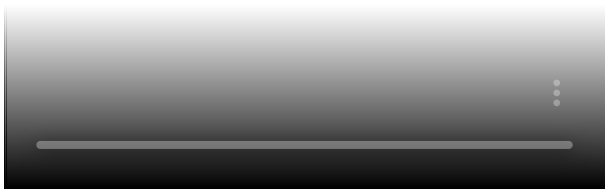
B．高层次的信念决定低层次的信念

C．相同社会环境中生活的人们的信念始终一致

D．各种信念没有科学与非科学之分

【答案】B

【解析】信念具有多样性：① 不同的人由于社会环境、思想观念、利益需要、人生经历和性格特征等方面的差异，会形成不同的信念；② 同一个人也会形成不同类型和层次的信念，并由此构成其信念体系。在信念体系中，高层次的信念与低层次的信念的关系为：高层次的信念决定低层次的信念，低层次的信念服从高层次的信念。科学的信念是在人们认识世界和改造世界的过程中产生的，是以对客观规律的真理性认识为基础的。科学信念与盲目信仰或宗教信仰是完全不同的。



4 “哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”。这鲜明地表明了马克思主义的基本特征是（）。

A．以认识世界为己任

B．具有持久的生命力

C．科学性

D．重视实践、以改造世界为己任

【答案】D

【解析】马克思主义具有鲜明的实践品格。它不仅致力于科学解释世界，而且致力于积极改变世界。题中，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”这鲜明地表明了马克思主义重视实践、以改造世界为己任的基本特

征。A项，认识世界是为了改造世界，马克思主义以改造世界而不是认识世界为己任，认识世界只是改造世界的基础，改造世界才是认识世界的目的。B项，马克思主义具有持久的生命力是由于它所具有的科学性、革命性和实践性，但这并不是马克思主义的基本特征。C项，科学性是马克思主义的一大特征，但与题意不符。

5 习近平总书记在2013年“五四”青年节同各界优秀青年代表座谈时对青年人寄予了殷切希望：“青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。”与我国各族人民一样，现阶段青年一代应当树立的共同理想是（　　）。

A．全中国实现全面脱贫

B．践行社会主义荣辱观

C．坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴

D．弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神

【答案】C

【解析】现阶段青年一代应该牢固树立崇高的理想信念，坚持中国特色社会主义的共同理想，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。我们要坚信中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化的必由之路，中国特色社会主义理论是实现中华民族伟大复兴的正确理论，中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本保障。

6 通往理想彼岸的桥梁是（　　）。

A．学习

B．认识

C．智慧

D．实践

【答案】D

【解析】理想信念是一个思想认识问题，更是一个实践问题。实践是联系现实与理想的桥梁。理想并不等于现实，理想的实现需要个人持之不懈的努力和奋斗。

7 青年时期牢固树立远大理想，人生道路就会越走越宽广，无论遇到怎样的艰难险阻，都能义无反顾、勇往直前。实现理想的根本途径是（　　）。

A．正确认识和对待实现理想过程中的顺境与逆境

B．坚定的信念

C．正确认识理想与现实的关系

D．勇于实践、艰苦奋斗

【答案】D

【解析】勇于实践、艰苦奋斗是实现理想的根本途径。A项，正确认识和对待实现理想过程中的顺境与逆境是实现理想的条件之一。B项，坚定的信念是实现理想的重要条件。C项，正确认识理想与现实的关系是实现理想的思想基础。

8 下列选项中，体现了理想和现实关系的名言是（　　）。

A．“立志要如山，行道要如水。不如山，不能坚定；不如水，不能曲达”

B．“理想是美好的，但没有意志，理想不过是瞬间即逝的彩虹”

C．“只有知道了通往今天的路，我们才能清楚而有智地规划未来”

D．“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”

【答案】C

【解析】理想和现实存在着对立的一面，二者的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾。假如理想与现实完全等同，那么理想的存在就没有意义。理想与现实又是统一的。理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。在一定条件下，理想可以转化为未来的现实。脱离现实而谈理想，理想就会成为空想。C项，“今天的路”指的是现实，“未来”指的是理想，体现了理想与现实的关系。

9 “行百里者半九十，此言末路之难也。”这句话体现了（　　）。

A．立志当高远

B．理想的实现越到最后就越困难，要实现理想，必须有战胜种种艰难险阻的信心和坚韧不拔的毅力

C．立志做大事

D．理想的实现是一个过程

【答案】B

【解析】理想的实现具有长期性、艰巨性和曲折性。“行百里者半九十，此言末路之难也”，这句话出自西汉刘向的《战国策·秦策五》。这句话的意思是走一百里路，走了九十里才算是一半，比喻做事愈接近成功愈困难，愈要认真对待，体现了理想实现的艰巨性，越到最后就越难实现。

10 中国有句俗话，“望山跑死马”。期望自己一觉醒来发现理想已经实现，这种便宜事是不可能出现的。这说明，理想的实现具有（　　）。

A．自发性

B．简易性

C．长期性

D．偶然性

【答案】C

【解析】“望山跑死马”，意思是说，看起来山离得很近，似乎马上就能到达山脚下，但实际上把马累死也难以迅速到达。这句话说明了实现理想的长期性、艰巨性和曲折性。理想的实现是一个过程。一般来说，理想越是远大，它的实现过程就越复杂，需要的时间也就越漫长。

11 中国有句古话：“千里之行，始于足下”，这句话对我们在人生哲理方面的启发是（　　）。

A．立志当高远

B．立志做大事

C．立志须躬行

D．立志须果断

【答案】C

【解析】古人云：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。”意思是：合抱的大树，生长于细小的幼苗；九层的高台，筑起于每一堆泥土；千里的远行，是从脚下第一步开始走出来的。由此可见，理想若不与奋斗结合，只能是一个虚无缥缈的美梦。理想的琴键只有扣动奋斗的琴弦，才能奏出人生美妙动听的乐章。

二、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1 理想和信念是密切联系的，它们是同一种人类精神现象即信仰现象的两个侧面，理想信念的基本特点有（　　）。

A．思想性与实践性

B．超越性与强制性

C．多样性与共同性

D．时代性与阶级性

【答案】ACD

【解析】理想作为一种意识观念，是人类特有的精神现象。理想是一个人对人生的憧憬、对未来的展望，是长远的人生目标，反映和体现着人们的世界观、人生观、价值观。信念是人们在一定的认识基础上，对某种思想理论、学说和理想所抱的坚定不移的观念。理想信念的基本特点包括：① 思想性与实践性；② 时代性和阶级性；③ 多样性与共同性。

2 信念同理想一样，也是人类特有的一种精神现象，是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的精神状态。以下内容正确的有（　　）。

A．信念是认知、情感和意志的有机统一体

B．信念具有不同的层次和类型

C．信念是最高层次的信仰

D．信念是对理想的支持，是人们追求理想目标的强大动力

【答案】ABD

【解析】C项，在信念体系中，高层次的信念决定低层次的信念，低层次的信念服从高层次的信念。信仰是最高层次的信念，具有最大的统摄力。信仰有盲目和科学之分。盲目的信仰是人们不加思考地对一些不切实际的、虚幻的观念的迷信；科学的信仰则立足于科学的、符合实际的正确认识。

3 俄国著名作家尼古拉·车尔尼雪夫斯基曾说：“人的活动如果没有理想的鼓舞，就会变得空虚而渺小。”这句名言说明了理想的作用在于（　　）。

A．能够指引人生的奋斗目标

B．它是源于人们主观意志的一种判断

C．能够提升人们的精神境界

D．能够为人生提供前进的动力

【答案】ACD

【解析】理想对人生的意义和作用包括：①理想信念昭示奋斗目标；②理想信念提供前进动力；③理想信念提高精神境界。尼古拉·车尔尼雪夫斯基的这句话表明了理想的作用。B项，理想是在社会实践中形成的、有可能实现的、人们对未来的一种向往和追求。理想源于现实，又高于现实。因此，不能说理想源于人们的主观意志。

4 马克思主义关于人类社会必然走向共产主义的基本原理，是建立在对人类社会发展规律正确认识的基础上的科学预见。共产主义是一种（　　）。

A．理想

B．学说

C．制度

D．实践

【答案】ABCD

【解析】共产主义是一种理想、一种学说、一种制度，更是一种实践。A项，共产主义是一种理想，中国共产党从成立之日起，就确立了共产主义的远大理想，始终团结带领中国人民朝着这个伟大理想前行。共产主义远大理想既是面向未来的，又是指向现实的，反映了人们对未来社会的美好向往。B项，共产主义是一种学说，是马克思主义经典作家基于人类社会发展客观规律对未来社会的展望。C项，共产主义是一种制度，是一种社会形态，资本主义终将被共产主义（社会主义是共产主义的低级阶段）所取代。D项，共产主义是一种实践，中国特色社会主义的每一个成就都是向共产主义迈进的伟大实践。

5 我们党和国家把马克思主义作为根本指导思想，原因在于（　　）。

A．这是近代以来中国历史发展的必然结果

B．马克思主义为中国革命和建设提供了现实的发展模式

C．这是中国人民长期探索的历史选择

D．这是由马克思主义严密的科学体系、鲜明的阶级立场和巨大的实践指导作用决定的

【答案】ACD

【解析】马克思主义是被100多年来世界历史发展进程，特别是我国革命、建设和改革实践反复证明了的科学真理，具有鲜明的科学性和真理性，是我们认识世界、改造世界的强大思想武器。马克思主义作为立党立国的根本指导思想，是近代以来中国历史发展的必然结果，是中国人民长期探索的历史选择，也是由马克思主义严密的科学体系、鲜明的阶级立场和巨大的实践指导作用所决定的。

6 在中国共产党的领导下，走中国特色社会主义道路，实现中华民族伟大复兴，是现阶段我国各族人民的共同理想。这个共同理想（　　）。

A．是人类最崇高的理想境界

B．是迈向共产主义最高理想的一个阶段

C．集中了我国工人、农民、知识分子和其他劳动者、建设者和爱国者的利益和愿望

D．是保证全体人民在政治上、道义上和精神上团结一致，争取胜利的强大思想武器

【答案】BCD

【解析】中国特色社会主义共同理想把国家、民族与个人紧紧地联系在一起，这个共同理想，既体现了现阶段党的奋斗目标，又体现了党的最终奋斗目标，它是迈向共产主义最高理想的一个阶段，集中了我国工人、农民、知识分子和其他劳动者、建设者和爱国者的利益和愿望，也是保证全体人民在政治上、道义上和精神上团结一致，争取胜利的强大思想武器。

7 20世纪80年代末90年代初，东欧剧变、苏联解体，世界社会主义运动遭受重大挫折，西方某些别有用心的人预言，社会主义将在20世纪末进入历史博物馆。然而，中国特色社会主义的成功实践，使社会主义运动展现了光明的前景。由此可见，（　　）。

A．理想的实现是一个过程

B．理想的实现是具有长期性、艰巨性和曲折性的

C．坚定的信念是实现理想的重要条件

D．任何一种社会政治理想都不会轻而易举地实现

【答案】ABCD

【解析】实现理想具有长期性、艰巨性和曲折性。理想的实现是一个过程。任何一种理想的实现都不是轻而易举的，因为理想对现实的超越性并不是现实状态的简单延伸，而是需要对现实和自我作出比较大的改变才能够实现。这种改变必然会遇到各种各样的困难、阻碍和波折，充满着曲折和坎坷。要实现理想、创造未来，就必须有战胜种种艰难险阻的坚定不移的信心和坚韧不拔的毅力。在实现理想的征途中，遭遇到一点挫折就灰心丧气、悲观失望甚至动摇理想信念的人，不可能将理想变为现实。

8 正确认识理想与现实的关系是实现理想的思想基础。关于理想与现实的关系，正确的表述有（　　）。

A．理想与现实是对立统一的

B．现实规定和制约着理想

C．现实是理想的基础，理想是未来的现实

D．理想一定可以转化为现实

【答案】ABC

【解析】理想和现实存在着对立的一面，二者的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾。假如理想与现实完全等同，那么理想的存在就没有意义。理想与现实又是统一的。理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。在一定的条件下，理想可以转化为未来的现实。脱离现实而谈理想，理想就会成为空想。

9 理想作为人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会和自身发展的向往和追求，是（　　）。

A．在现实生活中尚未实现的东西

B．在现实生活中已经存在的东西

C．对现实生活的超越

D．人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现

【答案】ACD

【解析】理想作为一种意识观念，是人类特有的精神现象。理想是一个人对人生的憧憬、对未来的展望，是长远的人生目标，反映和体现着人们的世界观、人生观、价值观。理想是现实生活中尚未实现的东西，是对现实生活的超越。

10 以下与“在艰苦中锻炼是成才的必要条件”意义相一致的格言警句有（　　）。

A．“梅花香自苦寒来”

B．“人才是第一资源，人人都可成才，人才就在群众中”

C．“不经历风雨怎能见彩虹”

D．“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”

【答案】ACD

【解析】A项，“梅花香自苦寒来”表明梅花之所以能够芳香宜人是因为遭受了寒冬的折磨。C项，风雨指的就是生活中的磨难和困苦。D项，淘金要千遍万遍的过滤，虽然辛苦，但只有淘尽了泥沙，才会露出闪亮的黄金。

11 习近平总书记2017年8月15日在给第三届中国“互联网＋”大学生创业大赛“青年红色筑梦之旅”大学生的回信中指出：祖国的青年一代有理想、有追求、有担当，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的青春力量。希望你们扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。这告诉青年，应当正确认识和处理个人理想与社会理想的关系。个人理想与社会理想的关系是（　　）。

A．社会理想指引着个人理想

B．个人理想从属于社会理想

C．社会理想是对个人理想的凝练和升华

D．社会理想的实现以个人理想的实现为前提和基础

【答案】ABC

【解析】理想是人类所特有的一种精神现象，是确立于人们观念之中的、同奋斗目标相联系的有实现可能性的想象。社会理想指人们对美好社会的设想或预见，其内容包括政治制度、经济制度、社会状况及整个社会结构等。社会理想与个人理想不是彼此孤立的，它们之间相互联系、相互影响、相互制约，主要体现为：① 个人理想以社会理想为指引。个人理想从属于社会理想。② 社会理想是对个人理想的凝练和升华。D项，个人理想的实现，必须以社会理想的实现为前提和基础。

12 孙中山先生曾激励广大青年：“要立志做大事，不要立志做大官。”周恩来中学时期就立下了“为中华崛起而读书”的志向；李四光、钱学森、邓稼先等老一辈知识分子，青年时期就立志用自己的聪明才智报效祖国。这些鲜活的实例给我们的教益有（　　）。

A．个人理想只有同国家的前途、民族的命运相结合，才是有意义的

B．个人的向往和追求要同社会的需要和人民的利益相一致

C．社会理想是个人理想的凝聚和升华，归根到底要靠全体社会成员的共同努力来实现

D．要在实现社会理想的过程中实现个人理想

【答案】ABCD

【解析】个人理想与社会理想的关系实质上是个人与社会关系在理想层面的反映。社会理想与个人理想不是彼此孤立的，它们之间相互联系、相互影响、相互制约：① 个人理想以社会理想为指引。个人理想从属于社会理想。个人理想只有同国家的前途、民族的命运相结合，才具有现实意义。个人的向往和追求必须与社会的需要和人民的利益相一致，才可能变为现实。② 社会理想是对个人理想的凝练和升华。社会是个人的联合体，社会理想与个人理想密不可分。社会理想要靠全体社会成员的共同努力来实现，每个人要在实现社会理想的过程中实现个人理想。

三、简答题

1 简述中国特色社会主义共同理想与共产主义远大理想的关系。

答：在中国共产党领导下，坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，必须树立中国特色社会主义共同理想。共产主义是人类最崇高的理想境界，实现共产主义是马克思主义最崇高的社会理想。中国特色社会主义共同理想与共产主义远大理想有着本质上的内在联系，主要表现为：

(1) 中国特色社会主义共同理想与共产主义远大理想是阶段性理想与最终理想的关系。现阶段我们的纲领就是建设中国特色社会主义，这是共产党人的理想，也是全国各族人民的共同理想。

(2) 建设中国特色社会主义，是现阶段全国各族人民的共同理想，也是迈向共产主义最高理想的一个阶段。建设中国特色社会主义，实现中华民族的伟大复兴是实现共产主义的必由之路。

(3) 实现共产主义制度，是共产党人的最高理想。中国特色社会主义事业，需要共产主义理想指明前进方向。社会主义事业是向着共产主义远大目标的前进运动，离开共产主义，社会主义就无从谈起。

我们要正确认识共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想之间的关系。实现共产主义是我们的远大理想，坚持和发展中国特色社会主义，就是向着远大理想所进行的实实在在的努力。心中有信仰，脚下有力量。走好新时代的长征路，大学生要不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者，为崇高理想信念而矢志奋斗。

2 如何正确认识理想实现的过程?

答：理想的实现是一个具有长期性、艰巨性和曲折性的过程。一般来说，理想越是远大，它的实现过程就越复杂，需要的时间也就越漫长，具体分析如下：

(1) 理想实现的长期性是对人们的耐心和信心的考验，对此必须作好充分的思想准备，实现理想必须要有面对困难、挫折坚定不移的信心和勇气。通向理想的道路并不是笔直的，往往是充满了曲折。在实现理想的过程中，由于主观和客观因素的影响，面对困难挫折的时候，人们往往容易犯一些错误，走一些弯路，追求理想的道路是弯弯曲曲的。而遭遇到一点困难就灰心丧气就会阻碍理想的实现。

(2) 艰苦奋斗是实现理想的重要条件。艰苦奋斗的过程也是进一步强化理想信念的过程。正是在为追求理想而艰苦奋斗的过程中，人的理想和信念经受了考验，得到了磨炼，从而变得更加坚定了。只有经历了考验和在逆境中奋斗的人，才知道理想之可贵，才体会到信念的力量，也才能形成坚定的信念和坚强的意志。艰苦奋斗绝不是一时的权宜之计。

四、论述题

1 如何看待理想与现实的关系?

答：在追求理想的过程中，人们常常会感受到理想与现实之间的矛盾，这就需要正确认识理想与现实的关系。

(1) 辩证看待理想与现实的矛盾

理想与现实是对立统一的，具体来看：

① 理想和现实存在着对立的一面，二者的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾。

② 理想与现实又是统一的。理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。现实中包含着理想的因素，孕育着理想的发展。理想来源于现实，是对现实的反映，但它不等于现实，而是现实的升华。理想高于现实，但它并不脱离现实，与现实是相互统一的。

(2) 理想的实现具有长期性、艰巨性和曲折性

① 理想的实现是一个过程。一般来说，理想越是远大，它的实现过程就越复杂，需要的时间也就越漫长。

② 理想变为现实不是一帆风顺的，往往会遭遇波澜和坎坷。

(3) 艰苦奋斗是实现理想的重要条件

① 艰苦奋斗是我们的传家宝。艰苦奋斗是无产阶级为实现共产主义理想而在长期的革命实践中形成的一种不畏艰苦、顽强奋斗的品质和作风。它是中华民族的传统美德，成为后人继往开来、开拓创新的巨大动力。

② 艰苦奋斗绝不是一时的权宜之计。

a．物质生活条件的改善，社会观念的变化，只是赋予艰苦奋斗以新的时代内涵和实践要求，但艰苦奋斗的精神是永远不会过时的。

b．讲艰苦奋斗，也并不是不讲物质利益，而是为了实现既定的理想，不怕吃大苦、耐大劳，不惜献出自己的一切。

新时代大学生要学习和掌握马克思主义立场、观点和方法，练就高强理论本领，形成科学思维方式。提升道德修养，夯实道德基础。要把自强不息的艰苦奋斗精神贯彻落实到日常的学习和生活实践中，不忘理想、奋发图强、积极进取，不断书写奉献社会、奉献青春的新时代篇章。

2 如何理解个人理想和社会理想的含义及其关系?

答: (1) 个人理想与社会理想的含义

① 个人理想是指处于一定历史条件和社会关系中的个体对于自己未来的物质生活、精神生活所产生的种种向往和追求。

② 社会理想是指社会集体乃至社会全体成员的共同理想，即在全社会占主导地位的共同奋斗目标。

(2) 个人理想与社会理想的关系

个人理想与社会理想的关系实质上是个人与社会关系在理想层面的反映。

① 个人理想以社会理想为指引。个人理想从属于社会理想。

② 社会理想是对个人理想的凝练和升华。

a．每个个体的个人理想是社会理想形成的基础。

b．社会理想是在社会大众的实践活动的过程中实现的，需要社会成员的共同努力。

c．当社会理想同个人理想有矛盾冲突的时候，有抱负的人甚至能为了社会理想牺牲个人的生命。

五、材料分析题（要求结合所学知识分析材料回答问题）

1 结合材料回答问题：[2018年考研政治真题]

材料1

2017年11月17日，在全国精神文明建设表彰大会上，习近平总书记请老人坐在自己身边的暖心举动，感动了全国人民，同时也让大家记住了这位93岁高龄的中国核潜艇之父——黄旭华。

1937年，日本开始了全面侵华，黄旭华随同学在向内地转移途中，看到无数城市在日军的轰炸下化为了废墟。年少的黄旭华默默思考：国家太弱就会任人欺凌、宰割！我要学习航空、造船，将来制造飞机捍卫我们的蓝天，制造军舰抵御外国的侵略。凭着这个信念他考入大学学习舰船技术。

由此他把自己的专业志向与国家需要紧紧结合在一起，从20世纪50年代起，他隐姓埋名30多年，自力更生、艰苦奋斗、孜孜不倦地战斗在核潜艇研制一线。1970年，我国第一艘鱼雷攻击型核潜艇终于顺利下水试航，中国也由此成为世界上第五个拥有核动力潜艇的国家。如今，已是90多岁高龄的黄旭华仍然每天准时出现在研究所，在他身上好像蕴涵着无穷的力量，永远不知疲倦，而这一力量正是源自他年轻时确立的正确的理想信念，他说：“研制核潜艇是我的梦想，一辈子从事自己热爱的事业，我很幸福。”

黄旭华为我国第一代核潜艇从无到有、第二代核潜艇的跨越发展和第三代核潜艇的探索赶超作出了卓越贡献，被誉为“中国核潜艇之父”。

——摘编自《人民日报》（2017年7月30日）、《光明日报》（2017年11月26日）

材料2

2017年5月24日，习近平总书记在对黄大年同志先进事迹作出重要指示时强调，黄大年同志秉持科技报国理想，把为祖国富强、民族振兴、人民幸福贡献力量作为毕生追求，为我国教育科研事业作出了突出贡献，他的先进事迹感人肺腑，我们要以黄大年同志为榜样，从自己做起，从本职岗位做起，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

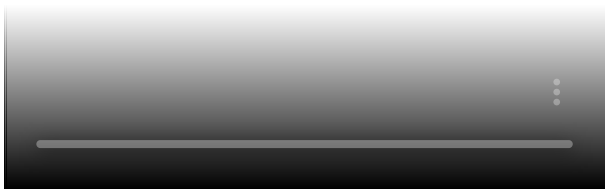
黄大年是我国著名地球物理学家。2017年1月8日因病去世，年仅58岁。黄大年青年时期就立下“振兴中华，乃我辈之责”的宏大志向。他17岁考到地质队工作，成为一名物探操作员；1977年考入大学，从此与地球物理结下一生的缘分。1992年被选送至国外大学攻读博士学位，临出国前，他说，“等着我，我一定会把国外的先进技术带回来”“我是国家培养出来的，我的归宿在中国”。2009年，黄大年放弃国外优越的生活科研条件，回到了阔别多年的母校。回国7年多，他作为国家多个技术攻关项目的首席专家，带领科技团队只争朝夕、顽强拼搏，取得了一系列重大科技成果，填补了多项国内技术空白，部分成果达到国际领先水平。他秉持“祖国的需要就是最高需要”的人生信条，为实现科技强国梦殚精竭虑，直到生命最后一刻。他常说：“中国要由大国变成强国，需要有一批‘科研疯子’，这其中能有我，余愿足矣！”

黄大年的一生从“物探操作员”到“地球物理学家”，变的是称呼，不变的是他对理想信念的不懈追求。

——摘编自《人民日报》（2017年7月13日）、《光明日报》（2017年7月24日）

（1）为什么说青年时期确立正确的理想信念能够为人的一生提供“无穷的力量”？

（2）青年如何在实现中国梦的实践中放飞自己的青春梦想？



【参考答案】

（1）为什么说青年时期确立正确的理想信念能够为人的一生提供“无穷的力量”？

答：青年时期是人生的关键阶段。青年时期是形成理想的重要时期，也是立志的关键阶段。青年时期是人一生成长和发展的黄金时期，形成的人生观和价值观会影响人一生的发展。因此青年时期确立的理想信念能够为人一生提供“无穷力量”。理想信念具有独特的作用，作为一种精神力量在人一生的发展中具有突出作用，具体如下：

① 昭示奋斗目标。理想信念对人生历程起着导向作用，是人的思想和行为的定向器。人生是一个在实践中奋斗的过程。树立正确的理想信念，就可以使人方向明确、精神振奋，即使前进的道路曲折、人生的境遇复杂，也能使人透过乌云和阴霾，看到未来的希望和曙光，永不迷失前进的方向。材料中，黄旭华、黄大年等人物青年时期即树立了正确的理想信念，并一直为之不懈奋斗。

② 提供前进动力。有了坚定正确的理想信念，就会以惊人的毅力和不懈的努力，成就事业、创造奇迹。理想信念是激励人们向着既定目标奋斗前进的动力。材料中，黄旭华、黄大年等人正是在正确的理想信念的指引下，对社会做出了突出的贡献。

③ 提高精神境界。理想信念是衡量一个人精神境界高下的重要标尺。理想信念是人的精神世界的核心。一个人的理想信念越崇高、越坚定，精神境界和人格就会越高尚。在追求理想信念的过程中，大学生要不断面对各种挑战、塑造高尚人格、克服各种困难，这个过程是人的精神世界从狭隘走向高远、从空虚走向充实、从迷茫走向执着的过程，也是一个人沿着自我成长和完善的阶梯不断攀登、逐步提升精神境界的过程。材料中，黄旭华、黄大年等人的成功离不开个人高尚的人格。

④ 提供精神支柱。理想信念是一个人在精神生活领域“安身立命”的根本。没有理想信念的支撑，人的精神世界就如同无根之木、无基之塔。理想信念能够在人们遭遇挫折、经受考验的时候，提供一种强大的精神力量，使人不为困难所压倒，顽强奋斗直至战胜艰难险阻。

只有铸牢理想信念之魂，才能经受得住各种考验，创造人生事业的辉煌。材料中，黄旭华、黄大年等人正是因为有理想信念的支撑，他们经历了重重磨难仍然坚持初心，不为苦难所屈服，最后为党和国家社会主义建设贡献了他们的力量。

综上所述，青年时期确立正确的理想信念能够为人的一生提供“无穷的力量”。

（2）青年如何在实现中国梦的实践中放飞青春梦想？

答：青年兴则国家兴，青年强则国家强，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。为此，身为青年一代，我们就应当肩负起实现中华民族伟大复兴的历史重任，在实现人生理想的过程中来不断地为国家、为民族贡献自己的力量。青年在实现中国梦的实践中放飞青春梦想，应做到：

① 立志当高远。要放开眼量，不满足于现状，也不屈服于一时的困难与挫折，更不要斤斤计较于个人私利。事实证明，那些取得伟大成就的人，都在青年时期立志，并为之努力奋斗。青年时期是理想形成的重要时期，也是立志的关键阶段，要树立高远的志向，立志成为一个对人类有贡献的人。

② 立志做大事。新时代的大学生应该把个人的命运与国家和人民的命运联系在一起，在为实现社会理想而奋斗的过程中实现个人理想。一个人的理想只有与国家前途和民族命运相结合，与人民利益和民族利益相符合，才是有价值的理想。在当代中国，青年要以国家民族的命运为己任，献身于中国特色社会主义伟大事业，以自己的智慧与勤劳为中国特色社会主义事业真诚奉献，全心全意为人民服务。

③ 立志须躬行。通往理想的路是遥远的，但起点就在脚下，就在一切平凡的岗位上，就在扎扎实实的学习和工作中。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

社会需要杰出人物，更需要千千万万普通劳动者。在中国迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃新时代，广大青年应深刻认识自身所面临的时代际遇和历史责任，将个人梦与中国梦结合起来，以实现中华民族伟大复兴为己任，不辜负党的期望、人民期待和民族重托，不断将中国特色社会主义事业推向前进。广大青年要积极投身于新时代中国特色社会主义的伟大实践，努力在对祖国和人民的奉献中实现自己的价值。

2 结合材料回答问题：[2014年考研政治真题]

鹦哥岭是海南省陆地面积最大的自然保护区，区内分布着完整的垂直带谱，在我国热带雨林生态系统保存上独占鳌头。这里山高路远，条件艰苦，一直难以招聘到具有较高专业素质的工作人员。

一、鹦哥岭来了大学生

自2007年起，先后有27名大学毕业生（2名博士、4名硕士、21名本科生）放弃大城市的优越生活，陆续从全国各地来到鹦哥岭保护区工作。山脚下一排破旧平房中的两间就是他们的家。“孩子们，这里的黎苗兄弟说是以种田为生，实际上就是种些橡胶、靠山吃山……你们来任务重啊！在关爱森林的同时，还要想法帮这里的百姓致富！”老站长的一席话，像重锤一样敲击着大家。“我们不会让鹦哥岭失望的！”大家不约而同地喊出声。

二、鹦哥岭有了“档案馆”

到底鹦哥岭有多少种动植物？这是摆在大学生面前最直接的课题，也是鹦哥岭自然保护区要完成的首要工作。大学生们背着睡袋、锅碗瓢盆和监测仪器上山了：他们聚精会神地做着记录，天黑了，架起锅，煮点米饭，和着辣酱吃；实在太困了，支起帐篷，钻进去睡一觉……经过4年多的艰辛努力，鹦哥岭自然保护区终于有了自己的“档案馆”：记录到维管束植物2197种，脊椎动物431种，鹦哥岭树蛙等14种科学新种以及26个中国新纪录种等。

三、鹦哥岭有了护林员

鹦哥岭周边有103个自然村，近2万村民。看到村民大片砍伐雨林种山兰、香蕉，作为环境保护者，大学生们痛心疾首。但习惯靠山吃山的当地百姓说：“让我们放下砍刀、放下猎枪绝对不行！”大学生们克服阻力，用真诚和智慧动员招募了270名护林员，并与他们一起，用一个多月时间，走遍了209公里长的界线，埋下了近400根桩和50多块界碑，为鹦哥岭保护区筑起了一道看得见的保护网。

四、鹦哥岭有了农业示范田

鹦哥岭是海南的贫困山区，为帮助当地黎苗族百姓脱贫致富，大学生们特地去外地取经，在鹦哥岭通过试点而大面积推广“稻鸭共育”的方法，带动当地人致富，农户们在稻田里骄傲地插上了“农业示范田”的牌子。接着大学生们又推广林下经济，在橡胶树下种菜、种瓜、养鸡；并帮助当地人建起了环保厕所，改造了猪圈，改善了居住的环境……当地百姓手里有了钱，靠上山砍树卖钱的人越来越少了。看到这一切，大学生们说，“我们感到由衷的幸福和快乐，也深切地感受到，这就是我们工作的意义和存在的价值。”

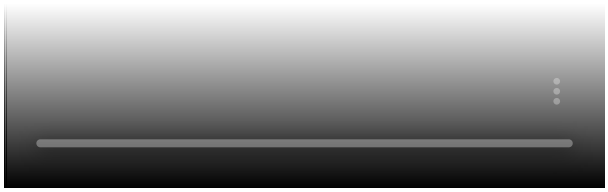
5年过去了，27名大学生一直坚守在鹦哥岭，他们甘于寂寞，乐于奉献：发现新物种，是敬业的科研工作者；引来环保理念，是先进理念的传播者；心系百姓喜忧，是黎苗族兄弟的贴心人！一份职业，背负三份责任。三个角色的完美融合，让我们看到了甘于寂寞的坚守力量和不甘于寂寞的奋斗精神，也让我们懂得了自己手中的笔、脚下的路、心中的秤要靠什么来指引，他们选择了一种有远见的生活方式。

每到毕业季，总有一些大学生发出“理想很丰满，现实很骨感”的感慨。究竟如何看待理想与现实的关系，鹦哥岭的大学生们用他们的实际行动给出了最响亮的回答。

——摘编自《光明日报》（2012年4月9日、2013年6月7日）

（1）为什么说鹦哥岭的大学生选择的是“一种有远见的生活方式”？

（2）怎样看待“理想很丰满，现实很骨感”这种说法？



【参考答案】

（1）为什么说鹦哥岭的大学生选择的是“一种有远见的生活方式”？

答：鹦哥岭的大学生选择的是“一种有远见的生活方式”，可以从以下几个方面进行理解：

① 人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。人是社会的人，总是生活在一定的社会关系之中，受到一定社会关系的制约。因此社会价值是人生价值的最基本内容。评价人生价值的根本尺度是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。人生价值的基本尺度是劳动以及通过劳动对社会和他人做出的贡献。

② 个人理想只有同国家前途、命运相结合，个人向往和追求只有同社会需要和人民利益相一致才有意义。个人的生活和追求脱离了国家、民族和时代的需要往往是难以实现的。在当代中国，只有以自己的智慧和劳动真诚地为社会主义事业做贡献，全心全意为人民服务，才能实现自己的理想，才能成为一个于国家和人民有益的人。大学生应该把自身的职业发展同社会需求、国家发展相结合，这样才能充分发挥自己的专业知识，为国家和民族的发展作出贡献。

材料中，27名大学生放弃城市的优越生活，陆续从全国各地来到鹦哥岭保护区工作，乐于奉献、淡泊名利，坚持个人与国家结合、个人与群众结合、当前与长远结合、专业知识与社会实践结合；一份职业背负三份责任，从而实现了人生价值的最大化，找到了人生的远大目标。因此，鹦哥岭的大学生选择的是“一种有远见的生活方式”。

（2）怎样看待“理想很丰满，现实很骨感”这种说法？

答：“理想很丰满”显示青年人个人理想的树立应该持有正确的态度。“现实很骨感”凸显了青年人在实现理想的过程当中遇到的现实困难。正确认识和理解理想与现实之间的关系问题，是实现理想的基础与前提。

① 理想与现实是对立统一的：

a．理想与现实存在着对立的一面，理想不等于现实。理想与现实的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾。

b．理想与现实又是统一的。理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。现实是理想的基础，理想是未来的现实。一方面现实中包含着理想的因素，孕育着理想的发展。另一方面，理想中也包含着现实。在一定的条件下，理想可以转化为未来的现实。

② 理想的实现是一个长期、艰巨而曲折的过程。勇于实践、艰苦奋斗是实现理想的根本途径。在追求理想的过程中，若遇顺境要抓住机遇，迎高潮而快上；若遇逆境要将压力变动力，在逆境中不断提高自身素质和能力，储蓄力量，为迎接机会做好充足准备。因此，理想必须通过实践才能转变为现实，再好的理想没有实际行动也没有意义。要充分认识理想事业实现的长期性和艰巨性，坚定理想和信念，在日常的实践中努力提升自身素质和能力，朝着理想不断前进。

3 结合材料回答问题：

材料1

马克思曾经说过：“如果一个人只为自己劳动，他也许能够成为著名的学者、伟大的哲人、卓越的诗人，然而他永远不能成为完美的、真正伟大的人物。如果我们选择了最能为人类而工作的职业，那么，重担就不能把我们压倒，因为这是为大家做出的牺牲；那时我们所享受的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将悄然无声地存在下去，但是它会永远发挥作用，而面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。”

材料2

既然选择了远方，就不怕风雨兼程。理想，有时候就像遥远地平线上的一抹红霞，有时候就像天上的太阳，不一定真实地握在手里，擎在手上。但，它引领着人们，走向光明与温暖。当然，崇高寓于平凡，伟大出自平凡，再高远的“鸿鹄之志”也要始于脚下。

（1）阐述理想信念对人生的重要意义。

（2）根据材料1分析如何正确认识和处理个人理想和中国特色社会主义共同理想的关系。

（3）结合材料2分析当今大学生实现理想信念的途径。

【参考答案】

（1）阐述理想信念对人生的重要意义。

答：习近平总书记多次用人体所必需的生命元素“钙”生动形象地比喻理想信念之于人的精神世界的重大意义与重要价值。在人的精神世界里，理想信念左右人的灵魂，激发人的斗志，是人奋斗的动力、行动的指南、前进的方向。理想信念对人生的重要意义在于：

① 指引人生的奋斗目标。理想信念对人生历程起着导向的作用，是人的思想和行为的定向器。人生是一个在实践中奋斗的过程。只有在正确理想信念的指引下，我们才能沿着正确的人生方向前进。

② 提供人生的前进动力。理想信念是激励人们向着既定目标奋斗前进的动力。一个人有了坚定的理想信念，他才会有为了理想信念而不懈努力的动力。

③ 提高人生的精神境界。人生是物质生活与精神生活相辅相成的统一过程。理想信念是衡量一个人精神境界高下的重要标尺。理想信念是人的精神世界的核心。一个人的理想信念越崇高、越坚定，精神境界和人格就会越高尚。在追求理想信念的过程中，大学生要不断面对各种挑战、塑造高尚人格、克服各种困难，这个过程是人的精神世界从狭隘走向高远、从空虚走向充实、从迷茫走向执着的过程，也是一个人沿着自我成长和完善的阶梯不断攀登、逐步提升精神境界的过程。

（2）根据材料1分析如何正确认识和处理个人理想和中国特色社会主义共同理想的关系。

答：中国特色社会主义共同理想本质上是一种社会理想，因此，个人理想与中国特色社会主义共同理想的关系其实就是指个人理想与社会理想的关系。

① 个人理想与社会理想的关系。

个人理想与社会理想的关系实质上是个人与社会关系在理想层面的反映。

a．个人理想以社会理想为指引。个人理想从属于社会理想。

b．社会理想是对个人理想的凝练和升华。

第一，每个个体的个人理想是社会理想形成的基础。

第二，社会理想是在社会大众的实践活动的过程中实现的，需要社会成员的共同努力。

第三，当社会理想同个人理想有矛盾冲突的时候，有抱负的人甚至能为了社会理想牺牲个人的生命。

② 建设和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴是现阶段我国各族人民的共同理想。这一社会理想具有极大的包容性和方向指导性，能够指导每一个人根据自己的特点和需要，形成自己在生活、职业、道德等方面的理想信念。作为新时代的青年，应当使自己的个人理想和社会的共同理想相统一，在实现个人理想的过程中实现社会的共同理想，为社会主义现代化建设事业贡献自己的一份力量。

（3）结合材料2分析当今大学生实现理想信念的途径。

答：理想信念对于人生而言具有重要作用。作为新时代的大学生，更要树立正确的理想信念，并努力实现。大学生实现理想信念的途径主要包括：

① 正确认识理想与现实的关系，这是实现理想的思想基础。理想之树深深扎根于现实的沃土之中，理想是在对现实认识的基础上发展起来的。现实是理想的基础，理想是未来的现实。作为大学生要将自己的理想与现实相结合，让自己的理想成为改变现实的强大动力。

② 要有坚定的信念，这是实现理想的重要条件。信念是人们在一定的认识基础上，对某种思想理论、学说和理想所抱的坚定不移的观念。

③ 勇于实践、艰苦奋斗，这是实现理想的根本途径。理想必须通过实践才能转变为现实。再好的理想，如果不付诸行动，就没有实际意义。艰苦奋斗，其主旨在于奋斗，其价值在于为事业而奉献。

中国梦，是中华民族的振兴之梦，也是每一个大学生的成才之梦。当代大学生应该在努力实现中国梦的过程中，放飞人生的理想。大学生作为民族的希望承担着实现中华民族伟大复兴的历史重任，个人理想必须融入社会理想，和社会理想有机结合，并朝着目标奋斗。

第三章　继承优良传统　弘扬中国精神

3.1　复习指南

【知识框架（庖丁解牛）】



【本章概述（提纲挈领）】

本章主要介绍中国精神、爱国主义及其时代要求和改革创新，着力展现中国精神的丰富内涵，彰显弘扬中国精神对于当代中国进步发展的意义。本章在历年考研真题中以选择题的形式出现较多，考生在复习时要重点理解以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

3.2 课后习题详解

1 人无精神则不立，国无精神则不强。结合实际，谈谈为什么中国精神是兴国强国之魂。

答：精神是一个民族赖以长久生存的灵魂，唯有精神达到一定高度，才能傲然屹立于历史和时代的发展潮头，焕发出无限生机和活力。

中国精神是兴国强国之魂，其主要原因在于：

（1）中国精神孕育于中华民族悠久灿烂的历史文化中，伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神是对中国精神内涵的系统阐释，由这些具体精神凝聚而成的中国精神，在中国几千年的历史发展中激励人们为创造美好生活而不懈拼搏奋斗，为中国发展和人类文明进步提供了强大的精神动力。

（2）实现中国梦必须弘扬中国精神。以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神是中国精神的集中表达，弘扬中国精神，有助于在新时代凝聚起民族复兴的磅礴伟力，激励人们为了实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力奋斗。

2 百余年来，党坚持性质宗旨，坚持理想信念，坚守初心使命，勇于自我革命，在生死斗争和艰苦奋斗中经受住各种风险考验、付出巨大牺牲，锤炼出鲜明政治品格，形成了以伟大建党精神为源头的精神谱系。结合实际，谈谈你对伟大建党精神的理解，以及新时代青年应如何从中国共产党人精神谱系中汲取奋斗力量。

答：（1）伟大建党精神的内涵

伟大建党精神是指“坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民”，这是中国共产党的精神之源。

① 坚持真理、坚守理想。中国共产党一经成立，就把马克思主义写在自己的旗帜上。马克思主义深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律，是指引人类探索历史规律和寻求自身解放道路的科学真理。中国共产党人一旦选择了马克思主义，就一以贯之、坚定不移地坚持它、发展它、维护它，从来没有动摇过、改变过、放弃过。

② 践行初心、担当使命。作为马克思主义政党，中国共产党摆脱了以往一切政治力量追求自身特殊利益的局限，一经诞生就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。它像光芒四射的灯塔，指明了中国人民前进的道路和方向。

③ 不怕牺牲、英勇斗争。“人生天地间，长路有险夷。”百余年来，在应对各种困难挑战中，中国共产党锤炼了不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、勇于胜利的风骨和品质。这是中国共产党最鲜明的特质和特点。“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”，中国共产党人用斗争和牺牲铸就了一座座革命英雄主义丰碑。

④ 对党忠诚、不负人民。全心全意为人民服务，这是中国共产党的根本宗旨。对党忠诚、永不叛党，这是党章对党员的基本要求。来自人民、依靠人民、为了人民，是百余年来中国共产党的发展逻辑和胜利密码。

（2）新时代青年从中国共产党人精神谱系中汲取奋斗力量的途径

在百余年的非凡奋斗历程中，形成了井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神、抗美援朝精神、“两弹一星”精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神等伟大精神，构筑起了中国共产党人的精神谱系。新时代青年从中国共产党人精神谱系中汲取奋斗力量的途径主要包括：

① 学习党史，深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，深刻认识中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好。自觉把对马克思主义的信仰、对社会主义和共产主义的信念作为毕生追求。

② 学习近现代史，认清当代中国所处的历史方位，增强历史自觉，把苦难辉煌的过去、日新月异的现在、光明宏大的未来贯通起来，始终保持革命者的大无畏奋斗精神。

③ 追忆英雄，传承精神，汲取榜样力量。学习先进典型信念坚定、绝对忠诚的政治品格；心系群众、真心为民的百姓情怀；担当实干、攻坚克难的务实作风；克己奉公、履职尽责的敬业精神。

3 方志敏的《可爱的中国》一文，字字泣血，唤醒了中国亿万同胞的爱国之情，鼓舞了许许多多的优秀青年走上救国道路。结合自身实际，谈谈如何做新时代的忠诚爱国者。

答：（1）爱国主义的基本内涵

爱国主义体现了人们对自己祖国的深厚感情，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。它是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范，也是中华民族精神的核心。爱国主义主要表现在：

① 爱祖国的大好河山。祖国的河山在人们的心中占据着至高无上的地位。祖国的山山水水滋养哺育着她的子子孙孙。

② 爱自己的骨肉同胞。对骨肉同胞的爱，反映的是对整个民族利益共同体的自觉认同。

③ 爱祖国的灿烂文化。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化传统常常被称为国家和民族的胎记，是一个国家民族得以延续的精神基因，是涵养民族心理、民族个性、民族精神的摇篮，是民族凝聚力的重要基础。

④ 爱自己的国家。国家是个体成长发展的基本屏障和坚实依托，个体与国家之间相互依存、密不可分，这也是最深刻的爱国理由。

祖国的大好河山，自己的骨肉同胞，民族的灿烂文化，都是同我们的国家联系在一起的，我们每个人的发展也都时刻同国家的发展进步紧密关联。

（2）做新时代的忠诚爱国者

爱国既需要情感的基础，也需要理性的认识，更需要实际的行动。爱国不是简单的情感表达，而是一种理性的行为，要讲原则、守法律，以合理合法的方式来进行。只有把国家的安全、荣誉和利益放在高于一切的地位，始终做到爱国的深厚情感、理性认识和实际行动相一致，与祖国同呼吸、共命运，才是真正的爱国者。

① 维护和推进祖国统一

a．推进祖国统一，必须保持香港、澳门长期繁荣稳定。

b．从中华民族整体利益的高度把握两岸关系大局。

c．坚持一个中国原则。

d．推进两岸交流合作。

e．促进两岸同胞团结奋斗。

f．反对“台独”分裂图谋。

② 促进民族团结

a．深化对党的民族理论和民族政策的认识，认真学习国家关于民族事务的法律法规，深入了解中华民族“多元一体”的发展历史，坚定“汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也相互离不开”的思想观念。

b．认清“藏独”和“疆独”等各种分裂主义势力的险恶用心和反动本质，坚持原则、明辨是非，不信谣、不传谣，不受分裂分子挑拨煽动，不参与违法犯罪活动，与破坏民族团结的行为作坚决斗争。

③ 增强国家安全意识

a．确立总体国家安全观。必须坚持总体国家安全观，坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

b．增强国防意识。我国的国防是全民的国防。大学生必须具有很强的国防观念和忧患意识，自觉接受国防和军事方面的教育训练，关心国防、了解国防、热爱国防、投身国防，积极履行国防义务。

c．履行维护国家安全的义务。大学生应自觉遵守国家安全法律，履行维护国家安全的法律义务。

爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起。新时代大学生不仅要在认识上深刻理解爱国爱党爱社会主义的高度统一，更要以实际行动体现对祖国的热爱、对党的热爱、对社会主义的热爱。扎根人民，奉献国家，以一生的真情投入、一辈子的顽强奋斗来践行爱国主义。

4 2021年5月28日，习近平在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上指出，培养创新型人才是国家、民族长远发展的大计。当今世界的竞争说到底是人才竞争、教育竞争。结合自身实际，谈谈应如何走在改革创新的时代前列。

答：我们要树立改革创新的自觉意识。意识对人们的行动具有能动的反作用，树立改革创新的自觉意识有助于激发我们改革创新的潜力。树立改革创新的自觉意识要做到以下几点：

（1）增强改革创新的责任感。面对时代交付给我们的难题，我们要拿出时不我待、分秒必争的责任感去投身于当下的伟大实践中，在服务人民和奉献社会的过程中实现自身的价值。

（2）树立敢于突破陈规的意识。随着时代的发展，陈规往往会对新生事物的发展起到束缚作用，这就要求我们打破陈规，敢于质疑，在实践中大胆思考，小心求证，培养自己突破陈规的创新意识。

（3）树立大胆探索未知领域的信心。未知常常让人望而生畏，但未知却也常常预示着希望和机遇。我们青年要有敢于向未知进军、探寻未知的坚定信心，在大胆探索中增强信心，培育自身的创新意识。

（4）我们要增强改革创新的能力本领。

① 夯实创新基础。任何形式的创新都绝非空中楼阁，而是建立于一代代前辈们所积累的专业知识基础之上。作为改革创新主力军的我们，应当潜心钻研、努力求索，在努力夯实专业知识的基础上不断沉淀，为日后的改革创新奠定基础。

② 培养创新思维。守旧思维往往因为求同模仿而落入俗套，以至于阻碍人们改革创新的热情和动力；创新思维注重求异且敢于探寻新思路，因而往往成为改革创新的重要动力。我们应当培养创新思维，助推改革和创新的发展进程。

③ 投身改革创新实践。实践是探索真知和增长才干的最佳途径。当下我们投身于全面深化改革的伟大实践中，有助于锤炼改革创新的意志，提高改革创新的能力，并进而增强改革创新的能力本领。

3.3 典型题（含考研真题）详解

一、单项选择题（下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的）

1 我们要大力弘扬的时代精神是当代中国人民精神风貌的集中体现，是激发社会创造活力的强大力量。时代精神的内涵十分丰富，其核心是（　　）。[2013年考研政治真题]

A．国际主义

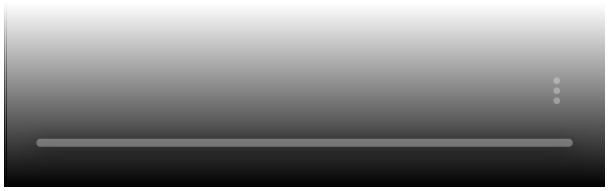
B．集体主义

C．改革创新

D．开拓进取

【答案】C

【解析】要弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，树立新的文化发展观，解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民族的思想道德和科学文化素质，促进人的全面发展和社会全面进步。



2 中华民族精神源远流长，包含着丰富的内容。其中，“夸父追日”“大禹治水”“愚公移山”“精卫填海”等动人的传说所集中体现出的中华民族精神是（　　）。[2010年考研政治真题]

A．勤劳勇敢

B．团结统一

C．自强不息

D．爱好和平

【答案】C

【解析】自强不息是中华民族精神的重要内涵，具体体现为不屈不挠的精神和与时俱进的精神。“夸父追日”“精卫填海”“大禹治水”“愚公移山”等神话深刻反映了中国人民勇于追求和实现梦想的精神。



3 爱国主义在不同的历史和文化背景下有着不同的内涵和特点。在新民主主义革命时期，爱国主义主要表现为致力于推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的反动统治，把黑暗的旧中国改造成光明的新中国。在现阶段，爱国主义主要表现为心系国家的前途和命运，献身于社会主义现代化事业，献身于祖国统一大业。这表明（　　）。[2016年考研政治真题]

A．爱国主义是主观的、现实的

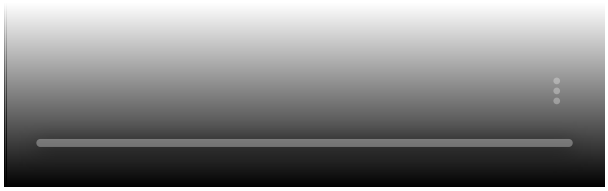
B．爱国主义是历史的、具体的

C．爱国主义是客观的、抽象的

D．爱国主义是客观的、具体的

【答案】B

【解析】爱国主义是热爱和忠诚于自己的祖国的思想感情。题中“在新民主主义革命时期，爱国主义主要表现为致力于推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的反动统治，把黑暗的旧中国改造成光明的新中国。在现阶段，爱国主义主要表现为心系国家的前途和命运，献身于社会主义现代化事业，献身于祖国统一大业。”这说明不同的历史条件和文化背景下所形成的爱国主义有不同的内涵和特点，即：爱国主义是历史的、具体的。



4 习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话中说：“希望广大留学人员继承和发扬留学报国的光荣传统，做爱国主义的坚守者和传播者，秉持‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’的人生理想，始终把国家富强、民族振兴、人民幸福作为努力志向，自觉使个人成功的果实结在爱国主义这棵常青树上。”个人成功的果实之所以应该结在爱国主义这棵常青树上，是因为爱国主义是（　　）。[2015年考研政治真题]

A．个人实现人生价值的直接条件

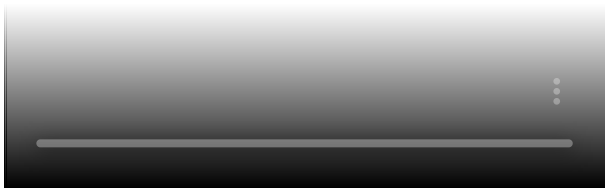
B．个人实现人生价值的力量源泉

C．个人成功的决定性因素

D．个人成功的根本保障

【答案】B

【解析】爱国主义是千百年来人们在社会实践中形成的对自己的祖国极其忠诚和热爱的深厚情感。中华民族从来就有爱国主义的光荣传统。爱国主义在当今仍然具有时代价值，具体表现在：①爱国主义是维护祖国统一和民族团结的纽带；②爱国主义是实现中华民族伟大复兴的动力；③爱国主义是实现人生价值的力量源泉。爱国主义体现了每一个中华儿女对祖国的责任，这种责任是社会发展的客观要求，也是每个人自身发展的客观需要。祖国给个人成长发展创造条件，对个人创造的成果作出评价，为实现人生价值提供舞台、指明方向。



5 中国特色社会主义进入新时代。为了大力弘扬爱国主义精神，中共中央、国务院印发了《新时代爱国主义教育实施纲要》，明确规定新时代爱国主义教育的着力点是（　　）。[2021年考研政治真题]

A．坚持实现中华民族伟大复兴的中国梦

B．坚持依法治国和以德治国相结合

C．坚持祖国统一和民族团结

D．坚持立足中国又面向世界

【答案】C

【解析】2019年11月颁布的《新时代爱国主义教育实施纲要》明确指出，坚持以维护祖国统一和民族团结为着力点，国家统一和民族团结是中华民族根本利益所在。A项是新时代爱国主义教育的鲜明主题；B项是坚持走中国特色社会主义法治道路的具体要求；D项是新时代爱国主义的基本要求。



6 民族精神和时代精神是社会主义核心价值体系的精髓。民族精神的核心是（　　）。

A．为人民服务

B．集体主义

C．爱国主义

D．团结统一

【答案】C

【解析】民族精神是反映在长期的历史进程和积淀中形成的民族意识，是指民族传统文化中维系、协调、指导、推动民族生存和发展的精粹思想，是一个民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现，是一个民族赖以生存、共同生活、共同发展的核心和灵魂。在五千多年的历史发展中，中华民族形成了以爱国主义为核心的伟大民族精神。A项，为人民服务是社会主义道德建设的核心。B项，集体主义是社会主义道德建设的原则。D项，团结统一是中华民族的立身之本。

7 邓小平曾告诫我们："谈到人格，不要忘记还有一个国格。"这句话表明自觉维护国家利益，就要（　　）。

A．承担对国家应尽的义务

B．维护改革发展稳定的大局

C．树立民族自尊心和自豪感

D．尽自己最大的努力为国家的繁荣富强做贡献

【答案】C

【解析】做忠诚的爱国者，要自觉维护国家利益，就要树立民族自尊心和自豪感。民族自尊心和自豪感就是相信依靠本民族的力量能够迎接挑战、战胜困难，使自己的祖国傲然屹立于世界民族之林。坚定的民族自尊心和自豪感，是维护国家利益、促进民族进步的取之不尽、用之不竭的强大精神动力。ABD三项，都是维护国家利益的重要方式，但与题干中邓小平这句话的内涵不符。

8 主权、财富、民族发展和进步的基本载体是（　　）。

A．祖国的大好河山

B．祖国的灿烂文化

C．广大的人民群众

D．国家

【答案】A

【解析】爱祖国的大好河山是爱国主义的基本内涵之一，祖国的河山在人们的心中占据着至高无上的地位。祖国的山山水水滋养哺育着她的子子孙孙。祖国的大好河山，不只是自然风光，更是主权、财富、民族发展和进步的基本载体。领土完整涉及到我国的主权安全，为此我们都应该把维护国家领土和主权的完整作为义不容辞的责任。

9 调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范是（　　）。

A．爱国主义

B．正确的人生观

C．锤炼个人品德

D．社会主义核心价值体系

【答案】A

【解析】爱国主义是中华儿女几千年凝结、积淀起来的对祖国最纯洁、最高尚、最神圣的情感，是中华民族精神的核心内容。这种民族精神，是中华民族不竭的精神动力和传统美德，是推动我国社会前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱，是激励全国人民团结奋斗的光辉旗帜。它是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范。

10 温家宝在答记者问时讲道：“我深深爱着我的国家。没有一片土地让我这样深情和激动，没有一条河流让我这样沉思和起伏。亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。”这句话体现的爱国主义优良传统是（　　）。

A．天下兴亡，匹夫有责

B．同仇敌忾，抵御外侮

C．维护统一，反对分裂

D．热爱祖国，矢志不渝

【答案】D

【解析】温家宝的这句话体现的是“热爱祖国，矢志不渝”的爱国主义优良传统。刻骨铭心的爱国之情，矢志不渝的报国之志，生死不移的爱国之行，写满了中华民族的光辉史册。

11 既是一个民族得以延续的“精神基因”，又被称为国家和民族的“胎记”的是（　　）。

A．儒家思想

B．文化传统

C．民族精神

D．民族个性

【答案】B

【解析】文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化传统是指贯穿于民族和国家各个历史阶段的各类文化的核心精神。每一个民族，每一个国家的文化既因时因地而异，又有一定的稳固性和延续性，这就是文化传统所起到的作用。爱祖国的灿烂文化，就应该积极弘扬并推动中华传统优秀文化的继承与发展。文化传统常常被称为国家和民族的胎记。

12 在当代中国，爱国主义首先体现在（　　）。

A．对中国共产党的热爱

B．对社会主义中国的热爱

C．对祖国同胞的热爱

D．对人民政府的热爱

【答案】B

【解析】在当代中国，爱国主义首先体现在对社会主义中国的热爱上。爱国主义与爱社会主义的统一是中国历史发展的必然结果。社会主义制度的建立，为中国的繁荣发展提供了可靠的保障。社会主义在中国不是一个空想的口号，它需要在人民群众的实践中实现。

13 对全体中华儿女包括港澳台同胞以及海外侨胞来讲，在爱国与否这个问题上的最基本的政治原则是（　　）。

A．爱国主义与爱社会主义的一致

B．爱国主义与爱中国共产党的一致

C．爱国主义与爱人民政府的一致

D．爱国主义与拥护祖国统一的一致

【答案】D

【解析】爱国主义与拥护祖国统一的一致性，不仅是对生活在中国大陆的中国公民的要求，而且是对全体中华儿女包括港澳台同胞以及海外侨胞的基本要求。在这个问题上，爱国与否是最基本的政治原则。只要承认世界上只有一个中国，承认台湾是中国领土不可分割的组成部分，就能够维护祖国统一之同，存意识形态之异。

14 中华民族历来有一种为了国家、民族的整体利益而不惜牺牲自己的奉献精神，有一种对于国家、民族的使命感、责任感和忧患意识。下列古训中体现了这种精神和意识的是（　　）。

A．欲当大任，须是笃实

B．民生在勤，勤则不匮

C．苟利社稷，不顾其身

D．己所不欲，勿施于人

【答案】C

【解析】爱国主义是千百年来人们在社会实践中形成的对自己的祖国极其忠诚和热爱的深厚情感。中华民族从来就有爱国主义的光荣传统。中国人很早就有以天下兴亡、人民安康为己任的家国情怀，有“一身报国有万死”“苟利社稷，死生以之”的民族英雄。

15 不同时代有不同的任务，这一任务反映到爱国主义的内容上，就是特定时代爱国主义的主题。新时期我国爱国主义的主题是（　　）。

A．恢复传统文化

B．实现共产主义

C．建设强大国防

D．建设和发展中国特色社会主义

【答案】D

【解析】屈原“伏清白以死直”的坚决是爱国主义，魏源“师夷长技以制夷”的远见是爱国主义，孙中山“驱除鞑虏，恢复中华”的觉醒是爱国主义，中国共产党人推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的决心亦是爱国主义。新时期我国爱国主义的主题是建设和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴。

16 经济全球化是当今时代发展的重要趋势，在这一趋势下，人们对如何处理爱国主义与参与经济全球化的关系，形成了许多不同的观点，下列观点中正确的是（　　）。

A．爱国主义已经过时

B．民族国家的界限已经不太明显

C．不要过分强调自己的主权和利益

D．仍需把国家的主权和安全放在第一位

【答案】D

【解析】经济全球化是在新科技革命和社会生产力发展到更高水平的推动下，各国各地区经济由于市场扩张而相互融合进而逐步形成全球经济整体的进程。它对思想道德建设提出了挑战，经济全球化背景下，仍需把国家的主权和安全放在第一位。A项，爱国主义并没有过时也不会过时。B项，民族国家的界限非但没有消亡，反而在一定范围内和一定程度上更加凸显。C项，民族国家在经济全球化过程中也要强调自己的主权和利益，维护本国的国家利益。

17 爱国主义是人们对自己祖国的深厚感情，爱国主义的集中表现是（　　）。

A．热爱故土河山

B．对祖国的忠诚与热爱

C．热爱自己的国家

D．热爱骨肉同胞

【答案】D

【解析】对骨肉同胞的爱，反映的是对整个民族利益共同体的自觉认同。民族利益是整体的利益、长远的利益，这种利益高于民族内部的、局部的、暂时的利益。A项，热爱故土河山，是爱国主义的首要表现。B项，对祖国的忠诚与热爱，是爱国主义最基本的内容。C项，热爱自己的国家，是爱国主义的必然政治要求。

18 古往今来，无论那些对历史作出过较大贡献的政治家、思想家、军事家、文学艺术家，还是那些在祖国历史发展中起着决定作用的千千万万普通劳动群众，启迪、指引他们壮丽人生的一个共同思想因素是（　　）。

A．民族主义

B．爱国主义

C．民主主义

D．社会主义

【答案】B

【解析】爱国主义是热爱和忠诚于自己的祖国的思想感情，它要求人们把对祖国的热爱变成自己的行动，努力为祖国和人民的利益工作。爱国主义反映了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。

19 中国各族人民都深深懂得国家分则弱、合则强的道理，反对分裂，反对战乱，希望国家统一，民族团结，人民安居乐业，经济繁荣发展。这体现了中华民族爱国主义传统中（　　）。

A．抵御外来侵略，捍卫国家主权的精神

B．维护祖国统一，促进民族团结的精神

C．开发祖国山河，创造中华文明的精神

D．心系民生苦乐，推动历史进步的精神

【答案】B

【解析】中华民族爱国主义的优良传统，体现在以下几个方面：①维护祖国统一，促进民族团结；②抵御外来侵略，捍卫国家主权；③开发祖国山河，创造中华文明；④心系民生苦乐，推动历史进步。本题中，反对分裂，反对战乱，希望国家统一等思想，均体现了维护祖国统一，促进民族团结的精神。

20 当前，我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂，必须坚持总体国家安全观，既重视外部安全，又重视内部安全；既重视国土安全，又重视国民安全；既重视传统安全，又重视非传统安全；既重视发展问题，又重视安全问题。总体国家安全观的根本是（　　）。

A．经济安全

B．政治安全

C．军事、文化、社会安全

D．国际安全

【答案】B

【解析】国家安全是指国家政权、主权、统一和领土完整、人民福祉、经济社会可持续发展和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。坚持总体国家安全观，坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障。

二、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1 1955年，钱学森冲破重重阻力，回到魂牵梦绕的祖国。当有人问他为什么回国时，他说：“我为什么要走回归祖国这条道路？我认为道理很简单——鸦片战争近百年来，国人强国梦不息，抗争不断。革命先烈为兴邦，为了炎黄子孙的强国梦，献出了宝贵的生命，血沃中华热土。我个人作为炎黄子孙的一员，只能追随先烈的足迹，在千万般艰险中，探索追求，不顾及其他，再看看共和国的缔造者和建设者们，在百废待兴的贫瘠土地上，顶住国内的贫穷，国外的封锁，经过多少个风风雨雨的春秋，让一个社会主义新中国屹立于世界东方。想到这些，还有什么个人利益不能丢弃呢？”钱学森发自肺腑的言语，对我们在新时期弘扬爱国主义精神的启示是（　　）。[2010年考研政治真题]

A．科学没有国界，但科学家有祖国

B．个人的理想要与国家的命运、民族命运相结合

C．爱国主义与爱社会主义具有深刻的内在一致性

D．爱国主义是爱国情感、爱国思想和爱国行为的高度统一

【答案】ABCD

【解析】A项，科学属于全人类的财富，理应为全人类服务。科学知识是无国界的，但科学知识的运用却不可能离开具体的国家。B项，个人的理想如果离开了国家和民族就会成为无源之水，无本之木，所以个人的理想要与国家的命运、民族命运相结合，热爱祖国，矢志不渝。C项，在当代中国，爱国主义首先体现在对社会主义中国的热爱上，这是中华人民共和国每一个公民必须坚持的立场和态度。爱国主义与爱社会主义的统一是中国历史发展的必然结果。社会主义制度的建立，为祖国的繁荣发展提供了可靠的保障，集中代表着、体现着、实现着国家、民族和人民的根本利益，所以爱国主义与爱社会主义具有深刻的内在一致性。D项，爱国主义不仅是一种情感，一种思想，更是一种行动，是爱国情感、爱国思想和爱国行为的高度统一。



2 中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，为中国发展和人类文明进步提供了强大的精神动力。勤劳勇敢的中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的以爱国主义为核心的伟大民族精神的主要内容有（ ）。

A．伟大创造精神

B．伟大奋斗精神

C．伟大团结精神

D．伟大梦想精神

【答案】ABCD

【解析】中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，为中国发展和人类文明进步提供了强大精神动力。伟大民族精神主要包括：伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神和伟大梦想精神。

3 民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和。民族精神（　　）。

A．集中体现了一个民族在一定的自然环境和社会历史条件下生存和发展的独特方式

B．反映了一个民族的心理特征、文化传统、精神风貌

C．是一个民族赖以生存和发展的精神支柱

D．是社会主义荣辱观的重要内容

【答案】ABC

【解析】民族精神是反映在长期的历史进程和积淀中形成的民族意识，是指民族传统文化中维系、协调、指导、推动民族生存和发展的精粹思想，是一个民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现，是一个民族赖以生存、共同生活、共同发展的核心和灵魂。民族精神集中体现了一个民族在一定的自然环境和社会历史条件下生存和发展的独特方式，反映了一个民族的心理特征、文化传统、精神风貌，是一个民族赖以生存和发展的精神支柱。在悠久的历史长河中，中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。D项，民族精神是社会主义核心价值体系的重要组成部分。

4 以下属于中华民族精神内涵的组成部分的有（　　）。

A．抗洪精神

B．长征精神

C．北京奥运精神

D．井冈山精神

【答案】ABCD

【解析】中国共产党在领导全国各族人民进行革命、建设和改革的过程中，不断丰富和发展着中华民族精神，使民族精神得以生生不息：井冈山精神、长征精神、延安精神、抗战精神、西柏坡精神、雷锋精神、“两弹一星”精神、大庆精神、抗洪精神、抗击“非典”精神、载人航天精神、抗震救灾精神、北京奥运精神等。这些精神是中华民族长期形成的民族精神在现当代历史中震撼人心的新表现，为中华民族精神增添了富于时代精神的新内涵，使中华民族精神进入一个崭新的发展阶段。

5 新时期的爱国主义是历史上最高类型的爱国主义。与以往的爱国主义相比，它必然带有一些自己的时代特征，表现为（　　）。

A．爱国主义与爱社会主义的统一

B．爱国主义与弘扬民族精神的统一

C．爱国主义与弘扬时代精神的统一

D．爱国主义与拥护中国共产党领导的统一

【答案】ABC

【解析】新时期的爱国主义的时代特征主要包括：① 爱国主义与爱社会主义的统一；② 爱国主义与拥护祖国统一的统一；③ 爱国主义与参与经济全球化的统一；④ 爱国主义与弘扬民族精神的统一；⑤ 爱国主义与弘扬时代精神的统一；⑥ 爱国主义与培育和践行社会主义核心价值观的统一；⑦ 爱国主义与拥护中国共产党领导的统一。

6 2013年国庆周，继去年此时央视推出《你幸福吗？》采访后，中央电视台策划节目《爱国让你想起了什么？》，走遍全国各地，采访各个阶层的人民，提出的问题都与爱国有关，包括“你对别人说过爱国吗？”“哪一种爱国方式打动过你？”“说到爱国，你会想起哪一首歌？哪一个人？”“你对爱国是怎么理解的？”等等。尽管回答不尽相同，但确实引起了人们对爱国主义内涵及相关内容的更大关注。爱国主义的基本内涵是（　　）。

A．爱祖国的大好河山

B．爱自己的骨肉同胞

C．爱祖国的灿烂文化、爱自己的国家

D．爱社会主义

【答案】ABC

【解析】爱国主义是热爱和忠诚于自己的祖国的思想感情，它要求人们把对祖国的热爱变成自己的行动，努力为祖国和人民的利益工作。爱国主义的基本内涵主要体现在：① 爱祖国的大好河山；② 爱自己的骨肉同胞；③ 爱祖国的灿烂文化；④ 爱自己的国家。

7 作为民族精神的核心，爱国主义（　　）。

A．体现了人们对自己祖国的深厚感情

B．反映了个人对祖国的依存关系

C．是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一

D．是调节个人与祖国之间关系的根本原则

【答案】ABC

【解析】爱国主义是中华民族精神的核心，它体现了人们对自己祖国的深厚感情，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。爱国主义是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范。

8 “禾苗离土即死，国家无土难存”这句话表明（　　）。

A．祖国的大好河山是主权、财富、民族发展和进步的基本载体

B．爱国首先要热爱祖国的大好河山

C．爱自己的骨肉同胞，最主要的是培养对人民群众的深厚感情

D．“保我国土”“爱我家乡”是每个公民的责任和义务

【答案】ABD

【解析】爱国主义的基本要求之一是爱祖国的大好河山。祖国的河山在人们心中占据着至高无上的地位。祖国的山山水水滋养哺育着她的子子孙孙。题中，“禾苗离土即死，国家无土难存”，国土，在某种意义上是祖国的代名词，对祖国的爱首先表现在对国土的爱。不只是自然风光，而且是主权、财富、民族发展和进步的基本载体。所以，每一个爱国者都会把“保我国土”“爱我家乡”、维护祖国领土的完整和统一，作为自己义不容辞的责任。C项，爱自己的骨肉同胞是爱国主义的要求，但不是爱祖国的大好河山的体现。

9 在我国新民主主义革命时期，爱国主义主要表现在推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义；在现阶段，爱国主义主要表现在献身于建设和保卫社会主义现代化事业，献身于促进祖国统一大业。说明了（　　）。

A．爱国主义具有历史性

B．爱国主义是具体的

C．爱国主义具有阶级性

D．在不同时代和文化背景下产生的爱国主义，内涵是相同的

【答案】ABC

【解析】AB两项，爱国主义是历史的、具体的，在不同的历史条件和文化背景下所形成的爱国主义，总是具有不同的内涵和特点。C项，爱国主义随着国家的产生而产生，随着国家的发展而发展。在阶级社会中，爱国主义是具有阶级性的，不同的阶级对待祖国的情感既有一致的一面，也有差异甚至有对立的一面。

10 爱国主义体现了人民群众对自己祖国的深厚感情，反映了个人对祖国的依存关系，是人们对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。在我国，爱国主义（　　）。

A．既是道德要求，又是法律规范

B．既继承了优良传统，又具有时代特征

C．体现了爱国主义与爱社会主义的一致性

D．体现了爱国主义与拥护祖国统一的一致性

【答案】ABCD

【解析】A项，爱国主义是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范，也是民族精神的核心。B项，爱国主义是历史的、具体的，在不同的历史条件和文化背景下所形成的爱国主义，总是具有不同的内涵和特点。C项，爱国主义与爱社会主义、爱中国共产党、爱人民政府，具有深刻的内在一致性。D项，爱国主义与拥护祖国统一的一致性，不仅是对生活在中国内地的中国公民的要求，而且是对全体中华儿女包括港澳台同胞以及海外侨胞的基本要求。

11 以下名言属于爱国主义优良传统的有（　　）。

A．“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”

B．“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”

C．“位卑未敢忘忧国”

D．“报国之心，死而后已”

【答案】ABCD

【解析】ACD三项，“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”“位卑未敢忘忧国”“报国之心，死而后已”等名言，都寄托了对祖国矢志不渝的热爱和一片赤诚之心，体现了爱国主义的优良传统之一——热爱祖国，矢志不渝。B项，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，以天下为己任，无论身居何位，都心忧天下，关心国家的命运和民生的苦乐，自觉地把个人的前途与国家的兴衰联系起来，把爱国的思想付诸实际的行动，体现了爱国主义的优良传统之一——天下兴亡，匹夫有责。

12 邓小平曾经指出：“港澳、台湾、海外的爱国同胞，不能要求他们都拥护社会主义，但是至少也不能反对社会主义的新中国，否则怎么叫爱祖国呢？”这句话内在地说明了爱国主义与拥护祖国统一的一致性要求的对象有（　　）。

A．港澳的爱国同胞

B．台湾的爱国同胞

C．海外的爱国同胞

D．生活在大陆的中华人民共和国公民

【答案】ABCD

【解析】爱国主义与拥护祖国统一具有一致性，这不仅是对生活在祖国大陆的中国公民的要求，而且是对全体中华儿女包括港澳台同胞以及海外侨胞的基本要求。在这个问题上，爱国与否是基本的政治原则。

三、简答题

1 中华民族崇尚精神的优秀传统主要表现在哪些方面？

答：在五千多年的历史长河中，中华民族在改造生存环境，抵御外来侵略，争取民族独立的同时，逐步形成了以爱国主义为核心的“团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息”的伟大民族精神，正是这种精神，集中体现了中华民族的整体风貌，成为民族精神的灵魂和中华民族的精神支柱。中华民族崇尚精神的优秀传统主要表现为以下几个方面：

（1）对物质生活与精神生活相互关系的独到理解

重视并崇尚精神生活，是中国古代思想家们的主流观点。古圣先贤认为，人之所以异于禽兽，在于人有道德，有精神追求。物质生活固然为人所必需，但如果只沉溺于物欲而不能自拔，则无异于禽兽。

（2）中国古人对理想的不懈追求

矢志不渝地坚守理想，是中国古人崇尚精神的典型体现。理想是激励个体的精神内驱力，是凝聚社会整体的精神力量。正是在理想的指引下，古今中外的圣贤名人都在为了理想的实现而上下求索。

（3）对道德修养和道德教化的重视

中国传统文化十分强调道德修养和道德教化，重视人的精神品格的养成。古代思想家不仅对道德修养和道德教化理论做了系统论述，而且提出了道德修养具体的方法。

（4）对理想人格的推崇

儒家重视理想人格的培养，倡导良心、仁性的修养，不断提高生命境界，力求实现“理想人格”或“完满人格”，近代梁启超提倡“新民”的理想人格，其共同点就是关注人的品格。

2 中华民族爱国主义的优良传统主要包括哪些内容?

答：爱国主义是人们在历史上形成的热爱、忠诚和报效自己祖国的一种感情、思想和行为。中华民族爱国主义的优良传统包括以下几个方面：

（1）维护祖国统一，促进民族团结

中华民族是一个多民族的统一体，除了汉族之外，还有众多少数民族。伟大的祖国，是中华各民族共同缔造的一个国家。在祖国的统一和分裂不断交错、民族的融合和冲突不断发展的过程中，逐渐形成了维护祖国统一、促进民族团结的爱国主义传统。

（2）抵御外来侵略，捍卫国家主权

中华民族爱好和平与自由，但决不容忍外来侵略和压迫。面对外来侵略，各族人民总是团结一致，同仇敌忾，奋起反抗。正是在抵御外来侵略、维护国家主权和民族尊严的过程中，中华民族形成了坚持国家和民族利益至上、誓死不当亡国奴的民族自尊品格，万众一心、共赴国难的民族团结意识，不畏强暴、敢于同敌人血战到底的民族英雄气概，百折不挠、勇于依靠自己的力量战胜侵略者的民族自强信念，开拓创新、善于在危难中开辟发展新路的民族创造精神，坚持正义、自觉为人类和平进步事业贡献力量的民族奉献精神。

（3）开发祖国山河，创造中华文明

中华民族是一个勤劳、勇敢、善良、智慧、具有伟大创造力的民族，是一个具有自立于世界民族之林的能力并为世界文明做出过巨大贡献的民族。中国人的思想学说、发明创造，既体现了人与自然协调发展、科学精神与道德理想相结合的理性光辉，又凝结着热爱和开发祖国山河，世代相继地发展物质文明和精神文明，为人类进步事业做出重大贡献的优良传统。

（4）心系民生苦乐，推动历史进步

以天下为己任，无论身居何位，都心忧天下，关心国家的命运和民生的苦乐，自觉地把个人的前途与国家的兴衰联系起来，把爱国的思想付诸行动。正是在这种爱国情怀的哺育下，中华民族涌现出了一大批志士仁人、时代风流。

3 新时期爱国主义有哪些基本特征?

答：新时代的爱国主义，是在爱国主义优良传统的基础之上并且在新的时代条件下融入新的内涵，新的时代特征。新时期的爱国主义的基本特征包括：

（1）坚持爱国爱党爱社会主义相统一

新中国是中国共产党领导的社会主义国家，祖国的命运和党的命运、社会主义的命运是密不可分的。我国爱国主义始终围绕着实现民族富强、人民幸福而发展，最终汇流于中国特色社会主义。

① 我们爱的“国”是中国共产党领导的社会主义中国。在现阶段，爱国主义主要表现为在中国共产党领导下，献身于建设新时代中国特色社会主义伟大事业，献身于实现中华民族伟大复兴的中国梦的实践，献身于促进祖国统一大业。

② 爱国爱党爱社会主义统一于实现中华民族伟大复兴的历史进程。

③ 爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起。

（2）维护祖国统一和民族团结

弘扬新时代的爱国主义精神，就要自觉维护全国各族人民大团结的政治局面。要教育引导全国各族人民像爱护自己的眼睛一样珍惜民族团结，维护全国各族人民大团结的政治局面，不断增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

（3）尊重和传承中华民族历史和文化

① 传承和弘扬中华民族优秀传统文化，要以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力，推进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

② 要旗帜鲜明反对历史虚无主义。抛弃传统、丢掉根本，就等于割断了自己的精神命脉。

（4）必须坚持立足民族又面向世界

① 必须坚持立足民族，维护国家发展主体性。坚决维护国家的主权和尊严，按照本国国情坚持、发展自己的政治制度和民族文化。

② 自觉维护国家安全。国家安全问题事关国家安危和民族存亡。要坚持走和平发展道路，既重视自身安全，又重视共同安全，推动世界朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行。

③ 必须面向世界，构建人类命运共同体。要有更加宽广的全球性视野，为世界和全人类的发展做出贡献，始终做世界和平的建设者、全球发展贡献者、国际秩序的维护者。

4 简述爱国主义的历史作用和新时期爱国主义的主题。

答：爱国主义是千百年来人们在社会实践中形成的对自己祖国极其忠诚和热爱的深厚情感，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。

（1）爱国主义的历史作用

① 爱国主义是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的一面旗帜。悠久的爱国主义传统和高昂的爱国主义精神铸就出了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神，成为动员和鼓舞中国人民团结奋斗的一面旗帜。

② 爱国主义是推动我国社会历史前进的巨大力量。在漫长的历史进程中，我国各族人民高扬爱国主义的旗帜，以浓烈的民族忧患意识、报效祖国的责任感和自强不息的进取精神，不断进行轰轰烈烈的革命斗争，有力地推动了历史的发展。

③ 爱国主义是谱写壮丽人生的力量源泉。爱国主义不仅具有把各族人民紧密团结在祖国大家庭的巨大凝聚力和向心力，而且是中华民族历代优秀人物壮丽人生的巨大原动力。爱国主义体现了每一个中华儿女对祖国的责任，这种责任是社会发展的客观要求，也是个人自身发展的客观需要。

④ 爱国主义体现了人们对自己祖国的深厚感情，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一，是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范。

（2）新时期爱国主义的主题

① 实现中华民族的伟大复兴的中国梦，走中国特色社会主义道路，建设和发展中国特色社会主义是新时期爱国主义的主题。

② 在当代中国，爱国主义首先体现在对社会主义中国的热爱上，这是中华人民共和国每一个公民必须坚持的立场和态度。坚持爱国主义与爱社会主义的统一，集中代表着、体现着国家、民族和人民的根本利益。

5 如何成为改革创新的生力军？

答：要成为改革创新的生力军，要做到以下两点：

（1）树立改革创新的自觉意识

应树立改革创新的自觉意识。要增强改革创新的责任感、树立敢于突破陈规的意识和大胆探索未知领域的信心，在实践工作中用创新来充分展现自己的抱负和激情。

① 增强改革创新的责任感。青年身上蕴藏着巨大的创造能量和活力。大学生应当珍惜人生中最具创新创造活力的宝贵时期，有敢为人先、开拓进取的锐气，有逢山开路、遇河架桥的意志，在创新创造中不断积累经验、取得成果。

② 树立敢于突破陈规的意识。在专业学习与社会实践中应自觉培养创新型思维，勤于思考，善于发现，勇于创新。

③ 树立大胆探索未知领域的信心。要创新，就要有强烈的创新自信。

（2）增强改革创新的能力本领

① 夯实创新基础。改革创新者都具有扎实的专业知识基础。大学生作为改革创新的生力军，应从扎实系统的专业知识学习起步和入手，而不能好高骛远，空谈改革，坐论创新。

② 培养创新思维。大学生在专业学习与社会实践中应自觉培养创新型思维，勤于思考，善于发现，勇于创新。

③ 投身创新实践。创新深植于知识，而践行于行动。只有当实践与创新的想法有机结合，并不断总结、反思，创新才可能最终得以实现。实践出真知，实践长才干。

四、论述题

1 试述爱国主义的含义和基本内容。

答：在中华民族五千多年的历史发展中，爱国主义从来就是一种巨大的精神力量。

（1）爱国主义的含义

爱国主义是人们在历史上形成的热爱、忠诚和报效自己祖国的一种感情、思想和行为。它是中华民族不懈的价值追求，充满着对祖国的深厚情感，彰显着人们的坚定信念，体现为人们的自觉行动。它是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范，也是推动历史发展的强大精神力量，是鼓舞和凝聚一个民族的精神支柱。

（2）爱国主义的基本内容

① 爱祖国的大好河山

祖国的河山在人们的心中占据着至高无上的地位。祖国的山山水水滋养哺育着她的子子孙孙。祖国，从来就不是一个抽象、空洞的概念，她首先是我们脚下这块世代生息、繁衍的辽阔大地，是我们生于斯、长于斯的故土家园，我们对祖国的爱就源于对这片哺育我们的土地的最朴素、最真挚的爱。

② 爱自己的骨肉同胞

对骨肉同胞的爱，反映的是对整个民族利益共同体的自觉认同。我们的祖国之所以可爱，不仅因为她拥有辽阔的土地、壮丽的河山、丰富的物产，更因为她拥有世世代代生息在这片国土上的勤劳、勇敢、善良、智慧的亿万人民。正是有了人民的辛勤劳动，才使得每一块国土与我们生息、繁衍所依赖的社会共同体密切相关，并成为我们生活的一部分。

③ 爱祖国的灿烂文化

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化传统是指贯穿于民族和国家各个历史阶段的各类文化的核心精神。每一个民族，每一个国家的文化既因时因地而异，又有一定的稳固性和延续性，这就是文化传统所起到的作用。爱祖国的灿烂文化，就应该积极弘扬并推动中华传统优秀文化的继承与发展。

④ 爱自己的国家

热爱自己的国家是爱国主义的必然政治要求。祖国在任何时代都不是抽象的，而是同具体的国家相联系的，爱国家也应成为爱国主义的重要政治内容。国家的保护是个人成长发展的基础条件。

2 结合自身谈谈如何做忠诚的爱国者？

答：爱国既需要情感的基础，也需要理性的认识，更需要实际的行动。爱国不是简单的情感表达，而是一种理性的行为，要讲原则、守法律，以合理合法的方式来进行。

（1）坚持爱国爱党爱社会主义相统一

新中国是中国共产党领导的社会主义国家，祖国的命运和党的命运、社会主义的命运密不可分。当代中国，爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。

① 我们爱的“国”是中国共产党领导的社会主义中国。

② 爱国爱党爱社会主义统一于实现中华民族伟大复兴的历史进程。

③ 爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起。

新时代大学生不仅要在认识上深刻理解爱国爱党爱社会主义的高度统一，更要以实际行动体现对祖国的热爱、对党的热爱、对社会主义的热爱。扎根人民，奉献国家，以一生的真情投入、一辈子的顽强奋斗来践行爱国主义。

（2）维护祖国统一和民族团结

① 维护和推进祖国统一

保持香港、澳门长期繁荣稳定，实现祖国完全统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求，是不可阻挡的历史进程，也是全体中华儿女的共同心愿。

a．推进祖国统一，必须保持香港、澳门长期繁荣稳定。

b．和平统一最符合包括台湾同胞在内的中华民族的根本利益。

c．坚持一个中国原则。

d．推进两岸交流合作。

e．促进两岸同胞团结奋斗。

f．反对“台独”分裂图谋。

② 促进民族团结

a．深化对党的民族理论和民族政策的认识，认真学习国家关于民族事务的法律法规，深入了解中华民族“多元一体”的发展历史，坚定“汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也相互离不开”的思想观念。

b．认清“藏独”和“疆独”等各种分裂主义势力的险恶用心和反动本质，坚持原则、明辨是非，不信谣、不传谣，不受分裂分子挑拨煽动，不参与违法犯罪活动，与破坏民族团结的行为作坚决斗争。

（3）尊重和传承中华民族历史文化

对祖国悠久历史、深厚文化的理解和接受，是培育和发展爱国主义情感的重要条件。作为中华儿女，我们要了解中华民族历史，传承中华文化基因，提升民族自豪感和文化自信心，增强做中国人的志气、骨气、底气。

① 历史文化是民族生生不息的丰厚滋养

我们必须尊重和传承中华民族历史文化，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力，不断推进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

② 旗帜鲜明反对历史虚无主义

抛弃传统、丢掉根本，就等于割断了自己的精神命脉。我们不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者，不能数典忘祖、妄自菲薄。我们要对中华民族的英雄心怀崇敬，自觉传承好中华民族辉煌灿烂的历史文化。

（4）自觉维护国家安全

① 确立总体国家安全观

必须坚持总体国家安全观，坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

② 增强国防意识

我国的国防是全民的国防。保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。大学生必须具有很强的国防观念和忧患意识，自觉接受国防和军事方面的教育训练，关心国防、了解国防、热爱国防、投身国防，积极履行国防义务。

③ 履行维护国家安全的义务

大学生应自觉遵守国家安全法律，履行维护国家安全的法律义务。

（5）坚持立足中国又面向世界

一个国家、一个民族，只有开放兼容，才能富强兴盛。要把弘扬爱国主义精神与扩大对外开放结合起来，尊重各国历史特点、文化传统，尊重各国人民选择的发展道路，善于从不同文明中寻求智慧、汲取营养，促进人类和平与发展的崇高事业，共同推动人类文明发展进步。

五、材料分析题（要求结合所学知识分析材料回答问题）

1 结合材料回答问题[2023年考研政治真题]

材料1

伟大的精神滋养伟大的事业。从“两弹一星”到载人航天，从杂交水稻到量子计算机，我国每一项举世瞩目科技成就的问世，都离不开一代代科技工作者的矢志报国、奋力攻关。

改革开放以来，我国科技界涌现出的榜样既有铸造“天眼”的南仁东，探测深地的黄大年、扎根高原的钟杨等，还有依然砥砺前行的孙家栋、黄旭华、屠呦呦等，他们以科学报国的品行和攻坚克难的毅力生动诠释了以爱国主义为底色的科学家精神。

习近平总书记指出：“在中华民族伟大复兴的征程上，一代又一代科学家心系祖国和人民，不畏艰难，无私奉献，为科学技术进步，人民生活改善，中华民族发展做出了重大贡献。新时代需要继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神，更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神。”

摘编自《光明日报》（2020年9月14日）、人民网（2022年11月16日）

材料2

钱七虎是陆军工程大学教授、中国工程院首批院士、中国现代防护工程理论的奠基人，防护工程学科的创立者。

防护工程被誉为一个国家的“地下钢铁长城”，也是钱七虎毕生钻研的课题。60多年前，钱七虎从国外学成回国后，积极投身于国家的现代防护工程建设事业，60多年来，钱七虎始终坚守爱党、报国、强军的赤子情怀，战斗在大山深处、戈壁荒漠、边防海岛等工程一线，克服了环境艰苦、条件不足、问题复杂的诸多困难，成功研制出我国首套爆炸压力模拟器，创建了我国防护工程学科和人才培养体系，建立了我国城市人防工程毁伤理论模型和分析方法。

近年来，钱七虎带领团队勇攀科技高峰，建立了从浅埋工程到深埋工程防护，从单体工程到工程体系防护、从常规抗力到超高抗力防护等学术理论与技术体系，制定了我国首部人防工程防护标准，解决了核武器和常规武器工程防护一系列关键技术难题，为我国战略工程装上了“金钟罩”。作为多个国家重大工程的专家组成员，钱七虎在港珠澳大桥、雄安新区、南水北调工程、西气东输工程、能源地下储备等方面提出了切实可行的重大建议。由于贡献突出，获得2018年度国家最高科学技术奖，2022年被授予“八一勋章”。

创新决定未来，创造引领未来。现在我国经济社会发展比过去任何时候都更加需要技术创新，更加需要把原始创新能力提升到突出的位置，当代青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔。要大力弘扬科学家精神，让青春在全面建设社会主义现代化国家的实践中绽放绚丽之花。

摘编自《人民日报》（2020年9月15日）、《光明日报》（2022年8月1日）

（1）为什么新时代“更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神”？

（2）钱七虎为国铸盾的科学实践，对当代青年进行创新创造有何启示？

【参考答案】

（1）为什么新时代“更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神”？

答：以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神共同构成了中国精神，中国精神是兴国强国之魂，是凝聚中国力量的精神纽带，是激发创新创造的精神动力，是推进复兴伟业的精神支柱。爱国主义体现了人们对自己祖国的深厚感情，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一，是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范。

中国特色社会主义进入新时代，实现中华民族伟大复兴的中国梦成为了新时代爱国主义的鲜明主题。大力弘扬新时代爱国主义，必须坚持爱国爱党爱社会主义相统一、维护祖国统一和民族团结、尊重和传承中华民族历史文化、坚持立足中国又面向世界。所以在新时代更需要继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神。

（2）钱七虎为国铸盾的科学实践，对当代青年进行创新创造有何启示？

答：改革创新是时代精神的核心，是当代中国最突出、最鲜明的特点。当代青年要主动树立创新意识，做改革创新的生力军。

新时代为广大青年成长成才、勤学报国提供了广阔的空间和无限的机遇，经济建设主战场、文化发展大舞台、社会建设新领域、科技创新最前沿、基层实践大熔炉，都是当代青年贡献聪明才智、书写青春篇章的热土，中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。当代青年应该继续发扬钱七虎院士的开拓创新精神，将个人理想与社会理想有机结合起来，爱岗敬业、艰苦奋斗、奉献社会，在全面建设社会主义现代化国家的实践中充分实现自己的价值。

2 结合材料回答问题[2021年考研政治真题]

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行，是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。面对严重疫情，中国共产党团结带领全国各族人民，进行了一场惊心动魄的抗疫大战，经过艰苦卓绝的斗争，付出巨大努力，取得抗击疫情斗争重大战略成果。

武汉和湖北成为这次疫情防控战的主战场。面对疫情考验，党中央一声令下，从抗疫最前线到防疫大后方，从“天涯海角”到“漠河北极”，从雪域高原到黄浦江畔，全国人民并肩实施了规模空前的生命大救援，用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院、改建16座方舱医院、开辟600多个集中隔离点，19个省区市对口帮扶除武汉以外的16个市州，在最短时间内解决了医疗资源和物资供应的短缺性难题。面对生死考验，平日里默默无闻的工人、农民、医生等挺身而出，用血肉之躯挺起国家的脊梁。“天使白”“橄榄绿”“守护蓝”“志愿红”迅速集结。习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上深情地说：“全国人民都‘为热干面加油’”。

抗击疫情犹如大考，考出了令人赞叹的中国精神、中国力量、中国担当，考出了家的团结、国的凝聚、每个人的责任。他们当中，有满头银发乘火车赶赴武汉的钟南山院士，有因操劳过度“把胆留在武汉”的张伯礼院士，有身患渐冻症仍蹒跚急行的张定宇院长，有为研制疫苗以身试验的陈薇院士等。他们当中，有牺牲在湖北疫情防控一线的白衣战士刘智

明、基层民警吴涌、社区干部廖建军，有每天送医护人员上下班的爱心人士等。参加抗疫的医务人员中有近一半是“90后”“00后”，他们有一句话感动了中国：“2003年非典的时候你们保护了我们，今天轮到我们来保护你们了”。

人无精神则不立，国无精神则不强。唯有精神上站得住、站得稳，一个民族才能在历史洪流中屹立不倒。“在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。”伟大抗疫精神是中国精神的生动诠释，必将激励新时代中华儿女以更加担当有为的姿态为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴注入强大的力量。

摘编自《光明日报》（2020年9月9日）、新华网（2020年9月17日）、《人民日报》（2020年9月18日）

请回答：

（1）中国抗疫精神是中国精神的生动诠释，全国人民都在为“武汉热干面”加油，其中体现了什么样的中国精神？

（2）伟大抗疫精神将激励新时代青年如何负担民族复兴的时代使命？



【参考答案】

（1）中国抗疫精神是中国精神的生动诠释，全国人民都在为“武汉热干面”加油，其中体现了什么样的中国精神？

答：（1）中国精神是民族精神和时代精神的统一，以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，构成了中国精神的基本内容。

在这场同严重疫情的殊死较量中，“全国人民都在为‘武汉热干面’加油”，这具体体现了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的抗疫精神。伟大抗疫精神，同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释，丰富了民族精神和时代精神的内涵。

中国精神是兴国强国之魂，实现中国梦，必须弘扬中国精神。中国精神是凝聚中国力量的精神纽带，是激发创新创造的精神动力，是推进复兴伟业的精神定力。

（2）伟大抗疫精神将激励新时代青年如何负担民族复兴的时代使命？

答：伟大抗疫精神将激励新时代青年负担民族复兴的时代使命：

① 践行社会主义核心价值观，把社会主义核心价值观融入社会生活。社会主义核心价值观，从国家层面来讲是富强、民主、文明、和谐，从社会层面上讲是自由、平等、公正、法治，从公民层面上讲是爱国、敬业、诚信、友善。弘扬和培育社会主义核心价值观，使之成为全体人民的共同价值追求，成为人民自觉遵循的行为准则。

② 弘扬中国精神。以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，构成了中国精神的基本内容。中国精神是兴国强国之魂，伟大抗疫精神是中国精神的生动诠释。

③ 向着中华民族伟大复兴中国梦的伟大事业奋勇前进。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，要投身到全面建设社会主义现代化国家新征程中去，加入到中国特色社会主义伟大事业中去，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

3 结合材料回答问题：

材料1

中国特色社会主义是全面发展、全面进步的事业，是物质文明和精神文明相辅相成、协调发展的事业。物质贫乏不是社会主义，精神空虚也不是社会主义。人的素质是历史的产物，又给历史以巨大影响。任何时候都不能以牺牲精神文明为代价换取经济的一时发展。我们把社会主义核心价值体系建设作为主线，贯穿到国民教育和精神文明建设全过程，坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装全党、教育人民，用中国特色社会主义共同理想凝聚力量，用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志，用社会主义荣辱观引领风尚，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。

——摘自胡锦涛：《在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话》

材料2

抗震救灾和灾后恢复重建的伟大实践再一次告诉我们，团结就是力量，拼搏才能胜利。全党全军全国各族人民要更加紧密地团结起来，勇敢战胜前进道路上的一切困难和风险，全面做好各项工作，以优异成绩迎接新中国成立60周年。

——摘自胡锦涛：《在纪念四川汶川特大地震一周年活动时的讲话》

材料3

在美国有线电视新闻网热播的一则“携手中国制造”为主题的广告引发的关注和反响正在持续发酵。有分析人士认为，在当前金融危机阴霾尚未散去、贸易保护主义有所抬头的背景下，主动出击展示国家形象，是一次很好的尝试，有利于提升中国的软实力。

有评论认为，近年来中国经济实力崛起，如何建立国际形象成为当务之急。政府近期启动了国际公关战略，继新华社、《人民日报》等中央媒体率先向世界发声之后，国家形象广告或许会成为提升国家软实力和对外形象的新渠道。还有人认为，中国早前一些产品安全事件令世界关注，现在希望能通过在全球投放广告推广“中国制造”，以提升在国际上的形象，广告中出现的法国设计、硅谷技术等字样，说明中国目前还处于产业链的低端。它继续把中国定义为世界工厂。因此令消费者认为，中国还只是产品的制造商。现在是从“中国制造”的地位上升为“中国创造”的时候了。

——摘编自《参考消息》、新华网

请回答：

（1）中华民族精神的内涵以及为什么要大力弘扬和培育中华民族精神？

（2）如何正确理解时代精神的内涵？

【参考答案】

（1）中华民族精神的内涵以及为什么要大力弘扬和培育中华民族精神？

答：在历史长河中，中华民族在改造生存环境，抵御外来侵略，争取民族独立的同时，逐步形成了以爱国主义为核心的“团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息”的伟大民族精神，正是这种精神，集中体现了中华民族的整体风貌，成为民族精神的灵魂和中华民族的精神支柱。

① 中华民族精神的内涵

民族精神是反映在长期的历史进程和积淀中形成的民族意识，是指民族传统文化中维系、协调、指导、推动民族生存和发展的精粹思想，是一个民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现，是一个民族赖以生存、共同生活、共同发展的核心和灵魂。在五千多年的历史发展中，中华民族形成了以爱国主义为核心的伟大民族精神。其内涵包括以下几个方面：

a．爱国主义是贯穿中国历史发展的一条主线，它体现了人民群众对自己祖国的深厚情感，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感和荣誉感的统一。

b．团结统一是中华民族的立身之本。

c．爱好和平不仅表现在中华民族各兄弟民族之间以和为贵、携手共进等方面，而且也表现在与世界上其他民族的友好交往、休戚与共上。

d．勤劳勇敢是兴家立国之本。

e．自强不息作为中华民族精神的重要内涵，既体现了中华民族坚强刚毅的品质，又体现了不屈不挠的精神，同时也体现了与时俱进的精神。

② 大力弘扬和培育中华民族精神的原因

a．中华民族精神，是在中华民族五千多年的历史发展中形成的。它既根植于我国优秀的民族文化传统中，又和中国共产党领导人民在长期革命、建设和改革中形成的优良传统和时代精神结合在一起，是中华民族生生不息、发展壮大的强大精神动力。

b．面对世界范围内各种思想文化的互相激荡，必须大力弘扬和培育民族精神。中国特色社会主义共同理想是社会主义核心价值体系的主题。现阶段我国各族人民的共同理想是在中国共产党的领导下，坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴。

c．实现中国梦必须弘扬中国精神。实现中国梦，必须要有精神支撑，在中国精神这面旗帜的号召和带领下为社会主义事业的建设贡献自己的力量。中华民族精神是中国精神的重要组成部分，因此，要大力弘扬和培育民族精神，以促进中国梦的实现。

（2）如何正确理解时代精神的内涵？

答：应从以下几个方面来理解时代精神的内涵：

① 时代精神是民族精神的时代性表达。时代精神体现了社会在一定历史时期的思想观念、价值取向、精神风貌和社会风尚。它是适应时代变化，引领时代发展的精神动力，对团结和凝聚全国人民的力量具有深远的意义。

② 改革开放精神，是指中国共产党在改革开放实践、探索和发展中国特色社会主义事业这一特定的历史时期中所形成开拓创新、勇于担当、开放包容、兼容并蓄的精神品格。形成例如“两弹一星”精神、抗洪抢险精神、“载人航天”精神、青藏铁路精神、抗击“新冠肺炎”精神等，自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识，求知精神、科学精神、服务精神、开拓创新精神等大大增强。

③ 改革创新历来是中华民族源远流长的精神财富，是时代精神的核心，是一个国家、一个地区发展进步的不竭动力。我们需要用改革创新精神激励全面建设社会主义现代化国家新征程。坚持全面深化改革，以与时俱进、锐意进取、勤于探索、勇于实践的改革创新精神，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

改革创新，包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他方面的创新。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导，制度创新是其他一切创新的重要保障，科技创新是国家竞争力的核心，文化创新是繁荣发展社会主义先进文化的需要。以改革创新为核心的时代精神体现为突破陈规、大胆探索、敢于创造的思想观念，体现为不甘落后、奋勇争先、追求进步的责任感和使命感，体现为坚忍不拔、自强不息、锐意进取的精神状态。

4 结合材料回答问题：

材料1

爱国主义是伟大民族精神的集中体现，是伟大五四精神的核心内容。爱国主义旗帜感召和凝聚了一代又一代青年为祖国和人民忘我奉献。只有弘扬爱国主义精神，广大青年才能激发出经久不息的奋斗热情，中国青年运动才能获得源源不断的精神力量。

——胡锦涛：《在共青团成立90周年纪念大会上的重要讲话》，2012年5月4日

材料2

习近平总书记指出：“历史深刻表明，爱国主义自古以来就流淌在中华民族血脉之中，去不掉，打不破，灭不了，是中国人民和中华民族维护民族独立和民族尊严的强大精神动力，只要高举爱国主义的伟大旗帜，中国人民和中华民族就能在改造中国、改造世界的拼搏中迸发出排山倒海的历史伟力！”

——摘自人民日报（2021年10月2日）

请回答：

（1）在经济全球化的背景下，为什么还要坚定不移高举爱国主义伟大旗帜？

（2）联系中华民族爱国主义的优良传统，说明青年人如何做忠诚的爱国者，“永远热爱我们伟大的祖国”？

【参考答案】

（1）在经济全球化的背景下，为什么还要坚定不移高举爱国主义伟大旗帜？

答：经济全球化背景下坚定不移高举爱国主义伟大旗帜的原因主要有：

① 爱国主义是热爱和忠诚于自己的祖国的思想感情。它是中华民族精神的核心。

② 在经济全球化的背景下，各国公民在世界范围内流动，一个国家的公民可能工作和生活在另一个国家，并对另一个国家产生感情。这种情况可能使得人们对自己的归宿感产生了困惑，甚至认为爱国主义在今天已经过时了。事实上，爱国主义并没有也不会过时，原因在于：

a．目前我们所处的时代仍是全球化趋势与民族国家观念并存的时代。只要民族国家的界限和利益依旧存在，爱国主义就有意义。

b．经济全球化是一把双刃剑，既是机遇、更是挑战。发展中国家在获益的同时，也要面对经济、政治和文化等多方面的挑战。在这种情况下更需要大力弘扬爱国主义。

（2）联系中华民族爱国主义的优良传统，说明青年人如何做忠诚的爱国者，“永远热爱我们伟大的祖国”？

答：爱国既需要情感的基础，也需要理性的认识，更需要实际的行动。爱国不是简单的情感表达，而是一种理性的行为，要讲原则、守法律，以合理合法的方式来进行。只有把国家的安全、荣誉和利益放在高于一切的地位，始终做到爱国的深厚情感、理性认识和实际行动相一致，与祖国同呼吸、共命运，才是真正的爱国者。

① 维护和推进祖国统一

a．推进祖国统一，必须保持香港、澳门长期繁荣稳定。

b．从中华民族整体利益的高度把握两岸关系大局。

c．坚持一个中国原则。

d．推进两岸交流合作。

e．促进两岸同胞团结奋斗。

f．反对“台独”分裂图谋。

② 促进民族团结

a．深化对党的民族理论和民族政策的认识，认真学习国家关于民族事务的法律法规，深入了解中华民族“多元一体”的发展历史，坚定“汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也相互离不开”的思想观念。

b．认清“藏独”和“疆独”等各种分裂主义势力的险恶用心和反动本质，坚持原则、明辨是非，不信谣、不传谣，不受分裂分子挑拨煽动，不参与违法犯罪活动，与破坏民族团结的行为作坚决斗争。

③ 增强国家安全意识

a．确立总体国家安全观。必须坚持总体国家安全观，坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

b．增强国防意识。我国的国防是全民的国防。大学生必须具有很强的国防观念和忧患意识，自觉接受国防和军事方面的教育训练，关心国防、了解国防、热爱国防、投身国防，积极履行国防义务。

c．履行维护国家安全的义务。大学生应自觉遵守国家安全法律，履行维护国家安全的法律义务。

爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起。新时代大学生不仅要在认识上深刻理解爱国爱党爱社会主义的高度统一，更要以实际行动体现对祖国的热爱、对党的热爱、对社会主义的热爱。扎根人民，奉献国家，以一生的真情投入、一辈子的顽强奋斗来践行爱国主义。

5 结合材料回答问题：

材料1

12月13日是南京大屠杀死难者国家公祭日，南京举行了多种悼念活动。在北极阁、下关中山码头等17处遇难同胞丛葬地，各界人士举行了不同形式的悼念活动。下午，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆遇难者名单墙前，百余名中日两国僧人、10余名南京大屠杀幸存者及遇难者遗属一起举行和平法会，以此告慰遇难者亡灵，祈愿世界和平。13日晚，南京大屠杀幸存者及遗属代表与南京青少年、国际友人一起点燃红烛，举行“烛光祭”，寄托对30万遇难同胞的无尽哀思。

——摘自《人民日报》（2015年12月14日）

材料2

日本政府罔顾历史，非法“购买”钓鱼岛，公然侵犯中国领土主权，激起中国民众的愤怒和不满。几天来，我国不少城市都爆发了针对日本的示威游行。

然而，我们需要反思的是，在表达爱国热情的同时，如何能做到冷静克制、保持理性。掀翻的汽车、冒烟的街道、暴戾的表情……日本媒体幸灾乐祸地称中国抗日陷入“暴徒化”，并预测会给中国社会带来动荡。“非理性”的抗议，正中以石原慎太郎为代表的日本右翼势力的“下怀”。爱国和害国，有时候只是一步之遥，理性是两者的分界线。钓鱼岛之争以及中日关系，错综复杂，绝非“匹夫之勇”就能了断。愤怒和冲动，不是解决问题之道。保持理性，才能应对复杂的局面，才能让人明白你的利益表达，才能获得支持和尊重。而一旦偏离了理性，再理直气壮的诉求，也会在“闹剧”中化为乌有。

——摘编自《中国青年报》、新华网

材料3

就在很多网友都在探讨“怎样理性维权”“怎样合理表达自己的爱国热情”之际，理性爱国的事例层出不穷。一位1992年出生的合肥女孩周姗决定到美国时代广场登保钓广告，哪怕自己掏腰包也在所不惜；海口市民吴炜利用自己手中掌握的估值30万的广告位，制作了三幅“爱国广告”——爱我中华，爱我钓鱼岛；香港、澳门皆可保，岂可独缺钓鱼岛；钓鱼岛是中国的！西安市民李昭从兴奋地参加爱国游行，转为关切同胞的财产和人身安全，举牌提示日系车掉头，避免被砸毁。他们的行为得到了社会各界的普遍认可，民众在表达爱国热情的同时，也要意识到，要理性爱国、文明爱国、守法爱国。爱国，不需要民粹和暴力，不需要以牺牲国内正常社会秩序为代价。爱国应当是一种理性行为，不是简单的情感表达，要讲原则、守法律，以合理合法的方式来进行。

——摘编自《北京晚报》《中国青年报》、新华网

（1）为什么说“爱国和害国，有时候只是一步之遥”？

（2）如何正确理解“爱国不是简单的情感表达，要讲原则、守法律，以合理合法的方式来进行”？

【参考答案】

（1）为什么说“爱国和害国，有时候只是一步之遥”？

答：在我国，每个公民都有义务自觉维护国家主权独立和领土完整，维护祖国的安全、荣誉和利益。做一个忠诚的爱国者就要自觉维护国家的利益，承担对国家应尽的义务，维护改革发展稳定的大局，树立民族自尊心和自豪感。然而，“爱国和害国，有时候只是一步之遥”，具体原因包括：

① 理性是爱国和害国这两者之间的分界线。国家与国家之间的关系错综复杂，绝非“匹夫之勇”就能了断。愤怒和冲动，不是解决问题之道。保持理性，才能应对复杂的局面，才能让人明白你的利益表达，才能获得支持和尊重。而一旦偏离了理性，再理直气壮的诉求，也会在“闹剧”中化为乌有。

② 非理性的爱国，不仅危害了社会公共安全和公共秩序，而且危害了同胞的生命和财产安全，破坏了社会稳定，进而损害了国家的荣誉和利益，损害了国家形象和民族自尊心。

（2）如何正确理解“爱国不是简单的情感表达，要讲原则、守法律，以合理合法的方式来进行”？

答：① 爱国包含情感、思想和行为三个基本方面。情感是基础，思想是灵魂，行为是体现。只有做到情感、思想和行为一致的人，才是真正的爱国者。

② 爱国既需要情感的基础，也需要理性的认识，更需要实际的行动。只有始终做到爱国的深厚感情、理性认识和实际行动相一致，与祖国同呼吸、共命运，才是真正的爱国。

③ 现代爱国主义应当是建立在理性基础之上的，我们必须坚决摒弃狭隘的、非理性的爱国主义，大力弘扬理性爱国精神。公民在表达自己的爱国主义热情时，不能以维护国家利益为借口抛弃法律、伤害其他公民的合法权益，不管是在国内还是国外，既要体现中国人维护国家利益的坚定信念，又要体现出中国公民的文明形象和风范。

6 结合材料回答问题：

材料1

战国时期楚国著名爱国诗人屈原，在他的名著《离骚》中表示了“伏清白以死直”的坚决态度，并在理想破灭后以投身汨罗江而践行了自己的诺言，其崇高的爱国主义精神为后人世代传颂。南宋民族英雄文天祥，被元军俘虏后，坚决拒绝元军统帅、元丞相和元世祖的多次劝降，不屈膝，最后慷慨就义。他为后人留下“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的著名诗句，表明了一位民族英雄的爱国主义气节。汉代苏武塞外牧羊19年，显示了坚贞的爱国气节。南宋民族英雄岳飞《满江红》中面对备受欺凌的半壁江山，“怒发冲冠”，发出了“还我河山”的呐喊，表明了“精忠报国”的决心……这些爱国英雄及其爱国事迹形成的古代爱国主义传统，自古就激发着中华民族的爱国热情，激励着中华儿女在祖国危难之际挺身而出，前仆后继地维护祖国的统一和民族的团结。

材料2

继掌握天地往返、出舱活动技术之后，随着“神舟”八号飞船和“天宫”一号目标飞行器完成首次“太空相拥”，中国航天人突破了载人航天三大基础性技术的最后一项——空间交会对接技术。这是中国载人航天的崭新高度。它意味着，中国已经成功叩开了空间站时代的大门。这是中国载人航天工程迈出的又一历史性步伐。交会对接的成功，使中国未来空间站的组装和建造成为可能，使空间站物资和人的运输成为可能，而在其他潜在应用领域，如载人登月和深空探测任务等方面，其意义同样不可估量。迄今为止空间技术的每一次重大突破，都引起了生产力的深刻变革和人类社会的巨大进步。从卫星通信到太空育种，从气象预报到新材料试验……半个世纪以来，全球发射到空间轨道上的4000多个航天器，使人类的生活时刻覆盖在太空技术的光辉之下。

伟大的事业孕育伟大的精神。作为以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现，中国航天事业培育和发扬的特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神，已经内化为勇于登攀、敢于超越的进取意识，科学求实、严肃认真的工作作风，同舟共济、团结协作的大局观念，淡泊名利、默默奉献的崇高品质。正是这样的意识、作风、观念和品质，托举起了“神舟”八号和“天宫”一号两大航天器今日的太空交会对接，托举起了中国航天的一次次崭新跨越。

请回答：

（1）中华民族爱国主义优良传统的时代价值是什么？如何对待传统的爱国主义？

（2）“神舟”八号和“天宫”一号两大航天器的太空交会对接体现了什么样的民族精神和时代精神？现阶段如何弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神？

【参考答案】

（1）中华民族爱国主义优良传统的时代价值是什么？如何对待传统的爱国主义？

答：① 中华民族爱国主义优良传统的时代价值包括：

a．爱国主义是中华民族继往开来的精神支柱

千百年来深深融入民族意识之中的爱国主义优良传统，成为鼓舞中华民族艰苦奋斗、继往开来的重要精神支柱。

b．爱国主义是维护祖国统一和民族团结的纽带

团结统一始终代表了中国社会历史的发展方向，代表了中国各族人民的共同心愿。维护国家主权和领土完整，是国家的核心利益。

c．爱国主义是实现中华民族伟大复兴的动力

在新的历史条件下，致力于中华民族的伟大复兴，必须在爱国主义的伟大旗帜下，建立最广泛的爱国统一战线，集中整个中华民族的智慧和力量来实现国家的发展和民族的振兴。

d．爱国主义是个人实现人生价值的力量源泉

爱国主义体现了每一个中华儿女对祖国的责任。祖国给个人的成长发展创造条件，对个人创造的成果作出评价，为个人实现人生价值提供舞台、指明方向。

② 要正确对待传统的爱国主义，具体体现为：

a．爱国主义是历史的、具体的，在不同的历史时期会有不同的历史特点，爱国主义所具有的丰富的内涵也正是通过其具体性和历史性展现出来的。爱国主义随着国家的产生而产生，随着国家的发展而发展。

b．在阶级社会中，爱国主义具有阶级性。爱国主义的特点，要求人们以历史唯物主义的态度，去认识历史发展过程中的爱国主义，将其放到历史发展的链条中，依据当时的具体条件去进行评价，尊重历史，不苛求古人，既充分肯定历史上的爱国人物、爱国情感、爱国思想和爱国行为，又要看到这些人物、情感、思想和行为的历史局限性，从爱国主义的丰富表现中，升华出爱国主义的普遍情怀。

（2）“神舟”八号和“天宫”一号两大航天器的太空交会对接体现了什么样的民族精神和时代精神？现阶段如何弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神？

答：① 两大航天器的太空交会对接体现的民族精神和时代精神

“神舟”八号和“天宫”一号两大航天器的太空交会对接，体现了以爱国主义为核心的勤劳勇敢、自强不息的民族精神，和以改革创新为核心的解放思想、与时俱进、知难而进、艰苦奋斗、无私奉献的时代精神。

② 弘扬民族精神和时代精神的举措

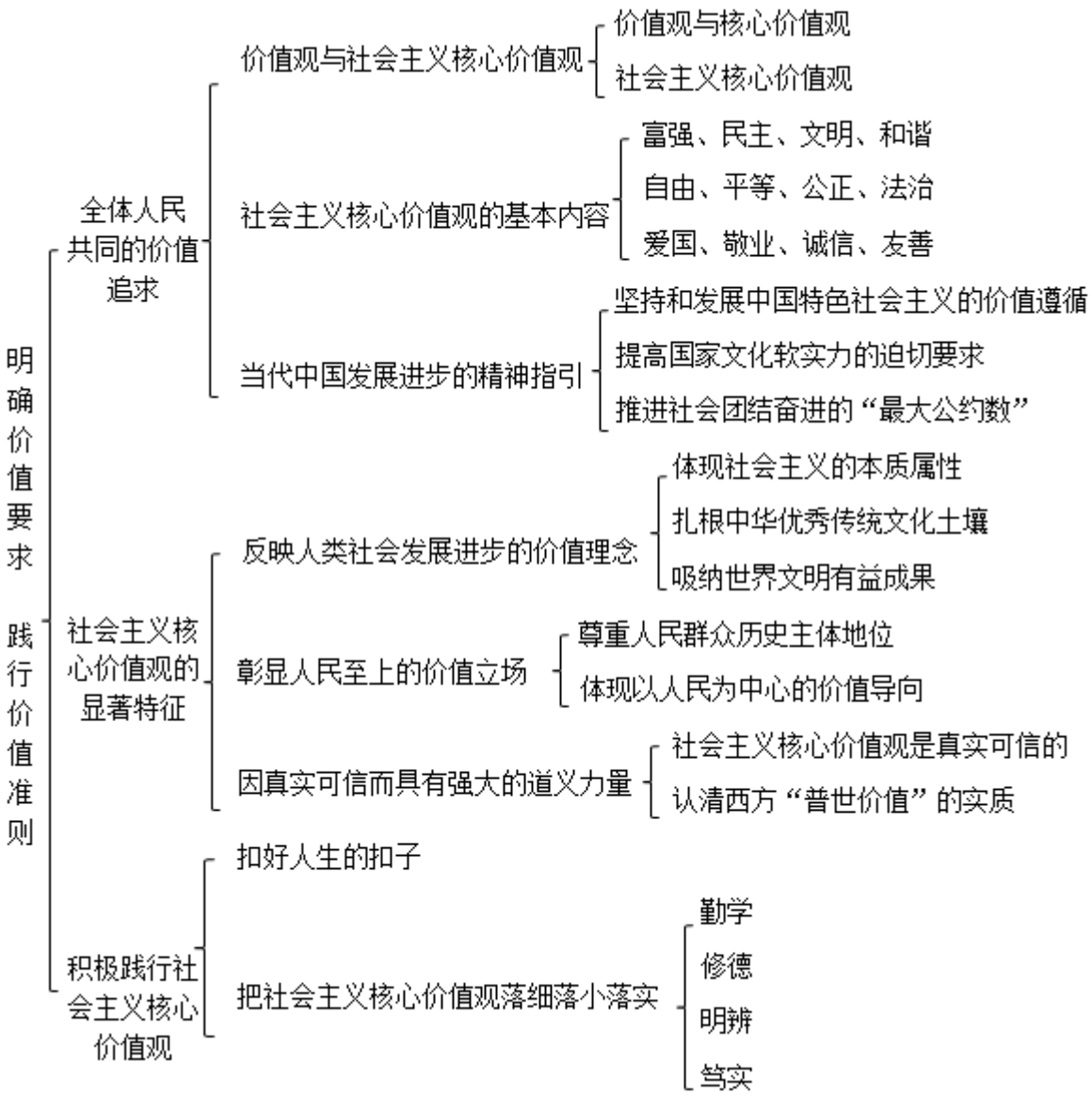
a．新时期弘扬以爱国主义为核心的民族精神，既要弘扬中国古代的民族精神，更要大力弘扬和培育近代以来中国人民在争取民族独立和人民解放、实现国家富强和人民共同富裕的历史进程中形成的伟大民族精神。

b．新时期弘扬以改革创新为核心的时代精神，必须大力推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面的创新，必须自觉投身于改革创新的伟大实践。树立改革创新的自觉意识、培养改革创新的责任感，增强改革创新的能力本领。

第四章　明确价值要求　践行价值准则

4.1　复习指南

【知识框架（庖丁解牛）】



【本章概述（提纲挈领）】

本章主要介绍社会主义核心价值观的基本内容、显著特征，以及如何做社会主义核心价值观的积极践行者。社会主义核心价值观在思想道德修养中起引领作用。本章在历年考研真题的选择题和分析题中都有涉及，考生在复习时要牢记社会主义核心价值观的基本内容，灵活运用。

4.2 课后习题详解

1 习近平指出："核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带，是一个国家共同的思想道德基础。如果没有共同的核心价值观，一个民族、一个国家就会魂无定所、行无依归。"你是如何理解核心价值观的?

答：核心价值观，承载着一个民族、一个国家的精神追求，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。社会主义核心价值观集中体现社会主义的本质属性，代表全体人民共同的价值追求。全社会积极弘扬和践行社会主义核心价值观，才能汇聚起建成社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴的中国梦的磅礴力量。

可以从以下几个方面理解核心价值观：

(1) 核心价值观集中体现一定的社会形态、社会性质，在一个社会的思想观念体系中处于主导地位，体现着社会制度的阶级属性、社会运行的基本原则和社会发展的基本方向，具有鲜明的阶级性。

(2) 核心价值观起到广泛凝聚社会意志和力量的作用。任何一个社会都存在多种多样的价值观念和价值取向，必须有一套与经济基础和政治制度相适应并能形成广泛社会共识的核心价值观将各种不同的力量凝聚起来，核心价值观在此扮演精神纽带和思想道德基础的角色。缺乏共同核心价值观的民族和国家注定难以前行。

(3) 核心价值观是一个国家的重要稳定器。能否构建具有强大感召力的核心价值观，关系社会和谐稳定，关系国家长治久安。世界上各种文化之争，本质上是价值观念之争，也是人心之争、意识形态之争。

(4) 社会主义核心价值观作为与中国特色社会主义道路相配套的、在社会具有主导性的思想道德观念和行为方式，体现了中国社会当代发展的基本思想要求，其构建具有鲜明的中国风格和中国特色，展现出高度的文化自觉和文化自信。

2 习近平指出："我们生而为中国人，最根本的是我们有中国人的独特精神世界，有百姓日用而不觉的价值观。"你是如何理解这句话的?

答：可以从以下几个方面理解"我们生而为中国人，最根本的是我们有中国人的独特精神世界，有百姓日用而不觉的价值观"：

(1) 价值观是在人们的长期生活与积累中发展起来的，反映着人们长久以来的精神世界，承载着广大民众的精神价值追求，价值观虽然无形无色，但却在日常生活中潜移默化地影响和塑造着广大民众，对广大民众产生深刻的影响。

(2) 作为在社会主义社会中产生出来的、具有主导性的价值观，社会主义核心价值观集中体现了社会主义的本质属性，传承着历史悠久的中华民族和中国的精神价值追求，体现着中国特色社会主义社会评判是非曲直的价值标准，是中国特色社会主义社会的鲜明标识。

(3) 社会主义核心价值观坚持人民的社会发展主体地位，代表着最广大人民的根本利益，反映最广大人民的价值诉求，引导最广大人民为实现美好社会理想而奋斗，以其服务性和人民性得到广大民众的信任和认可，指引和激发着广大人民向着更加美好灿烂的生活状态而不断努力奋进。

3 青年是引风气之先的社会力量。青年的价值取向，决定着未来整个社会的价值取向。作为当代大学生，应如何培育和践行社会主义核心价值观?

答：青年的价值取向，既关系着自己的健康成长成才，又决定着未来整个社会的价值取向。青年是引风气之先的社会力量。在全社会培育和弘扬社会主义核心价值观，需要大学生始终走在时代前列，成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

(1) 扣好人生的扣子

① 大学生成长成才和全面发展，离不开正确价值观的引领。面对世界范围内各种思想文化交流交融交锋的新形势，面对整个社会思想价值观念呈现多元多样、复杂多变的新特点，大学生健康成长成才更加需要正确价值观的引领。正确的价值观能够引导大学生把人生价值追求融入国家和民族事业，始终站在人民大众立场，同人民一道拼搏、同祖国一道前进，服务人民、奉献社会，努力成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

② 核心价值观的养成绝非一日之功。大学生要坚持由易到难、由近及远，从现在做起，从自己做起，努力把核心价值观的要求变成日常的行为准则，形成自觉奉行的信念理念，并身体力行大力将其推广到全社会去，为实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦凝聚强大的青春能量。

（2）勤学修德明辨笃实

① 勤学。知识是树立社会主义核心价值观的重要基础。大学生正处于学习科学知识的黄金时期，要下得苦功夫，求得真学问。要注重把所学知识内化于心，形成自己的见解，专攻博览，努力掌握为祖国、为人民服务的真才实学，让勤于学习、敏于求知成为青春远航的动力。

② 修德。一个人只有明大德、守公德、严私德，方能用得其所。修德，既要立意高远，又要立足平实。要立志报效祖国、服务人民，这是大德，养大德者方可成大业。同时，还得从做好小事、管好小节开始起步，踏踏实实修好公德、私德，学会劳动、学会勤俭、学会感恩、学会助人等等。

③ 明辨。培育和践行社会主义核心价值观，要增强自己的价值判断力和道德责任感，辨别什么是真善美、什么是假恶丑，自觉做到常修善德、常怀善念、常做善举。大学生一定要正视价值观选择和道德责任感，强化判断，善于明辨是非，善于决断选择，旗帜鲜明地弘扬真善美、贬斥假恶丑，自觉做良好风尚的建设者、社会文明进步的推动者。

④ 笃实。青年有着大好机遇，关键是要迈稳步子、夯实根基、久久为功。青年要把艰苦环境作为磨炼自己的机遇，把小事当作大事干，一步一个脚印往前走。

培育和践行社会主义核心价值观，既要目标高远，保持定力、不懈奋进，又要脚踏实地，严于律己、精益求精，将社会主义核心价值观转化为人生的价值准则，勤学以增智、修德以立身、明辨以正心、笃实以为功。

4.3 典型题（含考研真题）详解

一、单项选择题（下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的）

1 2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话中指出：“青年是国家的希望、民族的未来。我衷心希望每一个青年都成为社会主义建设者和接班人，不辱时代使命，不负人民期望。”习近平给广大青年提出四点希望。其中，作为一个人立德之源、立功之本的是（　　）。

A．爱国

B．励志

C．求真

D．力行

【答案】A

【解析】习近平在北京大学师生座谈会上的讲话中给广大青年提出了四点希望：①要爱国，忠于祖国，忠于人民。爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。②要励志，立鸿鹄志，做奋斗者。③要求真，求真学问，练真本领。④要力行，知行合一，做实干家。

2 文化软实力建设的重点是（　　）。

A．教育文化

B．核心价值观

C．科技

D．思想道德

【答案】B

【解析】“核心价值观是文化软实力的灵魂、文化软实力建设的重点。这是决定文化性质和方向的最深层次要素。”构建社会主义核心价值体系，努力提高国民综合素质，是增强文化软实力的重要方面。

3 社会主义核心价值观把涉及国家、社会、公民的价值要求融为一体，体现了社会主义本质要求，继承了中华优秀传统文化，吸收了世界文明有益成果，体现了时代精神，是对我们（　　）。

A．要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民等重大问题的深刻解答

B．要建设什么样的社会主义、怎样建设社会主义的重大问题的深刻解答

C．要建设什么样的现代化、怎样实现现代化的重大问题的深刻解答

D．要实现什么样的发展、怎样发展的重大问题的深刻解答

【答案】A

【解析】社会主义核心价值观提出要倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，把涉及国家、社会、公民的价值要求融为一体，体现了社会主义本质要求，继承了中华优秀传统文化，吸

收了世界文明有益成果，体现了时代精神，是对要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民等重大问题的深刻解答。

4 社会主义核心价值观的基本内容中，既是国家层面价值目标，也在社会主义核心价值观中居于最高层次，对其他层次的价值理念具有统领作用的是（　　）。

A．富强、民主、文明、和谐

B．自由、平等、公正、法治

C．爱国、敬业、诚信、友善

D．爱国、守法、明礼、诚信

【答案】A

【解析】社会主义核心价值观提出要倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善。其中，“富强、民主、文明、和谐”回答了要建设什么样的国家的重大问题，揭示了当代中国在经济发展、政治文明、文化繁荣、社会进步等方面的价值目标，从国家层面标注了社会主义核心价值观的时代刻度，在社会主义核心价值观中居于最高层次。

5 社会主义核心价值观的根本特性是（　　）。

A．先进性

B．人民性

C．普适性

D．真实性

【答案】B

【解析】社会主义核心价值观的三大特性包括：① 人民性。代表最广大人民的根本利益，反映最广大人民的价值诉求，是社会主义核心价值观的根本特性。② 先进性。社会主义核心价值观是社会主义制度所坚持和追求的核心价值理念，代表着当今时代人类社会的价值制高点。③ 真实性。自由、民主、公正等价值观不是用来做摆设的，而是用来解决人民面临的问题的，这就体现了它的真实性。

二、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1 2020年我国颁布的民法典具有鲜明道德导向。如第7条“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”第8条“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。”第184条“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。”法律对道德的导向主要表现为（　　）。[2022年考研政治真题]

A．法律助推个人品德养成

B．法律决定道德传承的效果

C．法律助推社会公德水平提升

D．法律为弘扬美德提供保障

【答案】ACD

【解析】法律对道德的作用体现在：通过立法赋予道德的基本原则和基本要求以法制强制力，通过法律实施活动可以弘扬一定的道德原则和道德观念。法律对道德的导向作用主要表现为：① 法律助推个人品德养成；② 法律助推社会公德水平提升；③ 法律为弘扬美德提供保障。道德传承的效果要靠道德建设等，单靠法律不可能决定道德传承的效果，B项错误。



2 习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南。2020年11月，习近平在中央全面依法治国工作会议上，用“十一个坚持”对全面依法治国进行了系统阐释、部署，从全面依法治国的政治方向、战略地位、工作布局、主要任务、重大关系、重要保障等方面提出了一系列新理念新观点新论断。其中关于全面依法治国政治方向的是（　　）。[2022年考研政治真题]

A．坚持党对全面依法治国的领导

B．坚持以人民为中心

C．坚持中国特色社会主义法治道路

D．坚持统筹推进国内法治和涉外法治

【答案】ABC

【解析】从全面依法治国的政治方向、工作布局、重大任务、重大关系、重要保障五个方面阐述了习近平法治思想的重要内容：① 在政治方向方面，要坚持党对全面依法治国的领导，坚持以人民为中心，坚持中国特色社会主义法治道路。② 在工作布局方面，要坚持推进国家治理体系和治理能力现代化，坚持建设中国特色社会主义法治体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。③ 在重点任务方面，要坚持依宪治国、依宪执政，坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，坚持统筹推进国内法治和涉外法治。④ 在重大关系方面，要处理好政治和法治、民主和专政、改革和法治、依法治国和以德治国、依法治国和依规治党、发展和安全、活力和秩序的关系。⑤ 在重要保障方面，要抓住领导干部这个“关键少数”，让各级领导干部在全面依法治国中发挥关键作用，带头学习、精准把握习近平法治思想，坚决贯彻落实党中央关于全面依法治国重大决策部署，真正做到依法执政、依法行政、科学立法、严格执法、公正司法。



3 人类社会发展的历史表明，对一个民族、一个国家来说，最持久、最深层次的力量是全社会共同认可的核心价值观。面对世界范围思想文化交流交融交锋形势下价值观较量的新态势，面对改革开放和发展社会主义市场经济条件下思

想意识多元多样多变的新特点，积极培育和践行社会主义核心价值观，有利于（　　）。[2015年考研政治真题]

A．促进人的全面发展和引领社会全面进步

B．巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础

C．巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位

D．集聚实现中华民族伟大复兴中国梦的强大正能量

【答案】ABCD

【解析】积极培育和践行社会主义核心价值观，对于巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，对于促进人的全面发展、引领社会全面进步，对于集聚实现中华民族伟大复兴中国梦的强大正能量，具有重要现实意义和深远历史意义。



4 2018年3月，十三届全国人民代表大会第一次会议通过宪法修正案，把国家倡导社会主义核心价值观正式写入宪法，进一步凸显了社会主义核心价值观的重大意义。社会主义核心价值观是（　　）。[2019年考研政治真题]

A．坚持和发展中国特色社会主义的价值遵循

B．提高国家文化软实力的迫切要求

C．增进社会团结和谐的最大公约数

D．构建人类命运共同体的行动指南

【答案】ABC

【解析】2018年3月，十三届全国人民代表大会第一次会议通过了宪法修正案，把社会主义核心价值观正式写入宪法。积极培育践行社会主义核心价值观具有重大意义，主要表现为：① 社会主义核心价值观是坚持和发展中国特色社会主义的价值遵循；② 社会主义核心价值观是提高国家文化软实力的迫切要求；③ 社会主义核心价值观是增进社会团结和谐的最大公约数。D项，习近平总书记在联合国日内瓦总部的主旨演讲中提出的“五个坚持”，与联合国成立70周年系列峰会上提出的“五位一体”路线图一脉相承，又不断丰富拓展，从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面勾勒出清晰的实践路径，为构建人类命运共同体提供了行动指南。



5 习近平指出，“每个时代都有每个时代的精神，每个时代都有每个时代的价值观念。一个民族、一个国家的核心价值观必须同这个民族、这个国家的历史文化相契合，同这个民族、这个国家的人民正在进行的奋斗相结合，同这个民族、这个国家需要解决的时代问题相适应。”由此可见，培育和践行社会主义核心价值观（　　）。

A．有利于实现民族独立、实现国富民强

B．有利于引导广大青年进德修业、成长成才

C．能为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供价值支撑

D．能够为协调推进“四个全面”战略布局提供精神动力

【答案】BCD

【解析】培育和践行社会主义核心价值观对于个人、社会和国家都具有很大的指导作用。社会主义核心价值观对新时期建设什么样的国家与社会、培育什么样的公民等重大问题进行了深刻的解答，在社会主义现代化建设中具有重大意义：① 它是实现中华民族伟大复兴中国梦的价值支撑；② 它是协调推进“四个全面”战略布局的精神动力；③ 它是引导大学生进德修业、成长成才的根本指针。A项，民族独立早在1949年就已经完成，与社会主义核心价值观所提出的时代背景和时间不符。

6 坚定的核心价值观自信，是中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的价值内核。我们之所以有坚定的核心价值观自信，是因为社会主义核心价值观具有（　　）。

A．丰厚的历史底蕴

B．坚实的现实基础

C．强大的道义力量

D．深沉的普世价值

【答案】ABC

【解析】核心价值观是文化的内核，是国家和民族的精神支撑。增强核心价值观自信，有利于增强道路自信、理论自信、制度自信。我们之所以有坚定的核心价值观自信，是因为社会主义核心价值观具有丰厚的历史底蕴、坚实的现实基础、强大的道义力量，分别指中国传统优秀文化、中国特色社会主义建设和以其先进性、人民性和真实性而居于人类社会的价值制高点并具有强大的道义力量。D项，普世价值泛指那些不分领域，超越宗教、国家、民族，出于人类的良知与理性之价值观念。社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求，体现了社会主义意识形态的本质要求，不具有普世价值。特别要指出的是，要将社会主义核心价值观与普世价值中所谓的“自由”“民主”区分开来，自觉维护社会主义意识形态的安全。

7 社会主义核心价值观是（　　）。

A．当代中国精神的集中体现

B．凝结着全体人民共同的价值追求

C．体现了社会主义意识形态的本质要求

D．整个上层建筑的核心

【答案】ABC

【解析】AB两项，社会主义核心价值观生成于中国特色社会主义建设实践，同当今中国最鲜明的时代主题相适应，是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求。C项，社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的高度

凝练和集中表达，它同社会主义核心价值体系一样，体现了社会主义意识形态的本质要求。D项，在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是核心。

三、简答题

1 如何理解社会主义核心价值观和社会主义核心价值体系的关系?

答：社会主义核心价值观和社会主义核心价值体系是紧密联系、互为依存、相辅相成的，二者之间的辩证关系主要表现如下：

(1) 从根本上来说，社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系在本质上是一致的、统一的，它们都体现了社会主义的核心价值追求，是建设中国特色社会主义不可或缺的重要组成部分。

(2) 但从严格的意义上来说，它们又是相互区别的。社会主义核心价值体系指的是社会主义意识形态中那些反映社会主义经济、政治和文化制度要求、体现社会主义发展趋势的核心思想意识、价值观念的总和，而社会主义核心价值观则是对社会主义核心价值体系核心内容和精神实质的高度凝练及抽象概括。

(3) 从具体内容来看，社会主义核心价值体系是一个由马克思主义指导思想、中国特色社会主义共同理想、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、社会主义荣辱观等多方面内容所构成的科学价值体系，而社会主义核心价值观则是集中体现这种核心价值体系的根本目标和要求，即“富强、民主、文明、和谐”等社会最高价值追求。社会主义核心价值体系的内容比较具体全面，而社会主义核心价值观的内容则比较抽象概括。确立社会主义核心价值观与构建社会主义核心价值体系，是一个相辅相成、有机统一的过程。

(4) 社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的精神内核，它体现了社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征，反映了社会主义核心价值体系的丰富内涵和实践要求，是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达。

(5) 社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系具有内在一致性，都体现了社会主义意识形态的本质要求，体现了社会主义制度在思想和精神层面的质的规定性，是建成中国特色社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦的价值引领。

(6) 推进社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系建设，就是要弘扬共同理想、凝聚精神力量、引领道德风尚，形成全民族奋发向上、团结和睦的精神纽带，使我们的国家、民族、人民在思想上和精神上强起来，更好地坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量。

2 如何理解社会主义核心价值观的价值追求?

答：党的十八大提出，要倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值观。这与中国特色社会主义发展要求相契合，与中华优秀传统文化和人类文明优秀成果相承接，是中国共产党凝聚全党全社会价值共识作出的重要论断。社会主义核心价值观的提出，鲜明确立了当代中国的核心价值理念，生动展现了中国共产党和中华民族高度的价值自信和价值自觉。

(1) 富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值要求

① 坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴的中国梦，凝结着中华民族和中国人民对富强、民主、文明、和谐的价值追求。

② 回答了我们要建设什么样的国家的重大问题，揭示了当代中国在经济发展、政治文明、文化繁荣、社会进步等方面的价值目标，从国家层面标注了社会主义核心价值观的时代刻度。

(2) 自由、平等、公正、法治是社会层面的价值要求

① 自由、平等、公正、法治，反映了人们对美好社会的期望和憧憬，是衡量现代社会是否充满活力又和谐有序的重要标志。

② 回答了我们要建设什么样的社会的重大问题，与实现国家治理体系和治理能力现代化的要求相契合，揭示了社会主义社会发展的价值取向。

（3）爱国、敬业、诚信、友善是公民层面的价值要求

① 爱国才能承担时代赋予的使命，敬业才能创造更大的人生价值，诚信才能赢得良好的发展环境，友善才能形成和谐的人际关系。

② 回答了我们要培育什么样的公民的重大问题，涵盖了社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等各个方面，是每一个公民都应当树立的道德规范和价值追求。

四、论述题

1 谈谈社会主义核心价值观的历史底蕴和现实基础。

答：坚定的核心价值观自信，是中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的价值内核。

（1）社会主义核心价值观的历史底蕴

社会主义核心价值观不是无源之水、无本之木。它深深地根植于中华优秀传统文化，是社会主义核心价值观历史底蕴的集中体现。

① 中华优秀传统文化是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，是中华民族的精神命脉。

习近平总书记指出：“中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因，根植在中国人内心，潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。今天，我们倡导和弘扬社会主义核心价值观，必须从中汲取丰富营养，否则就不会有生命力和影响力”。如果没有传统文化的薪火相传，我们将会丧失共同的文化命脉，丧失精神归根的家园，丧失社会核心价值观认同的文化底蕴和精神来源。中华民族特有的传统文化是社会主义核心价值观的生命力、亲和力和凝聚力的源头。

② 培育和弘扬社会主义核心价值观，必须立足中华优秀传统文化。

a．必须从中华优秀传统文化中汲取丰富营养，深入中华民族历久弥新的精神世界，把长期以来中华民族形成的积极向上向善的思想文化充分继承和弘扬起来。

b．坚持历史唯物主义立场，坚持古为今用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承。

c．推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，激活其生命力，增强其影响力和感召力。

d．把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。

（2）社会主义核心价值观的现实基础

当今时代的中华民族所进行的人类历史上最为宏伟而独特的中国特色社会主义建设实践就是社会主义核心价值观的现实基础。

① 中国特色社会主义建设是社会主义核心价值观的实践根据。

推进中国特色社会主义建设，必然要求有自己鲜亮的精神旗帜，有明确有力的价值引领。社会主义核心价值观生成于中国特色社会主义建设实践，同当今中国最鲜明的时代主题相适应，是当代中国精神的集中体现，是中国特色社会主义本质规定的价值表达。它从价值观的层面，清晰地展现了我们所推进的中国特色社会主义建设的基本特征和根本追求，引领着中国特色社会主义建设铿锵前行。

② 中国特色社会主义建设也以无可辩驳的事实生动展示着社会主义核心价值观的生机活力。

改革开放以来，我们坚持走中国特色社会主义道路，在复杂的国内外形势下，抓住和用好了我国发展的战略机遇期，我国的综合国力、人民的生活水平、国际竞争力和国际影响力都迈上了新台阶，彰显了中国特色社会主义的巨大优越性和

强大生命力。中国特色社会主义建设的成功经验，是对社会主义核心价值观正确性、可信性的检验。同时，中国特色社会主义建设的新推进，也不断为社会主义核心价值观注入丰富而鲜活的时代内涵，提出弘扬和践行社会主义核心价值观的新任务新要求，并为社会主义核心价值观的弘扬和践行提供了广阔空间及有力的物质基础、制度保障和相应条件。社会主义核心价值观之所以彰显出强大的生命力、吸引力和感召力，正因其深深地扎根于中国特色社会主义建设的生动实践之中。

③ 社会主义核心价值观的先进性，体现在它是社会主义制度所坚持和追求的核心价值理念。

社会主义核心价值观反映着我国社会主义基本制度的本质要求，渗透于经济、政治、文化、社会、生态建设的各个方面，是我国社会主义制度的内在精神之魂。作为人类社会先进社会制度的本质规定在价值层面的集中反映，社会主义核心价值观代表着当今时代人类社会的价值制高点。

④ 社会主义核心价值观的人民性体现在它所代表的最广大人民的根本利益。

在引导中国特色社会主义建设的进程中，中国共产党也反复强调，人民是历史的创造者，要践行全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持以人民为中心、坚持人民当家作主，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标；强调中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴；强调中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党，始终把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命。鲜明的人民性，使得社会主义核心价值观具有强大的道义感召力。

2 社会主义核心价值观与优秀中华传统文化之间的关系。[首都经贸2017年研]

答：社会主义核心价值观是时代精神与民族精神、文化的世界性与本土性有机结合的产物，其中所有内容与因素都是传统与现代、世界文化与中国文化双向对流、相互渗透与包含的结晶，它同时又是常变统一的开放体系，是流动、变易着的，而在流动、变易之中又有普遍的常道。社会主义核心价值观与优秀中华传统文化之间的关系表现为：

（1）中华优秀传统文化是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，是中华民族的精神命脉。

中华优秀传统文化不论过去还是现在，都有其鲜明的民族特色，都有其永不褪色的时代价值。习近平总书记指出：“深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。”

（2）培育和弘扬社会主义核心价值观，必须立足中华优秀传统文化。

优秀传统文化是我国现代文明的基础，是我们的核心价值观的立足之地。只有把优秀传统文化坐实为我国现代化与现代文化的“本根”（不是枝叶）、“本体”（不是功用）、“本位”（不是客位）和“主体”（不是客体、对象），才不至于左右摇摆，迷离失据。

① 社会主义核心价值观，是对中华优秀传统文化的继承和升华，它把涉及国家、社会、公民的价值要求融为一体，赋予中华优秀传统文化以新的时代内涵。

② 培育和弘扬社会主义核心价值观，必须从中华优秀传统文化中汲取丰富营养，深入中华民族历久弥新的精神世界，把长期以来中华民族形成的积极向上向善的思想文化充分继承和弘扬起来，坚持历史唯物主义立场，坚持古为今用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承。

③ 推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，激活其生命力，增强其影响力和感召力，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。

五、材料分析题（要求结合所学知识分析材料回答问题）

结合材料回答问题[2022年考研政治真题]

材料1

2021年6月29日，中共中央将党内最高荣誉“七一勋章”追授黄文秀同志。黄文秀曾被追授“全国脱贫攻坚楷模”“全国优秀共产党员”“时代楷模”等荣誉称号。

黄文秀生在百色、长在百色，学成归来回到百色建设家乡。2018年3月，她主动要求到条件更为艰苦的百坭村担任驻村第一书记。驻村期间，黄文秀带领村干部和群众，埋头苦干，学经验、找路子、筹资金，硬化通屯路，安装路灯，修建蓄水池，发展经济林木和砂糖橘种植业，百坭村贫困发生率从22.88%降至2.71%。2019年，百坭村实现整村脱贫。

在服务百坭村的日子里，黄文秀访遍全部贫困户，帮助村民发展扶贫产业，以真抓实干的作风赢得村民信任；她全身心扑在扶贫事业上，在城乡、村屯间穿梭，用真情奉献与群众打成一片，以使命担当兑现着“不获全胜，决不收兵”的驻村诺言。

作为一名党员干部，黄文秀始终扎根群众、心系群众。作为驻村第一书记，黄文秀还特别注重在脱贫攻坚中发挥基层党支部的战斗堡垒作用。黄文秀始终牢记当年在入党申请书中写下的誓言：“一个人要活得有意义，生存得有价值，就不能光为自己而活，要用自己的力量为他人、为国家、为民族、为社会作出贡献。”

2019年6月，百坭村连降暴雨。因惦记百坭村的防汛抗洪工作，利用周末看望手术不久的父亲后，黄文秀冒雨连夜返回，不料途中遭遇山洪，年轻的生命定格在30岁。习近平总书记在对黄文秀先进事迹的指示中强调，黄文秀同志“在脱贫攻坚第一线倾情投入、奉献自我，用美好青春诠释了共产党人的初心使命，谱写了新时代的青春之歌。”

“年轻人的态度就是乡村的未来”，黄文秀生前曾在驻村日记中这样写道。如今，她的先进事迹和优秀品质被广为传颂，激励着越来越多的青年扎根新农村，创造更美好的生活。

——摘自《人民日报》（2021年6月18日、7月2日、7月27日）

材料2

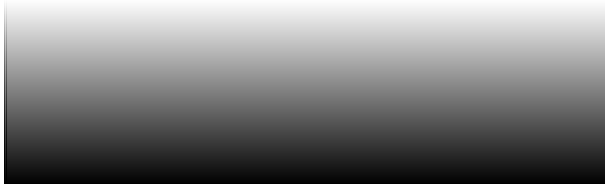
一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。“清澈的爱，只为中国”，这是年轻边防战士在皑皑雪山立下的铿锵誓言；“我们的征途是星辰大海”，这是年轻航天人探索宇宙抒发的豪情壮志；“请党放心，强国有我”，这是年轻学子发自心底的庄严承诺。

青年向上，国家向前。在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记深情寄语新时代的中国青年，“要增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望！”

——摘编自《人民日报》（2021年8月9日）

（1）黄文秀的先进事迹启示新时代青年应该有怎样的人生态度？

（2）一代人有一代人的担当，新时代中国青年应当承担什么样的历史重任？



【参考答案】

（1）黄文秀的先进事迹启示新时代青年应该有怎样的人生态度？

答：对人生价值及其相关问题的正确认识，是人们自觉朝着选定的目标努力前行，创造有价值的人生的重要前提。人生价值是指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。评价人生价值的根本尺度是看一个人的实践活动是否符合社会发展的客观规律，是否促进了历史的进步。

黄文秀的先进事迹启示新时代青年，衡量人生价值的标准，最重要的就是看一个人是否用自己的劳动和聪明才智为国家和社会真诚奉献，为人民群众尽心尽力服务。正如黄文秀在入党申请书中写道：一个人要活得有意义，生存得有价值，就不能光为自己而活，要用自己的力量为他人、为国家、为民族、为社会做出贡献。

（2）一代人有一代人的担当，新时代中国青年应当承担什么样的历史重任?

答：生逢盛世，肩负重任。一代人有一代人的时代使命。新时代中国青年应该担当的历史重任主要包括：

① 做有理想有本领有担当的时代新人，广大青年要有坚定的理想信念，牢记使命，自信自立，要爱国爱民，从党史学习中激发信仰、获得启发、汲取力量，不断坚定“四个自信”，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，树立为祖国为人民永久奋斗、赤诚奉献的坚定理想；

② 要锤炼品德，自觉树立和践行社会主义核心价值观，自觉用中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂、启智润心，加强道德修养，明辨是非曲直，增强自我定力，矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生；

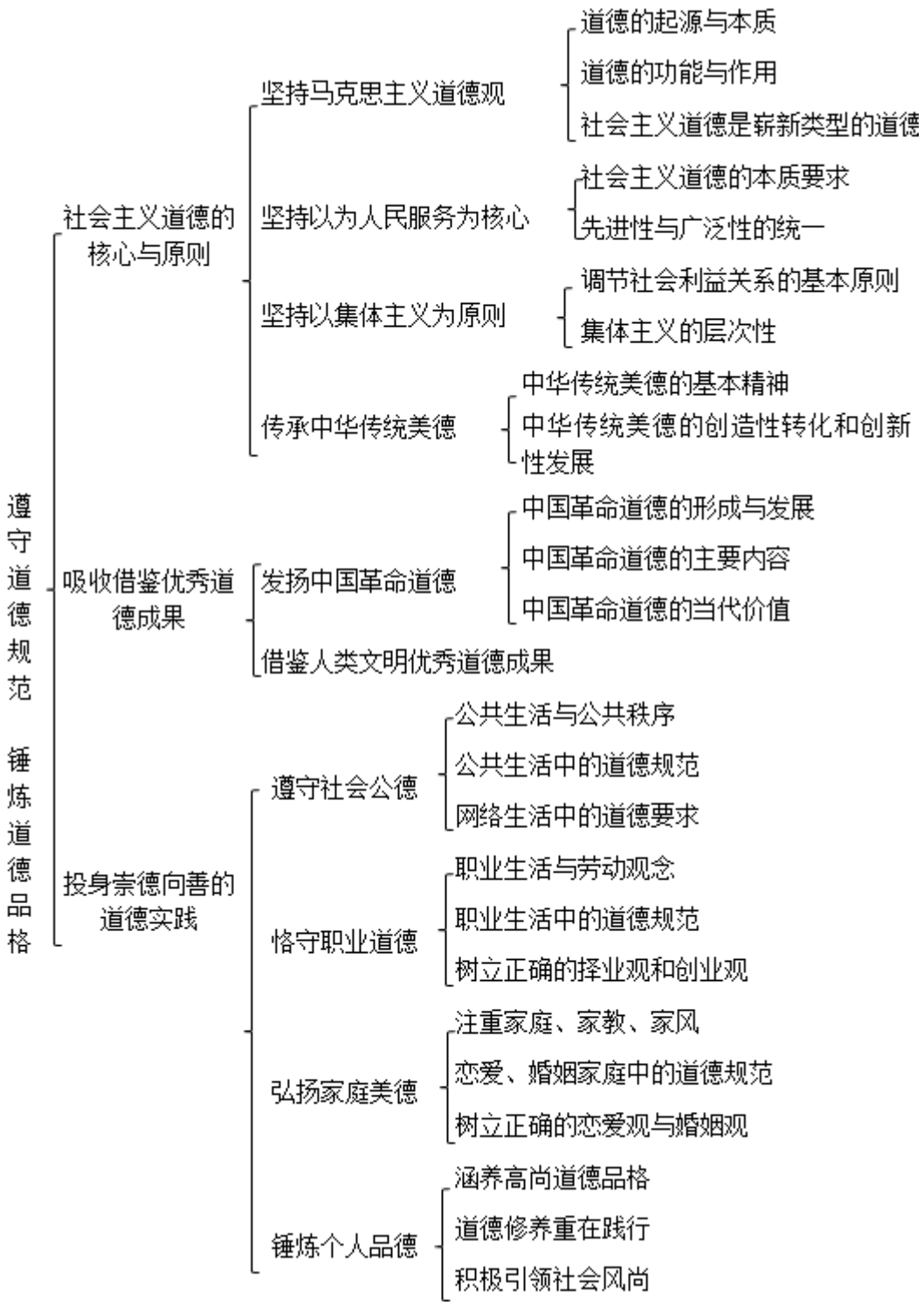
③ 要有高强的本领才干，勤奋学习，全面发展，要勇于创新，深刻理解把握时代潮流和国家需要，敢为人先、敢于突破，以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会；

④ 要有天下兴亡、匹夫有责的担当精神，讲求奉献，实干进取，脚踏实地、埋头苦干，孜孜不倦、如饥似渴，在攀登知识高峰中追求卓越，在肩负时代重任时行胜于言，在真刀真枪的实干中成就一番事业。

第五章　遵守道德规范　锤炼道德品格

5.1　复习指南

【知识框架（庖丁解牛）】



【本章概述（提纲挈领）】

本章主要介绍道德的本质、内涵及其发展变化；社会主义道德的核心与原则；遵守社会公德、恪守职业道德、弘扬家庭美德、锤炼个人品德等。旨在引导大学生树立正确的道德观，踏踏实实修好品德，弘扬中华美德、传承红色基因，在接续中华民族道德文化血脉中共建社会主义道德家园。本章是历年考研命题的重点章节，以选择题和分析题为主，考生在复习时要重点掌握道德的功能和作用、公民的道德准则，并结合典型习题加以理解。

5.2 课后习题详解

1 道德的力量是无穷的，国无德不兴，人无德不立。结合实际，谈谈道德的作用。

答：道德的作用是指道德的认识、规范、调节、激励、导向、教育等功能的发挥和实现所产生的社会影响及实际效果。道德的作用主要体现为：

（1）道德作为维系社会稳定、促进国家发展的重要因素，在巩固特定社会的经济基础和上层建筑层面发挥着重要的作用。

（2）道德作为激励人们改造客观世界和主观世界的一种精神力量，有助于促进人的精神境界的提升、促进人的自我完善以及推动人的全面发展。

（3）道德作用的发挥具有历史性，道德作用的发挥受经济基础和其代表的阶级利益的影响。代表社会生产力发展诉求和反映进步阶级利益的道德，对社会发展和人的素质提高产生积极的推动作用，反之就不利于甚至阻碍社会发展和人的素质提高。

要仔细分辨道德的不同代表性观点。在道德的作用上，有两种极端的看法，即“道德万能论”和“道德无用论”。“道德万能论”片面夸大道德的作用，认为道德高于一切；“道德无用论”则从根本上否定道德的作用，忽视了道德作为上层建筑对经济基础和生产力发展具有一定反作用。

2 社会主义道德是人类道德发展史上一种崭新类型的道德，谈谈社会主义道德为什么要以为人民服务为核心、以集体主义为原则。

答：（1）社会主义道德以为人民服务为核心的原因：

① 为人民服务是社会主义经济基础和人际关系的客观要求

在我国，以公有制为主体、多种所有制经济共同发展，以按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度，是为人民服务的根本经济制度保证，在此基础上逐步形成的团结互助、平等友爱、共同进步的人际关系，是为人民服务的基础。

② 为人民服务是社会主义市场经济健康发展的要求

社会主义市场经济本质上要求为人民服务，不仅在于人们在一切经济活动中，应正确处理个人与社会、竞争与协作、效率与公平、先富与共富、经济效益与社会效益等关系；更在于强调在社会主义物质文明和精神文明的引导下，每个市场主体都要有为人民服务的思想。

③ 为人民服务是先进性要求和广泛性要求的统一

为人民服务，既伟大又平凡，既高尚又普通，它并非高不可攀、远不可及，而是可以通过不同层次、不同形式表现出来。为人民服务作为社会主义道德的核心，是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。

（2）社会主义道德以集体主义为原则的原因：

① 集体主义是调节社会利益关系的基本原则。

a．集体主义强调国家利益、社会整体利益和个人利益的辩证统一。个人与集体辩证统一，一方面个人作为独立的个体发挥自己的作用，另一方面个人只有在集体的支持下才能将自身利益发挥至极致。在社会主义社会，国家利益、社会整体利益体现着个人根本的、长远的利益，是所有社会成员共同利益的统一。同时，每个人的正当利益，又都是国家利益、社会整体利益不可分割的组成部分。

b．集体主义强调国家利益、社会整体利益高于个人利益。在日常生活中，个人利益和国家利益、社会整体利益难免会发生矛盾。集体主义强调，在个人利益与国家利益、社会整体利益发生矛盾尤其是发生激烈冲突的时候，个人应当以大局为重，在必要时作出牺牲，使个人利益服从国家利益、社会整体利益。这样的原则要求有利于保障最广大人民的利益，是社会主义本质要求的体现。

c．集体主义重视和保障个人的正当利益。集体主义促进和保障个人正当利益的实现，使个人的才能、价值得到充分的发挥。那种将集体主义看作是对个人的压制、对个性的束缚的想法是完全不对的，因为只有个人的正当利益得到充分实现，集体才能焕发出更加深刻和长久的生命力。

② 集体主义具有鲜明而又丰富的层次性。

根据我国现阶段经济社会生活和人们思想道德的实际，集体主义可分为三个层次的道德要求：最高层次是时时处处为集体利益着想，并甘愿为集体牺牲一切的集体主义，是优秀共产党员、先进分子应努力达到的道德目标。其次是在维护集体利益的前提下追求个人的正当利益，即已经具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求，拥有广泛的社会基础。三是以正当合法的手段保障个人利益的公民最基本道德要求。这些层次分明而又内涵丰富的集体主义为人们的道德实践提供了广阔的选择空间。

3 中华传统美德是社会主义道德建设的源头活水，中国革命道德是社会主义道德的红色基因。结合实际，谈谈新时代大学生如何传承中华传统美德和弘扬中国革命道德。

答：（1）大学生传承中华传统美德的途径

① 要加强对中华传统道德的辨别力，坚持在取其精华、去其糟粕的基础上有选择性地传承中华传统美德。

② 要加强对中华传统美德的挖掘和阐发。任何道德都是具体历史时代的产物。中华传统美德是在中国漫长的历史发展中形成的，具有鲜明的传统社会烙印，存在一些与现代社会发展不相适应的地方。弘扬中华传统美德，必须提升个体自我的辨别力，剔除其中带有阶级和时代局限性的成分，挖掘具有当代价值的道德精神，并结合现代生活赋予其新的时代内涵，努力推动中华传统美德的创新性发展。

③ 用中华传统美德滋养社会主义道德建设。要结合时代要求，将中华传统美德的发展与现代文化、现实生活相融相通，使之成为全体人民精神生活和道德实践的鲜明标识，让传统美德中蕴含的宝贵伦理精神渗透进人们的生活，丰富人们的精神世界。

④ 要反对两种错误思潮：一是认为要恢复中国“固有文化”，形成以中国传统文化为主体的道德体系的“复古论”。二是要反对全盘否定中国传统道德，认为其现已完全不具备意义价值的“虚无论”。我们要树立高度的文化自觉和文化自信，结合时代特点和需求发展中国传统美德。

（2）大学生弘扬中国革命道德的途径

① 弘扬中国革命道德，要同弘扬中华传统美德相结合。中国革命道德继承和吸收了中国传统道德的精华，摒弃了传统道德的糟粕，是对中国优良传统道德的延续和发展。因而我们要将弘扬中国革命道德同弘扬中华传统美德结合起来。

② 要坚持全心全意为人民服务。全心全意为人民服务强调重视人民的根本利益，从人民的利益出发思考问题，为人民利益献身。全心全意为人民服务在中国共产党的革命事业中发挥了重要作用，是中国共产党革命经验的重要传承。

③ 要坚持始终把革命利益放在首位。始终把革命利益放在首位，极大地激发了革命者为集体而献身的斗志，增强了革命队伍的向心力和凝聚力，使得革命事业不断蓬勃向前发展。

④ 要树立社会新风，建立新型人际关系。弘扬革命道德，就要有敢于破旧立新的勇气和决心，在打破陈规中推进和弘扬革命道德。为此我们要破除不良的社会风气，以身体力行树立社会新风，打碎旧的人际关系，建立新型人际关系。

⑤ 要修身自律，保持节操。个人道德修养状况是影响革命成败的关键因素，因而践履中国革命道德的重要环节就是共产党人修身自律、保持节操。具体来说，就是要以中国革命事业为重，严格要求自我，洁身自好，胸襟坦荡，彰显出强大的人格魅力和崇高的人格风范。

4 社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德是新时代公民道德建设的着力点。结合自身实际，谈谈如何理解社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的基本要求。

答：（1）社会公德

社会公德与公共生活密切相关，公共生活需要道德规范来约束和协调。社会公德作为社会公共生活中应当遵守的行为准则，在维护公共秩序方面具有重要的作用。大学生应当自觉培养公德意识，养成遵守社会公德的良好行为习惯。

① 公共生活与公共秩序

公共生活需要公共秩序。秩序是由社会生活中的规范来制约和保障的，公共秩序是由一定规范维系的人们公共生活的一种有序化状态。公共生活领域越扩大，对公共秩序的要求就越高。有序的公共生活是社会生产活动的重要基础，是提高社会成员生活质量的基本保障，更是社会文明的重要标志。

② 公共生活中的道德规范

a．文明礼貌。它是调整和规范人际关系的行为准则，反映着一个人的道德修养，体现着一个民族的整体素质。大学生应当自觉讲文明、懂礼貌、守礼仪，塑造真诚待人、礼让宽容的良好形象。

b．助人为乐。把帮助他人视为自己应做之事，是每个社会成员应有的社会公德，是有爱心的表现。大学生应当尽自己的努力帮助他人，积极参与公益事业，以力所能及的方式关心和关爱他人，并在对他人的关心和帮助中收获实现人生价值的快乐。

c．爱护公物。对社会共同劳动成果的珍惜和爱护，是每个公民应该承担的社会责任和义务，它既显示出个人的道德修养水平，也是社会文明水平的重要标志。大学生要增强社会主人翁责任感，珍惜国家、集体财产，爱护公物，坚决同损害公共财产、破坏公物的行为作斗争。

d．保护环境。生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。人类发展活动必须尊重自然、顺应自然、保护自然，否则就会遭到大自然的报复。大学生要像对待生命一样对待生态环境，身体力行，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，为留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境，为建设美丽中国作出自己应有的贡献。

e．遵纪守法。遵纪守法是社会公德最基本的要求，是维护公共生活秩序的重要条件。在社会生活中，每个社会成员既要遵守国家颁布的有关法律法规，也要遵守特定公共场所的有关规定。

③ 网络生活中的道德要求

网络生活也是公共生活，从本质上讲，网络交往仍然是人与人的交往，网络生活也是人的真实生活，因而也必须遵守道德规范。网络生活中的道德要求，是人们在网络生活中为了维护正常的网络公共秩序而需要共同遵守的基本道德准则，是社会公德规范在网络空间的运用和扩展。

a．正确使用网络工具。大学生应当正确使用网络，提高信息的获取能力，加强信息的辨识能力，增进信息的应用能力，使网络成为开阔视野、提高能力的重要工具。

b．健康进行网络交往。大学生应通过网络开展健康有益的人际交往，树立自我保护意识，不轻信网友，避免受骗上当，避免给自己的人身和财产安全带来危害。

c．自觉避免沉迷网络。适度上网对学习和生活是有益的，但长时间沉迷于网络对人的身心健康有极大损害。大学生应当从身心健康出发，合理安排上网时间，理性对待网络。

d．养成网络自律精神。个体的道德自律成为维护网络道德规范的基本保障，大学生应当在网络生活中培养自律精神，做到自律“不逾矩”，促进网络生活的健康与和谐。

e．积极引导网络舆论。作为新时代的大学生，应当带头引导网络舆论，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，对错误看法要及时引导和纠正，积极营造清朗网络空间。

f．营造良好网络道德环境。大学生要加强网络道德自律，自觉抵制网络欺诈、造谣、诽谤、谩骂、歧视、色情、低俗等内容，反对网络暴力行为，维护网络道德秩序。

(2) 职业道德

职业道德，是指从事一定职业的人在职业生活中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则，涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。职业生活中的道德规范，不仅对各行各业的从业者具有引导和约束作用，而且也是促进社会持续健康、有序发展的必要条件。

① 社会主义职业道德的主要内容

a．爱岗敬业。爱岗敬业反映的是从业人员对待自己职业的一种态度，也是一种内在的道德需要，它要求干一行爱一行，爱一行钻一行，精益求精，尽职尽责。

b．诚实守信。诚实守信既是中华民族的传统美德，也是我国公民道德建设的重点，还是社会主义核心价值观的一条重要准则。诚实守信既是做人的准则，也是对从业者的道德要求，它要求从业者在职业活动中诚实劳动、合法经营、信守承诺、讲求信誉。

c．办事公道。以公道之心办事，是职业活动所必须遵守的道德要求。办事公道，就是要求从业人员做到公平、公正，不损公肥私，不以权谋私，不假公济私。

d．服务群众。为人民服务是社会主义道德建设的核心，各行各业的从业人员都要以服务群众为宗旨。如果每一个从业人员都能自觉遵循服务群众的要求，社会就会形成人人都是服务者、人人又都是服务对象的良好秩序与和谐状态。

e．奉献社会。奉献社会就是要求从业人员在自己的工作岗位上树立奉献社会的职业精神，兢兢业业地为社会和他人作贡献。这是社会主义职业道德中最高层次的要求，体现了社会主义职业道德的最高目标指向。

② 树立正确的择业观和创业观

a．树立崇高的职业理想。职业活动不仅是人们谋生的手段，也是人们奉献社会、完善自身的必要条件。

b．服从社会发展的需要。择业和创业固然要考虑个人的兴趣和意愿，同时也要充分考虑现实的可能性和社会的需要，把自己对职业的期望与社会的需要、现实的可能结合起来。

c．做好充分的择业准备。大学生有了真才实学，才能在未来适应多种岗位。

d．培养创业的勇气和能力。要有敢于创业的勇气，只有勇敢地接受创业的挑战，破除依赖心理和胆怯心理，才能敢于创业、善于创业，做一个真正的创业者。要充分考虑自身的条件、创业的环境等各种现实的因素，努力提高自主创业的能力。

③ 自觉遵守职业道德

职业生活是否顺利、是否成功，既取决于个人的专业知识和技能，更取决于个人的职业道德素质。

a．学习职业道德规范。通过学习职业道德规范，明确职业活动的基本规范和目的，从而提高自己的职业认知能力、判断能力和正确的价值理念，对青年人来说尤为重要。

b．提高职业道德意识。大学生要提高自己的职业道德素质，不应当停留在对道德知识的记忆和背诵的层面上，而应当将其内化为自身的素质，提高到自觉意识的层面。

c．提高践行职业道德的能力。大学通过多种渠道与社会紧密联系。在大学学习虽然不是一种职业，但是也可以通过多种途径体验职业生活，在服务他人、奉献社会中收获成长和进步，也为将来顺利走向工作岗位积累实践经验。

(3) 家庭美德

① 注重家庭、家教、家风

a．注重家庭。家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明。家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连，只有实现中华民族伟大复兴的中国梦，家庭梦才能梦想成真。

b．注重家教。家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。家庭教育涉及很多方面，但最重要的是品德教育，是如何做人的教育，应该把美好的道德观念从小就传递给孩子。

c．注重家风。家风是指一个家庭或家族的传统风尚或作风。良好的家风，对家庭成员的个人修养产生着重要的作用，也对整个社会道德风尚的形成产生着重要的影响。

② 恋爱、婚姻家庭中的道德规范

a．恋爱中的道德规范

恋爱是指男女双方培养爱情的过程或在爱情基础上进行的相互交往活动。恋爱作为一种人际交往，也必然要受到道德的约束。恋爱中的道德规范包括：尊重人格平等、自觉承担责任、文明相亲相爱。

b．婚姻家庭生活中的道德规范

家庭美德以尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结为主要内容，在维系和谐美满的婚姻家庭关系中具有重要而独特的功能。

③ 树立正确的恋爱观与婚姻观

a．不能误把友谊当爱情。异性之间要理智地把握好友谊与爱情的界限，异性之间完全可以建立和保持健康的友谊。

b．不能错置爱情的地位。切忌把爱情放在人生最高的地位，奉行爱情至上主义，沉湎于感情缠绵之中。

c．不能片面或功利化地对待恋爱。片面追求外在形象，或者只看重经济条件，或者仅仅把恋爱看成是摆脱孤独寂寞的方式，都无法产生真正的爱情。

d．不能只重过程不顾后果。责任是爱情得以长久的重要保障，是坚贞爱情的试金石，如果把爱情当成游戏，既会伤害对方，也会伤及自己。

e．不能因失恋而迷失人生方向。恋爱过程是恋爱双方互相熟悉和情感协调的过程，恋爱成功与失败都是正常现象，大学生应该正确对待失恋现象，做到失恋不失志、失恋不失态、失恋不失学、失恋不失爱。

f．树立正确的恋爱观。大学生应当处理好恋爱与学习的关系、恋爱与关心集体的关系、恋爱与关爱他人和社会的关系。

(4) 个人品德

① 个人品德及其作用

个人品德是通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯，它是个体对某种道德要求认同和践履的结果，集中体现了道德认知、道德情感、道德意志和道德行为的内在统一。个人品德的作用有：

a．个人品德对道德和法律作用的发挥具有重要的推动作用。

b．个人品德是个人实现自我完善的内在根据。

c．个人品德是经济社会发展进程中重要的主体精神力量。

② 掌握道德修养的正确方法

道德修养是指个体自觉地将一定社会的道德规范、准则及要求内化为内在的道德品质，以促进人格的自我陶冶、自我培育和自我完善的实践过程。一个人加强道德修养，应借鉴历史上思想家们所提出的各种积极有效的道德修养方法，并结合当今社会发展的需要和当代人道德修养的实践经验，身体力行。

a．学思并重的方法。即通过虚心学习，积极思索，辨别善恶，学善戒恶，以涵养良好的德性。

b．省察克治的方法。即通过反省检验以发现和找出自己思想与行为中的不良倾向、不良念头，并及时抑制和克服。

c．慎独自律的方法。即在无人知晓、没有外在监督的情况下，坚守自己的道德信念，自觉按道德要求行事，不因为无人监督而恣意妄为。

d．知行合一的方法，即把提高道德认识与躬行道德实践统一起来，以促进道德要求内化为个人的道德品质，外化为实际的道德行为。

e．积善成德的方法。即通过积累善行或美德，使之巩固强化，以逐渐凝结成优良的品德。

③ 锤炼高尚道德品格

a．形成正确的道德认知和道德判断。最根本的就是要坚持以唯物史观的基本原理来看待道德。要客观评判古代传统道德观和近现代资本主义道德观的进步性与局限性，尤其要清醒认识当代西方资产阶级道德观念的不合理性。还要深刻理解以生产资料公有制为主体的社会主义生产实践基础上形成的道德所具有的历史优越性、时代进步性，牢固树立中国特色社会主义道德观念。

b．激发正向的道德认同和道德情感。自觉涵育对家庭成员的亲亲之情，对他人、集体的关心关爱，增强社会责任感、国家认同感、民族归属感、时代使命感，在与祖国同呼吸、与民族同步伐、与人民心连心的高尚情怀中，陶冶道德情操。

c．强化坚定的道德意志和道德信念。道德意志和道德信念是人们在践履道德原则、规范的过程中表现出的自觉克服一切困难和障碍的毅力，通过道德意志和信念的坚守，道德行为才能体现出恒久性。

5.3 典型题（含考研真题）详解

一、单项选择题（下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的）

1 公民道德建设对提高人民思想觉悟、道德水平、文明素养，提高全社会文明程度，具有至关重要的作用。适应新时代新要求，党中央根据变化了的形势和公民道德建设的新需要，于2019年颁布了《新时代公民道德建设实施纲要》，明确强调新时代公民道德建设的着力点是（　　）。[2013年考研政治真题]

A．弘扬民族精神和时代精神

B．推动理想信念教育常态化制度化

C．推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设

D．传承孝老爱亲、扶危济困、见义勇为等中华美德

【答案】C

【考点】新时代公民道德建设的着力点

【解析】《新时代公民道德建设实施纲要》明确提出要把社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设作为新时代公民道德建设的着力点，增加了个人品德的内容，把“三德”变成了“四德”，使公民道德建设的着力点更加全面。

2 社会主义道德建设的核心是（　　）。[2012年考研政治真题]

A．爱国主义

B．集体主义

C．为人民服务

D．社会主义荣辱观

【答案】C

【解析】A项，爱国主义是民族精神的核心。B项，集体主义是社会主义道德建设的原则。D项，社会主义荣辱观是社会主义核心价值体系的基础。



3 社会公德是指人们在公共生活和社会交往中应该遵守的行为准则，是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码道德要求。社会公德最基本的要求是（　　）。[2018年考研政治真题]

A．遵纪守法

B．助人为乐

C．爱护公物

D．文明礼貌

【答案】A

【解析】人们在社会生活中逐渐形成了一整套调节人与人之间、个人与社会之间的行为准则，如：遵纪守法，尊老爱幼、讲究卫生、维护公共秩序等。社会公德最基本的要求是遵纪守法。我国宪法明确规定，遵守社会公德是一切公民的义务，并以法律形式固定下来，用以保证正常的社会生产和社会生活秩序。



4 全面提高公民道德素质，要坚持依法治国和以德治国相结合，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风。下列选项中既是道德规范，又是法律原则的是（　　）。[2013年考研政治真题]

A．爱岗敬业

B．诚实守信

C．助人为乐

D．勤俭持家

【答案】B

【解析】爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众和奉献社会是职业生活中的基本道德规范；平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则和禁止权利滥用原则是我国民法的基本原则。因此，诚实守信既是我国的道德规范（公民道德基本规范、职业道德基本要求），也是我国法律原则（民法的基本原则之一）。

5 道德具有多方面的功能。其中，通过评价等方式来指导和纠正人们的行为和实际活动，协调人们之间的关系，称为道德的（　　）。

A．调节功能

B．认识功能

C．教育功能

D．沟通功能

【答案】A

【解析】在道德的功能系统中，认识功能、规范功能、调节功能是最基本的功能，此外还有导向功能、激励功能等。其中，道德的调节功能是指道德通过评价等方式，指导和纠正人们的行为和实践活动，协调社会关系和人际关系的功效与能力。

6 道德调节的主要形式是（　　）。

A．道德评价

B．社会舆论

C．传统习俗

D．内心信念

【答案】A

【解析】道德评价是道德调节的主要形式。道德调节调整个人与他人、个人与集体、个人与社会利益之间的关系，以维系社会生活的稳定。BCD三项，社会舆论、传统习俗和人们的内心信念是道德调节所赖以发挥作用的力量。

7 马克思主义科学地揭示了道德的本质，认为道德是（　　）。

A．由国家强制力保障实施的社会规范

B．人先天具有的某种良知和善良意志

C．动物的合群感和社会本能的简单延续

D．由社会经济基础决定的特殊的社会意识形态

【答案】D

【解析】道德是社会意识形态之一，也是人们共同生活及其行为的准则和规范。道德通过社会的或一定阶级的舆论对社会生活起约束作用，道德行为可以获得社会普遍认可、增进人民幸福感、促进社会进步。马克思主义认为，道德属于上层建筑的范畴，是一种特殊的社会意识形态，由社会经济基础决定，是社会经济关系的反映，并为社会的经济基础服务。

8 道德起源的第一个历史前提是（　　）。

A．传统习俗

B．人类的出现

C．劳动

D．人与人之间关系的形成

【答案】C

【解析】马克思主义认为，劳动是人类道德起源的第一个历史前提，道德伴随着人类社会的开始而出现。在马克思主义看来，道德作为一种社会意识形态，是社会经济关系的产物，根源于人类社会的物质生活条件之中，是物质利益关系的反映。

9 道德发挥作用的性质是由（　　）。

A．社会发展的历史阶段决定的

B．道德所反映的经济基础、代表的阶级利益所决定的

C．道德的性质决定的

D．上层建筑的性质决定的

【答案】B

【解析】不同的时代、不同的阶级有不同的道德观念，没有任何一种道德是永恒不变的。道德发挥作用的性质与社会发展的不同历史阶段相联系，由道德所反映的经济基础、代表的阶级利益所决定。道德作为一种特殊的社会意识形态，归根到底

是由经济基础决定的，是社会经济关系的反映。

10 中国古代一直强调“养心莫善于诚”，主要指的是（　　）。

A．道德的根本是诚

B．遵守诺言的品格

C．谦敬是个人自身修养的美德

D．实践是道德修养形成的根本途径

【答案】A

【解析】在中国古人看来，诚是指一种真实无妄、表里如一的品格，也是道德的根本，故而强调“养心莫善于诚”。

11 中华传统美德的根本要求是（　　）。

A．恪守诚信

B．谦敬礼让

C．仁爱

D．公义胜私欲

【答案】D

【解析】在中华传统道德的发展演化中，始终强调整体利益、国家利益和民族利益的重要性。传统道德中的义利之辨、理欲之辨，其核心和本质是公私之辨。“公义胜私欲”是中华传统美德的根本要求。ABC三项，恪守诚信、谦敬礼让和仁爱是中华传统美德的重要内容。

12 中国革命道德是指中国共产党人、人民军队、一切先进分子和人民群众在中国新民主主义革命和社会主义革命、建设与改革中所形成的优良道德。革命道德的灵魂是（　　）。

A．坚持社会主义、共产主义理想和信念的不屈不挠的精神

B．全心全意为人民服务

C．始终把革命利益放在首位

D．树立社会新风，建立新型人际关系

【答案】A

【解析】中国革命道德具有丰富的内容，主要包括：① 为实现社会主义和共产主义理想而奋斗。坚持社会主义、共产主义理想和信念的不屈不挠的精神，是革命道德的灵魂。② 全心全意为人民服务，是贯穿中国革命道德始终的一根红线。③ 始终把革命利益放在首位。④ 树立社会新风，建立新型人际关系。⑤ 修身自律，保持节操。

13 集体主义的最高层次是（　　）。

A．无私奉献、一心为公

B．先公后私、先人后己

C．顾全大局、遵纪守法

D．热爱祖国、诚实劳动

【答案】A

【解析】根据我国现阶段经济社会生活和人们思想道德的实际，可将集体主义分为三个层次的道德要求：① 无私奉献、一心为公，这是集体主义的最高层次，是共产党员、先进分子应努力达到的道德目标。② 先公后私、先人后己，这是已经具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求。③ 顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动，这是对公民最基本的道德要求。

14 社会主义道德建设的原则是（　　）。

A．为人民服务

B．诚实守信

C．集体主义

D．个人主义

【答案】C

【解析】集体主义是社会主义道德的原则。在我国，国家利益、社会整体利益和个人利益根本上的一致性，使得集体主义应当而且能够在全社会范围内贯彻实施。长期以来，集体主义已经成为调节国家利益、社会整体利益和个人利益关系的基本原则。A项，为人民服务是社会主义道德的核心。B项，诚实守信是中华传统美德的内容。D项，个人主义是资产阶级人生观的核心。

15 人类在长期社会生活实践中逐渐积累起来的、为社会交往和社会公共生活所应当遵守的最基本的行为准则，称为（）。

A．社会公德

B．职业道德

C．家庭美德

D．个人品德

【答案】A

【解析】社会公德，是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码的道德要求，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。B项，职业道德是指从事一定职业的人在职业生活中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则。C项，家庭美德是指调节人们在家庭生活方面的关系和行为的道德准则，涵盖了夫妻、长幼、邻里之间的关系。D项，个人品德是指个人依据一定的道德原则规范行动时所表现出来的稳固的倾向和特征。

16 社会公德是在社会交往和公共生活中公民应该遵守的道德准则。在人与人之间关系的层面上，社会公德主要体现为（）。

A．举止文明、尊重他人

B．爱护公物、维护公共秩序

C．热爱自然、保护环境

D．维护世界和平

【答案】A

【解析】《公民道德建设实施纲要》明确指出，社会公德“涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系”：① 在人与人之间关系的层面上，社会公德主要体现为举止文明、尊重他人；② 在人与社会之间关系的层面上，社会公德主要体现为爱护公物、维护公共秩序；③ 在人与自然之间关系的层面上，社会公德主要体现为热爱自然、保护环境。

17 周恩来曾经说过：“天下作伪是最苦恼的事情，老老实实是最快乐的事情”。下列名言与这段话在含义上大体一致的是（　　）。

A．“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随”

B．“知之为知之，不知为不知”

C．“君子慎始，差若毫厘，谬以千里”

D．“保守是舒服的产物”

【答案】B

【解析】本题中，周恩来的话强调做人要诚恳老实，不能弄虚作假，不能虚伪，老老实实做事情是最让人快乐的事。“知之为知之，不知为不知”强调的也是做人要老实，不要不懂装懂，与题中周恩来的话相吻合。A项，出自韩愈的《进学解》，主要意思是人要勤奋，要善于思考。C项，出自《礼记·经解》，主要强调做人做事要严谨认真。D项，是高尔基的话，主要强调人要有创新精神，不能停滞不前，消极保守。

18 社会公德是在社会交往和公共生活中公民应该遵守的道德准则，以下属于社会公德主要内容的是（　　）。

A．助人为乐

B．办事公道

C．服务群众

D．尊老爱幼

【答案】A

【解析】社会公德，是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码的道德要求，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。每一个社会成员，都应遵守以文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法为主要内容的社会公德。

19 社会主义职业道德的最高层次要求是（　　）。

A．爱岗敬业

B．诚实守信

C．奉献社会

D．服务群众

【答案】C

【解析】社会主义职业道德是社会主义社会各行各业的劳动者在职业活动中必须共同遵守的基本行为准则。它是判断人们职业行为优劣的具体标准，也是社会主义道德在职业生活中的反映。奉献社会是社会主义职业道德的本质特征，是社会主义职业道德的最高层次要求。

20 在我国社会主义现代化建设中，每一个从业成员都应该遵守的职业道德的主要内容是（　　）。

A．文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法

B．爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

C．尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结

D．爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

【答案】B

【解析】职业道德指行业范围内的特殊道德要求，它是一般社会道德和阶级道德在行业生活中的具体体现。爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众和奉献社会是职业生活中的基本道德规范。

21 既是职业生活中的基本道德规范的内容，又是我国公民道德建设重点的是（　　）。

A．爱岗敬业

B．诚实守信

C．服务群众

D．奉献社会

【答案】B

【解析】职业生活中的基本道德规范包括：①爱岗敬业；②诚实守信；③办事公道；④服务群众；⑤奉献社会。其中，诚实守信是我国公民道德建设的重点，还是社会主义核心价值观的一条重要准则。

22 被称为坚贞爱情的“试金石”的是（　　）。

A．性爱

B．理想

C．责任

D．信念

【答案】C

【解析】责任是爱情得以长久的重要保障，是坚贞爱情的试金石。古今中外，人们所赞美的爱情无不体现着恋人间为对方忘我的付出。这种自愿担当的责任，丰富了爱情的内涵，提升了爱情的境界。

23 恋爱道德要求中，体现了爱情本质的是（　　）。

A．尊重人格平等

B．自觉承担责任

C．文明相亲相爱

D．诚实守信

【答案】B

【解析】自愿地为对方承担责任，是爱情本质的体现。无论对方处在顺境还是逆境，是富裕还是贫穷，是健康还是伤病，爱一个人或接受一个人的爱，就要自觉地为对方承担责任。

24 马克思指出：“真正的爱情是表现在恋人对他的偶像采取含蓄、谦恭甚至羞涩的态度，而绝不是表现在随意流露热情和过早的亲昵。”这句话主要是说，在恋爱过程中双方应（　　）。

A．平等履行道德义务

B．以财富和地位为交往基础

C．有高尚的情趣和健康的交往方式

D．追求脱离现实的“纯精神”生活

【答案】C

【解析】恋爱关系确定后，男女双方要通过较多的交往来培养和发展爱情。但在恋爱过程中，男女双方的交往要持之以度，有高尚的情趣和文明的方式，不应有轻率和放荡的行为。

25 进行道德修养的根本途径是（　　）。

A．学思并重

B．积善成德

C．与社会实践相联系

D．向道德模范学习

【答案】C

【解析】AB两项，学思并重和积善成德是掌握道德修养的正确方法。D项，向道德模范学习是大学生投身于道德实践的途径之一。

26 重视道德修养的自觉性，强调一个人在独处、没有外在监督的情况下也能做到严于律己、保持操守。这种道德修养的方法叫作（　　）。

A．慎独自律

B．学思并重

C．积善成德

D．择善而从

【答案】A

【解析】慎独自律是指在无人知晓、没有外在监督的情况下，坚守自己的道德信念，自觉按道德要求行事，不因无人监督而恣意妄为。“慎独”是一种无时不在、无处不有的道德自觉，是在较高层次上的道德修养方法。

二、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1 社会主义道德是崭新类型的道德。与以往社会的道德形态相比，社会主义道德具有显著的先进性特征。社会主义道德的先进性主要体现在（　　）。[2023年考研政治真题]

A．它是对人类优秀道德资源的批判继承与创新发展

B．它克服了以往阶级社会道德片面性和局限性

C．它是调节社会一切行为规范的准则

D．它是社会主义经济基础的反映

【答案】ABD

【解析】首先，社会主义道德是社会主义经济基础的反映。在以生产资料公有制为主体的社会主义社会，广大人民不仅在政治上实现了当家作主，而且在道德上实现了由被动到主动的转变。其次，社会主义道德是对人类优秀道德资源的批判继承和创新发展。以当代中国的社会主义道德体系为例，我们今天倡导的社会主义道德规范，不仅与中华传统美德相承接，与中国共产党人在革命战争年代创立的革命道德相延续，同时也是对人类优秀道德成果的吸收和借鉴。最后，社会主义道德克服了以往阶级社会道德的片面性和局限性，坚持以为人民服务为核心，坚持以集体主义为原则，展现出真实而强大的道义力量。ABD三项正确。

2 个人品德是通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯。它是个体对某种道德要求认同和践履的结果，集中体现了道德认知、道德情感、道德意志和道德行为的内在统一，这表明个人品德是（　　）。
[2015年考研政治真题]

A．个人行为的统一整体及知、情、意、行的综合体现

B．在实践活动中表现出来的行为的稳定倾向

C．在实践活动中锤炼而成的一种特殊品性

D．偶然的、短暂的道德行为现象

【答案】ABC

【解析】个人品德具有鲜明的特点：① 实践性。个人品德是在社会实践中通过社会道德要求内化的一种特殊品性。② 综合性。个人品德集中体现了道德认知、道德情感、道德意志、道德信念和道德行为的内在统一。③ 稳定性。个人品德不是偶然的、短暂的道德行为现象，而是在实践中表现出来的行为的稳定倾向。



3 一位社会学家发现大楼的一块玻璃坏了，起初他没太当回事，没过多久，他发现许多处窗户都破损了。经过调研后，他得出结论：一样东西如果有一点破损，人们就会有意无意地加快它的破损速度；一样东西如果完好无损，或是及时维护，人们就会精心的护理。这就是著名的“破窗定律”。下列关于道德修养的名言与“破窗定律”内涵相近的是（　　）。
[2013年考研政治真题]

A．善不可谓小而无益，不善不可谓小而无伤

B．非知之难，行之惟难；非行之难，终之斯难

C．小善虽无大益，而不可不为；细恶虽无近祸，而不可不去也

D．见贤思齐焉，见不贤而内自省也

【答案】AC

【解析】“破窗定律”表明道德修养是一个循序渐进的过程，即加强道德修养要采用积善成德的方法，通过积累善行或美德，使之巩固强化，以逐渐凝结成优良的品德。A项，寓意为“好事不能说小就没有益处，坏事不能说小就没有害处”。C项，出自东晋道教学者葛洪，寓意为“小善（好的行为）虽然没有大的好处，但是不可以不做；小恶（坏的行为）虽然没有眼前的灾祸，但是不可以不去除”。AC两项，体现了积善成德、循序渐进的内涵。



4 马克思主义科学地揭示了道德的起源和本质，下列关于道德起源和本质的说法中，正确的有（　　）。

A．道德是人先天具有的某种良知和善良意志

B．道德产生于人类的历史发展和人们的社会实践中

C．道德属于上层建筑的范畴，是一种特殊的社会意识形态

D．道德是由社会经济基础决定的，并为社会经济基础服务

【答案】BCD

【解析】道德是社会意识形态之一，也是人们共同生活及其行为的准则和规范。马克思主义关于道德的本质和起源的观点包括：①道德产生于人类的历史发展和人们的社会实践中，它不是主观自生的，而是人类社会发展的需要；②道德作为经济关系的产物，是由社会经济基础决定的，并为社会经济基础服务；③道德作为一种社会意识形态，属于上层建筑的范畴，是一种特殊的社会意识形态。

5 在道德的功能系统中，主要的功能是（　　）。

A．认识功能

B．导向功能

C．激励功能

D．调节功能

【答案】AD

【解析】道德的功能，一般是指道德作为社会意识的特殊形式对于社会发展所具有的功效与能力。道德的功能集中表现为，它是处理个人与他人、个人与社会之间关系的行为规范及实现自我完善的一种重要精神力量。在道德的功能系统中，主要的功能是认识功能和调节功能。

6 道德调节所赖以发挥作用的力量是（　　）。

A．社会实践

B．社会舆论

C．传统习惯

D．人们的内心信念

【答案】BCD

【解析】人们的行为会受到道德的调节功能，即通过道德评价等方式的影响，使这种道德评价发挥作用的过程成为道德调节的主要方式，包括社会舆论、内心信念和传统习惯等，这些是道德调节赖以发挥作用的力量。

7 人类道德的发展是一个曲折上升的历史过程，道德发展的规律为（　　）。

A．人类道德发展的历史过程与社会生产方式的发展进程大体一致

B．人类道德的发展在一定时期可能有某种停滞或倒退现象

C．道德发展的总趋势是向上的、前进的，是沿着曲折的道路向前发展的

D．人类道德发展的历史过程与社会生产方式的发展进程不一致

【答案】ABC

【解析】道德属于上层建筑的范畴，是一种特殊的社会意识，归根到底是由经济基础决定的，是社会关系的反映。从道德发展的历史可以看出，道德发展的基本规律是：人类道德发展的历史过程与社会生产方式的发展进程大体一致。在一定时期道德可能有某种停滞或倒退现象，但道德发展的总趋势是向上的、前进的，是沿着曲折的道路向前发展的。

8 注重整体利益、国家利益和民族利益，强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神；重视道德践履，强调修养的重要性，倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作用，是中华民族优良道德传统的重要内容，此外，中华民族优良道德传统的主要内容还有（　　）。

A．推崇“仁爱”原则，追求人际和谐

B．讲求谦敬礼让，强调克骄防矜

C．倡导言行一致，强调恪守诚信

D．追求精神境界，把道德理想的实现看作是一种高层次的需要

【答案】ABCD

【解析】优良道德传统，概括起来主要有：①注重整体利益、国家利益和民族利益，强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神；②推崇“仁爱”原则，追求人际和谐；③讲求谦敬礼让，强调克骄防矜；④倡导言行一致，强调恪守诚信；⑤追求精神境界，把道德理想的实现看作是一种高层次的需要；⑥重视道德践履，强调修养的重要性，倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作用。

9 以下属于中华民族优良道德传统中倡导言行一致、强调恪守诚信的有（　　）。

A．“人而无信，不知其可也”

B．“察色修身”

C．“与朋友交，言而有信”

D．“信近于义，言可复也”

【答案】ACD

【解析】A项，孔子不仅提出“人而无信，不知其可也”的思想，而且认为“民无信不立”。B项，“察色修身”属于重视道德践履，强调修养的重要性，倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作用的内容。C项，中国传统道德认为，诚信的内容和要求是多方面的，但最基本的是以诚为本，取信于人，“与朋友交，言而有信”。D项，为人思诚，信以行义，“信近于义，言可复也”。

10 社会主义道德要以集体主义为原则。集体主义强调（　　）。

A．国家利益、社会整体利益和个人利益的辩证统一

B．国家利益、社会整体利益高于个人利益

C．无条件牺牲个人利益保全国家利益、社会整体利益

D．重视和保障个人的正当利益

【答案】ABD

【解析】集体主义是社会主义道德的原则。长期以来，集体主义已经成为调节国家利益、社会整体利益和个人利益关系的基本原则。这主要体现在：① 集体主义强调国家利益、社会整体利益和个人利益的辩证统一；② 集体主义强调国家利益、社会整体利益高于个人利益；③ 集体主义重视和保障个人的正当利益。

11 爱国主义不仅代表了人们对自己祖国的深厚情感，更体现为现实的义务和责任，这其中包括自觉维护国家利益。自觉维护国家利益就要做到（　　）。

A．承担对国家应尽的义务

B．维护改革发展稳定的大局

C．树立民族自尊心和自豪感

D．当个人利益与国家利益发生矛盾时，个人利益应当服从国家利益

【答案】ABCD

【解析】自觉维护国家的利益就要把国家的安全、荣誉和利益放在高于一切的地位，就要承担对国家应尽的义务，就要维护改革发展稳定的大局，就要树立民族自尊心和自豪感。

12 以“文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法”为主要内容的社会公德，是每个社会成员都需要遵守的，其基本特征主要表现为（　　）。

A．继承性

B．基础性

C．广泛性

D．简明性

【答案】ABCD

【解析】社会公德作为社会交往和公共生活中应当遵守的最基本的道德规范，其基本特点主要表现为：① 继承性。社会关系在继承中发展，调整这种关系的社会公德在历史上比起其他各种道德分支，具有更多的稳定性。② 基础性。社会公德是社会道德体系的基础层次，在每一个社会都被看作是最起码的道德准则，是为维护社会公共生活的正常进行而提出的最基本的道德要求。③ 广泛性。社会公德是社会全体成员都必须遵守的道德规范，具有最广泛的群众性和适用范围。④ 简明性。社会公德大多是生活经验的积累和风俗习惯的提炼，往往不需要做更多的说明就能被人们理解。

13 社会公共生活的主要特征有（　　）。

A．活动范围的广泛性

B．活动内容的开放性

C．交往对象的复杂性

D．活动方式的多样性

【答案】ABCD

【解析】当今世界，公共生活的领域更为广阔，公共生活的重要性更加凸显。公共生活具有以下四个方面的特征：① 活动范围的广泛性；② 活动内容的开放性；③ 交往对象的复杂性；④ 活动方式的多样性。

14 公共生活需要公共秩序，有序的公共生活是（　　）。

A．区分社会制度性质的首要条件

B．社会生产活动的重要基础

C．提高社会成员生活质量的基本保障

D．社会文明程度的重要标志

【答案】BCD

【解析】公共秩序也称“社会秩序”，是为维护社会公共生活所必需的秩序。在当代社会，维护公共秩序对经济社会健康发展的重要意义愈加突出。有序的公共生活是构建和谐社会的重要条件，是社会生产活动的重要基础和经济社会健康发展的必要前提，是提高社会成员生活质量的基本保证，是国家现代化和文明程度的重要标志。

15 恋爱、婚姻、家庭是人类同一序列社会生活的三个阶段，恋爱行为是对社会负有相应道德责任的行为，下列选项中，符合恋爱中基本道德要求的有（　　）。

A．尊重对方的情感和人格

B．注重过程，不以婚姻为目的

C．追求高尚的情趣和健康的交往方式

D．彼此真实真诚，自愿为对方承担责任

【答案】ACD

【解析】恋爱中的道德规范主要有尊重人格平等、自觉承担责任和文明相亲相爱。B项，注重过程，不以婚姻为目的是不文明不道德的恋爱方式。

16 婚姻和家庭的关系是（　　）。

A．婚姻是家庭产生的重要前提

B．家庭是缔结婚姻的必然结果

C．婚姻的成功体现为家庭的幸福

D．家庭的美满彰显婚姻的意义

【答案】ABCD

【解析】婚姻与家庭是两个既密切相关又具有明显区别的概念，具体表现为：① 婚姻是指由法律所确认的男女两性的结合以及由此而产生的夫妻关系。② 家庭是指在婚姻关系、血缘关系或收养关系基础上产生的亲属之间所构成的社会生活单位。③ 婚姻是家庭产生的重要前提，家庭又是缔结婚姻的必然结果，婚姻的成功体现为家庭的幸福，家庭的美满又彰显出婚姻的意义。

17 男女平等是家庭美德的基本规范之一。家庭生活中的男女平等表现为（　　）。

A．夫妻权利和义务上的平等

B．夫妻间人格的平等

C．夫妻间地位上的平等

D．平等地对待自己的子女

【答案】ABCD

【解析】男女平等是指男女双方在政治、经济、文化、社会和家庭生活等各个方面都享有平等的权利并承担同等的义务，家庭关系中，不同性别的家庭成员的权利和义务是平等的。家庭生活中的男女平等既表现为夫妻权利和义务上的平等、人格地位上的平等，又表现为平等地对待自己的子女。

18 婚姻家庭的社会属性，是婚姻家庭的本质属性。具体表现为婚姻家庭的产生、形成和发展变化（　　）。

A．都取决于社会生产和社会生活的客观需要

B．受到上层建筑诸因素的制约和影响

C．依存于一定的社会结构

D．具有特定的社会性质

【答案】ABCD

【解析】婚姻家庭关系是特定的人与人之间的特殊关系，具有自然和社会两重属性。婚姻家庭的社会属性，是婚姻家庭的本质属性，具体表现为婚姻家庭的产生、形成和发展变化都取决于社会生产和社会生活的客观需要，并受到上层建筑诸因素的制约和影响，从而使其依存于一定的社会结构，具有特定的社会性质。由此可见，自然属性是婚姻家庭得以形成和发展的前提条件，社会属性是婚姻家庭的本质所在。

19 个人品德是通过个人自觉的道德修养和社会道德教育所形成的稳定的心理状态和行为习惯。它表现为（　　）。

A．个体对某种道德要求的强烈认同

B．社会对个人道德要求的认可

C．个体对道德情感的充分表达

D．个体对社会道德规范的执着践履

【答案】ACD

【解析】社会主义道德建设最终要落实到提高个人品德上，加强个人品德建设贯穿于社会公德、职业道德和家庭美德建设的始终。个人品德，即个人的道德品质，也称德性或品性，是个体依据一定的道德行为准则行动时所表现出来的稳固的倾向与特征，是个体对某种道德要求认同和践履的结果，集中体现了道德认知、道德情感、道德意志、道德信念和道德行为的内在统一。

20 加强道德修养的方法有（　　）。

A．学思并重

B．慎独自律

C．省察克治

D．知行合一

【答案】ABCD

【解析】道德修养是人的道德活动形式之一，它是个人自觉地将一定社会的道德要求转变为个人道德品质的内在过程。加强道德修养，提升个人品德，应借鉴历史上思想家们所提出的各种积极有效的方法，主要包括：① 学思并重的方法；② 省察克治的方法；③ 慎独自律的方法；④ 积善成德的方法；⑤ 知行合一的方法。

三、简答题

1 社会经济基础对道德的决定作用如何体现？

答：道德属于上层建筑的范畴，是一种特殊的社会意识形态，是由社会经济基础决定的，是社会经济关系的反映，并为社会的经济基础服务。经济基础对道德的决定作用主要表现在以下四个方面：

（1）社会经济关系的性质直接决定社会道德体系的性质。历史上出现的不同道德体系，都是由当时的社会经济关系决定的。原始社会的经济关系产生了原始共产主义道德，封建社会的经济关系产生了封建主义道德，资本主义社会的经济关系产生了资本主义道德，社会主义社会的经济关系产生了社会主义道德。

（2）社会经济关系中所表现出来的利益直接决定着道德的基本原则和主要规范。人们总是从一定的利益出发选择自己的行为，处理与他人或社会的关系，作出善恶的价值判断，从而形成较为固定的道德原则和规范。人们所追求的利益不同，形成的道德原则和规范也就不同。

（3）在阶级社会中，社会经济关系主要表现为阶级关系。道德必然反映着特定阶级的利益而具有阶级性。

（4）社会经济关系的发展变化必然引起道德的变化。当旧的经济关系日益腐朽，新的经济关系日益形成时，旧的道德体系也必将为新的道德体系所代替。人们的道德水平必然随着社会实践由低级到高级的发展而不断进步。

2 简述马克思主义道德观。

答：马克思主义的道德观是指马克思主义对人的道德品质和行为准则的基本看法。它是马克思主义的世界观、人生观和价值观在道德领域的反映与体现。主要观点包括：

（1）道德是一种社会意识形态，是调整人们之间以及个人和社会之间关系的行为准则和规范的总和。道德没有强制性，它依靠社会舆论、人们的信念、习惯、传统和教育来起作用。道德是在人类社会的一定的生产方式中产生，受人们的经济关系的制约，并随着社会经济关系的变化而变化。

（2）道德具有历史性。和原始社会所有制相适应的是原始社会的共同道德，它以氏族成员之间平等互助的关系和对氏族的整体责任感为行为规范。在阶级社会里，道德具有阶级性，统一的共同道德分裂为阶级的道德。和生产资料私有制相适应，剥削阶级的道德成为各社会形态中占统治地位的道德，其共同的道德信条是：“剥削有理”“压迫有理”“人不为己，天诛地灭”。与之相对立的是各社会的劳动阶级的道德，它们提倡勤劳、勇敢、团结互助、反对剥削和压迫。以利己主义和拜金主义为行为准则的资产阶级道德是剥削阶级道德的典型和最后一个历史类型。以集体主义为核心的无产阶级道德即共产主义道德是劳动者道德的最高类型，它根源于无产阶级的阶级地位和经济条件，反映了无产阶级和劳动人民的根本利益。

（3）从总体看，道德具有历史性和阶级性，永恒的道德、超阶级的道德是没有的。但是，为了保证人们之间的正常交往，维护正常的社会秩序，需要有一些大家都能接受并共同遵守的道德准则，如遵守公共秩序，爱护儿童，尊敬长辈，讲究卫

生，反对盗窃行为等。尽管这些道德准则并非道德中最本质的方面，而且在阶级社会中也打上了阶级的烙印，但毕竟起着约束不同阶级人们行为的作用。道德具有历史继承性。剥削阶级的道德观念为以后的剥削阶级所继承，而劳动人民的高尚品德则在劳动人民中世代相传。历史上先进阶级（包括一定历史条件下的剥削阶级）道德中的某些积极内容，也可为后来的劳动人民所批判改造而加以吸收，赋予新的阶级内容。

（4）建立在一定的经济基础之上的道德，对经济基础和整个社会的发展起着巨大的能动作用，主要表现为：

① 统治阶级通过本阶级的道德理论和道德规范为其经济利益和政治统治作论证，批判不利于自己统治的言论和行为；被统治阶级则运用道德手段，呼吁为推翻与本阶级利益根本对立的经济基础和政治统治而斗争。道德成为阶级斗争的一种工具。

② 对大量不触犯法律的人们的态度和言行作出评价，从而在更大的范围内调整本阶级内部人们的相互关系，消除本阶级内部的矛盾，并对敌对阶级施加影响。道德对社会的发展，或起促进作用，或起阻碍作用。道德的社会作用的性质，取决于它是否适应经济基础发展的需要，取决于它所反映的经济基础的性质，取决于它所服务的阶级在社会发展中的地位和作用。

3 联系实际谈谈你对社会主义集体主义道德要求的层次性的认识。[华东政法2010年研]

答：社会主义道德建设要以集体主义为原则。社会主义集体主义反映着无产阶级和劳动人民的整体利益，是个人利益和社会集体利益的辩证统一。

（1）社会主义集体主义的根本要求是：

① 一切言论和行动都要以最广大人民群众的最大利益为出发点；

② 以集体利益为基础，把个人利益与集体利益结合起来；

③ 集体利益高于个人利益，个人利益服从集体利益，当个人利益和集体利益发生矛盾时，应无条件地牺牲个人利益，以服从集体利益，甚至牺牲个人的生命来保护集体利益。

（2）根据我国现阶段经济社会生活和人们思想道德的实际，可将集体主义分为三个层次的道德要求：

① 无私奉献、一心为公，这是集体主义的最高层次，是共产党员、先进分子应努力达到的道德目标。

② 先公后私、先人后己，这是已经具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求。

③ 顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动，以正当合法的手段保障个人利益。这是对公民最基本的道德要求。

4 简述社会公德的含义和主要内容。

答：社会公德与公共生活密切相关，公共生活需要道德规范来约束和协调。社会公德作为社会公共生活中应当遵守的行为准则，在维护公共秩序方面具有重要的作用。

（1）社会公德的含义

公共生活中的道德规范，即社会公德，是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码的道德要求，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

（2）社会公德的主要内容

在我国社会主义现代化建设进程中，每个社会成员都应遵守以“文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法”为主要内容的社会公德。

① 文明礼貌

文明礼貌是调整和规范人际关系的行为准则，反映着一个人的道德修养，体现着一个民族的整体素质。大学生应当自觉讲文明、懂礼貌、守礼仪，塑造真诚待人、礼让宽容的良好形象。

② 助人为乐

把帮助他人视为自己应做之事，是每个社会成员应有的社会公德，是有爱心的表现。大学生应当尽自己的努力帮助他人，积极参与公益事业，以力所能及的方式关心和关爱他人，并在对他人的关心和帮助中收获实现人生价值的快乐。

③ 爱护公物

对社会共同劳动成果的珍惜和爱护，是每个公民应该承担的社会责任和义务，它既显示出个人的道德修养水平，也是社会文明水平的重要标志。大学生要增强社会主人翁责任感，珍惜国家、集体财产，爱护公物，坚决同损害公共财产、破坏公物的行为作斗争。

④ 保护环境

生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。大学生要像对待生命一样对待生态环境，身体力行，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，为留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境，为建设美丽中国作出自己应有的贡献。

⑤ 遵纪守法

遵纪守法是社会公德最基本的要求，是全体公民都必须遵循的基本行为准则，是维护公共生活秩序的重要条件。在社会生活中，每个社会成员既要遵守国家颁布的有关法律法规，也要遵守特定公共场所的有关规定。

5 网络生活中的道德要求有哪些?

答：网络生活也是公共生活，从本质上讲，网络交往仍然是人与人的交往，网络生活也是人的真实生活，因而也必须遵守道德规范。网络生活中的道德要求，是人们在网络生活中为了维护正常的网络公共秩序而需要共同遵守的基本道德准则，是社会公德规范在网络空间的运用和扩展。网络生活中的道德要求主要包括：

(1) 正确使用网络工具。大学生应当正确使用网络，提高信息的获取能力，加强信息的辨识能力，增进信息的应用能力，使网络成为开阔视野、提高能力的重要工具。

(2) 健康进行网络交往。大学生应通过网络开展健康有益的人际交往，树立自我保护意识，不轻信网友，避免受骗上当，避免给自己的人身和财产安全带来危害。

(3) 自觉避免沉迷网络。适度上网对学习和生活是有益的，但长时间沉迷于网络对人的身心健康有极大损害。大学生应当从身心健康出发，合理安排上网时间，理性对待网络。

(4) 养成网络自律精神。个体的道德自律成为维护网络道德规范的基本保障，大学生应当在网络生活中培养自律精神，做到自律“不逾矩”，促进网络生活的健康与和谐。

(5) 积极引导网络舆论。作为新时代的大学生，应当带头引导网络舆论，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，对错误看法要及时引导和纠正，积极营造清朗网络空间。

(6) 营造良好网络道德环境。大学生要加强网络道德自律，自觉抵制网络欺诈、造谣、诽谤、谩骂、歧视、色情、低俗等内容，反对网络暴力行为，维护网络道德秩序。

6 如何树立正确的择业观和创业观?

答：就业是最大的民生。树立正确的择业观和创业观，对于大学生顺利走进职业生活具有重要的现实意义，具体应该做到：

(1) 树立崇高的职业理想

职业活动不仅是人们谋生的手段，也是人们奉献社会、完善自身的必要条件。大学生在择业和创业时应树立崇高的职业理想。

(2) 服从社会发展的需要

大学生在就业问题上要更多地考虑到社会的需要，把自己对职业的期望与社会的需要、现实的可能统一起来，着眼现实，面向未来，既不好高骛远，也不消极被动，以积极主动的态度面对就业问题。

（3）做好充分的择业准备

素质是立身之基，技能是立业之本。要有真才实学，才能在未来适应多种岗位。

（4）培养创业的勇气和能力

创业是拓展职业生活的关键环节。在就业压力较大的社会环境中，创业意识强烈并且思想准备充分或许能获得更好的发展机会，甚至还能帮助别人就业。只有创业的思想准备是不够的，还需要创业勇气，有勇气者才敢于创业、善于创业和成功创业。大学生在创业的问题上除了要具有立足创业、勇于创业的思想准备之外，还要努力提高自己的创业能力。

7 提升道德修养的正确方法有哪些?

答：道德修养是人的道德活动形式之一，是指个人为实现一定的理想人格而在意识和行为方面进行的道德上的自我锻炼，以及由此达到的道德境界。提升道德修养的正确方法包括：

（1）学思并重的方法

通过学习掌握社会主义道德理论和知识。同时要善于思考，并且把善于学习和善于思考有机地统一起来。

（2）省察克治的方法

“吾日三省吾身”。自我反省，是自我认识错误、自我改正错误的前提。

（3）慎独自律的方法

个人独处时，能坚守自己的道德信念，自觉按道德要求行事。

（4）知行合一的方法

把提高道德认识与躬行道德实践统一起来，以促进道德要求内化为个人的道德品质，外化为实际的道德行为。强调知行合一也是儒家修身思想的重要特征。

（5）积善成德的方法

在社会主义和谐社会的建设中，要从小事抓起，从点滴入手，建立科学文明的生活方式，公民道德素质才能不断得到提高。只有公民道德素质提高了，和谐社会建设才会有坚实的基础。通过积累善行或美德，使之巩固强化，以逐渐凝结成优良的品德。

四、论述题

1 谈谈道德的功能和作用。

答：道德在人类社会中居于特别重要的地位，具有特殊的功能和作用，具体分析如下：

（1）道德的主要功能

① 认识功能

道德引导人们追求至善的方向。它教导人们认识自己，对家庭、对他人、对社会、对国家应负的责任和应尽的义务，教导人们正确地认识社会道德生活的规律和原则，从而正确地规范自己的行为。

② 规范功能

在正确善恶观的指引下，规范社会成员在社会公共领域、职业领域、家庭领域的行为，并规范个人品德的养成，引导并促进人们崇德向善。从道德的特征来说，道德和法律一样，都是通过规范人的行为发挥作用。

③ 调节功能

道德是社会矛盾的调节器。人生活在社会中总要和自己的同类发生这样那样的关系，因此，不可避免地要发生各种矛盾，这就需要通过社会舆论、风俗习惯、内心信念等特有形式，以自己的善恶标准去调节、指导和纠正人们的行为，使人与人之间、个人与社会之间的关系臻于完善与和谐。

④ 教育功能

道德是催人奋进的引路人。它培养人们良好的道德意识、道德品质和道德行为，树立正确的义务、荣誉、正义和幸福等观念，使受教育者成为道德纯洁、理想高尚的人。

⑤ 评价功能

道德是公正的法官。道德评价是一种巨大的社会力量和人们内在的意志力量。道德是人评价社会现象，把握现实世界的一种方式。

⑥ 平衡功能

道德不仅调节人与人之间的关系，而且平衡人与自然之间的关系。它要求人们端正对自然的态度，调节自身的行为。

（2）道德的作用

① 道德对其赖以产生的经济基础的形成、巩固和发展具有促进作用。

② 道德是影响社会生产力发展的重要精神力量。

③ 在阶级社会里，道德是进行阶级斗争的重要武器。

④ 道德通过对其他社会意识形态和上层建筑的其他部分发生影响，从而间接地为经济基础服务。

⑤ 道德对社会稳定和人们日常生活及交往的正常进行具有重要的维护和保证作用。道德反作用于社会经济关系是普遍的现象，但它所起的能动作用却具有不同的性质，存在着革命与反动、进步与保守的区别。马克思主义伦理学充分肯定道德在社会历史发展中的能动作用，但并不把它看作是变革阶级社会经济关系的决定性力量。

2 党的十九大报告深刻阐明了中华优秀传统文化在新时代中国特色社会主义建设中的战略地位，把中华优秀传统文化作为新时代中国特色社会主义的历史文化根基，将其作为涵育社会主义核心价值观、增强文化自信、实现中华民族伟大复兴的重要战略资源。请谈谈你对传承和弘扬中华优秀传统文化的理解？[首都经贸2018年研]

答：中华民族固有的文化积淀中的精华，是几千年来中国人思维方式、价值取向、信仰追求、道德规范、生活方式和审美情趣的集中表达和经典提炼，是中华民族传承的文化根脉、文化基因。要传承和弘扬中华优秀传统文化，必须要做到：

（1）加强对中华传统美德的挖掘和阐发

中华传统文化，尤其是作为其核心的思想文化的形成和发展，大体经历了先秦诸子百家争鸣、两汉经学兴盛、魏晋南北朝玄学流行、隋唐儒释道并立、宋明理学发展等几个历史时期。要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，努力实现中华传统美德的创造性转化、创新性发展，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，把继承优秀传统文化又弘扬时代精神、立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。

（2）用中华传统美德滋养社会主义道德建设

坚持“古为今用，洋为中用”的方针。中华民族是有悠久历史和优秀文化的伟大民族。社会主义的文化建设不能割断历史。对民族传统文化要取其精华、去其糟粕，并结合时代的特点加以发展，推陈出新，使其发扬光大。社会主义文化还必须积极吸收人类所创造的一切优秀文化成果，把它熔铸于有中国特色社会主义的文化之中。

（3）反对两种错误思潮

一种是复古论，认为道德建设的最终目标是要恢复中国“固有文化”，形成以中国传统文化为主体的道德体系。另一种是虚无论，不允许搞民族虚无主义和全盘西化。

3 谈谈中国革命道德的主要内容和当代价值。

答：中国革命道德是对中华民族的优良传统道德在新的历史时期的继承和发展，是中国古代优良传统道德的新的升华和质的飞跃。中国革命道德是中华民族极其宝贵的精神财富，是当代中国时代精神的重要体现。

（1）中国革命道德的主要内容

① 为实现社会主义和共产主义理想而奋斗。我们正处在一个为社会主义和共产主义理想而奋斗的伟大时代，革命先烈未竟的事业，需要我们去继续完成。

② 全心全意为人民服务。它是我们的根本宗旨。全心全意为人民服务的道德观、价值观，决定了共产党领导的革命阶级必须正确认识和对待人民群众，树立群众观点。

③ 始终把革命利益放在首位。共产党人和革命者从事革命活动的目的就是要为革命利益而奋斗。当个人利益与革命利益发生矛盾时，以革命利益为重，个人利益服从革命利益。

④ 树立社会新风，建立新型人际关系。任何道德规范都要面向生活实践。

⑤ 修身自律，保持节操。中国共产党践履中国革命道德的重要环节即共产党人修身自律、保持节操。

（2）中国革命道德的当代价值

中国革命道德内容丰富、历久弥新，其当代价值具体体现为：

① 有利于加强和巩固社会主义和共产主义的理想信念。

② 有利于培育和践行社会主义核心价值观。

③ 有利于引导人们树立正确的道德观。

④ 有利于培育良好的社会道德风尚。

4 联系实际论述从业人员在职业生活中应该自觉遵守的职业道德。

答：职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。随着现代社会分工的发展和专业化程度的增强，市场竞争日趋激烈，整个社会对从业人员职业观念、职业态度、职业技能、职业纪律和职业作风的要求越来越高。要大力倡导以爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德，鼓励人们在工作中做一个建设者。从业人员在职业生活中应该自觉遵守的职业道德主要包括：

（1）文明礼貌。文明礼貌是从业人员的基本素质，文明礼貌指的是仪表端庄、语言规范、举止得体、待人热情。

（2）爱岗敬业。爱岗敬业的具体要求是树立职业理想、强化职业责任、提高职业技能。

（3）诚实守信。诚实守信是维持市场经济秩序的基本原则。从业人员诚实守信的具体要求是：① 要忠实所属，诚实劳动，关心发展；② 要维护契约信誉，树立产品质量意识、重视服务质量；③ 要保守秘密。

（4）办事公道。从业人员在进行职业活动时要做到坚持真理、公私分明、公正公平、光明磊落。办事公道的具体要求是按照原则办事、不徇私情、不计个人得失。

（5）勤劳节俭。勤劳节俭是人的美德，它有利于增产增效，有利于可持续发展。

（6）遵纪守法。职业纪律是在特定的职业活动范围内从事某种职业的人们必须共同遵守的行为准则，它包括劳动纪律、组织纪律、财经纪律、群众纪律、保密纪律、宣传纪律、外事纪律等基本纪律要求以及各行各业的特殊纪律要求，它具有明确的规定性和一定的强制性。

(7) 团结互助。遵循团结互助的职业道德规范，必须做到平等待人、尊重他人、顾全大局、互相学习、加强协作。

(8) 开拓创新。创新是指人们为了发展的需要，运用已知的信息，不断突破常规，发现和产生某种新颖、独特的有社会价值和个人价值的新事物、新思想的活动。

(9) 热情服务。要求每个人无论从事什么工作、能力如何，都应该在本职岗位上通过不同形式为群众服务，形成人人都是服务者、人人又都是服务对象的良好秩序与和谐状态。

(10) 奉献社会。要求从业人员在工作岗位上兢兢业业地为社会和他人作贡献，是社会主义职业道德中最高层次的要求，体现了社会主义职业道德的最高目标指向。

5 联系实际论述社会主义道德建设要以诚实守信为重点。

答：社会主义道德是一个包括道德核心、道德原则和各种道德规范的系统整体。社会主义道德建设以诚实守信为重点，具有十分重要的现实意义。

(1) 诚实守信是为人之本，成事之基

诚实就是真实无欺，不自欺也不欺人；守信就是信守承诺，讲信誉，守信用。诚实守信是统一的。一个人不讲诚信，就不能立身处世。

① 诚实守信、说话算数是做人的基本准则。对一个人来说，诚实守信不仅是一种道德品质，一种道德责任，一种人格力量，更重要的还是一种安身之本，为人之道。

② 诚实守信是成事之基。在现代社会，一个人是否具备诚实守信的品质，关系到一生的前途和发展，增强诚信意识，坚持诚实守信，才能适应社会生活的要求，发挥自己的潜能，实现人生的价值，最终获得成功。

(2) 诚实守信是社会主义市场经济健康发展的基石

① 市场经济是交换经济、竞争经济，也是一种契约经济、信用经济，保证契约双方忠实履行自己的义务，是维护市场秩序的关键。

② 市场经济的健康运行既要靠法律手段，更要靠道德力量，以诚信的道德觉悟维护市场秩序。依靠道德力量维护市场经济秩序能节省成本，符合市场经济追求效益最大化的原则。市场经济越发达，经济生活中对人们的诚实意识和守信规则的道德要求就越高。

(3) 诚实守信是构建社会主义和谐社会的道德基础

① 社会主义道德建设以诚实守信为重点，对形成追求高尚、激励先进的良好社会风气，消除不讲信用、欺骗欺诈的社会公害，提高整个民族素质，构建和谐社会的道德基础，具有十分重要的现实意义。

② 诚实守信是人与人之间正常交往和沟通的道德基础，对构建社会主义和谐社会具有重要价值。人与人之间只有彼此相互信任，才能产生真正的平等、公正的交流和合作。社会生活的各个领域都把诚实守信作为最基本的道德要求。遵守诚实守信的道德要求可以最大限度地减少社会生活中的各种内耗和摩擦，大大降低社会运行成本。

五、材料分析题（要求结合所学知识分析材料回答问题）

1 结合材料回答问题：[2010年考研政治真题]

交通环境是由人、车、路构成的公共生活领域之一。目前，我国机动车拥有量已超过1.78亿辆，拥有驾照的公民已超过1.3亿人。由此带来一系列的交通安全问题，引发社会公众强烈反响。

下列是有关交通问题的一些调查数据：

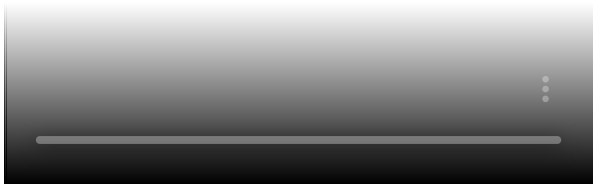
《人民日报》关于不文明开车行为及其原因的调查个人反感的不文明开车行为不文明开车的原因斑马线不减速让行2156票乱停车挡道1687票司机素质普遍有待提高2269票夜间会车不关远光灯2045票胡乱鸣笛1412票跟风，随大流1469票“加塞”，并

线不打灯1928票司机出口成“脏”1076票行人不文明导致司机不文明757票雨天不减速水溅路人1902票抢黄灯944票因车多路堵无法文明驾驶464票某市交管局一年中查处交通违章的数据统计全年查处交通违章总数207万起比例：100%其中：机动车违章112.2万起54.2%非机动车违章80.5万起38.9%行人违章14.3万起6.9%有专家指出，道路交通上普遍存在的交通不文明现象看似个人的私事，但却折射出某些公民在公共生活领域社会公德和法律意识的缺失。要构建文明出行风尚，既是道德呼唤，也是法律要求。

请回答：

（1）为什么文明出行“既是道德呼唤，也是法律要求”？

（2）我们应如何从自身做起，构建文明的公共生活秩序？



【参考答案】

（1）为什么文明出行“既是道德呼唤，也是法律要求”？

答：文明出行是现代社会公共生活的重要内容，随着社会的进步，公共生活领域的范围逐渐扩大。文明出行“既是道德呼唤，也是法律要求”，主要原因在于：

① 公共生活需要公共秩序，维护公共秩序对经济社会健康发展、保障人民生活质量与安全具有重要意义。

a．有序的公共生活是构建和谐社会的重要条件。

b．有序的公共生活是经济社会健康发展的必要前提。

c．有序的公共生活是提高社会成员生活质量的基本保证。

d．有序的公共生活是国家现代化和文明程度的重要标志。

② 建立和维护社会秩序需要道德和法律两种手段。两者发挥作用的方式有所不同，但互为补充，相辅相成。

a．公共生活中的道德和法律所追求的目标是一致的，都是通过规范人们的行为来维护公共生活中的秩序，实现经济社会的稳定和发展。

b．道德规范作用的更好发挥，需要法律支撑；而法律作用的更好实现，则需要以道德建设为重要条件。良好社会秩序的形成、巩固和发展，要靠道德，也要靠法律。

c．在公共生活中，道德可以用来调节、规范人们的行为，预防犯罪的产生。道德是法律的补充。社会生活是纷繁复杂的，法律的属性决定了它不可能把复杂而广泛的社会关系全部纳入其调控的范围，因而其发挥作用的范围是有限的。道德发挥作用的领域更加广泛，它能够调整许多法律所不能涉及的问题，不仅深入到社会生活中的各个方面，而且深入到人们的精神世界。个体道德素质和整个社会道德水准的提高，为法律的实施创造了条件。

因此，文明出行生活方式的培养需要道德和法律双管齐下，共同发挥作用。

（2）我们应如何从自身做起，构建文明的公共生活秩序？

答：构建文明的公共生活秩序，应从自身做起，要做到：

① 增强社会公德意识和法律意识，养成遵守社会公德和遵纪守法的良好行为习惯。如司机不乱停车挡道，阻碍正常的交通秩序。

② 学习和把握公共生活中的道德与法律规范，最基本的要求就是遵纪守法。如要遵守交通规则，减少交通事故的发生。

③ 从小事做起，带头践行社会公德规范。如司机在雨天驾车时，应该注意减速慢行，避免水溅路人；使用文明语言，自觉提升自身素质。

2 结合材料回答问题：[2012年考研政治真题]

“新年不欠旧年账，今生不欠来生债”，这是孙东林和哥哥孙水林的共同准则。1989年，孙东林与哥哥孙水林一同组建起建筑队伍，开始在北京、河南等地承接建筑工程和装饰工程。此后的20年中，无论遇到什么状况，孙东林从未拖欠过工人的工资。有时工程款不能及时拿到，他四处借钱，也要坚持将工资按时发放。他说，“诚信，是为人之道，也是立足之本。”

2010年2月9日，在天津承包建筑工程的孙水林，为抢在春节前赶回武汉给先期返乡的农民工发放工资，不顾路途遥远、天气恶劣，连夜赶路千里送薪。不料，2月10日凌晨遭遇车祸，一家五口不幸遇难。得知噩耗，孙东林悲痛不已。为了替哥哥完成遗愿，他带上哥哥车上的26万元钱，连续驱车15小时，返乡代兄为农民工发放工资。两天未合眼的孙东林流着眼泪赶回家中，和老人商议决定，先替哥哥完成遗愿，年前发完工钱再办丧事。他自己垫上6万以后，还差1万多元。这个时候，他们的老母亲拿着1万块现金交到儿子手上。这可是老人家的养老钱呀！

随后，孙家立即让工友互相通知上门领钱。发工钱的时候，孙东林和工友们找不到账单，都是凭着一本“良心账”，工友们说多少，孙东林就给多少。腊月二十九晚上，33.6万元工钱全部发完，竟与哥哥遇难前哥俩说过的数额相差无几。69名拿着工钱的工友对孙东林说：“明年我们跟你接着干”。

——摘编自《人民日报》（2011年8月7日）

请回答：

（1）基于“信义兄弟”这个事例，怎样理解诚信及其道德力量？

（2）在法律关系中，为什么也要坚守诚信？



【参考答案】

（1）基于“信义兄弟”这个事例，怎样理解诚信及其道德力量？

答：诚信在道德体系中具有重要地位，诚信是为人之道、立足之本，是道德的根本，人无信不立。诚实守信是公民道德建设的重点，是中华民族的传统美德，也是职业道德的基本要求。在发展社会主义市场经济、构建社会主义和谐社会的过程中，更加需要大力倡导诚实守信的美德。

① 诚实守信是市场经济条件下经济活动的一项基本道德准则。市场经济越发达，对诚实守信的道德要求就越高。

② 诚实守信是职业道德的一项基本要求。

③ 诚实守信是做人的一项基本道德准则。

④ 诚信既是一个人安身立命、为人处世应当遵守的基本准则，也是一个社会维持正常秩序和有效运行的基本要求。

在“信义兄弟”事件中，孙家和工友都表现出诚信为本的美德。哥哥、弟弟、母亲都讲诚信，工友以诚相待，体现出诚实守信的优良品德。“信义兄弟”之举体现了诚信美德的凝聚力和影响力。

（2）在法律关系中，为什么也要坚守诚信？

答：诚实守信既是中华民族的传统美德，也是我国公民道德建设的重点，还是社会主义核心价值观的重要原则。就个人而言，诚信是高尚的人格力量；就社会而言，诚信是正常秩序的基本保证；就国家而言，诚信是良好的国际形象。良好的社会信用是经济社会健康发展的前提，是每个企业单位和社会成员立足于社会的必要条件。

① 法律与道德互为补充，相辅相成，二者统一于社会发展和社会管理中，缺一不可。道德规范作用的更好发挥，需要法律支撑；而法律作用的更好实现，则需要以道德建设为重要条件。良好社会秩序的形成、巩固和发展，要靠道德，也要靠法律。

② 诚实守信是我国民法的一项基本原则。法律要求民事主体从事民事活动、行使民事权利或履行民事义务时，应善意无欺，讲求信用；不规避法律和约定。在民事法律关系中，民事主体必须信守合同，依法行使权利，履行义务，坚守信用原则。

孙家虽然惨遭不幸，仍履行了按时发放工钱的承诺，这是诚实信用法律精神的要求和体现，也是诚实守信传统道德的彰显。

3 结合材料回答问题：[2017年考研政治真题]

2015年五一劳动节前夕，央视新闻频道播出了《大国工匠》系列节目，讲述了8个工匠“八双劳动的手”所缔造的“神话”。节目播出之后，很快引起社会热议，在不到十天的时间里，相关话题的微博阅读量就超过了3560万次。人们发现，走入镜头的工匠们，他们文化不同，年龄有别，但拥有一个共同的闪光点——立足于本职工作，敬业奉献，数十年如一日地追求着职业技能的极致化，靠着传承和钻研，凭着专注和坚守，创造了一个又一个“中国制造”的奇迹。在2016年“两会”上，国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出要积极培育“工匠精神”。“工匠精神”第一次正式写入政府工作报告。

“工匠精神”是一种职业精神，工匠们对所从事的事业的爱心和忠心，令人高山仰止。中国航天科技集团一院火箭总装厂高级技师高凤林，36年一直从事火箭的“心脏”——发动机焊接工作，以国家为重、扎根一线，是发动机焊接第一人，面对很多企业试图高薪聘请不为所动，他说：“每每看到自己生产的发动机把卫星送到太空，就有一种成功后的自豪感，这种自豪感用金钱买不到。”这也代表了大国工匠们的心声。

“工匠精神”是一种工作态度。在工匠们的心目中，制作出来的产品没有最好，只有更好。高凤林在36年的工作中，攻克了200多项技术难关，经他的手焊接了140多发火箭的发动机，焊接的焊缝总长度达到12万多米，没有出现过一次质量问题。他先后获得过部院科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、2014年纽伦堡国际发明展览全会金奖等30多种奖励，而这没有一丝不苟的工作态度显然是无法做到的。

随着时代的发展，工匠的工作或许会逐渐被机器所取代，但是“工匠精神”却不可能被代替。我国作为一个拥有“四大发明”的文明古国，具有历史悠久而技艺高超的手工业，薪火相传的能工巧匠们留下了数不胜数的传世佳作。我们今天弘扬“工匠精神”，不仅是对传统工匠技艺的留恋，而且是对一切职业的道德呼唤。“工匠精神”，不仅仅是制造业的需要，也不仅仅是企业家的需要，它代表一个时代的气质，是我们每一个人的事业追求与人生态度。

——摘编自《中国青年报》（2015年5月11日）、央视网（2016年4月22日、10月9日）等

请回答：

（1）“工匠精神”的实质是什么？

（2）为什么说弘扬“工匠精神”是“对一切职业的道德呼唤”？



【参考答案】

（1）“工匠精神”的实质是什么？

答：“工匠精神”的实质是对职业道德的遵守，是立足于本职工作、热爱本职工作的爱岗敬业精神，是锲而不舍、追求卓越的严谨工作态度。

工匠精神崇尚劳动和贡献社会的人生价值，主张通过积极的劳动创造奉献人生、改变世界，这有助于在公众中引导确立正确的社会价值观。“工匠精神”是我们世代传承的精神财富，任何领域任何时代都需要，工匠的工作可以被取代，但“工匠精神”却不可能被超越。

对于当前的中国而言，“工匠精神”具有特殊意义，它契合于以改革创新为核心的时代精神，有助于诠释和展现中国精神的力量。“工匠精神”是平凡的岗位上为社会做贡献，尤其体现了职业道德中的爱岗敬业与奉献社会。

（2）为什么说弘扬“工匠精神”是“对一切职业的道德呼唤”？

答：弘扬“工匠精神”是“对一切职业的道德呼唤”，主要原因在于：

① 职业生活是人类社会生活中最普遍、最基本的活动方式，需要道德规范的指引和约束。“工匠精神”内包含的道德要求，不仅适用于工匠，也适用于一切从业者。

② 工匠精神是社会主义职业道德需要。工匠精神体现的是社会主义职业道德的要求，强调干一行爱一行的敬业精神和服务群众、奉献社会的职业道德。工匠精神是践行社会主义核心价值观的具体表现，核心价值观个人层面的“敬业”和“诚信”，与“工匠精神”蕴含的职业理念和价值取向高度一致。

③ “工匠精神”尊崇爱岗敬业、诚实守信、服务群众、奉献社会的职业道德规范，有助于规范行业和社会主义市场秩序，有助于人们树立崇高的职业道德理想，有助于提高人们的职业道德意识，有助于提高践行职业道德的能力。

④ 我们正处在积极应对经济新常态，转变经济发展方式，实施创新驱动发展战略的新时代，需要所有职业的从业者自觉遵守职业道德，弘扬工匠精神，为中国特色社会主义现代化建设，实现“两个一百年”奋斗目标做贡献。在当今这样一个经济高速发展期，应该使认真、敬业、执着成为更多人的职业追求，应该倡导人人都做“工匠精神”的践行者。

4 结合材料回答问题：

材料

“十二五”规划建议指出，建设社会主义核心价值体系，加强走中国特色社会主义道路和实现中华民族伟大复兴的理想信念教育，倡导爱国守法和敬业诚信，构建传承中华传统美德、符合社会主义精神文明要求、适应社会主义市场经济的道德和行为规范。

请回答：

（1）社会主义市场经济与道德和行为规范建设的关系。

（2）为什么构建道德和行为规范，必须传承中华民族传统美德?

【参考答案】

（1）社会主义市场经济与道德和行为规范建设的关系。

答：道德作为一种特殊的社会意识形态，归根到底是由经济基础决定的，是社会经济关系的反映。

① 经济基础决定上层建筑，发展市场经济有利于解放和发展生产力，增强综合国力，提高人民的生活水平，也有利于增强人们的自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识和开拓创新意识。社会成员的道德建设和行为养成，只有与社会主义市场经济的发展相适应，才能持续有效。

② 上层建筑反作用于经济基础，市场自身的弱点和消极方面也会反映到精神生活中来。社会主义道德建设既有与社会主义市场经济相适应的现实要求，也有为社会主义市场经济体制的建立和完善提供道德价值导向的重要任务。市场有趋利性、自发性等缺点，反映到人与人的关系上，容易诱发拜金主义、享乐主义、极端个人主义等消极现象，这些因素都会干扰社会主义的道德建设，阻碍社会主义市场经济的健康发展。因此，必须引导人们正确认识竞争和协作、自主和监督、效率和公平、先富和共富、经济效益和社会效益等关系，努力形成我为人人、人人为我的社会氛围，形成扶正祛邪、惩恶扬善的社会风气。

（2）为什么构建道德和行为规范，必须传承中华民族传统美德?

答：构建道德和行为规范，必须传承中华民族传统美德的主要原因在于：

① 中华民族博大丰厚，一脉相承；传统美德志存高洁，影响深远。这些宝贵的精神财富至今仍然是衡量人们道德素质的重要尺度，为我们建设和谐文化提供了丰富而厚重的思想文化资源。

② 只有深刻认识祖国传统文化的现实价值，与中华民族传统美德相承接，才能使我们的思想和行为规范在历史提供的高起点上，保持民族性、体现时代性，成为不同群体自觉奉行的基本准则。

③ 社会主义道德建设必须与中华民族传统美德相承接，是社会和时代发展的需要。在当今世界经济全球化和政治多极化进程中，国家、民族间生存与发展的竞争是综合国力的竞争，也是文化国力的竞争。国内外发展的大量事实证明，传统道德不但不会影响本国的现代化建设，而且已经成为维持社会秩序、改善社会风尚、协调人际关系、增强国家凝聚力的重要精神力量。从这个意义上说，在当今多极化世界格局中，弘扬中华民族优良道德传统，保持自己的主流价值观念和道德风范，是当前我国实现社会主义现代化的本质要求。

④ 社会主义道德建设必须与中华民族传统美德相承接，体现了社会主义道德本身的发展要求。任何时代的道德建设都不是凭空产生的，都与传统道德有着这样那样的联系。社会主义道德也不例外，它深深地植根于中华民族的传统道德。但社会主义道德对传统道德并不是简单肯定或否定，而是一个去粗取精的过程。

⑤ 社会主义道德建设必须与中华民族传统美德相承接，也是由道德主体差异的特点所决定的。道德是一种特殊的实践活动，任何时代的道德都是由现实的人来遵循和实践的。建设与中华民族传统美德相承接的社会主义道德，应考虑不同社会道德个体对道德体系本身的理解和领悟能力、领悟程度的不同情况而提出具体要求，采取具体措施。

5 结合材料回答问题：

材料1

社会公德是全体公民在社会交往和公共生活中应该遵循的行为准则，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。在现代社会，公共生活领域不断扩大，人们相互交往日益频繁，社会公德在维护公众利益、公共秩序，保持社会稳定方面的作用更加突出，成为公民个人道德修养和社会文明程度的重要表现。

计算机互联网作为开放式信息传播和交流工具，是思想道德建设的新阵地。要加大网上正面宣传和管理工作的力度，鼓励发布进步、健康、有益的信息，防止反动、迷信、淫秽、庸俗等不良内容通过网络传播。要引导网络机构和广大网民增强

网络道德意识，共同建设网络文明。

——摘自《公民道德建设实施纲要》

材料2

网络与现实是互动的。因为现实与网络是相互作用关系，网上不道德问题不仅影响网络空间，而且会直接影响到现实社会。现实中的一些不道德问题会反映到网络上并会被放大，网络空间的不道德现象反过来会对现实社会产生严重影响。如果网络空间允许存在与现实社会道德规范冲突的道德，最终会危及社会现有道德体系的维系。

与传统道德比较，网络道德的一个突出特点或发展趋势，在于从道德他律到道德自律的明显变化。网络社会中的道德不像传统道德那样，主要依靠舆论来规范个体行为，而是靠网民以“慎独”为特征的道德自律。因此，网民要自我约束自己的网上行为，在网上只发布对社会有用和有益的信息，不做有损于网络道德的事。

网络管制最有效的方式是法治，只有网络立法，才能使网络空间主体有法可依、有章可循，遵守法律规则，恪守网络规定，并通过法律约束其道德规范，做到网络空间违法必究，确保网络世界的健康发展。

——摘自2008年7月1日《光明日报》：网络道德重在自律

材料3

71款网络游戏被查处，27家网络游戏企业被警告。为进一步深入开展整治互联网低俗之风，净化网络出版环境，新闻出版总署于近期集中对网络游戏的低俗内容进行了清理整治。在目前召开的网络游戏清理整治通气会上，新闻出版总署有关负责人通报了查处情况，共有《美国1930》等45款未经审批的境外网络游戏被责令关闭，停止运营服务；《音乐情人》等26款存在低俗内容的网络游戏被查处；向我要玩（51wan）等27家网络游戏企业（网站）发出违规警告通知书，并限期整改；10家网络游戏企业（网站）负责人被诫勉谈话。

新闻出版总署有关负责人指出，近年来，网络游戏出版产业发展迅速，特别是一批民族原创网络游戏在市场上表现良好，深受玩家喜爱。然而，也有少数网络游戏企业只顾赚钱，忽视社会效益，违反国家法律法规，有些未经审批擅自出版运营进口网络游戏或为境外网络游戏提供运营推广服务；有些国产网络游戏未按规定履行出版备案手续；有些网络游戏审批或备案后添加了许多宣扬暴力、血腥、色情等不健康内容，或变相增设“博彩”“赌博”性质的不良游戏功能；有些不按要求设置网络游戏防沉迷系统；有些网页游戏采用低俗甚至色情挑逗性的广告语言进行游戏宣传推广等，社会影响极其恶劣。

——摘编自新浪网

请回答：

（1）如何正确理解社会公德涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系？

（2）社会公德的主要内容、特征和作用。

（3）《维护互联网安全的决定》的立法目的和基本原则以及如何正确使用网络？

【参考答案】

（1）如何正确理解社会公德涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系？

答：社会公德是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护公共利益、公共秩序、社会和谐稳定的起码的道德要求。社会公德的主要内容包括文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法。社会公德涵盖了人与人、人与社会、人与自然的关系，主要体现为：

① 在人与人之间关系的层面上，社会公德主要体现为举止文明、尊重他人。

② 在人与社会之间关系的层面上，社会公德主要体现为爱护公物、维护公共秩序。

③ 在人与自然之间关系的层面上，社会公德主要体现为热爱自然、保护环境。

（2）社会公德的主要内容、特征和作用。

答：①社会公德的主要内容

每一个社会成员，都应遵守以文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法为主要内容的社会公德。

a．文明礼貌，是调整和规范人际关系的行为准则，它反映着一个人的道德修养，体现着一个民族的整体素质。

b．助人为乐，是社会主义道德建设的核心和原则在公共生活领域的体现，也是社会主义人道主义的基本要求。

c．爱护公物。它是每个公民的责任，也是社会文明水平的重要标志。

d．保护环境。生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。人类发展活动必须尊重自然、顺应自然、保护自然，否则就会遭到大自然的报复。

e．遵纪守法，是社会公德最基本的要求，是维护公共生活秩序的重要条件。

②社会公德的基本特征

a．基础性。遵守社会公德，是对社会生活中每个人的最低层次的道德要求，在此基础之上还有许多更高的道德标准和道德要求。社会公德水平的高低又昭示着一个社会道德风气好坏的程度。

b．全民性。社会公德是社会全体成员都必须遵守的道德规范，具有最广泛的群众性和适用范围。在同一社会中，任何社会成员不管属于哪个阶级或从事何种职业，对于社会公共生活的简单规则，都必须遵守，否则就要受到社会舆论谴责。

c．相对稳定性。社会公德作为“多少世纪以来人们就知道的、千百年来在一切行为守则上反复谈到的、起码的公共生活规则”，是人类世世代代调整公共生活中最一般关系的经验的结晶。这种最一般的关系，在不同时代、不同社会形态里都存在着，因而，调整这种关系的社会公德在历史上比起其他各种道德分支，具有更多的稳定性。

③社会公德的作用

a．社会公德是维护公共场所正常秩序和安定环境、维护现实社会生活的最低准则，是人们现实社会生活稳定发展的基本条件。

b．社会公德发挥着维护现实的稳定、公道、扬善惩恶的功能，在社会生产和生活中起着强大的舆论监督作用和精神感召作用。

c．社会公德建设是精神文明建设的基础性工程，也是精神文明程度的“窗口”。社会公德是社会道德的基石和支柱之一，社会公德对社会道德风尚的影响稳定而深刻、广泛而持久。在一定意义上说，社会主义社会的社会公德是社会主义发展的基础，是现代社会必须高扬的基本道德。

（3）《维护互联网安全的决定》的立法目的和基本原则以及如何正确使用网络？

答：①《维护互联网安全的决定》的立法目的：兴利除弊，促进我国互联网的健康发展，维护国家安全和社会公共利益，保护个人、法人和其他组织的合法权益。

②《维护互联网安全的决定》的基本原则主要有：

a．促进网络发展与加强监管相结合的原则。

b．信息自由与社会公共利益有机结合的原则。

c．与现代网络发展相适应、与传统法律规范相协调的原则。

③网络生活已成为社会公共生活之一。在网络生活中更要遵守社会公德和法律规范，坚持文明上网，加强社会公德自律。应该做到：

a．正确使用网络工具

要遵守网络法规，遵守职业道德，尊重民族感情，遵守国际网络道德公约。

b．健康进行网络交往

通过网络开展健康有益的人际交往。在网络交往中树立自我保护意识。

c．自觉避免沉迷网络

应当合理安排上网时间，避免沉迷网络。

d．加强网络道德自律

网络的虚拟性以及行为主体的匿名隐蔽特点，大大削弱了社会舆论的监督作用，使得道德规范所具有的外在压力的效用明显降低。在这种情况下，个体的道德自律成了维护网络道德规范的基本保障。“慎独”是一种道德境界，在信息时代十分重要，在网络生活中培养自律精神，在缺少外在监督的网络空间中，自觉做到自律而“不逾矩”。

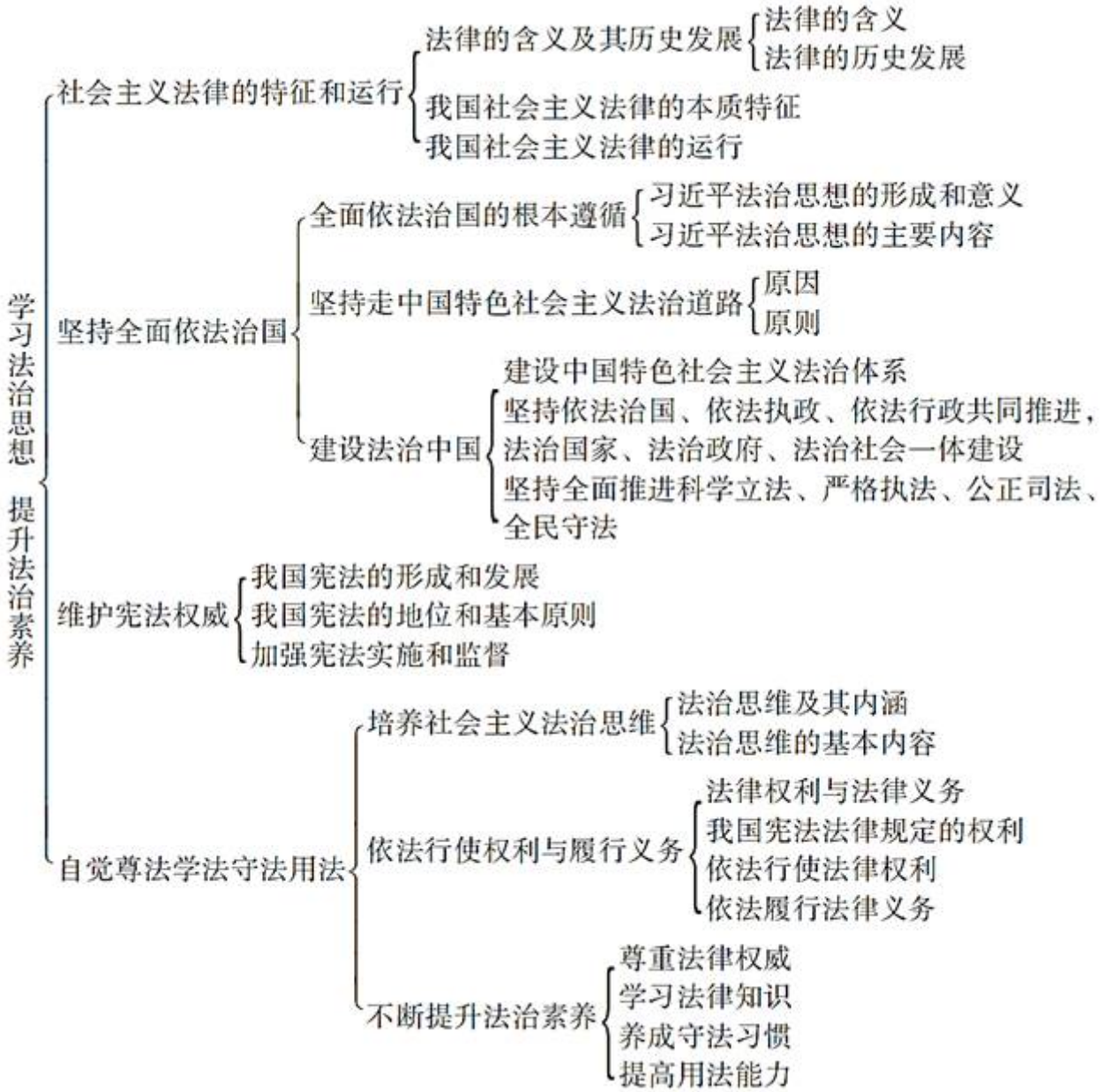
e．积极引导网络舆论

正确地引导网络舆论，及时化解怨言怨气，积极营造健康的网络空间。

第六章　学习法治思想　提升法治素养

6.1　复习指南

【知识框架（庖丁解牛）】



【本章概述（提纲挈领）】

本章主要介绍社会主义法律的特征和运行，中国特色社会主义法治体系，中国特色社会主义法治道路，法治思维，以及法律权利和法律义务。旨在引导新时代大学生以马克思主义法学思想和中国特色社会主义法治理论为指导，积极培育大学生的社会主义法治思维，形成尊崇法治、践行法治的良好风尚，夯实同心共筑中国梦的法治基础。本章是思想道德与法治中的重点和难点，命题灵活多样，难度较大。考生在复习时要重点掌握基本概念，关注法治热点问题。

6.2 课后习题详解

1 联系实际谈谈为什么说我国社会主义法律是党的主张和人民意志的共同体现。

答：我国社会主义法律是党的主张和人民意志的共同体现，其主要原因在于：

（1）我国社会主义法律在中国共产党的领导下发展完善，是中国共产党治国理政理念的集中体现，具有鲜明的阶级性；我国社会主义法律着眼于维护最广大人民的根本利益，因而又具有广泛的人民性，是阶级性与人民性的统一。

（2）我国是中国共产党领导下的社会主义国家，人民是国家的主人，制定法律的权力属于人民。中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心。社会主义法律维护人民的根本利益，巩固中国共产党的领导地位，体现了党的主张和人民意志的统一。

2 2020年11月，中国共产党历史上首次召开中央全面依法治国工作会议，将习近平法治思想明确为全面依法治国的指导思想。谈谈你对习近平法治思想核心要义的理解。

答：习近平法治思想的核心要义主要包括：

（1）坚持党对全面依法治国的领导，是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求。中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。全面依法治国绝不是要削弱党的领导，而是要加强和改善党的领导，不断提高党领导依法治国的能力和水平，巩固党的执政地位。我们必须推进党的领导制度化、法治化，不断完善党的领导体制和工作机制，把党的领导贯彻到全面依法治国全过程和各方面。

（2）坚持以人民为中心，是全面推进依法治国的力量源泉。人民是国家的主人，依法治国的主体。社会主义法治建设必须为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民。要依法保障全体公民享有广泛的权利不受侵犯，保证公民的经济、文化、社会等各方面权利得到落实，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，用法治保障人民安居乐业。

（3）坚持中国特色社会主义法治道路，是全面推进依法治国的发展道路和正确方向。中国特色社会主义法治道路是中国特色社会主义道路在法治领域的具体体现。全面推进依法治国，我们既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，而要从中国国情和实际出发，传承中华优秀传统法律文化，从我国革命、建设、改革的实践中探索适合自己的法治道路，同时学习借鉴人类法治文明的有益成果，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴夯实法治基础。

（4）坚持依宪治国、依宪执政，是全面推进依法治国的工作重点。宪法是国家的根本大法，是党和人民意志的集中体现，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。党领导人民制定宪法法律，领导人民实施宪法法律，党自身必须在宪法法律范围内活动。要坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇，坚持宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇。

（5）坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化，是实现良法善治的必由之路。坚持全面依法治国，是中国特色社会主义国家制度和国家治理体系的显著优势。法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。宪法是国家根本大法，是国家制度和法律法规的总依据。通过宪法法律确认和巩固国家根本制度、基本制度、重要制度，并运用国家强制力保证实施，保障了国家治理体系的系统性、规范性、协调性、稳定性。实现国家治理现代化，必须推进国家治理的制度化、程序化、法治化，在宪法范围内和法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。

（6）坚持建设中国特色社会主义法治体系，是全面推进依法治国的发展目标和总抓手。我们要努力形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系。充分发挥依法治国和依规治党的互补性作用，确保党既依据宪法法律治国理政，又依据党内法规管党治党、从严治党。坚持依法治国和以德治国相结合，法安天下，德润民心，实现法治和德治相辅相成、相得益彰。

（7）坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设，是全面推进依法治国的战略布局。全面依法治国是一个系统工程，必须统筹兼顾、把握重点、整体谋划，更加注重系统性、整体性、协同性。

依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体，关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政。法治国家、法治政府、法治社会三者各有侧重、相辅相成，法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的主体，法治社会是构筑法治国家的基础。法治政府建设是重点任务和主体工程，要重点推进，率先突破。

(8) 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，是新时代法治建设的“十六字”方针。在全面推进依法治国的工作格局中，科学立法是前提条件，严格执法是关键环节，公正司法是重要任务，全民守法是基础工程。开启全面依法治国新征程，要完善中国特色社会主义法律体系，加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，提高依法行政水平，完善监察权、审判权、检察权运行和监督机制，促进司法公正，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。全面推进依法治国需要全社会共同参与，需要全社会法治观念增强，必须深入开展法治宣传教育，在全社会弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化。

(9) 坚持统筹推进国内法治和涉外法治，是建设法治强国的必然要求。法治兴则国兴，法治强则国强。面对世界百年未有之大变局，必须统筹推进国内法治发展和涉外法治建设，积极参与全球治理体系改革和建设，加强涉外法治体系建设，加强国际法运用，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同应对全球性挑战。中国走向世界，以负责任大国形象参与国际事务，必须善于运用法治，加强国际法治合作，推动全球治理体系变革，构建人类命运共同体。

(10) 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍，是全面推进依法治国的组织保障。全面推进依法治国，必须着力建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的社会主义法治工作队伍，推进法治专门队伍正规化、专业化、职业化，提高职业素养和专业水平。

(11) 坚持抓住领导干部这个“关键少数”，是全面推进依法治国的关键问题。全面推进依法治国必须抓住领导干部这个“关键少数”，不断提高他们运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。要坚持依法治权，用宪法和法律法规设定权力、规范权力、制约权力、监督权力，把权力关进法律和制度的笼子里。

3 有人说，宪法规定的大多是一些原则性内容且很抽象，而且司法判决一般也不援引宪法条文，因而宪法是一部与公民生活关系不大、高高在上的“闲法”。谈谈如何看待这一说法。

答：这一说法是错误的。主要原因如下：

(1) 宪法是我国的根本大法，是我们国家党和人民意志的集中体现，在推动国家统一、民族团结和社会稳定中发挥着极为重要的作用。中国特色社会主义发展道路所取得的重大成就，证明我国的宪法是符合国情、符合实际和符合时代发展要求的好宪法；同时也证明我国的宪法是增进人民福祉、保证人民创造幸福生活的好宪法。

(2) 我国宪法并非高高在上的“闲法”，它是国家各项制度和法律法规的总依据，宪法在中国特色社会主义法律体系中处于统率地位，确定了中国共产党的领导核心地位，规定了国家的根本制度，确立了中国的各项基本制度，在我国的国家运行与治理框架中发挥着不可替代的作用。

(3) 我国宪法在中国特色社会主义法律体系中的统率地位决定其所规定的内容不同于一般法律规定的具体性，因而看似“远离”公民生活；但我国宪法是党和人民意志的集中体现，是实现国家认同、凝聚社会共识、促进个人发展的基本准则，是维系我们国家和民族凝聚力的根本纽带。过去、现在以及未来都将持续性发挥重大作用，服务广大人民。

4 结合实际谈谈大学生应怎样依法行使权利与履行义务以及如何提升法治素养。

答：任何公民都是享有权利和履行义务的统一体，不允许任何人只享受法律权利而不履行法律义务。

(1) 大学生依法行使权利

我国宪法法律规定的权利主要包括政治权利、人身权利、财产权利、社会经济权利、宗教信仰自由及文化教育权利等。

① 依法行使法律权利，我们要注意权利行使目的的正当性。行使权利不仅要在形式上符合相关法律的规定，也要符合立法意图和精神，不得违反宪法法律确定的基本原则；行使权利不得破坏公序良俗，妨碍法律的社会功能和法律价值的实现。

② 依法行使法律权利，我们要注意权利行使的必要限度，必须在国家法律所许可和规定的限度内来行使权利。

③ 依法行使权利，我们要注意权利行使方式的法定性。权利行使的方式分为口头方式、书面方式和行为方式，有时口头方式和书面方式可以兼用。我们应在法定范围内选择适当的权利行使方式。

④ 依法行使权利，我们要注意权利行使的正当程序。通常情况下，行使权利的程序是法律规定的，公民应当严格依照法律规定的程序行使相关权利。

（2）大学生依法履行义务

我国宪法法律规定的义务主要包括维护国家统一和民族团结的义务、遵守宪法和法律的义务、维护祖国安全、荣誉和利益的义务、依法服兵役的义务和依法纳税的义务。

① 履行维护国家统一和民族团结的义务。在维护国家统一方面，当代大学生应自觉同破坏国家统一、威胁国家公共安全的行为作坚决斗争；在维护和促进民族团结方面，要尊重少数民族的风俗与文化习惯，参与乃至帮助不发达地区少数民族进行政治经济文化等方面的建设与发展，同一切危害民族团结的言论与行为作斗争。

② 履行遵守宪法和法律的义务。具体来说，大学生一是要保守国家秘密；二是爱护公共财产；三是遵守劳动纪律；四是遵守公共秩序；五是尊重社会公德。

③ 履行维护祖国安全、荣誉和利益的义务。当代大学生在享受宪法法律规定的权利与自由的同时，必须自觉地维护祖国利益，正确处理国家、集体与个人利益之间的相互关系，不得有危害祖国安全、荣誉和利益的行为，并同损害祖国利益的行为作斗争。

④ 履行依法服兵役的义务，按照相关要求积极服兵役。

⑤ 履行依法纳税的义务。纳税人既要自觉履行纳税的义务，也要有监督税务机关的执法行为、关心国家对税收的使用、维护自己的合法权益的意识。

（3）如何提升法治素养

① 尊重法律权威。尊重法律权威，就要从内心真诚信仰法律，对法律常怀敬畏之心；就要遵守法律，用实际行动保障法律实施；就要服从法律，拥护法律的规定，接受法律的约束，履行法定的义务。

② 学习法律知识。法律知识主要包括法律法规方面的知识和法律原理、原则方面的知识，这要求我们既要掌握法律法规在某个问题上的具体规定，又要了解法律的基本原理和法则。而在学习法律知识的具体渠道上，我们既可以从传统的书本等媒介上获得，又可以从新媒体等最新媒介中获得。

③ 养成守法习惯。守法即任何组织或个人都必须在宪法和法律规定的范围内活动。养成守法习惯，一方面要求我们要增强规则意识，以法律为准绳严格规范自己的日常行为，依法依规办事；另一方面要求我们守住法律底线，形成底线思维，坚决不越法律雷池半步。

④ 提高用法能力。一方面大学生要通过增强权利意识，用法处理纠纷和维护自身权利；另一方面也要运用法律来维护社会公共利益，勇于揭露和抵制违法犯罪行为，与损害社会公共利益的违法犯罪行为进行坚决斗争。

6.3 典型题（含考研真题）详解

一、单项选择题（下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的）

1 党的二十大报告指出，我们要坚持走中国特色社会主义法治道路、建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，围绕保障和促进社会公平正义坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，全面推进国家各个方面工作法治化，坚持全面依法治国首先要（　　）。[2023年考研政治真题]

A．坚持依宪治国

B．坚持依法行政

C．坚持依法执政

D．坚持公正司法

【答案】A

【解析】坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。维护宪法权威，就是维护党和人民共同意志的权威；捍卫宪法尊严，就是捍卫党和人民意志的尊严；保证宪法实施，就是保证人民根本利益的实现。习近平指出："我们讲依宪治国、依宪执政，不是要否定和放弃党的领导，而是强调党领导人民制定宪法和法律，党领导人民执行宪法和法律，党自身必须在宪法和法律范围内活动。"

2 法律作为上层建筑的重要组成部分，不是凭空产生的，也不是永恒存在的，是由一定的社会物质生活条件所决定的。决定法律本质、内容和发展方向的根本因素是（　　）。[2022年考研政治真题]

A．地理环境

B．物质资料的生产方式

C．人口素质

D．统治阶级的意志

【答案】B

【解析】法律由一定的社会物质生活条件所决定。法律作为上层建筑的重要组成部分，不是凭空出现的，而是产生于特定社会物质生活条件基础之上。社会物质生活条件是指与人类生存相关的物质资料生产方式、地理环境和人口因素等。其中，物质资料的生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素，也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素。



3 习近平总书记在《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》中引用英国哲学家培根的一段话："一次不公正的审判，其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律——好比污染了水流，而不公正的审判则毁

坏法律——好比污染了水源。”这说明公正司法的重要性，公正司法是（　　）。[2018年考研政治真题]

A．维护社会公平正义的决定因素

B．社会公正的最终目标

C．维护社会公平正义的最后一道防线

D．社会公正的唯一标准

【答案】C

【解析】公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。要保证公正司法，提高司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。



4 对“法是统治阶级意志的体现”的理解，正确的是（　　）。

A．法是最高统治者的意志

B．统治阶级的意志都是法律

C．法是统治阶级意志的简单相加

D．法是被奉为国家意志的统治阶级意志

【答案】D

【解析】法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。法律所体现的是统治阶级的“阶级意志”，即统治阶级的整体意志，而不是个别统治者的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。法所体现的统治阶级意志，不是统治阶级意志的全部，而是其中上升为国家意志的那部分，即马克思恩格斯所指出的“被奉为法律”的那部分统治阶级意志。法只能体现统治阶级的意志，而不可能体现被统治阶级的意志。

5 下列关于法的本质和特征的说法中，正确的是（　　）。

A．法是由社会道德保证实施的社会规范

B．法是体现国家领袖个人意志的社会规范

C．法是受社会物质生活条件决定的社会规范

D．法是由历史传统决定全部内容的社会规范

【答案】C

【解析】法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。A项，法是由国家强制力而不是社会道德保证实施的行为规范。B项，法律所体现的统治阶级意志具有整体性，不是统治阶级内部个别人的意志。D项，法是由社会物质生活条件决定的，其中物质资料生产方式是决定法律本质、内容、发展方向的根本因素。

6 “法律不但由国家制定或认可，而且由国家保证实施”，这句话说明了法律具有（　　）。

A．国家强制性

B．阶级性

C．反映统治阶级意志的特质

D．上层建筑的特点

【答案】A

【解析】法律不但由国家制定和认可，而且由国家强制力保证实施。亦即，法律具有国家强制性，既表现为国家对合法行为的肯定和保护，也表现为国家对违法行为的否定和制裁。国家强制力只能说是保证法律实施的主要力量、最后手段，法律意识、道德观念、纪律观念也在保证法律实施过程中发挥重要作用，单单依靠国家强制力是无法保证法律实施的。

7 资本主义法律尽管强调形式上的平等和自由，但仍然属于剥削类型的法律的原因在于（　　）。

A．它反应的是统治阶级意志

B．它是由国家制定或认可的

C．它主要是依靠国家强制力保证实施的

D．它是建立在生产资料私有制的经济基础之上

【答案】D

【解析】资本主义法律是资产阶级意志的体现，是由资产阶级国家制定、认可，以国家强制力保证实施的行为规范的总和。资产阶级利用这些规范调整本阶级的内部关系，对无产阶级和广大劳动人民进行统治，维护有利于资产阶级的社会关系和国家制度，本质上是维护资产阶级根本利益，属于剥削类型的法律，其原因在于，它是建立在生产资料私有制的经济基础之上。ABC三项，法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

8 在法律运行中，最大量、最经常的工作指的是（　　）。

A．立法

B．守法

C．行政执法

D．司法

【答案】C

【解析】在我国，大部分的法律法规都是由行政机关贯彻执行的。在法律运行中，行政执法是最大量、最经常的工作，是法律实施和实现的重要环节。

9 国家司法机关及其工作人员按照法律规定的职权和程序运用法律规范处理具体案件的活动，称为（　　）。

A．法律适用

B．法律执行

C．法律遵守

D．法律制裁

【答案】A

【解析】法律适用是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。B项，法律执行，广义上是指国家机关及其公职人员，在国家和公共事务管理中依照法定职权和程序，贯彻和实施法律的活动；狭义上则指国家行政机关执行法律的活动。C项，法律遵守是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力和权利以及履行职责和义务的活动。D项，法律制裁是指法具有以国家强制力为后盾，通过国家机器来对违法犯罪行为进行制裁和惩罚的作用。

10 法律的实施包括法律适用和法律执行。其中，法律适用的主体，除了人民法院之外还有（　　）。

A．公安机关

B．人大常委会机关

C．人民政府

D．人民检察院

【答案】D

【解析】法律适用是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。在我国，司法机关是指国家审判机关和检察机关。人民法院代表国家行使审判权，人民检察院代表国家行使法律监督权。

11 法律运行的起始性、关键性环节是（　　）。

A．法律制定

B．法律遵守

C．法律执行

D．法律适用

【答案】A

【解析】法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。这个过程主要包括四个环节：①法律制定（立法），是有立法权的国家机关依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动，是法律运行的起始性和关键性环节；②法律执行（执法），是指国家行政机关执行法律的活动，是法律实施和实现的重要环节；③法律适用（司法），是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动；④法律遵守（守法），是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力和权利以及履行职责和义务的活动，是法律实施和实现的基本途径。

12 决定人民是国家主人的国家制度是（　　）。

A．人民民主专政制度

B．全国人民代表大会

C．人民代表大会制度

D．民主集中制

【答案】A

【解析】人民民主专政是我国的国体，即国家的阶级本质，是指社会各阶级在国家生活中的地位和作用。B项，全国人民代表大会不是国家制度，是国家机构。C项，人民代表大会制度是我国的根本政治制度，是人民管理国家的方式。D项，民主集中制是国家机构坚持的原则。

13 人民当家作主的根本保证是（　　）。

A．实行民主集中制

B．坚持中国共产党的领导

C．依法治国

D．保障公民的基本权利

【答案】B

【解析】中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。党的领导是人民当家作主的根本保证，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度最大优势。A项，实行民主集中制是人民当家作主的一种形式；C项，依法治国是治理国家的方式；D项是社会主义民主与法制发展的重要标志。

14 我国社会主义法律体系的核心（统帅）是（　　）。

A．行政法

B．经济法

C．刑法

D．宪法

【答案】D

【解析】中国特色社会主义法律体系是以我国全部现行法律规范按照一定的标准和原则划分为不同的法律部门，并由这些法律部门所构成的具有内在联系的统一整体。其中，宪法是国家的根本大法，是治国安邦的总章程，适用于国家全体公民，是中国特色社会主义法律体系的核心，在我国社会主义法律体系中居于统帅地位。

15 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是中国特色社会主义政党制度。我国社会主义政党制度的基本特色是（　　）。

A．政治协商、民主监督、参政议政

B．共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政

C．长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共

D．协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局

【答案】B

【解析】中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一大优势。这一制度符合中国国情，反映了人民当家作主的社会主义民主的本质，反映了中国共产党同各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的关系，其特点是共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政。我国宪法规定：“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。”A项是政协的职能；C项是中国共产党和各民主党派之间的关系；D项是政协的重要作用。

16 《劳动法》的立法宗旨是（　　）。

A．维护用人单位利益

B．维护劳动者的合法权益

C．坚持按劳分配与公平救助相结合

D．坚持劳动者平等竞争与特殊劳动保护相结合

【答案】B

【解析】《劳动法》中总则部分明确提出：为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步，根据宪法，制定本法。因此，维护劳动者的合法权益是《劳动法》的立法宗旨。

17 我国宪法规定，国家维护社会主义法制的统一和尊严，一切法律、法规都不得与宪法相抵触。一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企事业组织及公民都必须遵守宪法和法律。这充分体现了我国宪法基本原则中（　　）。

A．人民主权原则的要求

B．民主集中制原则的要求

C．社会主义法治原则的要求

D．尊重和保障人权原则的要求

【答案】C

【解析】宪法的基本原则是贯穿于宪法规范始终，对宪法的制定、修改、实施、遵守等环节起指导作用的基本准则，主要包括：党的领导原则、人民主权原则、尊重和保障人权原则、社会主义法治原则和民主集中制原则。其中，社会主义法治原则要求坚持宪法法律至上、法律面前人人平等，推进国家各项工作法治化，维护社会公平正义，维护社会主义法制的统一、尊严、权威。任何组织和个人都要在宪法和法律范围内活动，一切违法行为都应受到法律的追究。

18 民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范。下列选项属于民法必须遵循的原则是（　　）。

A．职权法定、程序法定、公正公开、有效监督

B．主体地位平等、公平、诚实信用

C．罪刑法定、法律面前人人平等、罪刑相适应

D．公平和谐和国家适度干预

【答案】B

【解析】民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系，遵循民事主体地位平等、自愿、公平、诚信、公序良俗、有利于节约资源和保护生态环境等基本原则。

19 以劳动关系、社会保障、社会福利和特殊群体权益保障等关系作为调整对象的法律规范是（　　）。

A．民法

B．商法

C．劳动法

D．社会法

【答案】D

【解析】社会法是调整劳动关系、社会保障、社会福利和特殊群体权益保障等方面的法律规范。它包括以下规范性法律文件：《劳动法》《未成年人权益保护法》《妇女权益保障法》《老年人权益保障法》《归侨侨眷权益保障法》等。

20 法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。指的是刑法的（　　）。

A．可持续发展原则

B．适用刑法一律平等原则

C．罪刑相适应原则

D．罪刑法定原则

【答案】D

【解析】刑法是规定犯罪与刑罚的法律规范。我国刑法规定了罪刑法定、法律面前人人平等、罪刑相适应等基本原则。罪刑法定原则，是指法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。法律面前人人平等原则，是指对任何人犯罪，在适用法律上一律平等，不允许任何人有超越法律的特权。罪刑相适应原则，是指刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。

21 在整个国家机构体系中处于核心地位并监督其他国家机关工作的是（　　）。

A．国家检察机关

B．中央人民政府

C．国家审判机关

D．国家权力机关

【答案】D

【解析】国家权力机关是全国各级人民代表大会，它在整个国家机构体系中处于核心地位，其他国家机关由它产生，对它负责，受它监督。A项，人民检察院是我国的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。B项，中央人民政府是最高国家权力机关的执行机关，是我国最高国家行政机关。C项，人民法院是我国的审判机关，依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

22 法律上的自由平等观念最为核心的内容是（　　）。

A．依法享有和行使自由的观念

B．遵守社会公德的观念

C．依法享有和行使自由的观念、法律面前人人平等的观念

D．约束不法行为

【答案】C

【解析】法律上的自由平等观念，最为核心的内容是依法享有和行使自由的观念、法律面前人人平等的观念。虽然法律是约束人们的行为的规范，但并不意味着对人们的自由的限制与取消。自由并不等于为所欲为，任何人在行使自由权利的时候，都必须尊重他人的自由。为了保障他人同等的自由，法律一般都要给当事人的自由确定合理的界限，对当事人的自由施加合理的约束。这些合理的界限和约束是保障所有人自由的必要条件，而不是任意地限制或取消人们的自由。

23 建设中国特色社会主义法治国家，必须一手抓法治、一手抓德治，坚持依法治国和以德治国相结合。这是（　　）。

A．由法治和德治的实现方式的一致性决定的

B．由法治和德治的实施载体的一致性决定的

C．由法律规范和道德规范约束作用的内在要求和表现形式的一致性决定的

D．由社会主义法律和社会主义道德性质、作用和目标上的一致性决定的

【答案】D

【解析】AB两项，法治和德治的实现方式和实施载体不同：法治主要依靠制定和实施法律规范的形式来推进和实施，国家要保护什么、不保护什么，倡导什么、禁止什么，都得有明确的法律依据，实行法有禁止不得为，体现的是规则之治；德治主要依靠培育和弘扬道德等途径来推进和实施，道德是内心的法律，以价值、精神和理念等形式表现出来，引导人们自觉地在行动上符合道德才可为，违反道德不可为。C项，法治和德治对社会成员都具有约束作用，法律规范和道德规范也都具有必须遵守的性质，但约束作用的内在要求和表现形式不同，行为人违反两种规范以后承担的后果也不相同：法治发挥作用要以国家强制力为后盾，主要依靠法律的预测作用、惩罚作用、威慑作用和预防作用对公民和社会组织的行为进行约束，并对违反法律的行为追究法律责任；德治发挥作用主要通过人们的内心信念、传统习俗、社会舆论等进行道德教化，并对违反道德的行为进行道德谴责。

24 权利保障是法治思维的基本内容之一。权利的法律保障包括四方面的内容，其中，权利保障的前提和基础是（　　）。

A．宪法保障

B．立法保障

C．行政保护

D．司法保障

【答案】A

【解析】我国通过建立以宪法为核心，以立法保障和司法保障为主要内容的权利保障体制，保障公民的权利，主要包括宪法保障、立法保障、行政保护和司法保障。A项，宪法保障是权利保障的前提和基础；B项，立法保障是权利保障的重要条件；C项，行政保护是权利保障的关键环节；D项，司法保障是公民权利保障的最后防线。

25 “哲学王是国家幸福和安定的保证。他是整个城邦中最有智慧、最有才能和经过最严格锻炼的人，是智慧和道德的化身。他的意志就是法律。”柏拉图认为，哲学王是国家安定、公民幸福的保证。柏拉图的观点相对于当今社会的错误在于（　　）。

A．他没能够清晰地认识法治才是治国理政的唯一手段

B．他混淆了法治和人治在依据、方式、价值和标准上的区别

C．他在一定的程度上认识到了法律反映的是统治阶级的意志

D．他辩证地看待了个人的能力和德行对治国理政的促进作用

【答案】B

【解析】法治是历来治国安邦的最佳方式和手段，法治和人治是相对应的。本题中，柏拉图的观点强调的是人治在国家治理中的价值性和唯一性，而缺乏法治的治理理念。实际上，法治在治理国家的依据、方式、价值和标准上都高于人治，人治是一种带有暴力性和不稳定性的治理方式，现代国家一般都采用法治的治理方式。A项，人治和法治是治国理政的基本手

段。C项，法律是统治阶级意志的体现，是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。D项，柏拉图并没有辩证地看待个人能力对于治国理政的作用。

26 所有国家机关、社会组织和公民个人都必须遵守法律，依法享有和行使法定职权与权利，承担和履行法定职责与义务。这集中体现了（　　）。

A．法律的普遍适用性

B．法律的优先适用性

C．法律的不可违抗性

D．法律的国家意志性

【答案】A

【解析】A项，法律的普遍适用性，是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。它要求国家机关及其工作人员在适用法律处理案件时，对任何公民，不论其民族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限等有何差别，不论其政治、社会地位有何不同，在适用法律上一律平等。B项，法律的优先适用性，是指当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用。C项，法律的不可违抗性，是指法律必须遵守，违反法律要受到惩罚，任何人不论权力大小、职位高低，只要有违法犯罪行为，就要依法追究其法律责任。D项，法律具有国家意志性，但题干并没有体现。

27 社会主义法治观念和法治思维的核心要求是（　　）。

A．法律本身的科学性、合理性

B．全体社会成员都尊重法律权威

C．法律是治理国家的唯一依据

D．法律内容能否覆盖所有社会关系

【答案】B

【解析】法律权威是指法律在社会生活中的作用力、影响力和公信力，是法律应有的尊严和生命。法律有无权威取决于四个要素：① 法律在国家和社会治理体系中的地位和作用；② 法律本身的科学程度；③ 法律在实践中的实施程度；④ 法律被社会成员尊崇或信仰的程度。尊重法律权威是社会主义法治观念和法治思维的核心要求，是建设社会主义法治国家的前提条件，是实现人民意志、维护人民利益、保障人民权利的基本途径。

28 培养法治思维的前提是（　　）。

A．学习法律知识

B．掌握法律方法

C．参与法律实践

D．养成守法习惯

【答案】A

【解析】学习和掌握基本的法律知识，是培养法治思维的前提。BCD三项，掌握法律方法、参与法律实践和养成守法习惯都是培养法治思维的重要途径。

29 以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、规则和方法思考和处理问题的思维模式是（　　）。

A．法治思维

B．法治理念

C．法律思维

D．法律意识

【答案】A

【解析】法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。法治思维的特征主要包括：①法治思维是一种新理念；②法治思维是一种方法论；③法治思维是一种价值观；④法治思维是一种逻辑思维。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出，要“提高党员干部法治思维和依法办事能力。党员干部是全面推进依法治国的重要组织者、推动者、实践者，要自觉提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力，高级干部尤其要以身作则、以上率下”。

30 马克思主义权利观与其他权利观的根本区别在于（　　）。

A．强调社会的物质生活条件对权力的制约和决定作用

B．强调公民的权利和义务是平等的

C．强调公民的权利和义务是统一的

D．强调权利和义务关系是社会关系的核心部分

【答案】A

【解析】权利观是人们关于国家和社会权力的根本观点和看法。马克思主义经典作家坚持从彻底的历史唯物主义立场出发，批判地继承了资产阶级主权在民学说，认为人民群众是历史的创造者和社会活动的主体，是真正的权力所有者，是一切权力的最终源泉。马克思主义权利观与其他权利观的根本区别为强调社会的物质生活条件对权力的制约和决定作用。

31 我国宪法明文规定，“任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。”这体现了（　　）。

A．权利是第一位的，公民必须享有权利，但不一定履行义务

B．义务的履行必须在享有权利的前提下进行

C．权利与义务是密不可分、相互依存、互利共赢

D．权利与义务本质上是对立的，实质上二者不存在任何关联

【答案】C

【解析】权利和义务是相互依存、相互贯通，互利共赢、密不可分的关系。这主要体现在两个方面：①法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件；②法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为依据，不存在没有权利根据的法律义务。

32 社会主义法治国家的公民应当具备的基本的法治观念是（　　）。

A．法律上的自由平等观念

B．法律上的公平正义观念

C．社会主义民主法治观念

D．法律权利与义务观念

【答案】D

【解析】法律权利与义务观念，是社会主义法治国家的公民应当具备的基本法治观念。正确的法律权利与义务观念，包括正确理解法律权利与法律义务的性质，把握法律权利与法律义务的关系，懂得如何适当行使法律权利，正确履行法律义务。

33 根据所体现的利益的性质不同，民事权利可分为财产权和人身权。下列选项中属于财产权的是（　　）。

A．姓名权

B．继承权

C．肖像权

D．名誉权

【答案】B

【解析】财产权利，是指公民、法人或其他组织通过劳动或其他合法方式取得财产和占有、使用、收益、处分财产的权利。财产权主要包括：私有财产权和继承权。

34 在我国宪法法律规定的公民权利中，既是实现人民主权原则及其各种具体的民主制度的不可或缺的前提条件，又体现了人民主权原则及其各种具体的民主制度的必然要求的是（　　）。

A．政治权利

B．宗教信仰及文化权利

C．人身权利

D．社会经济权利

【答案】A

【解析】政治权利是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称。它的行使主要表现为公民参与国家、社会组织与管理的活动。在我国宪法法律规定的公民权利中，政治权利既是实现人民主权原则及其各种具体的民主制度的不可或缺的前提条件，又体现了人民主权原则及其各种具体的民主制度的必然要求。

35 公民依法享有的表达自己对国家公共生活的看法、观点、意见的权利指的是（　　）。

A．选举权利

B．表达权利

C．民主管理权

D．监督权

【答案】B

【解析】表达权，即公民依法享有的表达自己对国家公共生活的看法、观点、意见的权利。它对于一个国家的政治、经济、文化、科技、道德的发展具有基础性作用。典型的表达方式有言论、出版、集会、结社、游行和示威等。A项，选举权利是指人们参加创设或组织国家权力机关、代表机关所必需的选举权和被选举权。C项，民主管理权是指公民根据宪法法律

规定，管理国家事务、经济和文化事业以及社会事务的权利。D项，监督权是指公民依据宪法法律规定监督国家机关及其工作人员活动的权利。

36 既是公民赖以生存的基础，又是公民行使其他权利的物质保障的是（　　）。

A．休息权

B．物质帮助权

C．劳动权

D．社会保障权

【答案】C

【解析】劳动权，是指一切有劳动能力的公民有获得劳动的机会和适当的劳动条件和报酬的权利。劳动权是公民赖以生存的基础，是行使其他权利的物质上的保障。A项，休息权是劳动者在付出一定的劳动之后所享有的休息和休养的权利，是劳动权存在和发展的基础。B项，物质帮助权是公民在法定条件下获得国家物质帮助的权利。D项，社会保障权是指公民享有国家提供维持有尊严的生活的权利。

37 “自由是做法律所许可的一切事情的权利；如果一个公民能够做法律所禁止的事情，他就不再有自由了”，这句话集中体现了权利的行使（　　）。

A．应当符合权利行使的目的

B．应当符合权利行使的限度

C．应当符合权利行使的方式

D．应当符合权利行使的程序

【答案】B

【解析】依法行使权利是体现权利正当性和保障权利实现的充分必要条件。依法行使权利就是行使权利要符合权利行使的目的、限度、方式和程序。其中，行使权利要符合权利行使的限度，是说任何权利都不是绝对的，都有其行使的限度，必须依照法律规定的限度来行使权利。

38 公民的基本义务也称宪法义务，是指由宪法规定的公民必须遵守和应尽的根本责任。我国公民的最高法律义务是（　　）。

A．维护祖国的安全、荣誉和利益

B．维护国家统一和全国各民族团结

C．遵守宪法和法律

D．保卫祖国、依法服兵役和参加民兵组织

【答案】B

【解析】根据我国宪法的规定，公民的基本义务具体包括：维护国家统一和全国各民族团结的义务；遵守宪法和法律，保守国家秘密、爱护公共财产、遵守劳动纪律、遵守公共秩序、尊重社会公德的义务；维护祖国安全、荣誉和利益的义务；保卫祖国、抵抗侵略和依法服兵役、参加民兵组织的义务；依法纳税的义务。其中，国家的统一和民族的团结是我国社会安定和谐的前提和保证，是我国公民的最高法律义务。

39 程序法与实体法相对称，是规定保障权利和义务实现的程序方面的法律规范。下列属于程序法的是（　　）。

A．刑法

B．反不正当竞争法

C．劳动合同法

D．人民调解法

【答案】D

【解析】程序法是规定保障权利和义务实现的程序方面的法律规范，包括诉讼程序法和非诉讼程序法两部分。我国的诉讼程序法主要有民事诉讼法、行政诉讼法和刑事诉讼法，非诉讼程序法主要包括仲裁法和人民调解法。

40 人民法院、人民检察院发现已经发生法律效力的刑事解决、裁定在认定事实或适用法律上确有错误时，依法提起对案件重新审判。这项特殊审判程序是（　　）。

A．执行程序

B．第二审程序

C．死刑复核程序

D．审判监督程序

【答案】D

【解析】诉讼案件的审判程序主要包括：第一审普通程序、简易程序、第二审程序和审判监督程序。审判监督程序是指人民法院对已经发生法律效力的判决、裁定、调解书认为确有错误，进行再次审理的程序。

二、多项选择题（下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1 法律义务是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段。以下关于法律义务的表述，正确的有（　　）。[2023年考研政治真题]

A．法律义务必须依法设定

B．法律义务是一成不变的

C．法律义务源于现实需要

D．法律义务是义务人自主实施的行为

【答案】AC

【解析】法律义务的特征包括：①法律义务是历史的；②法律义务源于现实需要；③法律义务必须依法设定；④法律义务可能发生变化。故AC两项正确，B项错误。法律义务是义务人应当实施的行为，有自愿主动实施和被迫实施之分。故D项错误。

2 我国法律文化有悠久的历史和传承，据《说文解字》阐释，汉语中“法”的古体是“灋”。“灋，刑也，平之如水，从水；鹿，所以触不直者去之，从去。”在古代，“法”主要表现为“刑”或“刑律”，“刑”既有刑戮、罪罚之意，也有规范之意；“鹿”也称“獬豸”，是神话中的独角兽，它公正不阿、善断是非曲直。上述材料表明，在传统文化中人们对法律的理解和诉求是（　　）。[2017年考研政治真题]

A．法律具有至高无上的地位

B．法律体现了君权神授的思想

C．法律富含公平如水、正义神圣的深刻意蕴

D．法律寄托着惩恶扬善、匡扶正义的价值追求

【答案】CD

【解析】在中国的传统文化中，法律富含着公平如水、正义神圣的深刻意蕴，寄托着惩恶扬善、匡扶正义的价值追求。C项，“灋，刑也，平之如水，从水，鹿所以触不直者去之，从去”，表达了法律富含着公平如水、正义神圣的深刻意蕴。D项，“鹿”也称“獬豸”，是神话中的独角兽，它公正不阿，善断是非曲直，这正是表达了传统文化对法律寄托着惩恶扬善、匡扶正义的价值追求。



3 “天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施，守法是法律实施和实现的基本途径。对守法的正确理解是（　　）。[2018年考研政治真题]

A．守法是遵守宪法和法律

B．守法是行使法定的权利，履行法定的义务

C．守法意味着一切组织和个人严格依法办事的活动和状态

D．守法的主体是一切组织和个人

【答案】ABCD

【解析】A项，法律遵守是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力和权利以及履行职责和义务的活动。守法必须遵守宪法和法律。B项，依法办事包括两层含义：一是依法享有并行使权利，二是依法承担并履行义务。C项，守法意味着一切组织和个人严格依法办事的活动和状态。D项，在社会主义国家，一切组织和个人都是守法的主体。



4 我国在建设社会主义法治国家的道路上不断探索，继2011年宣布中国特色社会主义法律体系已经形成之后，2014年又提出“建设中国特色社会主义法治体系”的目标。从“法律体系”到“法治体系”的变化体现在（　　）。[2016年考研政治真题]

A．法治体系不仅仅是静态的法律文本，而且也是动态的法的实现过程

B．法治体系强调科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

C．法治体系既要有法律的制定，也要保证法律的落实

D．法治体系不仅有法律规范体系，还包括法治实施体系、法治监督体系、法治保障体系和党内法规体系

【答案】ABCD

【解析】A项，法制更强调法律的制定，法治则侧重法律动态实施的过程。B项，十八届五中全会提出，法治体系强调要科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。C项，法治体系既要有法律的制定，也要保证法律的落实。D项，建设中国特色社会主义法治体系就是在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系。



5 2020年颁布的《中华人民共和国民法典》是新中国第一部以法典命名的法律，这部法典共七编，1260条，包括总则、物权、合同、人格权、婚姻、家庭、继承、侵权责任以及附则。被称为“社会生活的百科全书”。它系统地整合了新中国成立七十多年来司法实践中形成的民事法律规范，汲取和借鉴了中外法治建设的有益成果，是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典，开创了我国法典编纂立法的先河。编纂民法典的重大意义是（　　）。[2021年考研政治真题]

A．推进全面依法治国，推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措

B．坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需求

C．坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求

D．增进人民福祉，维护最广大人民根本利益的必然要求

【答案】ABCD

【解析】在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的新征程中，编纂民法典具有重大而深远的意义，体现为：① 编纂民法典是坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要。② 编纂民法典是推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。③ 编纂民法典是坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展的客观要求。④ 编纂民法典是增进人民福祉、维护最广大人民根本利益的必然要求。故ABCD四项正确。



6 1763年，老威廉·皮特在《论英国人个人居家安全的权利》的演讲中说：“即使最穷的人，在他的小屋里也能够对抗国王的权威。屋子可能很破旧，屋顶可能摇摇欲坠；风可以吹进这所房子，雨可以淋进这所房子，但是国王不能踏进这所房

子，他的千军万马也不敢跨进这间破房子的门槛。”这段话后来被浓缩成“风能进，雨能进，国王不能进”。这凸显了权力与权利的关系是（　　）。[2015年考研政治真题]

A．权力决定权利

B．权力应当以权利为界限

C．权力优先于权利

D．权力必须受到权利的制约

【答案】BD

【解析】按照法治思维，权利与权力之间的关系主要表现为四个方面：①权力来源于权利；②权力服务于权利；③权力应当以权利为界限；④权力必须受到权利的制约。



7 公共生活中个人权利与他人权利发生冲突在所难免，比如学生宿舍里有人看书、有人休息、有人要听音乐……对解决权利冲突要有正确的认识，虽然每个人都有行使个人权利的自由，但也要尊重他人的权利。这是因为（　　）。[2017年考研政治真题]

A．尊重他人权利是公民权利意识的重要内容

B．尊重他人权利既是一项法律义务，也是一项道德义务

C．权利实现的内在动力是人们彼此之间对各自权利的相互尊重

D．不尊重他人权利，就有可能丧失自己的权利

【答案】ABCD

【解析】我们要珍惜并依法行使自己的权利又要尊重他人的权利，既善于行使权利又自觉履行义务。权利实现的内在动力是人们彼此之间对各自权利的相互尊重。认同是权利产生的条件，尊重则是权利实现的保证。只有尊重他人权利，每个权利人才能真正获得并最终实现自我权利。尊重他人权利是公民权利意识的重要内容；尊重他人权利既是一项法律义务，也是一项道德义务；不尊重他人权利，就会丧失自己的权利。



8 中国特色社会主义法治道路的一个鲜明特点，就是坚持依法治国和以德治国相结合。法治和德治，是治国理政不可或缺的两种方式。这是因为法治和德治（　　）。[2019年考研政治真题]

A．发挥作用方式不同

B．实现途径不同

C．所处地位不同

D．调整范围不同

【答案】ABCD

【解析】德治和法治是治国理政必不可少的两种手段，都对社会秩序和人的行为起到规范的作用，但二者存在很大不同，具体如下：① 二者发挥作用方式不同。德治主要依靠道德教化对人的思想进行调节，法治主要依靠法律的强制力来实施。② 调节范围不同。德治主要是对人的思想道德领域进行调节，法治主要是对人的行为规范领域进行调节。③ 德治和法治地位上的区别。法治是具有根本性、决定性和统一性的治国理政的基本方式和基本方略，德治是治国理政的重要方式。④ 实现途径不同。法治主要依靠制定和实施法律规范进行，德治主要依靠培育和弘扬道德进行。



9 我国民法通则、合同法、物权法中，都有要求民事主体在进行民事活动时应当尊重社会公德，不得损害公共利益和经济秩序的内容，已经具有“公序良俗”的含义。2017年10月1日起施行的民法总则明确规定“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗”，从民法基本原则的高度确立了禁止违反公序良俗的原则。这一规定体现了（　　）。[2018年考研政治真题]

A．道德为法律提供价值基础

B．对传统民法上的公序良俗原则的继承和发展

C．法律为道德建设提供制度保障

D．依法治国和以德治国的有机统一

【答案】ABCD

【解析】公序良俗指民事主体的行为应当遵守公共秩序，符合善良风俗，不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德。AC两项，阐述了道德和法律之间的关系，道德为法律提供价值基础，法律为道德建设提供制度保障。B项，公序良俗原则是对传统民法原则的继承和发展。D项，“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗”，体现了实现依法治国和以德治国的有机统一。



10 国家创制法律规范的方式主要有（　　）。

A．制定

B．认可

C．挑选

D．废止

【答案】AB

【解析】法律是由国家创制和实施的行为规范。国家创制法律规范的方式主要有两种：① 制定，国家机关在法定的职权范围内依照法律程序，制定、修改、废止规范性法律文件的活动；② 认可，国家机关赋予某些既存社会规范以法律效力，或者赋予先前的判例以法律效力的活动。

11 法律是统治阶级意志的体现，主要体现在（　　）。

A．从实质上看，法律只是个别统治者意志的体现

B．法律所体现的是统治阶级的整体意志，而不是个别统治者的意志，也不是统治者个人意志的简单相加

C．法律所体现的统治阶级意志，仅仅是上升为国家意志的那部分意志

D．统治阶级仅迫使被统治阶级遵守法律

【答案】BC

【解析】法律是统治阶级意志的体现。法律所体现的是统治阶级的“阶级意志”，即统治阶级的整体意志，而不是个别统治者的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。法律所体现的统治阶级意志，不是统治阶级意志的全部，而是其中上升为国家意志的那部分，即马克思恩格斯所指出的“被奉为法律”的那部分统治阶级意志。统治阶级不仅迫使被统治阶级服从和遵守法律，而且要求统治阶级的成员也遵守法律。

12 我国社会主义法律的本质主要体现在（　　）。

A．保护所有中华人民共和国公民的权益

B．是工人阶级领导下的广大劳动人民意志的体现

C．是社会历史发展规律和自然规律的反映，具有鲜明的科学性和先进性

D．是中国特色社会主义事业顺利发展、社会主义和谐社会建设的法律保障

【答案】BCD

【解析】A项，我国社会主义法律保护中华人民共和国公民的合法权益，但不是保护所有公民的权益，那些因为违法犯罪行为被剥夺政治权利的公民的权益不受国家法律保护。B项，从法律所体现的意志来看，我国社会主义法律是工人阶级领导下的广大人民意志的体现。我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一。C项，从法律的实质内容来看，我国社会主义法律是社会历史发展规律和自然规律的反映，具有鲜明的科学性和先进性。D项，从法律的社会作用来看，我国社会主义法律是中国特色社会主义事业顺利发展、社会主义和谐社会建设的法律保障。

13 我国社会主义法律的科学性和先进性主要体现在（　　）。

A．我国社会主义法律是广大人民共同意志的体现

B．坚持以马克思主义的世界观、方法论为指导

C．善于借鉴我国传统法和外国法的成功经验

D．立法体制、立法程序和立法技术与时俱进

【答案】ABCD

【解析】A项，我国社会主义法律反映的不是少数人的特殊利益，而是全体人民的共同利益，尽管具体内容会随着经济社会的发展而调整变化，但它与历史发展的基本方向和规律是一致的。B项，我国法律坚持马克思主义世界观和方法论，并指导人们在法律实践中尊重和反映客观规律。C项，我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律，善于借鉴我国传统法和外国法的成功经验，具有科学性和先进性。D项，我国法律适应时代发展要求，改革创新立法体制、立法程序、立法技术，使立法的质量和水平不断提高。

14 我国社会主义法律的优越性主要体现在它的本质上。下列选项中正确表述了我国社会主义法律本质的有（　　）。

A．我国社会主义法律具有先进性和科学性

B．我国社会主义法律是阶级性和人民性的统一

C．我国社会主义法律以习惯法为主，成文法为辅

D．我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障

【答案】ABD

【解析】从本质上说，我国社会主义法律是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是党领导人民当家作主的制度保障。我国社会主义法律本质表现为：① 体现了党的主张和人民意志的统一，体现了阶级性和人民性的统一；② 具有科学性和先进性；③ 是中国特色社会主义建设的重要保障。C项，我国社会主义法律以成文法为主。

15 法律遵守是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力和权利，以及履行职责和义务的活动。在社会主义国家，守法的主体有（　　）。

A．国家

B．社会组织

C．公民个人

D．行政机关

【答案】BCD

【解析】在社会主义国家，一切组织和个人都是守法的主体。我国宪法明确规定：“一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。”A项，在国际范围内，国家才是守法的主体。

16 法律适用，又称司法，是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。其基本原则除要求公民在法律面前人人平等外，还包括（　　）。

A．司法公正

B．正确、合法、合理、及时

C．司法机关依法独立行使职权

D．以事实为依据，以法律为准绳

【答案】ACD

【解析】司法的基本要求是正确、合法、合理、及时。司法的基本原则主要包括：① 司法公正；② 公民在法律面前一律平等；③ 以事实为依据，以法律为准绳；④ 司法机关依法独立行使职权。

17 2015年7月1日十二届全国人大常委会第十五次会议表决通过了全国人大常委会关于实行宪法宣誓制度的决定。决定于2016年1月1日起施行。决定彰显宪法权威，激励和教育国家工作人员忠于宪法、遵守宪法、维护宪法，加强宪法实施。因为宪法（　　）。

A．是国家的根本法

B．是治国安邦的总章程

C．具有最高的法律地位、法律权威、法律效力

D．是中国特色社会主义法律体系的主干

【答案】ABC

【解析】AB两项，宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现，是中国特色社会主义法律体系的核心，在全面依法治国中具有突出地位和重要作用。C项，我国宪法具有最高的法律地位、法律权威、法律效力，具有根本性、全局性、稳定性、长期性。宪法是国家的根本法。宪法具有最高法律效力，是制定其他法律的依据。D项，中国特色社会主义法律体系，是以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分，由多个法律部门组成的有机统一整体。

18 我国宪法明确规定了人民主权、人权保障、法治以及民主集中制等基本原则。下列宪法确认的内容中，体现了人民主权原则的是（　　）。

A．确认了我国人民民主专政的国体

B．确认了人民代表大会制度的政体

C．确认了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度

D．确认了广大人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务的权利

【答案】ABCD

【解析】主权是指国家的最高权力。在我国，人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。我国宪法体现了人民主权原则，强调国家的一切权力属于人民。这一原则在宪法中的表现有以下几个方面：① 宪法通过确认我国人民民主专政的国体，保障了广大人民群众在国家中的主人翁地位；② 通过确认以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制

度，为人民当家作主奠定了经济基础；③通过确认人民代表大会制度的政体，为人民当家作主提供了组织保障；④通过确认广大人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务的权利，把人民当家作主贯彻于国家和社会生活各个领域。

19 我国宪法确立的基本政治制度主要有（　　）。

A．人民代表大会制度

B．中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

C．民族区域自治制度

D．基层群众自治制度

【答案】BCD

【解析】我国宪法确立的基本政治制度，主要有中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度。A项，人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

20 党的领导是我国宪法的基本原则之一。我国宪法的基本原则还有（　　）。

A．人民主权原则

B．尊重和保障人权原则

C．分权制衡原则

D．社会主义法治原则

【答案】ABD

【解析】宪法的基本原则是人们在制定和实施宪法过程中必须遵循的最基本的准则，是贯穿立宪和行宪的基本精神。我国宪法的基本原则集中反映了规范权力运行、保障公民权利的基本精神，体现了社会主义法治的根本性质，主要包括：党的领导原则、人民主权原则、尊重和保障人权原则、社会主义法治原则和民主集中制原则。C项，分权制衡原则是西方国家普遍的宪法基本原则。

21 人民代表大会制度是我国的（　　）。

A．国家性质

B．根本政治制度

C．国家结构形式

D．政体

【答案】BD

【解析】宪法规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”这个规定表明我国的根本政治制度是人民代表大会制度。这种制度既便利人民行使自己的权力，又便利人民群众经常地通过这样的政治组织实行对国家的管理和监督。

22 人民代表大会制度是我们党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造，是近代中国发展的必然选择，是中国共产党带领全国各族人民长期奋斗的重要成果，反映了全国各族人民的共同利益和共同愿望，在实践中显示出强大的生命力和巨大的优越性。其强大的生命力和巨大的优越性体现在（　　）。

A．它保障了人民当家作主，充分调动了人民群众的积极性、主动性、创造性

B．它能使广大人民在国家政治生活中直接行使民主权利

C．它保证了国家机关协调高效运转

D．有利于维护国家统一和民族团结

【答案】ACD

【解析】人民代表大会制度是适合我国国情的根本政治制度，它直接体现我国人民民主专政的国家性质，是建立我国其他国家管理制度的基础。人民代表大会制度保障了人民当家作主，有利于调动人民群众建设社会主义的积极性、主动性、创造性，保证了国家机关协调高效运转，有利于维护国家统一和民族团结。B项，人民通过人大代表组成的人民代表大会在国家政治生活中间接行使民主权利，而不是直接行使权利。

23 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一大优势，主要体现在（　　）。

A．符合中国国情，反映了人民当家作主的社会主义民主的本质

B．反映了中国共产党同各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的关系

C．有利于实现中国共产党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一

D．有利于促进社会和谐发展

【答案】ABCD

【解析】中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国共产党和民主党派合作，其政治基础是坚持中国共产党的领导，坚持四项基本原则；其基本方针是“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”；其基本要求是充分发挥和加强民主党派的参政和监督作用。政治协商，则是中国共产党和民主党派以及无党派人士通力合作的重要内容。实践证明，这一制度符合中国国情，反映了人民当家作主的社会主义民主的本质，有利于实现中国共产党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，有利于促进社会和谐发展。

24 中国采取的不是民族共和国的联邦制度，而是民族区域自治的制度。实践证明，这一制度（　　）。

A．有利于消除民族差别，实现民族融合

B．可以保证少数民族当家作主，更好地管理本民族的内部事务

C．可以促进少数民族地区尽快地发展，促进全国各民族的共同繁荣昌盛

D．可以促进民族团结，保证国家的统一，有利于加强边疆建设和巩固国防

【答案】BCD

【解析】民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一，是建设中国特色社会主义政治的重要内容。这一制度在我国政治生活中发挥了重大作用，具体表现为：① 可以保证少数民族当家作主，更好地管理本民族的内部事务；② 可以促进少数民族地区尽快地发展，促进全国各民族的共同繁荣昌盛；③ 可以促进民族团结，保证国家的统一，有利于加强边疆建设和巩固国防。

25 基层群众自治制度是中国特色社会主义政治制度之一。其优越性主要体现在（　　）。

A．有利于城乡基层群众依法直接行使民主权利，管理基层公共事务和公益事业

B．有利于城乡基层群众实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督

C．它是人民当家作主的最高实现形式

D．它是人民当家作主最有效、最广泛的途径

【答案】ABD

【解析】基层群众自治制度是依照宪法和法律，由居民（村民）选举的成员组成居民（村民）委员会，实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。基层群众自治制度是基层民主的主要实现形式，是人民当家作主最有效、最广泛的途径。C项，人民当家作主的最高实现形式是人民代表大会制度。

26 社会主义公有制是我国经济制度的基础。社会主义公有制的两种基本形式是（　　）。

A．劳动群众集体所有制

B．个体经济

C．混合经济

D．全民所有制

【答案】AD

【解析】社会主义公有制是我国经济制度的基础。社会主义公有制的两种基本形式是全民所有制和劳动群众集体所有制。邓小平指出：“社会主义有两个非常重要的方面，一是以公有制为主体，二是不搞两极分化。公有制包括全民所有制和集体所有制。”

27 中国特色社会主义法律体系的层次包括（　　）。

A．宪法

B．法律

C．行政法规、地方性法规

D．民法商法

【答案】ABC

【解析】中国特色社会主义法律体系是以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分，由多个法律部门组成的有机统一整体。其中，实体法律部门包括宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法等。

28 属于经济法法律部门调整范围的有（　　）。

A．平等主体的公民、法人之间的财产关系

B．国家在监管经济运行过程中发生的经济关系

C．社会福利关系

D．国家在协调经济运行过程中发生的经济关系

【答案】BD

【解析】经济法是国家从社会整体利益出发，对经济活动实行干预、管理或者调控的法律规范。经济法调整的对象有：①国家规范经济组织过程中发生的经济关系；②国家干预市场经济运行过程中发生的经济关系；③国家管理、规范经济秩序过程中发生的经济关系；④国家在经济调控中发生的经济关系。A项是民法商法法律部门调整的内容；C项是社会法法律部门调整的内容。

29 以下属于我国现存独立的法律部门的有（　　）。

A．宪法及宪法相关法

B．经济法

C．民法商法

D．合同法

【答案】ABC

【解析】我国的法律部门分为实体法律部门和程序法律部门。实体法律部门包括宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法。程序法律部门包括诉讼法和非诉讼程序法。D项，合同法隶属于民商法法律部门。

30 宪法相关法是与宪法相配套、直接保障宪法实施和国家政权运作，调整国家政治关系等方面的法律规范。以下属于宪法相关法规定的内容的是（　　）。

A．国家机构的产生、组织、职权和基本工作原则方面的法律

B．民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度方面的法律

C．维护国家主权、领土完整、国家安全、国家标志象征方面的法律

D．保障公民基本政治权利方面的法律

【答案】ABCD

【解析】实体法律部门包括宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法等。其中，宪法相关法是与宪法相配套、直接保障宪法实施和国家政权运作等方面的法律规范，主要包括：① 国家机构的产生、组织、职权和基本工作原则方面的法律；② 民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度方面的法律；③ 维护国家主权、领土完整、国家安全、国家标志象征方面的法律；④ 保障公民基本政治权利方面的法律。

31 我国民法调整的主要内容包括（　　）。

A．财产关系

B．人身关系

C．特殊群体权益

D．劳动关系

【答案】AB

【解析】民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范。CD两项，特殊群体权益和劳动关系属于社会法法律部门调整的主要内容。

32 刑法的基本原则是指刑法特有的在刑法的立法、解释和适用过程中所必须普遍遵循的具有全局性、根本性的准则。我国刑法明文规定的基本原则有（　　）。

A．罪刑法定原则

B．疑罪从无原则

C．罪刑相适应原则

D．法律面前人人平等原则

【答案】ACD

【解析】刑法是规定犯罪与刑罚的法律规范。它通过规范国家刑罚权，惩罚犯罪，保护人民，维护社会秩序和公共安全，保障国家安全。刑法明文规定了三个基本原则：① 罪刑法定原则，是指法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑，法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑；② 罪刑相适应原则，是指刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应；③ 法律面前人人平等原则，是指对任何人犯罪，在适用法律上一律平等，不允许任何人有超越法律的特权。

33 在我国社会主义法律的运行环节中，把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务，把文本上的法律转化为现实中的法律运行环节有（　　）。

A．法律制定

B．法律遵守

C．法律执行

D．法律适用

【答案】BCD

【解析】法律的运行是一个从创制、实施到实现的过程。这个过程主要包括法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守等环节。其中，法律的执行、适用、遵守是把法律规范转化为法律实践，把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务。我国社会主义法律的运行具有鲜明的中国特色。

34 诉讼法是规范国家司法机关解决社会纠纷的法律规范。我国程序法律部门中，被称为“三大诉讼”的是（　　）。

A．刑事诉讼

B．民事诉讼

C．行政诉讼

D．仲裁和调解

【答案】ABC

【解析】诉讼与非诉讼程序法是规范解决社会纠纷的诉讼活动与非诉讼活动的法律规范。诉讼法律制度是规范国家司法活动解决社会纠纷的法律规范。非诉讼程序法律制度是规范仲裁机构或者人民调解组织解决社会纠纷的法律规范。我国的“三大诉讼”包括：① 刑事诉讼；② 民事诉讼；③ 行政诉讼。D项，仲裁和调解属于非诉讼程序法。

35 在我国，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。我国《仲裁法》的基本原则有（　　）。

A．自愿原则

B．公平原则

C．独立原则

D．两审终审原则

【答案】ABC

【解析】仲裁法是指由国家制定或认可的，规范和调整仲裁法律关系的法律规范的总称。我国《仲裁法》的基本原则包括：① 自愿原则，即当事人采用仲裁方式解决纠纷的，应当双方自愿达成仲裁协议，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；② 公平原则，即仲裁应当根据事实，符合法律规定，公平合理地解决纠纷；③ 独立原则，即仲裁应当依法独立地进行，不受行政机关、社会团体和个人的干涉；④ 一裁终局原则，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理，但裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。D项，两审终审原则是我国诉讼法中的基本原则。

36 党的十八届四中全会提出了建设中国特色社会主义法治体系的总目标。建设中国特色社会主义法治体系的内容包括形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系和（　　）。

A．严密的法治监督体系

B．完善的社会保障体系

C．有力的法治保障体系

D．完善的党内法规体系

【答案】ACD

【解析】在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，以及完善的党内法规体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。这是党的十八届四中全会提出的新概念，体现了全面推进依法治国是一项系统工程的重要思想。

37 形成完备的法律规范体系，是建设中国特色社会主义法治体系的内容之一。其基本要求有（　　）。

A．加快完善法律、行政法规、地方性法规体系

B．坚持立法先行

C．要坚持依法治国与以德治国相结合

D．实现从粗放立法向精细立法转变，提高立法质量和效率

【答案】ABD

【解析】完善法律规范体系的基本要求包括：① 坚持立法先行，发挥立法在改革开放和经济社会发展中的引领和推动作用，加快完善法律、行政法规、地方性法规体系，为全面依法治国提供基本遵循；② 科学立法、民主立法、依法立法，坚持上下有序、内外协调、科学规范、运行有效的原则，立改废释并举，实现从粗放立法向精细立法转变，提高立法质量和效率。C项是依法治国的基本要求。

38 党的领导、人民当家作主和依法治国三者是一个统一的整体，不可分割，它们之间相互依存、相互作用。下列对此关系表述正确的有（　　）。

A．党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证

B．人民当家作主是党的领导和依法治国的本质要求

C．依法治国是党领导人民当家作主的治国方略

D．离开了党的领导，人民当家作主和依法治国就没有了领导核心

【答案】ABCD

【解析】坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一是加强和扩大社会主义民主法治的重要途径，这三者是相互联系，不可分割的。A项，党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是人民当家作主和依法治国的根本保证，决定人民当家作主和依法治国的根本方向。B项，人民当家作主是党的领导和依法治国的本质要求，中国共产党始终坚持“立党为公，执政为民”。依法治国的根本目的是实现人民幸福，尊重和保障人权。C项，依法治国是党领导人民当家作主的治国方略，法治是现代文明的重要标志，也是当今世界公认的价值追求，全面依法治国是全国人民的共同期盼，也是时代的呼唤。D项，中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。

39 坚持党的领导，是社会主义法治的根本要求，是全面依法治国的题中应有之义。坚持党的领导，具体体现在党（ ）。

A．领导立法

B．保证执法

C．公正司法

D．带头守法

【答案】ABD

【解析】坚持党的领导，是社会主义法治的根本要求，是全面依法治国的题中应有之义。必须加强和改进党对法治工作的领导，把党的领导贯穿到全面推进依法治国的全过程，具体体现在党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法上，提高党的自身建设法治化水平，为全面推进依法治国提供根本保证。

40 规则公平是指对所有人适用统一的规则和标准，不得因人而异，其内涵包括（　　）。

A．每个人都必须遵守道德

B．法律规则面前人人平等

C．法律内容面前人人平等

D．法律保护面前人人平等

【答案】BCD

【解析】公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。一般来讲，公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。其中，规则公平的内涵，包括法律规则面前人人平等、法律内容面前人人平等和法律保护面前人人平等，任何人不得享有法律之外的特权，任何人也不会被法律排除在保护之外。

41 法治和德治，是治国理政不可或缺的两种方式，忽视其中任何一个，都将难以实现国家的长治久安。法律和道德对治理国家的作用主要体现在（　　）。

A．法治是治国理政的基本方式，而德治能够为法治提供支撑

B．二者作为治国理政的重要手段，要做到法安天下，德润人心

C．将二者结合，能够进一步夯实国家治理的制度基础和思想道德基础

D．二者虽然发挥作用的方式不同，但是其目标是一致的，都是为了实现国家长治久安

【答案】ABCD

【解析】A项，法治是治国理政的基本方式，依法治国是基本方略；德治是治国理政的重要方式，以德治国就是通过在全社会培育、弘扬社会主义核心价值观和社会主义道德，对不同人群提出有针对性的道德要求。BC两项，法治和德治是治国理政不可或缺的两种方式，只有让法治和德治共同发挥作用，才能使法律与道德相辅相成，法治与德治相得益彰，做到法安天下，德润人心，从而夯实国家治理的制度基础和思想道德基础。D项，法治和德治的实现方式和实施载体不同，但目标都是实现国家的长治久安。

42 习近平总书记在中共中央政治局第三十五次集体学习时强调，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设。随着经济社会的发展，法律体系要不断丰富、完善、创新。原因在于（　　）。

A．我国处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情决定的

B．生产方式是决定法律的本质、内容和发展方向的根本因素

C．符合我国社会主义法律科学性、先进性的要求

D．这是作为上层建筑的法律本身所具有的特性

【答案】ABC

【解析】A项，中国处于并将长期处于社会主义初级阶段，整个国家还处于体制改革和社会转型期，这就决定了中国特色社会主义法律体系必将伴随中国经济社会发展和法治国家建设的实践而不断完善。B项，法律由一定的社会物质生活条件所决定。法律产生于特定社会物质生活条件基础之上。社会物质生活条件是指与人类生存相关的物质资料生产方式、地理环境和人口因素等。C项，我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律，具有科学性和先进性。

43 机会公平是指生活在同一社会中的成员拥有相同的发展机会和发展前景，反对任何形式的歧视，其基本要求包括（　　）。

A．国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点

B．社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域

C．公民享有的权利和必须履行的义务要平等，特别是宪法权利和宪法义务

D．不仅要关注当代人的平等机会，还要考虑后代人的机会平等

【答案】ABD

【解析】公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。一般来讲，公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。其中，机会公平是指生活在同一社会中的成员拥有相同的发展机会和发展前景，反对任何形式的歧视，主要内容包括：① 国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点；② 社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域；③ 不仅要关注当代人的平等机会，还要考虑后代人的机会平等。

44 救济公平是指为权利受到侵害或处于弱势地位的公民提供的救济。具体内容包括（　　）。

A．司法救济公平

B．行政救济公平

C．救济效果公平

D．社会救济公平

【答案】ABD

【解析】公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。一般来讲，公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。其中，救济公平包括：① 司法救济公平，即司法要公正对待每个当事人，致力于实现司法公正；② 行政救济公平，即政府对需要救济的社会成员提供的救济服务要一律平等，不得区别对待；③ 社会救济公平，即社会对需要救济的社会成员提供的社会救济服务要一律平等，不得厚此薄彼。

45 法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、规则和方法思考和处理问题的思维模式。其基本特征体现为（　　）。

A．处理法律问题以事实为根据、以法律为准绳

B．坚持法律面前人人平等的原则

C．强调集中社会大众的意志来进行决策和判断

D．以法律为最高权威

【答案】ABCD

【解析】法治思维是以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、规则和方法思考和处理问题的思维模式。其基本特征体现为：① 在依据上，认为国家的法律是治国理政的基本依据，处理法律问题要以事实为根据、以法律为准绳；② 在方式上，以一般性、普遍性的平等对待方式调节社会关系，解决矛盾纠纷，坚持法律面前人人平等原则，具有稳定性和一贯性；③ 在价值上，法治思维强调集中社会大众的意志来进行决策和判断，是一种“多数人之治”的思维，避免陷入无政府主义或以民主之名搞乱社会；④ 在标准上，以法律为最高权威，强调“必须使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变”。

46 治国理政必须奉守法律至上原则。法律的至上性具体表现为（　　）。

A．法律的与时俱进性

B．法律的优先适用性

C．法律的不可违抗性

D．法律的普遍适用性

【答案】BCD

【解析】法治思维主要包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、正当程序等内容。其中，法律至上是指在国家或社会的所有规范中，法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。要牢固树立宪法法律至上、法律面前人人平等、权力法定、权依法使等基本法治观念。法律至上具体表现为法律的普遍适用性、优先适用性和不可违抗性。

47 公平正义是中国共产党一贯坚持的政治主张和价值追求。作为法治思维基本内容之一的公平正义的主要内容包括（　　）。

A．权利公平

B．规则公平

C．结果公平

D．救济公平

【答案】ABD

【解析】公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。一般来讲，公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。

48 公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。其中，权利公平的含义有（　　）。

A．权利主体平等，即国家对每个公民“不偏袒”“非歧视”

B．享有的权利，特别是基本权利平等

C．公民享有同样的发展机遇和前景

D．权利保护和权利救济平等

【答案】ABD

【解析】公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。一般来讲，公平正义主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。其中，权利公平包括三重含义：① 权利主体平等，国家对每个权利主体“不偏袒”“非歧视”；② 享有的权利特别是基本权利平等；③ 权利保护和权利救济平等。

49 程序具有独立的价值意义，只有严格按照法律程序办事办案，处理结果才可能公正并具有公信力和权威性。因而，要求法律执行过程中的程序正当。程序的正当首先体现在程序的合法性，还体现在（　　）。

A．中立性

B．参与性

C．公开性

D．时限性

【答案】ABCD

【解析】程序正当包含的价值是程序的中立、理性、排他、可操作、平等参与、自治、及时终结和公开，通过正当程序达到宪法的至信、至尊、至上从而实现宪法权威。程序的正当主要是指程序是否合法，是整个法律正当性的最重要的因素。程序的正当在内容上表现为：① 合法性；② 中立性；③ 参与性；④ 公开性；⑤ 时限性。

50 实现依法治国，建设社会主义法治国家，就必须尊重法律权威。原因在于，尊重法律权威（　　）。

A．是实现人民意志、维护人民利益、保障人民权利的基本途径

B．是建设社会主义法治国家的前提条件

C．是维护个人合法权益的根本保障

D．是推进国家治理体系现代化的重要条件

【答案】ABCD

【解析】全体社会成员尊重社会主义法律权威，不仅是保证法律发挥作用的基本前提和要求，也是保障个人平安幸福的底线和红线。尊重和维护法律权威，对全面依法治国至关重要，具体表现在：① 它是社会主义法治观念的核心要求和建设社会主义法治国家的前提条件；② 对于推进国家治理体系和治理能力现代化、实现国家的长治久安极为重要；③ 它是实现人民意志、维护人民利益、保障人民权利的基本途径；④ 它是维护个人合法权益的根本保障。

51 每个公民具备一定的法治思维，对于建设社会主义法治国家具有很大的促进作用。因而，公民应该自觉培养法治思维。下列选项属于培养法治思维途径的有（　　）。

A．学习法律知识

B．掌握法律方法

C．参与法律实践

D．养成守法习惯

【答案】ABCD

【解析】法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。公民可以采取多种途径培养法治思维，如学习法律知识、掌握法律方法、参与法律实践、养成守法习惯等。

52 人民是国家的主人翁，是法治国家的建设者和捍卫者，尊重法律权威是其法定义务和必备素质。自觉维护法律权威，不但要遵守法律，还要（　　）。

A．信仰法律

B．服从法律

C．从事法律职业

D．维护法律

【答案】ABD

【解析】法律权威是指法律在社会生活中的作用力、影响力和公信力，是法律应有的尊严和生命。尊重和维护法律权威要求公民要信仰法律、遵守法律、服从法律、维护法律，养成敬畏法律的良好品质，努力成为尊重法律权威、信仰法律的先锋。

53 法律权威是指法律在社会生活中的作用力、影响力和公信力，是法律应有的尊严和生命。法律有无权威，取决于（）。

A．法律本身的科学程度

B．法律在实践中是否得到严格实施和遵循

C．法律是否反映人民的共同意愿且为人民真诚信仰

D．法律是否在国家和社会治理体系中占主导地位和起决定作用

【答案】ABCD

【解析】法律权威是指法律在社会生活中的作用力、影响力和公信力，是法律应有的尊严和生命。一般来说，法律有无权威，取决于以下四个基本要素：① 法律在国家和社会治理体系中的地位和作用，只有法律占主导地位和起决定作用，法律才具有权威；② 法律本身的科学程度，只有法律反映客观规律和人类理性，法律才具有权威；③ 法律在实践中的实施程度，只有法律在实践中得到严格实施和遵循，法律才具有权威；④ 法律被社会成员尊崇或信仰的程度，只有法律反映人民共同意愿且为人民真诚信仰，法律才具有权威。

54 法治思维主要表现为价值取向和规则意识两个方面，基本内容除法律至上外，还包括（　　）。

A．公平正义

B．权力制约

C．正当程序

D．权利保障

【答案】ABCD

【解析】法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。一般来讲，法治思维主要包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、正当程序等内容。

55 法律义务是指法律规定的、以作为或者不作为的方式履行的责任。其特点主要体现在（　　）。

A．其内容和履行方式随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整和变化

B．法律义务的设定会因一个国家或地区的具体情况的不同而不同

C．法律义务必须由国家机关依照法律程序设定

D．在履行的过程中可能会因一些特殊情形的出现而出现转化、派生或者免除

【答案】ABCD

【解析】法律义务是指反映一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保障法律所规定的义务人应该按照权利人要求从事一定行为或不行为以满足权利人利益的法律手段。法律义务的特点主要体现在以下四个方面：①法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式是随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整和变化的。②法律义务源于现实需要。一个国家或地区法律义务的设定会因制度性质、历史传统、文化背景、宗教信仰和安全形势等因素的不同而不同。③法律义务必须依法设定。法律义务必须由具有法律职权的国家机关依照法律程序设定。④法律义务可能发生变化。公民和社会组织承担的法律义务，在履行的过程中可能会因一些特殊情形的出现而出现转化、派生或者免除。

56 人权是指人按其本质和尊严享有或应当享有的基本权利。在如何看待的问题上，对其理解正确的有（　　）。

A．它是个人依法享有的自由平等权利与其所在国家的全体成员共同享有的权利的统一

B．不同国家的人权实际享有状况不受地域、种族和社会意识形态影响

C．它是国际社会公认的权利与具体国家和地区承认的权利的统一

D．不同社会制度和文化背景下的人权内容及其实现方式是不同的

【答案】ACD

【解析】A项，人权是个体人权和集体人权的统一。前者是指个人依法享有的自由平等权利；后者是指一个共同体（如国家）的全体成员共同享有的权利。两者同等重要，缺一不可。B项，不同国家的人权实际享有状况都会受地域、种族和社会意识形态的影响。C项，人权是普遍性和特殊性的统一，有的人权是国际社会公认的权利，有的人权则是具体国家和地区才承认的权利。D项，人权的保障水平和实现程度取决于各国的经济社会发展水平，不同社会制度和文化背景下的人权内容及其实现方式是不同的，不能用一种标准评价各国的人权状况。

57 权利和义务的内容、种类是不同的，其中被法律规定或认可的，被称为法律权利和法律义务。其中，法律权利是各种权利中最为重要的权利。其特征具体体现为（　　）。

A．法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异

B．法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约

C．法律权利受法律维护或保障，具有不可侵犯性

D．法律权利必须依法行使

【答案】ABCD

【解析】法律权利是指反映一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保证的法律手段。法律权利具有以下四个方面的特征：① 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约；② 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异；③ 法律权利不仅由法律规定或认可，而且受到法律维护或保障，具有不可侵犯性；④ 法律权利必须依法行使，不得不择手段地行使法律权利。

58 守法意味着一切组织和个人严格依法办事的活动和状态。依法办事的含义有（　　）。

A．依法行使权利

B．依法承担并履行义务

C．保障和实现人民民主权利

D．实现国家职能和法律价值

【答案】AB

【解析】依法办事，就是依法享有并行使权利、依法承担并履行义务。守法是法律实施和实现的基本途径。在现代社会活动中，一切社会关系的参加者都要遵守宪法和法律，同时必须履行宪法和法律规定的义务。C项，保障和实现人民民主权利是宪法的原则和义务，与依法办事的主体——一切组织和个人没有关系。D项，实现国家职能和法律价值的主体是政府，也与组织和个人无关。

59 法律权利与法律义务平等，是现代法治的基本原则，是社会公平正义的重要方面。其平等性主要表现为（　　）。

A．任何一部法律中具体的法律权利与法律义务在条款数量上的相等

B．法律面前人人平等被确立为基本原则

C．在法律权利和法律义务的具体设定上要平等

D．权利与义务的实现要体现平等

【答案】BCD

【解析】法律权利和法律义务平等是现代法治的基本原则，是社会公平正义的重要方面。法律权利与法律义务平等主要表现为：① 法律面前人人平等被确立为基本原则，这里的平等就是权利和义务的平等；② 在法律权利和法律义务的具体设定上要平等；③ 权利与义务的实现要体现平等。A项，在任何一部法律中，公民的法律权利和法律义务的具体条款数量不一定完全相等。

60 依法行使权利是体现权利正当性和保障权利实现的充分必要条件。在现代法治社会，人们行使任何权利、做任何事情都不能超越法律界限。具体要求包括（　　）。

A．行使权利应当符合权利行使的目的

B．行使权利应当符合权利行使的限度

C．行使权利应当符合权利行使的方式

D．行使权利应当符合权利行使的程序

【答案】ABCD

【解析】依法行使法律权利要求公民行使权利时必须遵守宪法和法律的规定，不得超越法律许可的范围，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法权益。依法行使权利的具体要求包括：① 行使权利应当符合权利行使的目的；② 行

使权利应当符合权利行使的限度；③ 行使权利应当符合权利行使的方式；④ 行使权利应当符合权利行使的程序。

61 物质帮助权是指公民在法定条件下获得国家物质帮助的权利。其主要实现方式有（　　）。

A．社会保险

B．社会救济

C．按劳分配

D．劳动和休息

【答案】AB

【解析】社会经济权利主要包括：① 劳动权；② 休息权；③ 社会保障权；④ 物质帮助权。其中，物质帮助权是指公民在法定条件下获得国家物质帮助的权利，如国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业等。

62 宗教信仰及文化权利是指人依法享有的与宗教信仰活动和文化生活相关联的自由和权利的总称，主要包括（　　）。

A．人身自由

B．政治权利和自由

C．宗教信仰自由

D．文化教育权利

【答案】CD

【解析】每个公民有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由；任何国家机关、社会团体和个人都不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。宗教信仰及文化权利主要包括宗教信仰自由、文化教育权利等。

63 政治权利是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称，其行使主要表现为公民参与国家、社会组织与管理的活动。公民的政治权利除了选举权、被选举权外，还包括（　　）。

A．人身权

B．民主管理权

C．监督权

D．表达权

【答案】BCD

【解析】政治权利是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称。它的行使主要表现为公民参与国家、社会组织与管理的活动。政治权利主要包括：① 选举权利，即选举权与被选举权，是指人们参加创设或组织国家权力机关、代表机关所必需的选举权和被选举权。② 表达权，即公民依法享有的表达自己对国家公共生活的看法、观点、意见的权利。③ 民主管理权，即公民根据宪法法律规定，管理国家事务、经济和文化事业以及社会事务的权利。④ 监督权，即公民依据宪法法律规定监督国家机关及其工作人员活动的权利。

64 个别人因在网上发帖造谣说地震即将发生，造成了民众心理上的恐慌，进而影响到社会的稳定。因此，造谣者被公安部门依法行政拘留。这个案例告诉我们（　　）。

A．言论自由就是人们可以随意表达自己想法的权利

B．公民的言论自由并未得到国家切实的保障

C．公民行使言论自由权不得侵害国家、集体利益

D．言论自由不是绝对的，而是有限制的

【答案】CD

【解析】言论自由是公民表达权利的表现形式之一，是指公民享有通过各种语言形式表达、传播自己的思想和观点的自由。言论自由不是绝对的，而是有限制的。公民在行使言论自由权时必须遵守相应的义务，不得侵害国家、集体利益。

65 公民的人身自由权主要包括（　　）。

A．公民的身体不受非法侵犯

B．人格尊严受法律保护

C．公民的住宅不受侵犯

D．通信自由和通信秘密受法律保护

【答案】ABCD

【解析】人身自由权，即公民的人身自由不受非法搜查、拘禁、逮捕等行为侵犯的权利。人身自由不受侵犯，是公民最起码、最基本的权利，是公民参加各种社会活动和享受其他权利的先决条件。人的身体不受拘束、人的行动自由、人身自由不受非法限制和剥夺等都是人身自由的体现。A项是从狭义上讲的公民人身自由权，被视为“最小限度的自由”。BCD三项是从广义上讲的人身自由权。

66 以生存权为核心的社会经济权利，具体包括（　　）。

A．劳动权

B．休息权

C．社会保障权

D．物质帮助权

【答案】ABCD

【解析】对于一个国家和民族来说，人权首先是人民的生存权。没有生存权，其他一切人权均无从谈起。生存权是中国人民长期争取的首要人权。社会经济权利以生存权为核心，具体包括：① 劳动权；② 休息权；③ 社会保障权；④ 物质帮助权。

三、简答题

1 简述我国社会主义法律的本质特征。

答：我国社会主义法律，是在中国共产党领导的新民主主义革命时期孕育，在中华人民共和国成立后不断形成和发展起来的。改革开放以来，我国法治建设进入了前所未有的快速发展时期，形成了以宪法为统帅的社会主义法律体系，国家和社会生活各方面实现了有法可依，这是一个巨大的历史成就。我国社会主义法律是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是党领导人民当家作主的制度保障，其本质特征主要表现为：

（1）我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一

我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一。党领导人民制定和实施宪法法律，党自身必须在宪法法律范围内活动，这就是党的领导力量的体现，也是我国社会主义法律最本质特征的具体表现。

（2）我国社会主义法律具有科学性和先进性

我国社会主义法律反映的不是少数人的特殊利益，而是全体人民的共同利益，尽管其具体内容会随着经济社会的发展而调整变化，但它与历史发展的基本方向和规律是一致的。因此，从本质上说，我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律，具有科学性和先进性。

（3）我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障

我国法律的社会作用体现了社会主义的本质要求，经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，都离不开社会主义法律的引领、规范和保障。

2 我国的根本政治制度是什么？它具有怎么样的优越性？

答：（1）我国的根本政治制度

我国的根本政治制度是人民代表大会制度。它不仅包括我国人民代表大会的性质、地位和职权的有关制度，而且包括人民代表大会与行政机关、司法机关之间关系的一系列基本制度。人民代表大会制度被称为我国的根本政治制度，主要有两个方面的依据：一是人民代表大会制度与我国国家政权的本质直接联系在一起，二是我国国家政权人民性的集中体现。

（2）人民代表大会制度的优越性

① 能够有效保证人民享有更加广泛、更加充实的权利和自由，保证人民广泛参加国家治理和社会治理。

② 能够有效调节国家政治关系，发展充满活力的政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，增强民族凝聚力，形成安定团结的政治局面。

③ 能够集中力量办大事，有效促进社会生产力解放和发展，促进现代化建设各项事业，促进人民生活质量和水平不断提高。

④ 能够有效维护国家独立自主，有力维护国家主权、安全、发展，维护中国人民和中华民族的福祉。

3 简述我国宪法确立的基本政治制度。

答：我国宪法确立的基本政治制度，主要有中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度。

（1）中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本的政治制度，是具有中国特色的政党制度。

① 这一制度符合中国国情，反映了中国共产党同各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的关系。

② 中国人民政治协商会议，简称“人民政协”或“政协”，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国人民爱国统一战线组织，是我国政治生活中社会主义民主的重要形式。

（2）民族区域自治制度

民族区域自治制度，是指在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权的制度。

民族区域自治制度的核心是保障少数民族当家作主，管理本民族、本地方事务的权利。其重要作用包括：

① 可以保证少数民族当家作主，更好地管理本民族的内部事务。

② 可以促进少数民族地区尽快地发展，促进全国各民族的共同繁荣昌盛。

③ 可以促进民族团结，保证国家的统一，有利于加强边疆建设和巩固国防。

（3）基层群众自治制度

基层群众自治制度是依照宪法和法律，由居民、村民、企业职工选举的成员组成居民委员会、村民委员会及企业职工代表大会，实行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，对干部实行民主监督。这是我国发展社会主义民主政治最直接、最广泛、最生动的实践，是中国特色社会主义民主制度的重要组成部分。

4 如何坚持人民的主体地位?

答：在社会主义法治国家，人民是依法治国的主体和力量源泉，坚持人民主体地位是依法治国的基本原则。坚持人民的主体地位需要做到以下几点：

（1）法治建设要为了人民。要恪守“以民为本、立法为民”理念，将事关人民群众的利益需求，尽可能纳入法律调整范围，转化为能够充分反映民意并为大多数人接受的法律规则，让每一项立法都反映人民意志、得到人民拥护。

（2）法治建设要依靠人民。要创新公众参与立法的方式，深入推进科学立法、民主立法。立法工作要积极扩大公民有序参与立法的途径，广泛听取各方面意见建议，发挥立法凝聚共识、统一意志、引领公众的作用。

（3）法治建设要保护人民。依法惩罚犯罪、保护人民，坚决维护国家安全和社会稳定，是法治建设的重要旨归。促进严格规范公正文明执法，坚定不移深化司法体制改革，让公平正义之光普照每一个人。

5 如何推动法治和德治的相互促进?

答：法治和德治是治理国家常用的两种手段。在治理过程中，必须强调法治的基础作用，德治辅佐法治，二者共同统一于社会主义建设中。推动法治和德治的相互促进要做到以下几点：

（1）强化道德对法治的支撑作用

① 坚持依法治国和以德治国相结合，应重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好的人文环境。

② 在道德体系中体现法治要求，发挥道德对法治的滋养作用，努力使道德体系同社会主义法律规范相衔接、相协调、相促进。

③ 在道德教育中突出法治内涵，注重培育人们的法律信仰、法治观念、规则意识，引导人们自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任，营造全社会都讲法治、守法治的文化环境。

（2）把道德要求贯彻到法治建设中

① 以法治承载道德理念，道德才有可靠制度支撑。

② 要加强法律与道德的协调与衔接，将实践中广泛认同、较为成熟、操作性强的道德要求及时上升为法律法规。

③ 要坚持严格执法，弘扬真善美，打击假恶丑。

④ 要坚持公正司法，发挥司法断案惩恶扬善功能。

（3）运用法治手段解决道德领域突出问题

法律是道德的底线，也是道德的保障。在全面依法治国的背景下，对道德领域发生的突出问题，不能单纯依赖道德教化和舆论谴责，关键还要依照法律法规，采取有效措施，对失德、败德者进行惩戒约束，对违法犯罪者进行严厉打击，充分发挥法治在解决道德领域突出问题中的作用。

6 如何理解法治思维和人治思维的区别?

答：培养法治思维，必须抛弃人治思维。法治思维与人治思维的区别集中体现在以下四个方面：

（1）依据不同

① 法治思维认为国家的法律是治国理政的基本依据，处理法律问题要以事实为根据、以法律为准绳。

② 人治思维的本质是人高于法或权大于法，它主张凭借个人尤其是掌权者、领导人的个人魅力、德性和才智来治国平天下。

（2）方式不同

① 法治思维以一般性、普遍性的平等对待方式调节社会关系，解决矛盾纠纷，坚持法律面前人人平等原则，具有稳定性和一贯性。

② 人治思维漠视规则的普遍适用性，按照个人意志和感情进行治理，治人者以言代法、言出法随、朝令夕改，具有极大的任意性和非理性。

（3）价值不同

① 法治思维强调集中社会大众的意志来进行决策和判断，是一种“多数人之治”的思维，避免陷入无政府主义或以民主之名搞乱社会。

② 人治思维是个人说了算的专断思维，虽然有时也强调集思广益进行治理或作出决定，但主要表现为少数个人的集权专断。

（4）标准不同

① 法治思维与人治思维的分水岭在于最高的权威究竟是法律还是个人。法治思维以法律为最高权威，强调必须使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变。

② 人治思维则奉个人的意志为最高权威，当法律的权威与个人的权威发生矛盾时，强调服从个人而非服从法律的权威。

7 尊重和维护法律权威的基本要求有哪些？

答：人民是国家的主人翁，是法治国家的建设者和捍卫者，尊重法律权威是其法定义务和必备素质。尊重和维护法律权威的基本要求主要体现在以下四方面：

（1）信仰法律。建立社会主义法治国家，是党和国家提出的，得到人民群众广泛支持，符合社会主义现代化建设实际的治国方略和价值选择。

（2）遵守法律。要用实际行动捍卫法律尊严，保障法律实施。公民、社会组织和国家机关以法律作为自己的行动规范，按照法律行使权利（职权），履行义务（职责）。一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。

（3）服从法律。法律高于一切，尤其是宪法是国家的根本大法。任何人、任何组织都要服从法律。

（4）维护法律。争当法律权威的守望者、公平正义的守护者、具有良知的护法者，对违法犯罪行为，要敢于揭露、敢于抵制，消除袖手旁观、畏缩不前的恐惧心理，抵制遇事回避的惧法现象。大学生则要遵法守规、抑恶扬善，做新时代的护法使者。

8 培养法治思维有哪些途径？

答：在日常生活中，可以通过各种途径学习法律知识、掌握法律方法、参与法律实践、养成守法习惯、守住法律底线等，在学习和生活中逐渐提高法治思维能力，培养法治思维的途径主要包括：

（1）学习法律知识

学习和掌握基本的法律知识，是培养法治思维的前提。

① 法律知识通常包括法律法规方面的知识和法律原理方面的知识，这两部分法律知识对于培养法治思维都很重要。

② 只有了解法律法规及其原理、原则，才能更好地领会法律精神，养成法治思维。

（2）掌握法律方法

法治思维的过程，就是运用法律方法思考、分析和解决法律问题的过程。法律方法主要包括两个方面：

① 正确理解法律的方法，包括理解法律条文的含义、内容和精神等。

② 正确运用法律的方法。

（3）参与法律实践

法治思维是在丰富的法治实践中训练、培养和应用的思维方式。只有通过参与各种法律活动，才能养成自觉的法治思维习惯。一是参与立法讨论；二是依法行使监督权；三是旁听司法审判；四是参与模拟法庭、法律诊所、法律辩论等活动。

（4）养成守法习惯

① 法治思维是一种习惯性思维，与长期自觉养成的生活习惯有很大关系。

② 公民只有自觉遵守宪法和法律，坚持从我做起，从身边做起，从具体问题做起，才能养成守法的习惯和法治思维。

（5）守住法律底线

① 法律红线不可逾越、法律底线不可触碰。

② 法律不能成为“橡皮泥”“稻草人”，触犯法律底线就要受到追究。

③ 坚持从自我做起，形成底线思维，严守法律底线，带头遵守法律。

（6）尊重法律权威

① 尊重法律权威，就要信仰法律，对法律常怀敬畏之心。

② 遵守法律，用实际行动捍卫法律尊严，保障法律实施。

③ 服从法律，拥护法律的规定，接受法律的约束，履行法定的义务，服从依法进行的管理，承担相应的法律责任。

④ 维护法律，争当法律权威的守望者、公平正义的守护者、具有良知的护法者。

9 宪法规定的基本权利有哪些？

答：我国宪法法律规定了公民享有一系列权利，主要包括政治权利、人身权利、财产权利、社会经济权利、宗教信仰及文化权利等。

（1）政治权利

政治权利，是公民参与国家政治活动的权利和自由的统称。它的行使主要表现为公民参与国家、社会组织与管理的活动，具体包括：选举权利、表达权、民主管理权、监督权等。

① 选举权利，即选举权与被选举权，是指人们参加创设或组织国家权力机关、代表机关所必需的选举权和被选举权。

② 表达权，即公民依法享有的表达自己对国家公共生活的看法、观点、意见的权利。

③ 民主管理权，即公民根据宪法法律规定，管理国家事务、经济和文化事业以及社会事务的权利。

④ 监督权，即公民依据宪法法律规定监督国家机关及其工作人员活动的权利。

（2）人身权利

人身权利，是指公民的人身不受非法侵犯的权利，是公民参加国家政治、经济与社会生活的基础，是公民权利的重要内容。其具体包括：

① 生命健康权，是指维持生命存在的权利。

② 人身自由权，是指公民的人身自由不受非法搜查、拘禁、逮捕等行为侵犯的权利。

③ 人格尊严权，是指与人身有密切联系的名誉、姓名、肖像权等不容侵犯的权利。

④ 住宅安全权，又称住宅不受侵犯权，即公民居住、生活、休息的场所不受非法侵入或搜查的权利。

⑤ 通信自由权，是指公民通过书信、电报、传真、电话及其他通信手段，根据自己的意愿进行通信，不受他人干涉的自由。

（3）财产权利

财产权利，是指公民、法人或其他组织通过劳动或其他合法方式取得财产和占有、使用、收益、处分财产的权利。它具体包括：

① 私有财产权。公民一切具有财产价值的权利，不管是生活资料还是生产资料，不管是物权、债权还是知识产权，都应当受到保护。

② 继承权，是指继承人依法取得被继承人遗产的资格。

（4）社会经济权利

社会经济权利，是指公民要求国家根据社会经济的发展状况，积极采取措施干预社会经济生活，加强社会建设，提供社会服务，以促进公民的自由和幸福，保障公民过上健康而有尊严的生活的权利，具体包括：

① 劳动权，是指一切有劳动能力的公民有获得劳动的机会和适当的劳动条件和报酬的权利。

② 休息权，是指劳动者在付出一定的劳动以后所享有的休息和休养的权利，是劳动权存在和发展的基础。

③ 社会保障权，是指公民享有国家提供维持有尊严的生活的权利。

④ 物质帮助权，是指公民在法定条件下获得国家物质帮助的权利。

（5）宗教信仰及文化权利

宗教信仰及文化权利，是指公民依法享有的与宗教信仰活动和文化生活相关联的自由和权利的总称，主要包括：

① 宗教信仰自由，是指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由。

② 文化教育权，是指公民在文化和教育领域享有的权利。

10 如何理解权利行使的目的、限度、方式和程序？

答：依法行使法律权利要求公民在行使自己权利的时候必须遵守宪法和法律的规定，不得超越法律许可的范围，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法权益。权利行使的目的、限度、方式和程序的具体内容如下：

（1）权利行使的目的

① 公民在行使法律权利时，不仅要在形式上符合相关法律的规定，也要符合立法意图和精神。

② 不得违反宪法法律确定的基本原则，保障权利行使的正当性。

③ 行使权利不得破坏公序良俗，妨碍法律的社会功能和法律价值的实现。

（2）权利行使的限度

① 任何权利的行使都不是绝对的，没有绝对的权利，要在法律规定的限度内行使权利。

② 公民在行使权利的时候，不得超越法律许可的范围，不得损害国家的、社会的和集体的利益，不能损害其他公民的合法的权益，不能在合法权利之外谋求非法利益。

（3）权利行使的方式

① 权利行使的方式可分为口头方式、书面方式和行为方式，有时口头方式和书面方式可以兼用。

② 权利行使也可分为直接行使和间接行使，前者是指权利主体直接行使权利，后者则是指由其法定代理人或者委托代理人代为行使权利。

（4）权利行使的程序

由于一个人行使权利的过程可能就是另一个人履行义务的过程，所以程序正当原则同样适用于权利行使过程。通常情况下，行使权利的程序是法律规定的。

11 简述违反法定义务应当承担的法律责任。

答：公民未能依法履行义务，根据情节轻重，应当承担相应的法律责任。具体的法律责任主要包括民事责任、行政责任和刑事责任，具体如下：

（1）民事责任

民事责任是指由于违反民事法律规定、违约或者由于民法规定所应承担的一种法律责任。

① 民事责任主要是财产责任和非财产责任。

② 民事责任主要是一方当事人对另一方的责任。

③ 民事责任主要是补偿性的。

④ 在法律允许的条件下，民事责任可由当事人协商解决。

（2）行政责任

行政责任是指因违反行政法或因行政法规定而应承担的责任。对行政违法者的制裁包括行政处罚和行政处分。

① 行政处罚是由国家行政机关对违反行政法律规定的行政相对人所实施的法律制裁。

② 行政处分是指国家行政机关对违反法律规定的行政人员所实施的法律制裁。

（3）刑事责任

刑事责任是指行为人因其犯罪行为所必须承担的由国家司法机关代表国家依法所确定的否定性法律后果。

根据我国刑法的规定，刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利和没收财产。

四、论述题

1 如何认识我国社会主义法律的本质和作用？[首都经贸2018年研]

答：中国特色社会主义法律体系是以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分，由宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等多个法律组成的有机统一整体。它是一个统一、

系统、分层的科学体系，具有动态、开放和与时俱进的发展要求。在中国共产党的正确领导下，经过各方面坚持不懈的共同努力，我国立法工作取得了举世瞩目的巨大成就，我国社会主义法律，为建设中国特色社会主义提供了根本制度保障。

（1）我国社会主义法律的本质

① 从本质上说，我国社会主义法律是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是党领导人民当家作主的制度保障。

② 我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一。我国社会主义法律既具有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一。我国是中国共产党领导下的社会主义国家，人民是国家的主人，制定法律的权力属于人民。

③ 我国社会主义法律具有科学性和先进性。我国社会主义法律反映的不是少数人的特殊利益，而是全体人民的共同利益，尽管其具体内容会随着经济社会的发展而调整变化，但它与历史发展的基本方向和规律是一致的。

④ 我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。我国法律的社会作用体现了社会主义的本质要求，经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，都离不开社会主义法律的引领、规范和保障。

（2）我国社会主义法律的作用

我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障，其作用主要体现为：

① 保护和巩固人民民主专政的国家制度。该作用主要表现在三个方面：

a．保护人民的民主权利。

b．具有对敌人实行专政的功能。

c．对改革和不断完善我国的政治体制发挥着重要作用。

② 促进和保障社会主义经济建设。该作用主要体现在两个方面：

a．法律确认和维护社会主义基本经济制度。即生产资料的社会主义公有制。

b．法律维护和促进了经济体制改革。建立和完善社会主义市场经济体制是我国经济体制改革的目标。

③ 保障和促进社会主义精神文明建设。该作用主要体现在两个方面：

a．法律直接促进精神文明建设中的思想建设。

b．法律直接促进精神文明建设中的文化建设。

④ 保障和促进对外交往。随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的进一步发展，法律在我国对外经济技术文化交往和合作的过程中，将发挥越来越大的作用。

2 谈谈我国宪法的地位和基本原则。

答：中国特色社会主义法律体系是由多个法律部门组成的有机统一整体，是中国特色社会主义永葆本色的法制根基，是中国特色社会主义创新实践的法制体现，是中国特色社会主义兴旺发达的保障。完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，是全面依法治国的重要内容，是建设中国特色社会主义法治体系的前提和基础。我国宪法的地位和基本原则，具体阐释如下：

（1）我国宪法的地位

我国宪法实现了党的主张和人民意志的高度统一，具有显著优势、坚实基础、强大生命力。我国宪法确立了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度、中国特色社会主义文化的发展成果，反映了我国各族人民的共同意志和根本利益，成为党和国家的指导思想、中心工作、基本原则、重大方针、重要政策在国家法制上的最高体现。宪法至上地位主要体现在其特有的作用、效力和内容等方面。

① 我国宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。我国现行宪法颁布以来，在坚持中国共产党领导，保障人民当家作主，促进改革开放和社会主义现代化建设，推动社会主义法治国家建设进程，维护国家统一、民族团结、社会稳定等方面发挥了有力的推动作用。

② 我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据。宪法在中国特色社会主义法律体系中居于统帅地位。我国宪法具有最高的法律地位、法律权威、法律效力，具有根本性、全局性、稳定性、长期性。

③ 我国宪法规定了国家的根本制度。我国宪法确立了中国共产党的领导地位，确立了国家的国体、政体，也确立了我国的各项基本制度。宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。

（2）我国宪法的基本原则

① 党的领导原则

中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心，党的领导是人民当家作主的根本保证，是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度最大的优势。宪法规定中国共产党的领导地位和执政地位。

② 人民当家作主原则

在我国，人民当家作主是社会主义民主政治的本质和核心。我国宪法体现了人民当家作主原则，强调国家的一切权力属于人民，表现为：

a．宪法通过确认我国人民民主专政的国体，保障了广大人民群众在国家中的主人翁地位。

b．通过确认以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，为人民当家作主奠定了经济基础。

c．通过确认人民代表大会制度的政体，为人民当家作主提供了组织保障。

d．通过确认广大人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务的权利，把人民当家作主贯彻于国家和社会生活各个领域。

③ 尊重和保障人权原则

a．我国宪法将“国家尊重和保障人权”规定为一项基本原则，对公民的基本权利和自由作出全面规定，依法保障公民的生存权和发展权。

b．我国宪法规定公民享有人身权、财产权、社会保障权、受教育权等权利和宗教信仰、言论出版、集会结社、游行示威等自由。

④ 社会主义法治原则

a．我国宪法明确规定实行依法治国，建设社会主义法治国家。

b．社会主义法治原则要求坚持宪法和法律至上，法律面前人人平等。任何组织和个人都要在宪法和法律范围内活动，一切违法行为都应受到法律的追究。

⑤ 民主集中制原则

a．民主集中制是集中全党全国人民集体智慧，实现科学决策、民主决策的基本原则和主要途径。

b．宪法规定我国的国家机构实行民主集中制原则。

3 试述建设中国特色社会主义法治体系的主要内容。

答：中国特色社会主义法治体系涵盖了完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系和完善的党内法规体系五方面的内容。其中，完备的法律规范体系和完善的党内法规体系是前提和基础，高效的法治实施体系是核心和重点，严密的法治监督体系、有力的法治保障体系是支撑和保证，五大体系之间逻辑严密、协调统一。其主要内容包括：

(1) 完备的法律规范体系

① 完备的法律规范体系，是中国特色社会主义法治体系的前提，是法治国家、法治政府、法治社会的制度基础。

② 完备的法律规范体系，是以宪法为核心，由部门齐全、结构严谨、内部协调、体例科学、调整有效的法律及其配套法规所构成的法律规范系统。

③ 基本要求包括：

a．坚持立法先行，发挥立法在改革开放和经济社会发展中的引领和推动作用，加快完善法律、行政法规、地方性法规体系，为全面依法治国提供基本遵循。

b．科学立法、民主立法、依法立法，坚持上下有序、内外协调、科学规范、运行有效的原则，立改废释并举，实现从粗放立法向精细立法转变，提高立法质量和效率。

(2) 高效的法治实施体系

① 高效的法治实施体系，是指执法、司法、守法等各个环节有效衔接、协调高效运转、持续共同发力，实现效果最大化的法治实施系统。

② 建设高效的法治实施体系，是建设中国特色社会主义法治体系的重点。

③ 重要内容包括：

a．健全宪法实施制度，把树立宪法权威作为全面推进依法治国的重大事项抓紧抓好。

b．加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，依法全面履行政府职能，完善行政组织和行政程序法律制度，健全依法决策机制，深化行政执法体制改革，坚持严格规范公正文明执法。

c．深化司法体制综合配套改革，规范司法行为，提高司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

d．着力培育公民和社会组织自觉守法的意识和责任感，充分调动全社会自觉守法的积极性主动性，营造全社会共同守法的良好氛围。

(3) 严密的法治监督体系

① 严密的法治监督体系，是指以规范和约束公权力为重点建立的有效的法治化权力监督网络。它以有权必有责、用权受监督、违法必追究，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究行为等为主要任务。

② 严密的法治监督体系，是宪法法律有效实施的重要保障，是加强对权力运行制约和监督的迫切要求。

③ 重点内容包括：

a．健全宪法实施和监督制度。

b．强化对行政权力的制约和监督。

c．加强对司法活动的监督。

d．发挥党内监督、人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、社会监督、舆论监督的合力，推进法治监督工作规范化、程序化、制度化，形成对法治运行全过程全方位的监督。

e．深化国家监察体制改革，依法建立党统一领导的反腐败工作机构，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

(4) 有力的法治保障体系

① 有力的法治保障体系，是指在法律制定、实施和监督过程中形成的结构完整、机制健全、资源充分、富有成效的保障系统，包括政治和组织保障、人才和物质条件保障、法治意识和法治精神保障等。

② 有力的法治保障体系，是全面依法治国的重要依托。

③ 重点内容包括：

a．切实加强和改进党对全面依法治国的领导，提高依法执政能力和水平，为全面依法治国提供有力的政治和组织保障。

b．加强高素质法治专门队伍和法律服务队伍建设，提高法治工作队伍和法律服务队伍思想政治素质，为全面依法治国提供坚实的人才和物质保障。

c．努力推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好的守法社会氛围，为全面依法治国提供丰厚法治文化保障。

（5）完善的党内法规体系

党内法规体系是由党章、组织法规、领导法规、自身建设法规、监督保障法规五个方面构成的内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的中国共产党的全部现行的党内规则体系。

4 试述全面依法治国的基本格局？

答：党的十八大提出了“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的十六字方针，党的十八届四中全会将其作为全面依法治国的基本格局，并作出了更加明确具体的部署。

（1）科学立法

“立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”法律是治国之重器，立法是法治的龙头环节。科学立法的核心在于尊重和体现客观规律，民主立法的核心在于为了人民、依靠人民。

（2）严格执法

“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施。严格执法以深入推进依法行政、加快建设法治政府为目标。严格执法主要包括六大方面，即依法全面履行政府职能、健全依法决策机制、深化行政执法体制改革、严格规范公正文明执法、强化对行政权力的制约和监督，以及全面推进政务公开。

（3）公正司法

“治国要道，在于公平正直。”公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求。公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。司法不公的深层次原因在于司法体制不完善、司法职权配置和权力运行机制不科学、人权司法保障制度不健全。公正司法要求：

① 要完善确保依法独立公正行使审判权和检察权的制度，要坚持严格司法，要保障人民群众参与司法。

② 加强人权司法保障，强化诉讼权利保障，健全落实法律制度。

③ 加强对刑讯逼供和非法取证的源头预防，健全冤假错案有效防范和及时纠正机制。

④ 加强对司法活动的监督，完善人民监督员制度，重点监督执法活动。

⑤ 规范媒体对案件的报道，防止舆论影响司法公正。

⑥ 对因违法违纪被开除公职的司法人员、吊销执业证书的律师和公证员，终身禁止从事法律职业。

（4）全民守法

一切法律中最重要的法律，既不是铭刻在大理石上，也不是铭刻在铜表上，而是铭刻在公众的内心里。法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。全民守法以增强全民法治观念、推进法治社会建设为目标。

5 法治与德治的关系是什么？[首都经贸2017年研]

答：法治和德治，是治国理政不可或缺的两种方式，如车之两轮或鸟之两翼，忽视其中任何一个，都将难以实现国家的长治久安。只有让法治和德治共同发挥作用，才能使法律与道德相辅相成，法治与德治相得益彰，做到法安天下，德润人心。法治与德治的关系如下：

（1）法治和德治的地位

① 对国家和社会治理而言，法治和德治都非常重要且不可或缺。

② 法治是治国理政的基本方式，依法治国是基本方略，法治具有根本性、决定性和统一性，它强调对任何人都一律平等，任何人都必须遵守法律。

③ 德治是治国理政的重要方式，以德治国就是通过在全社会培育、弘扬社会主义核心价值观和社会主义道德，对不同人群提出有针对性的道德要求。

（2）法治和德治的作用

① 法治和德治对社会成员都具有约束作用，法律规范和道德规范也都具有必须遵守的性质，但约束作用的内在要求和表现形式不同，行为人违反两种规范以后承担的后果也不相同。

② 法治发挥作用要以国家强制力为后盾，主要依靠法律的预测作用、惩罚作用、威慑作用和预防作用对公民和社会组织的行为进行约束，并对违反法律的行为追究法律责任。

③ 德治发挥作用主要通过人们的内心信念、传统习俗、社会舆论等进行道德教化，并对违反道德的行为进行道德谴责。

（3）法治和德治的实现途径

① 法治主要依靠制定和实施法律规范的形式来推进和实施，国家要保护什么、不保护什么，倡导什么、禁止什么，都得有明确的法律依据，实行法有禁止不得为，体现的是规则之治。

② 德治主要依靠培育和弘扬道德等途径来推进和实施，道德是内心的法律，以价值、精神和理念等形式表现出来，引导人们自觉地在行动上符合道德才可为，违反道德不可为。

（4）推动法治和德治的相互促进

① 强化道德对法治的支撑作用。坚持依法治国和以德治国相结合，应重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好的人文环境。

② 把道德要求贯彻到法治建设中。以法治承载道德理念，道德才有可靠制度支撑。法律法规要树立鲜明道德导向，弘扬美德义行，立法、执法、司法都要体现社会主义道德要求，使社会主义法治成为良法善治。

③ 运用法治手段解决道德领域突出问题。法律是底线的道德，也是道德的保障。要加强相关立法工作，依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。

6 试述法治思维的基本内容。

答：法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。其基本内容包括：

（1）法律至上

① 含义：法律至上是指在国家或社会的所有规范中，法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。

② 要求：法律至上要求其他社会规范都不得超越法律规范，不得与法律规范相抵触。法律至上尤其指宪法至上，因为宪法具有最高的法律效力，是其他一切法律的依据。养成法律至上思维，对于自觉遵守法律，维护法律权威意义重大。

③ 具体表现：

a．法律的普遍适用性。即法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。所有人都必须遵守法律，依法享有和行使法定职权与权利，承担和履行法定职责与义务。

b．法律的优先适用性。即当同一项社会关系同时受到多种社会规范的调整而多种社会规范又相互矛盾时，要优先考虑法律规范的适用。

c．法律的不可违抗性。即法律必须遵守，违反法律要受到惩罚。任何人不论权力大小、职位高低，只要有违法犯罪行为，就要依法追究其法律责任。

(2) 权力制约

① 含义：权力制约是指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束。

② 原因：在我国，国家权力是人民的，即一切权力为民所有。国家权力是为人民服务的，即一切权力为民所用，只有依法对权力的配置和运行进行有效制约和监督，才能防止权力私用、权力滥用和权力腐败。

(3) 公平正义

① 含义：公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。

② 具体内容：

a．权利公平。权利公平包括三重含义：权利主体平等，国家对每个权利主体“不偏袒”“非歧视”；享有的权利特别是基本权利平等；权利保护和权利救济平等。

b．机会公平。机会公平的主要内容包括：国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点；社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域；不仅要关注当代人的平等机会，还要考虑后代人的机会平等。

c．规则公平。规则公平包括法律规则面前人人平等、法律内容面前人人平等和法律保护面前人人平等，任何人不得享有法律之外的特权，任何人也不会被法律排除在保护之外。

d．救济公平。救济公平是指为权利受到侵害或处于弱势地位的公民提供平等有效的救济，包括司法救济公平、行政救济公平和社会救济公平。

(4) 权利保障

权利保障主要是指对公民权利的法律保障，具体包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保护和司法保障。

(5) 程序正当

① 意义：只有严格按照法律程序办事办案，处理结果才可能公正并具有公信力和权威性。

② 表现：

a．合法性，是指程序运行合乎法律的规定，有关机关或个人不得违反或变相违反。

b．中立性，是指程序设计和运行应平等地对待双方当事人，不得偏向任何一方。

c．参与性，是指案件或纠纷的利害关系人都有机会进入办案程序，充分表达自己的利益诉求和意见主张，为解决纠纷发挥作用。

d．公开性，是指程序运行的过程和结果应当向当事人和社会公开，以接受各方监督，防止办案不公和暗箱操作，让正义以人们看得见的方式实现。

e．时限性，是指程序的运行必须有合理的期限，符合时间成本和效率原则的要求，不得无故拖延或没有终结。

7 谈谈法律权利和法律义务的含义和特征及两者的关系。

答：自觉尊法学法守法用法，要落实到依法行使权利与履行义务上。关于法律权利和法律义务的含义、特征及两者之间的关系，具体分析如下：

（1）法律权利的含义与特征

①法律权利的含义

法律权利是指由一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保障的法律手段。马克思主义权利观与其他权利观的根本区别在于强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用。

②法律权利的特征

a．法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。不能脱离一个国家或地区的经济社会发展阶段和水平空谈权利及实现。

b．法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。同样一种权利，在不同的社会制度下和不同的国家法律中表现形式会有所不同。我们不能离开社会制度和国家法律理解法律权利。

c．法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本所在。

d．法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利。国家机关行使权力不得任性，公民个人行使法律权利也不得任性。

（2）法律义务的含义与特征

①法律义务的含义

法律义务是指反映一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保障法律所规定的义务人应该按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段。

②法律义务的特征

a．法律义务是历史的。法律义务的内容和履行方式是随着经济社会的发展和人权保障的进步而不断调整和变化的。

b．法律义务源于现实需要。法律义务的规定必须符合客观存在的事物，合乎客观情况。一个国家或地区法律义务的设定会因制度性质、历史传统、文化背景、宗教信仰和安全形势等因素的不同而不同，会对法律义务的设定产生重要影响。

c．法律义务必须依法设定。法律义务必须由具有法律职权的国家机关依照法律程序设定。坚持义务法定，是法治国家和保障人权的重要方面。

d．法律义务可能发生变化。公民和社会组织承担的法律义务，在履行的过程中可能会因法定情形变更、消灭，或产生新的法律义务。

（3）法律权利与法律义务的关系

法律权利与法律义务不可分割，相互依存。没有权利，义务的设定就失去了目的和根据；没有义务，权利的实现也就成为空话。在社会生活中，每个人既是享受各种法律权利的主体，又是承担各种法律义务的主体。法律权利和法律义务的关系有以下几点：

①二者是相互依存的关系

法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件；法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据，法治社会中不存在没有权利根据的法律义务。

②二者是目的与手段的关系

离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力；离开了法律义务，法律权利也形同虚设。

③ 二者具有复合性的关系

即一个行为可以同时是权利行为和义务行为。

五、材料分析题（要求结合所学知识分析材料回答问题）

1 结合材料回答问题：[2015年考研政治真题]

材料1

2014年10月闭幕的十八届四中全会，是党在中央全会上第一次专题讨论依法治国问题，体现了对法治的高度重视。会议结束后，微博上的各种评论，满是对法治进步的热望："想要法治的果实，就要给它阳光雨露""期待法治进入与人民互动的2.0时代""法治不仅是宏大的，也是具体的；它关乎国家治理，更关乎百姓福祉"。

《韩非子》有句名言，"国无常强，无常弱，奉法者强则国强，奉法者弱则国弱。"尊奉法律，需要执政者、治理者发力，引导之，提倡之；遵守法律，需要全体公民给力，用法律来定分止争，维护之、践行之。网络上，已经有人以普通人"小明"为例，演绎"四中全会与你我有啥关系"。有人说，法治于人就如同空气，你可能不会时时刻刻意识到它的存在，可一旦缺少就立刻窒息。的确，从出生到成长，从成家到立业，无不需要法治的护航；加强对财产权的保护，完善教育、医疗、食品安全等方面的法律法规，提高环境污染的违法成本……四中全会催动"法治的春天"，有着温暖人心的春意。当越来越多人在法治的护佑下感受着畅快的呼吸，法治才能成为内心时时恪守的律令。也不用回避，中国的法治还有很多问题。从"暂行50多年"的高温条例，到保护个人信息安全等方面尚无完善法律，中国的法治进程需要紧跟时代的步伐。四中全会从立法、司法、执法、守法等方面开出了药方，但最根本的，还是提升全社会对法治的信心与信任。正如党的十八届四中全会公报所说，法律的权威源自人民内心的拥护和真诚信仰，这才是法治的力量所在，尊严所系。

——摘编自《人民日报》（2014年10月24日）

材料2

法治是人类为了征服自己，由人类自己立法进行自我管理，这远比征服自然困难得多。特别是约束公权力，非有高度的觉悟、顽强的毅力和坚强的意志难以成其事。任何国家法治的确立都不是在一盘散沙的状态下随随便便建立起来的，而是必须有坚定有力的集中统一领导和部署。

迄今为止，尚未有法治成功的国家是在群龙无首、四分五裂的状态下实现法治的。恰恰相反，就法治发达国家的经验来看，这些国家的法治之所以能够最终确立，都是自上而下、从官到民表现出对法治执着的追求，付出巨大的努力。在中国这个拥有13亿人口、情况极其复杂的大国建设法治，更需要有自上而下坚强统一的领导，要有统一的意志，坚决果断一体推行。正是基于这样的情况，十八届四中全会指出，全面推进依法治国，必须坚持党的领导。

——摘编自《人民日报》（2014年10月29日）

请回答：

（1）如何理解"法治关乎国家治理，更关乎百姓福祉"？

（2）为什么"全面推进依法治国，必须坚持党的领导"？



【参考答案】

（1）如何理解“法治关乎国家治理，更关乎百姓福祉”？

答：依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和国家长治久安的重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。事关我们党执政兴国、事关人民幸福安康、事关党和国家长治久安。法治是实现国家治理现代化的重要手段，良好的法治有助于维护国家的政治制度、经济制度和社会秩序。不仅如此，法治更关乎百姓的福祉。具体阐释如下：

① 从执政方式的角度讲，依法治国是中国共产党执政方式的重大转变，同坚持和改善党的领导是完全一致的，有利于加强和改善党的领导。党是依法治国的倡导者，党领导人民制定法律，各级党组织和全体党员要自觉在宪法和法律的范围内活动，带头维护宪法和法律的权威。

② 从坚持人民主体地位来讲，法治建设以保障人民根本权益为出发点和落脚点。依法治国是发展社会主义民主、实现人民当家作主的根本保证。人民权益要靠法律保障，法律权威要靠人民维护。人民是依法治国的主体和力量源泉，法治建设的根本目的是依法保障人民当家作主，法律既是人民保障自身权利的有力武器，也是必须遵循的行为规范。

③ 从法治建设的各方面来讲，无论立法、执法、司法还是守法都与百姓息息相关。社会稳定、人民安定团结是各项事业顺利发展的前提，要保持一个稳定的局面，就必须保障人民充分享有民主权利，各种破坏、犯罪活动都能受到有力打击和有效控制，各种人民内部矛盾能得到正确有效的处理。要做到这一点，最关键最靠得住的办法就是实行依法治国。

④ 从人的福祉方面来讲，无不需要法治的护航。法治强调人们对法律的信仰和对既有法制体系的尊重和认同，是社会主义核心价值观的重要内容。我国法治建设经验表明，既要加强制度建设，为新时代中国特色社会主义奠定制度基础，也要推动法治精神建设，让法治成为当代中国的一种信仰。人民权益要靠法律保障，法律权威要靠人民维护。

（2）为什么“全面推进依法治国，必须坚持党的领导”？

答：全面推进依法治国，必须坚持党的领导，可以从以下几个方面理解：

① 党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。把党的领导贯彻到依法治国全过程和各方面，是我国社会主义法治建设的一条基本经验。我国宪法确立了中国共产党的领导地位。坚持党的领导，是社会主义法治的根本要求，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、幸福所系，是全面推进依法治国的题中应有之义。

② 党的领导和社会主义法治是一致的，社会主义法治必须坚持党的领导，党的领导必须依靠社会主义法治。只有在党的领导下依法治国、厉行法治，人民当家作主才能充分实现，国家和社会生活法治化才能有序推进。

③ 依法执政，既要求党依据宪法法律治国理政，也要求党依据党内法规管党治党。必须坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，把依法治国基本方略同依法执政基本方式统一起来，把党总揽全局、协调各方同人大、政府、政协、审判机关、检察机关依法依章程履行职能、开展工作统一起来，把党领导人民制定和实施宪法法律同党坚持在宪法法律范围内活动统一起来。

2 结合材料回答问题：

材料1

法律是显露的道德，道德是隐藏的法律。

材料2

习近平总书记深刻阐释法与德的关系：“法律是成文的道德，道德是内心的法律。”“法治和德治不可分离、不可偏废，国家治理需要法律和道德协同发力。”

请回答：

（1）道德和法律的关系。

（2）在社会主义市场经济条件下实现依法治国和以德治国相结合的必要性和途径。

【参考答案】

（1）道德和法律的关系。

答：道德与法律是社会规范最主要的两种存在形式，是既有区别又有联系的两个范畴。

① 区别

a．产生的条件不同。原始社会没有现代意义上的法律，只有道德规范或宗教禁忌，或者说氏族习惯。法律是在原始社会末期，随着氏族制度的解体以及私有制、阶级的出现，与国家同时产生的；而道德的产生则与人类社会的形成同步，道德是维系一个社会的最基本的规范体系，没有道德规范，整个社会就会分崩离析。

b．表现形式不同。法律是国家制定或认可的一种行为规范，它具有明确的内容，通常要以各种法律渊源的形式表现出来，如国家制定法、习惯法、判例法等；而道德规范的内容存在于人们的意识之中，并通过人们的言行表现出来，它一般不诉诸文字，内容比较抽象、模糊。

c．调整范围不同。从深度上看，道德不仅调整人们的外部行为，还调整人们的动机和内心活动，它要求人们根据高尚的意图而行为，要求人们为了善而去追求善；法律尽管也考虑人们的主观过错，但如果没有违法行为存在，法律并不惩罚主观过错本身，即不存在“思想犯”。从广度上看，由法律调整的，一般也由道德调整。当然，也有些由法律调整的领域几乎不包括任何道德判断，如专门的程序规则、票据的流通规则、政府的组织规则等。在这些领域，法律的指导观念是便利与效率，而非道德。

d．作用机制不同。法律是靠国家强制力保障实施的；而道德主要靠社会舆论和传统的力量以及人们的自律来维持。

e．内容不同。法律是以权利义务为内容的，一般要求权利义务对等，没有无权利的义务，也没有无义务的权利。而道德一般只规定了义务，并不要求对等的权利。例如，面对一个落水者，道德要求你有救人的义务，却未赋予你向其索要报酬的权利，向被救起的落水者索要报酬往往被视为不道德。

② 联系

a．法律是传播道德的有效手段。道德可分为两类：第一类是社会有序化要求的道德，即社会要维系下去所必不可少的“最低限度的道德”，如不得暴力伤害他人、不得用欺诈手段谋取权益、不得危害公共安全等；第二类包括那些有助于提高生活质量、增进人与人之间紧密关系的原则，如博爱、无私等。其中，第一类道德通常上升为法律，通过制裁或奖励的方法得以推行。而第二类道德是较高要求的道德，一般不宜转化为法律，否则就会混淆法律与道德，结果是“法将不法，德将不德”。法律的实施，本身就是一个惩恶扬善的过程，不但有助于人们法律意识的形成，还有助于人们道德的培养。因为法律作为一种国家评价，对于提倡什么、反对什么，有一个统一的标准；而法律所包含的评价标准与大多数公民最基本的道德信念是一致或接近的，故法的实施对社会道德的形成和普及起了重大作用。

b．道德是法律的评价标准和推动力量，是法律的有益补充。第一，法律应包含最低限度的道德。没有道德基础的法律，是一种“恶法”，是无法获得人们的尊重和自觉遵守的。第二，道德对法的实施有保障作用。“徒善不足以为政，徒法不足以自行”。执法者的职业道德的提高，守法者的法律意识、道德观念的加强，都对法的实施起着积极的作用。第三，道德对法有补充作用。有些不宜由法律调整的，或本应由法律调整但因立法的滞后而尚“无法可依”的，道德调整就起了补充作用。

c．道德和法律在某些情况下会相互转化。一些道德，随社会的发展，逐渐凸现出来，被认为对社会是非常重要的并有被经常违反的危险，立法者就有可能将之纳入法律的范畴。反之，某些过去曾被视为不道德的因而需用法律加以禁止的行为，则有可能退出法律领域而转为道德调整。

（2）在社会主义市场经济条件下实现依法治国和以德治国相结合的必要性和途径。

答：法治和德治两手抓、两手都要硬，这既是历史经验的总结，也是对治国理政规律的深刻把握。法治与德治就如车之两轮、鸟之双翼，不可偏废，国家和社会治理需要法律和道德协同发力，需要法治和德治两手抓。

① 必要性

在社会主义市场经济的条件下建设中国特色社会主义法治国家，必须一手抓法治、一手抓德治，坚持依法治国与以德治国相结合。

a．这是由社会主义法律和社会主义道德在性质、作用和目标上的一致性决定的。

b．无论是从地位、作用还是从实现途径上看，法治与德治既有共同点，又有区别。

因此，只有让法律和道德共同发挥作用，才能使法律和道德相辅相成，法治和德治相得益彰。只有让法律和道德共同发挥作用，才能满足建设社会主义市场经济、建设社会主义政治、建设社会主义文化的必然要求。

② 途径

a．强化道德对法治的支撑作用。坚持依法治国和以德治国相结合，应重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好的人文环境。

b．把道德要求贯彻到法治建设中。以法治承载道德理念，道德才有可靠制度支撑。坚持依法治国和以德治国相结合，就要重视发挥道德的教化作用，大力弘扬社会主义先进思想道德，把社会主义核心价值观贯彻到法治建设全过程。

c．运用法治手段解决道德领域突出问题。法律是底线的道德，也是道德的保障。要加强法律与道德的协调与衔接，将实践中广泛认同、较为成熟、操作性强的道德要求及时上升为法律法规。

3 结合材料回答问题：

材料1

近日，中共中央印发了《社会主义核心价值观融入法治建设立法修法规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《规划》强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面依法治国，坚持社会主义核心价值体系，着力把社会主义核心价值观融入法律法规的立改废释全过程，确保各项立法导向更加鲜明、要求更加明确、措施更加有力，力争经过5到10年时间，推动社会主义核心价值观全面融入中国特色社会主义法律体系，筑牢全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往，提供坚实制度保障。

——摘编自《人民日报》，2018年5月8日

材料2

十三届全国人大常委会第二次会议（2018年4月）27日全票表决通过英雄烈士保护法，全面加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，弘扬社会主义核心价值观。英烈保护法将自2018年5月1日起施行。

英烈保护法明确规定，国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献。国家保护英雄烈士，对英雄烈士予以褒扬、纪念，加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益。

英烈保护法强调，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

——摘编自新华网，2018年4月27日

材料3

法安天下，德润人心……法治和德治不可分离、不可偏废，国家治理需要法律和道德协同发力。改革开放以来，我们深刻总结我国社会主义法治建设的成功经验和深刻教训，把依法治国确定为党领导人民治理国家的基本方略，把依法执政确定为党治国理政的基本方式，走出了一条中国特色社会主义法治道路。这条道路的一个鲜明特点，就是坚持依法治国和以德治国相结合，强调法治和德治两手抓、两手都要硬。这既是历史经验的总结，也是对治国理政规律的深刻把握。

——摘编自：习近平2016年12月9日在中共中央政治局第三十七次集体学习时的讲话

材料4

不知耻者，无所不为。

——摘编自宋·欧阳修：《魏公卿上尊号表》

请回答：

（1）治理国家、治理社会为什么必须坚持依法治国和以德治国相结合？

（2）如何推动法治和德治的相互促进？

【参考答案】

（1）治理国家、治理社会为什么必须坚持依法治国和以德治国相结合？

答：治理国家、治理社会必须坚持依法治国和以德治国相结合的原因主要有：

①法治是保障国家和社会秩序的大法，规范的是社会、政治生活与行为的底线。对于维系社会秩序来说，它是基本的。而德治对社会的维持主要靠社会教育教化、风俗环境影响、社会舆论监督以及社会成员的自觉意识来完成。法治和德治对社会成员都具有约束作用，只有让法治和德治共同发挥作用，才能使法律与道德相辅相成。

②坚持法治和德治相结合，是对古今中外治国经验的深刻总结。我国既有久远的法治传统，又有厚重的道德传承。从孔子提出“宽猛相济”，到孟子提出“徒善不足以为政，徒法不能以自行”；从荀子提出“隆礼重法”，到汉代董仲舒强调“阳为德，阴为刑”；从唐代提出“制礼以崇敬，立刑以明威”，到宋元明清时期一直延续德法合治，都体现了德治与法治相结合的治国之道。从世界范围看，凡是社会治理比较有效的国家，大都坚持把法治作为治国的基本原则，同时注重用道德调节人们的行为。

③坚持法治和德治相结合，是中国特色社会主义法治道路的一大优势。经过长期实践探索，我们走出了一条自己的法治道路，法治建设取得历史性成就。这条法治道路内涵十分丰富，其中一个重要方面，就是坚持法治、德治两手抓、两手都要硬。立足当前、面向未来，要把依法治国基本方略实行好，最关键的就是要坚持走我们自己的法治道路，发挥好这条道路的鲜明特色和突出优势。这就要求我们更好地坚持依法治国和以德治国相结合，切实推进以德治为基础的法治建设、以法治为保障的德治建设。

④坚持法治和德治相结合，也是现实的迫切要求。当前我国改革发展进入关键阶段，要应对前所未有的矛盾、风险和挑战，必须从根本上全面推进依法治国。应当清醒看到，我国法治建设还存在许多不适应、不符合的问题，要解决好这些问题单靠法治是不够的，必须着眼全局、系统谋划，特别要立足我国历史传统和现实国情，重视加强道德教育和思想引导，着力培植人们的法律信仰和法治观念，营造全社会都立规矩、讲规矩、守规矩的文化环境，使法律和道德在国家和社会治理中共同发挥作用。

（2）如何推动法治和德治的相互促进？

答：法律是准绳，任何时候都必须遵循；道德是基石，任何时候都不可忽视。在新的历史条件下，必须坚持依法治国和以德治国相结合，使法治和德治在国家治理中相互补充、相互促进、相得益彰，推进国家治理体系和治理能力现代化。推动法治和德治相互促进必须：

①要强化道德对法治的支撑作用

坚持依法治国和以德治国相结合，就要重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好的人文环境。要在道德体系中体现法治要求，发挥道德对法治的滋养作用，努力使道德体系同社会主义法律规范相衔接、相协调、相促进。要在道德教育中突出法治内涵，注重培育人们的法律信仰、法治观念、规则意识，引导人们自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任，营造全社会都讲法治、守法治的文化环境。

② 要把道德要求贯彻到法治建设中

以法治承载道德理念，道德才有可靠制度支撑。坚持依法治国和以德治国相结合，就要重视发挥道德的教化作用，大力弘扬社会主义先进思想道德，把社会主义核心价值观贯彻到法治建设全过程，提高全社会的文明程度，为社会主义法治文化提供有力支撑。要坚持严格执法，弘扬真善美、打击假恶丑。要坚持公正司法，发挥司法断案惩恶扬善功能。

③ 要运用法治手段解决道德领域突出问题

法律是底线的道德，也是道德的保障。要加强相关立法工作，明确对失德行为的惩戒措施。要依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治。要加强对法律的道德效果评估，各方面法律法规的制定和修改都要充分考虑道德因素，使中国特色社会主义法律体系更加彰显道德的价值和力量。要加强法律与道德的协调与衔接，将实践中广泛认同、较为成熟、操作性强的道德要求及时上升为法律法规。

④ 要提高全民法治意识和道德自觉

法律要发挥作用，首先全社会要信仰法律；道德要得到遵守，必须提高全体人民道德素质。要加强法治宣传教育，引导全社会树立法治意识，使人们发自内心信仰和崇敬宪法法律；同时要加强道德建设，弘扬中华民族传统美德，提升全社会思想道德素质。要坚持把全民普法和全民守法作为依法治国的基础性工作，使全体人民成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。要深入实施公民道德建设工程，深化群众性精神文明创建活动，引导广大人民群众自觉践行社会主义核心价值观，树立良好道德风尚，争做社会主义道德的示范者、良好风尚的维护者。

⑤ 要发挥领导干部在依法治国和以德治国中的关键作用

领导干部既应该做全面依法治国的重要组织者、推动者，也应该做道德建设的积极倡导者、示范者。要坚持把领导干部带头学法、模范守法作为全面依法治国的关键，推动领导干部学法经常化、制度化。以德修身、以德立威、以德服众，是干部成长成才的重要因素。领导干部要努力成为全社会的道德楷模，带头践行社会主义核心价值观，讲党性、重品行、作表率，带头注重家庭、家教、家风，保持共产党人的高尚品格和廉洁操守，以实际行动带动全社会崇德向善、尊法守法。